2017 소비자 피해구제 연보 및 사례집

한국소비자원
Korea Consumer Agency

머리말

2017년 한국소비자원은 개원 30주년을 맞아 국민의 삶의 질 향상에 기여하는 기관으로 한 단계 더 도약하기 위해 기관 미션과 비전 등 경영전략체계를 새롭게 바꾸고 각 사업 부문에 걸쳐 최선의 노력을 다하였습니다.

그 결과 경영평가와 정부3.0평가에서 우수 등급을 획득하는 등 대외적으로 좋은 성과를 거두었으며, 소비자기본법 개정을 통해 소비자분쟁조정위원회 위원 수 대폭 확대, 소비자중심경영인증(CCM)의 법적 근거 신설 등 업무 역량을 강화할 수 있는 기반도 마련하였습니다.

나아가 지역에서 발생하는 소비자 피해의 효율적 대처를 위한 인력과 예산 확보를 통해 금년 하반기 인천과 울산지원 설치를 앞두고 있어, 조직 규모가 본원과 9개 지방 지원 체계로 확대되는 등 명실상부한 전국 규모의 기관으로 거듭나게 되었습니다.

한편, 2017년 소비자 피해구제 처리 건수는 38,303건으로 전년도 36,937건에 비해 3.7% 증가하였습니다. 처리 건수가 늘어났음에도 피해구제의 성과지표인 합의율은 전년 대비 4%p 상승하여 피해구제 서비스의 양과 질 모두 향상되었습니다.

아울러 2017년 8월에는 온라인을 통해 국민이 더욱 쉽고 편리하게 피해구제 및 분쟁조정 서비스를 이용할 수 있도록 ODR(Online Disputes Resolution) 시스템을 구축하여 서비스의 수준을 한 단계 높였습니다.

이외에도 피해다발 품목 및 서비스에 대한 피해예방주의보 발령(34회), 법 위반 사업자에 대한 위법사실 통보(2,187건), 취약 지역에 대한 찾아가는 소비자 교육 및 이동상담 실시(9회) 등 소비자 피해 예방과 확산 방지 활동도 적극 수행하였습니다.

이번에 발행하는 2017년 소비자피해구제 연보 및 사례집에는 지난 1년간 우리 원의 피해구제 성과가 고스란히 담겨있습니다. 다양한 품목과 서비스별 피해구제 통계는 대학, 기업, 정부 등 소비자 문제를 다루는 각 분야에서 대표 데이터로 활용할 수 있으며, 일반 국민은 수록된 다양한 피해 사례를 타산지석으로 삼아 유사한 피해를 예방할 수 있는 지혜를 얻을 수 있습니다.

아무쪼록 본 연보가 소비생활의 유용한 가이드북으로 널리 활용될 수 있기를 기대해 봅니다.

2018년 3월

한 국 소 비 자 원 원장 직무대행 강 지중

목 차

2017 소비자 피해구제 연보 및 사례집

제1편 소비자 피해구제 제도 ····· 1

Ⅰ. 소비자 피해와 구제 제도의 도입 ····· 3

1. 소비자 피해의 개념 ····· 3
2. 피해구제 제도의 도입 배경 ····· 3
3. 소비자 피해구제 가이드라인 ····· 4

Ⅱ. 소비자의 범위와 구제절차 ····· 20

1. 소비자의 범위 ····· 20
2. 피해구제 제외 대상 ····· 20
3. 피해구제 절차 ····· 21
4. 피해구제 절차의 종료 ····· 27

제2편 피해구제 ····· 29

Ⅰ. 합의권고 ····· 31

Ⅰ－1. 접수 및 처리 결과 ····· 31

1. 접수내역 ····· 31
2. 신청인 ····· 32
3. 신청요소 ····· 35
4. 처리결과 ····· 45

Ⅰ－2. 주요 품목별 처리 현황 및 사례 ····· 48

1. 가구 ····· 48
2. 건강식품 ····· 54
3. 국내결혼중개 ····· 61
4. 금융 ····· 66
5. 농 · 수 · 축산용품 ····· 72
6. 방문 · 통신교육서비스 ····· 77
7. 보건 · 위생용품 ····· 82
8. 보건 · 위생서비스 ····· 87
9. 보일러 및 온수기 설비 ····· 92
10. 보험 ····· 97
11. 사설 강습 ····· 104
12. 상조서비스 ····· 109
13. 세탁서비스 ····· 115
14. 스마트폰 ····· 122
15. 스포츠 · 레저 · 취미용품 ····· 127
16. 식품(건강식품 제외) ····· 132
17. 신용(체크)카드 ····· 138
18. 애완견 ····· 145
19. 여행 ····· 150
20. 의료서비스 ····· 155
21. 의류 및 신변용품 ····· 170
22. 이동전화서비스 ····· 177
23. 이사운송서비스 ····· 182
24. 자동차(승용자동차) ····· 187
25. 자동차대여 ····· 192
26. 자동차 수리 · 점검 ····· 198

27. 자동차용품 ····· 203
28. 자동차 중개서비스 ····· 209
29. 주택 · 건물 ····· 214
30. 초고속인터넷서비스 ····· 219
31. 컴퓨터 및 주변기기 ····· 224
32. 택배화물 운송서비스 ····· 228
33. 학습교재 ····· 233
34. 항공여객운송서비스 ····· 238
35. 회원권 ····· 243

Ⅱ. 분쟁조정 ····· 249

1. 분쟁조정위원회 개최 현황 ····· 249
2. 분쟁조정사건 접수 현황 ····· 249
3. 분쟁조정사건 처리 현황 ····· 254

부 록 ····· 259

□ 피해구제 통계표(2015~2017년) ····· 261

표목차

2017 소비자 피해구제 연보 및 사례집

표 1-1 : 소비자분쟁해결기준 개정 경과 ····· 19
표 2-1 : 피해구제 처리 실적 변화 추이 ····· 31
표 2-2 : 피해구제 접수방법별 현황 ····· 32
표 2-3 : 신청인 성별 현황 ····· 33
표 2-4 : 신청인 지역별 현황 ····· 33
표 2-5 : 신청인 연령별 현황 ····· 34
표 2-6 : 의뢰기관별 현황 ····· 34
표 2-7 : 대분류 품목별 피해구제 접수 현황 ····· 35
표 2-8 : 대분류 피해구제 신청 변화 추이 ····· 35
표 2-9 : 중분류 품목별 피해구제 접수 현황 ····· 36
표 2-10 : 중분류 물품 피해구제 신청 변화 추이 ····· 37
표 2-11 : 중분류 용역 피해구제 신청 변화 추이 ····· 38
표 2-12 : 피해구제 상위 10대 품목(소분류) 접수 현황 ····· 39
표 2-13 : 신청이유별 현황 ····· 41
표 2-14 : 판매방법별 현황 ····· 42
표 2-15 : 특수판매 품목별 변화 추이 ····· 43
표 2-16 : 특수판매 신청이유별 변화 추이 ····· 44
표 2-17 : 처리 결과 유형별 변화 추이 ····· 46
표 2-18 : 처리 결과별 최다 품목 현황 ····· 47
표 2-19 : 피해구제 접수 현황(가구) ····· 48
표 2-20 : 품목별 현황(가구) ····· 48
표 2-21 : 피해 유형별 현황(가구) ····· 49
표 2-22 : 처리 결과별 현황(가구) ····· 49
표 2-23 : 피해구제 접수 현황(건강식품) ····· 54
표 2-24 : 피해 유형별 현황(건강식품) ····· 54
표 2-25 : 처리 결과별 현황(건강식품) ····· 55
표 2-26 : 피해구제 접수 현황(국내결혼중개) ····· 61
표 2-27 : 피해 유형별 현황(국내결혼중개) ····· 61

표 2-28 : 처리 결과별 현황(국내결혼중개) ····· 62
표 2-29 : 피해구제 접수 현황(금융) ····· 66
표 2-30 : 피해 유형별 현황(금융) ····· 66
표 2-31 : 처리 결과별 현황(금융) ····· 67
표 2-32 : 피해구제 접수 현황(농·수·축산용품) ····· 72
표 2-33 : 품목별 접수 현황(농·수·축산용품) ····· 72
표 2-34 : 피해 유형별 현황(농·수·축산용품) ····· 72
표 2-35 : 처리 결과별 현황(농·수·축산용품) ····· 73
표 2-36 : 피해구제 접수 현황(방문·통신교육 서비스) ····· 77
표 2-37 : 품목별 접수 현황(방문·통신교육 서비스) ····· 77
표 2-38 : 피해 유형별 현황(방문·통신교육 서비스) ····· 78
표 2-39 : 처리 결과별 현황(방문·통신교육 서비스) ····· 78
표 2-40 : 피해구제 접수 현황(보건·위생용품) ····· 82
표 2-41 : 품목별 현황(보건·위생용품) ····· 82
표 2-42 : 피해 유형별 현황(보건·위생용품) ····· 83
표 2-43 : 처리 결과별 현황(보건·위생용품) ····· 83
표 2-44 : 피해구제 접수 현황(보건·위생서비스) ····· 87
표 2-45 : 품목별 현황(보건·위생서비스) ····· 87
표 2-46 : 피해 유형별 현황(보건·위생서비스) ····· 88
표 2-47 : 처리 결과별 현황(보건·위생서비스) ····· 88
표 2-48 : 피해구제 접수 현황(보일러 및 온수기 설비) ····· 92
표 2-49 : 월별 접수 현황(보일러 및 온수기 설비) ····· 92
표 2-50 : 품목별 접수 현황(보일러 및 온수기 설비) ····· 93
표 2-51 : 피해 유형별 현황(보일러 및 온수기 설비) ····· 93
표 2-52 : 처리 결과별 현황(보일러 및 온수기 설비) ····· 94
표 2-53 : 피해구제 접수 현황(보험) ····· 97
표 2-54 : 보험별 접수 현황(보험) ····· 97
표 2-55 : 피해 유형별 현황(보험) ····· 98
표 2-56 : 민영보험 처리결과 현황(보험) ····· 99
표 2-57 : 공제보험 처리결과별 현황(보험) ····· 99
표 2-58 : 피해구제 접수 현황(사설 강습) ····· 104
표 2-59 : 품목별 접수 현황(사설 강습) ····· 104
표 2-60 : 피해 유형별 현황(사설 강습) ····· 105

표 2-61 : 처리 결과별 현황(사설 강습) ····· 105
표 2-62 : 피해구제 접수 현황(상조서비스) ····· 109
표 2-63 : 피해 유형별 현황(상조서비스) ····· 109
표 2-64 : 처리 결과별 현황(상조서비스) ····· 110
표 2-65 : 피해구제 접수 현황(세탁서비스) ····· 115
표 2-66 : 품목별 현황(세탁서비스) ····· 115
표 2-67 : 피해 유형별 현황(세탁서비스) ····· 116
표 2-68 : 처리 결과별 현황(세탁서비스) ····· 116
표 2-69 : 피해구제 접수 현황(스마트폰) ····· 122
표 2-70 : 피해 유형별 현황(스마트폰) ····· 122
표 2-71 : 처리 결과별 현황(스마트폰) ····· 123
표 2-72 : 피해구제 접수 현황(스포츠·레저·취미용품) ····· 127
표 2-73 : 품목별 현황(스포츠·레저·취미용품) ····· 127
표 2-74 : 피해 유형별 현황(스포츠·레저·취미용품) ····· 128
표 2-75 : 처리 결과별 현황(스포츠·레저·취미용품) ····· 128
표 2-76 : 피해구제 접수 현황(식품(건강식품 제외)) ····· 132
표 2-77 : 품목별 현황(식품(건강식품 제외)) ····· 132
표 2-78 : 피해 유형별 현황(식품(건강식품 제외)) ····· 133
표 2-79 : 처리 결과별 현황(식품(건강식품 제외)) ····· 133
표 2-80 : 피해구제 접수 현황(신용(체크)카드) ····· 138
표 2-81 : 피해 유형별 현황(신용(체크)카드) ····· 138
표 2-82 : 처리 결과별 현황(신용(체크)카드) ····· 139
표 2-83 : 피해구제 접수 현황(애완견) ····· 145
표 2-84 : 피해 유형별 현황(애완견) ····· 145
표 2-85 : 처리 결과별 현황(애완견) ····· 146
표 2-86 : 피해구제 접수 현황(여행) ····· 150
표 2-87 : 월별 접수 현황(여행) ····· 150
표 2-88 : 피해 유형별 현황(여행) ····· 151
표 2-89 : 처리 결과별 현황(여행) ····· 151
표 2-90 : 연도별 피해구제 접수 현황(의료서비스) ····· 155
표 2-91 : 지역별 피해구제 접수 현황(의료서비스) ····· 155
표 2-92 : 연령대별 피해구제 접수 현황(의료서비스) ····· 156
표 2-93 : 진료과목별 피해구제 접수 현황(의료서비스) ····· 156

표 2-94 : 연령별 · 진료과목별 피해구제 접수 현황(의료서비스) ····· 157
표 2-95 : 진료단계별 피해구제 접수 현황(의료서비스) ····· 157
표 2-96 : 피해유형별 현황(의료서비스) ····· 158
표 2-97 : 처리결과별 현황(의료서비스) ····· 158
표 2-98 : 피해구제 접수 현황(의류 및 신변용품) ····· 170
표 2-99 : 품목별 현황(의류 및 신변용품) ····· 170
표 2-100 : 피해 유형별 현황(의류 및 신변용품) ····· 171
표 2-101 : 처리 결과별 현황(의류 및 신변용품) ····· 172
표 2-102 : 피해구제 접수 현황(이동전화서비스) ····· 177
표 2-103 : 피해 유형별 현황(이동전화서비스) ····· 177
표 2-104 : 처리 결과별 현황(이동전화서비스) ····· 178
표 2-105 : 피해구제 접수 현황(이사운송서비스) ····· 182
표 2-106 : 이사종류별 접수 현황(이사운송서비스) ····· 182
표 2-107 : 피해 유형별 현황(이사운송서비스) ····· 182
표 2-108 : 처리 결과별 현황(이사운송서비스) ····· 183
표 2-109 : 피해구제 접수 현황(승용자동차) ····· 187
표 2-110 : 품목별 현황(승용자동차) ····· 187
표 2-111 : 피해 유형별 현황(승용자동차) ····· 188
표 2-112 : 처리 결과별 현황(승용자동차) ····· 189
표 2-113 : 피해구제 접수 현황(자동차대여) ····· 192
표 2-114 : 피해 유형별 현황(자동차대여) ····· 193
표 2-115 : 처리 결과별 현황(자동차대여) ····· 193
표 2-116 : 피해구제 접수 현황(자동차 수리·점검) ····· 198
표 2-117 : 피해 유형별 현황(자동차 수리·점검) ····· 198
표 2-118 : 처리 결과별 현황(자동차 수리·점검) ····· 199
표 2-119 : 피해구제 접수 현황(자동차용품) ····· 203
표 2-120 : 품목별 현황(자동차용품) ····· 203
표 2-121 : 피해유형별 현황(자동차용품) ····· 204
표 2-122 : 처리 결과별 현황(자동차용품) ····· 204
표 2-123 : 피해구제 접수 현황(자동차 중개서비스) ····· 209
표 2-124 : 피해 유형별 현황(자동차 중개서비스) ····· 210
표 2-125 : 처리 결과별 현황(자동차 중개서비스) ····· 210
표 2-126 : 피해구제 접수 현황(주택·건물) ····· 214

표 2-127 : 품목별 현황(주택·건물) ····· 214
표 2-128 : 피해 유형별 현황(주택·건물) ····· 214
표 2-129 : 처리 결과별 현황(주택·건물) ····· 215
표 2-130 : 피해구제 접수 현황(초고속인터넷서비스) ····· 219
표 2-131 : 피해 유형별 현황(초고속인터넷서비스) ····· 219
표 2-132 : 처리 결과별 현황(초고속인터넷서비스) ····· 220
표 2-133 : 피해구제 접수 현황(컴퓨터 및 주변기기) ····· 224
표 2-134 : 품목별 현황(컴퓨터 및 주변기기) ····· 224
표 2-135 : 피해 유형별 현황(컴퓨터 및 주변기기) ····· 225
표 2-136 : 처리 결과별 현황(컴퓨터 및 주변기기) ····· 225
표 2-137 : 피해구제 접수 현황(택배화물 운송서비스) ····· 228
표 2-138 : 피해 유형별 현황(택배화물 운송서비스) ····· 228
표 2-139 : 처리 결과별 현황(택배화물 운송서비스) ····· 229
표 2-140 : 피해구제 접수 현황(학습교재) ····· 233
표 2-141 : 품목별 현황(학습교재) ····· 233
표 2-142 : 피해 유형별 현황(학습교재) ····· 234
표 2-143 : 처리 결과별 현황(학습교재) ····· 234
표 2-144 : 피해구제 접수 현황(항공여객운송서비스) ····· 238
표 2-145 : 피해 유형별 현황(항공여객운송서비스) ····· 238
표 2-146 : 처리 결과별 현황(항공여객운송서비스) ····· 239
표 2-147 : 피해구제 접수 현황(회원권) ····· 243
표 2-148 : 종류별 접수 현황(회원권) ····· 243
표 2-149 : 피해 유형별 현황(회원권) ····· 244
표 2-150 : 처리 결과별 현황(회원권) ····· 244
표 2-151 : 분쟁조정사건 접수 현황 ····· 249
표 2-152 : 일반분쟁조정사건 성별 현황 ····· 250
표 2-153 : 일반분쟁조정사건 지역별 현황 ····· 251
표 2-154 : 일반분쟁조정사건 조정신청 기관별 현황 ····· 252
표 2-155 : 집단분쟁조정사건의 품목별 접수 현황 ····· 253
표 2-156 : 일반분쟁조정사건 처리 현황 ····· 254
표 2-157 : 일반분쟁조정사건 성립율 현황 ····· 255
표 2-158 : 품목별 성립율 현황 ····· 256

그림목차

2017 소비자 피해구제 연보 및 사례집

그림 1-1 : 한국소비자원 피해구제 절차도 ····· 23
그림 2-1 : 신청인 성별·거주 지역별 현황 ····· 32
그림 2-2 : 피해구제 신청이유 ····· 40
그림 2-3 : 피해구제 처리 결과 ····· 45

2017 소비자 피해구제 연보 및 사례집

제 1 편

소비자 피해구제 제도

한국소비자원

Ⅰ 소비자 피해와 구제 제도의 도입

1. 소비자 피해의 개념

소비자 피해(Consumer Damages)란, 『소비자[1]가 사업자[2]로부터 구입한 물품 또는 용역을 사용(이용)하는 과정에서 물품의 하자 또는 결함[3]이나 사업자의 채무불이행[4] 또는 불법행위[5] 등으로 인하여 입은 생명 · 신체 · 재산 · 정신상의 손해』를 총칭함.

이러한 소비자 피해는 사업자로부터 구입한 물품 또는 용역을 사용(이용)하는 과정에서 생명 · 신체 · 재산 · 정신상의 손해를 입지는 않았지만, 물품 또는 용역의 효용이나 사업자의 사후조치 및 거래행태와 관련하여 소비자가 가졌던 합리적인 기대에 미치지 못해 발생하는 소비자불만(Consumer Complaints)과 구별됨.

2. 피해구제 제도의 도입 배경

모든 소비자가 사업자로부터 물품과 용역을 구입 및 사용(이용) 하지 않고 생활하는 것이 불가능하듯이, 물품과 용역의 구입과 관련하여 피해나 불만 경험 없이 소비생활을 영위하는 것은 어려움. 특히, 자유 시장경제 체제 아래에서 보편화된 대량생산 · 대량판매 및 대량소비 시스템이 심화되면서, 소비자 피해 발생은 보편화, 광역화되는 양상을 보임. 피해내용도 소규모의 재산 피해로부터 심각한 신체 위해까지 다양하고, 광범위 하게 나타남. 최근에는 모바일, SNS, 사물인터넷 등 신종 기술을 이용한 악덕상술이

1) 소비자기본법 제2조에서 정의한 소비자(사업자가 제공하는 물품 및 용역을 소비생활을 위해 사용하거나 이용하는 자) 및 동법 시행령 제2조에서 정한 자
2) 소비자기본법 제2조에서 정의한 사업자(물품을 제조, 수입, 판매하거나 용역을 제공하는 자)
3) 유모차의 접힘 장치 결함, 휴대폰의 메인보드 결함, 놀이기구의 위해 결함 등
4) A/S 불이행, 배송약속 불이행, 부대서비스 불이행 등
5) 이사화물 파손사고, 스키장에서의 안전사고, 병원에서의 의료사고 등

등장하고 국경을 넘는 전자상거래가 활발해 지면서 해외직구 등 국제거래 관련 피해도 증가하는 추세임.

평생을 살아가는 과정에서 불가피하게 직면하게 되는 소비자 피해와 관련하여 사업자로부터의 적정한 보상조치를 신속하게 받을 수 없는 경우에는 헌법에 보장된 소비자 기본권에 대한 침해가 문제됨. 그동안 소비자 피해구제의 문제가 소비자문제로서 중요한 정책적 과제로 등장한 것도 이러한 이유라고 할 수 있음. 특히, 소비자 피해의 원인 규명이 대체적으로 쉽지 않다는 점, 사업자와 소비자 개인 간의 역량이 대등하지 않은 점 등을 감안하여 헌법에서도 제124조에 소비자보호를 위한 국가의 역할규정을 두고 있음.

시민운동차원에서도 1960년대 이후 소비자보호운동이 활발히 전개되면서 소비자보호에 관한 국가의 역할을 요구하게 되었고, 이러한 소비자보호 운동에 힘입어 1980년 소비자보호법이 제정되기에 이름. 결국 동법의 제정을 통해 소비자의 보상받을 권리(Right to obtain proper compensation for damages) 보장은 국가의 중요한 정책적 과제로 자리매김을 하게 됨.

이러한 정책적 과제에 대한 국가의 의무를 보다 명확히 하기 위해 1987년 개정 소비자보호법 제3조에서는 '소비자의 보상받을 권리'를 소비자의 기본적 권리의 하나로 명시하였고, 이러한 국가의 피해구제 의무를 이행하기 위하여 한국소비자보호원(現, 한국소비자원)을 설립하여 소비자보호 제도의 하나인 피해구제 업무를 담당하게 하고 있음.

3. 소비자 피해구제 가이드라인

소비자 피해를 야기한 사업자에게 합리적인 보상을 권고하기 위해서는 물품의 사용 또는 용역의 이용과정에서 발생한 손해액 전부를 원칙으로 하되, 손익상계와 과실상계 절차를 거쳐 최종 손해액을 정하게 됨.

또한 합리적 보상권고를 위해 당사자 간의 법적 권리와 책임을 분석하기 위해서는 「방문판매등에관한법률」 등 특수거래관련 소비자기본법령과

「의료법」, 「자동차관리법」 등 각 품목관련 소비자기본법령이 우선적으로 활용되고 있음.

그 밖에 피해구제 업무를 담당하는 실무자들의 피해보상 권고 가이드라인으로는 공정거래위원장이 소비자기본법 제16조 제2항 및 시행령 제8조 내지 제9조의 규정에 의하여 고시하는 『소비자분쟁해결기준』이 주로 활용되고 있으며, 그밖에 민법 또는 민사특별법과 판례 등에 따라 처리됨.

『소비자분쟁해결기준』은 소비자기본법 시행령 제9조의 규정에 의해 분쟁당사자 간에 보상방법에 대한 별도의 의사표시가 없는 경우에 한하여 분쟁해결을 위한 합의 또는 권고의 기준이 됨.

소비자 피해의 발생원인 및 책임규명은 피해와 관련된 현물의 확인, 또는 과학적 시험검사와 사실조사 결과 등 객관적 증거자료에 의해 처리되고 있음.

가. 소비자분쟁해결기준의 제정

정부에서는 소비자와 사업자간의 분쟁인 소비자 피해를 원활하게 해결하기 위하여 1985년 12월 31일 「소비자보호법」에 의거, 40개 업종 149개 품목에 대하여 「품목별 소비자 피해보상규정」을 제정 · 고시하였음. 2007년 3월 28일 시행된 소비자기본법에 「소비자분쟁해결기준」으로 변경됨.

나. 소비자분쟁해결기준 개정 경과

제정 당시의 「품목별 소비자 피해보상규정」은 적용대상 업종과 품목이 상당히 한정되어 있었고, 경제와 사회발달에 따른 소비생활의 여건 변화에 따라 품목별 소비자 피해보상규정도 적합한 내용으로 변화될 필요성이 있게 됨에 따라 정부에서는 1989년 7월 동 규정을 1차 개정한 이래 2018년 2월까지 총 23차에 걸쳐 개정하였음.

그동안의 주요 개정내용을 살펴보면, 1989년 제1차 개정에서는 보상책임자의 범위 확대, 품질보증기간의 기산점, 교환 및 환급 기준을 마련함.

1993년 제2차 개정 시에는 방문판매 및 할부판매에 있어 청약철회권 조항 및 물품 교환 시 차액이 발생할 경우의 정산방법을 추가하였으며, 자동차, 주방용품, 자동차대여업, 학원운영업 등 5개 업종, 48개 품목에 대한 보상기준을 마련함.

1994년 제3차 개정 시에는 구입가의 환급범위를 확대하고, 할부구입 물품에 대한 보상기준 개정, 보상지(補償地)와 세탁업자의 세탁물 하자 확인의무 등이 주요 내용이었음.

1996년 제4차 개정 시에는 가전제품의 부품보유기간 명시 및 품질보증기간을 연장하고, 사무용기기, 전기통신기자재, 광학기기 등의 품질보증기간 및 부품보유기간을 규정하였으며, 의류에 대한 환급기준, 부동산중개업, 자동차 견인업, 휴양콘도미니엄업 등 6개 업종에 대한 보상기준을 추가하였음.

1999년 제5차 개정에서는 공연업을 신규 적용대상 업종으로 추가하고, 유효기간이 경과한 상품권의 상환의무 비율을 명시했으며, 자동차의 제품교환 또는 구입가 환급기준의 적용대상 하자 발생부위를 확대하고 중고자동차 매매업의 사업자 귀책사유로 인한 피해보상기준을 강화하였음.

1999년 제6차 개정에서는「품목별 소비자피해보상 규정」일반원칙의 내용 중 제1조(목적), 제2조(피해보상신청) 및 제3조(품목 및 보상기준)만 동 규정에 남기고, 그 이외의 조항은「소비자보호법 시행령」제10조 내지 제12조로 옮겨 규정함으로써, 일반적 소비자 피해 보상기준의 법적 효력을 강화하였으며, 애완견판매업을 새로이 추가하고, 국외여행의 보상기준 보완, 자동차 정비업의 무상 수리 범위를 확대함.

2000년 제7차 개정 시에는 택배 및 퀵서비스업, 이동통신서비스업, 초고속 인터넷통신망서비스업, 피부미용서비스업, 할인회원권업 등 5개 업종을 추가하였음. 또한, 자동차 부품보유기간을 7년에서 8년으로

연장하고, 일반공산품의 성능·기능상 하자에 대한 피해보상기준을 강화하였으며, 세트로 구성된 제품의 환급가격 기준을 명확히 하였음. 공연업의 경우, 사업자의 귀책사유로 공연 취소 시, 입장료의 10%를 추가 배상 하도록 함.

2001년 제8차 개정 시에는 최근 이용이 증가하고 있는 전자상거래 분야의 인터넷쇼핑몰업, 인터넷콘텐츠업, 전자화폐업 등 3개 업종과 신용 카드업 및 창호공사업 등 2개 업종의 소비자 피해 보상기준을 추가하고 2개 품목의 보상기준을 강화하였음.

2002년 제9차 개정 시에는 중고가전제품(TV, 냉장고, 세탁기), 결혼정보업, 경비용역업, 산후조리원 등 4개 업종의 피해보상규정을 마련함. 중고가전제품의 경우, 판매업자가 보증한 기간 이내에 정상적인 사용 상태에서 성능 · 기능상의 하자가 발생한 경우와 판매업자가 품질 보증에 관한 사항을 명시적으로 소비자에게 고지하지 않은 경우에 따라 보상기준을 마련함. 중고자동차의 경우 판매업자가 보증한 기간 이내에 보증을 약정한 부품의 하자 발생 시 무상 수리 또는 수리비 보상을 규정하였으며, 신종서비스업으로 결혼정보업, 경비용역업, 산후 조리원에 대해 다양한 피해보상 기준을 마련함.

기타 스포츠·레저용품의 적용대상 품목에 열거된 '등산용 버너, 코펠, 텐트, 스키용품' 에 골프용품을 추가하였고, 신용카드업의 경우 분실·도난신고를 통지한 날로부터 60일전 이후(종전에는 25일전 이후)에 제3자가 부정 사용한 경우 전액 보상하도록 개정하였음.

2003년 제10차 개정에서는 학원운영업 외에 평생교육시설운영업 1개 업종이 추가되었으며, 온수세정기(비데기), 연수기 2개 품목이 공산품에 추가되었음. 또한 공산품 중 가구 · 자동차 · 모터사이클, 사진현상 및 촬영업, 이사화물취급사업, 예식업, 체육시설업 및 레저용역업, 애완견 판매업, 초고속 인터넷통신망서비스업, 피부미용서비스업, 인터넷콘텐츠업, 인터넷쇼핑몰업 등 10개 업종의 내용이 부분적으로 개정되었음.

특히, 사진현상 및 촬영업의 경우, 기존에 원판 인도 의무가 규정된 증명사진 외에 백일, 돌, 결혼, 입학, 졸업, 회갑 등의 기념사진의 경우에도 소비자에게 원판을 인도하도록 개정하였으며, 예식업의 경우 계약위반으로 인한 피해 유형을 사업자의 귀책사유와 소비자의 귀책사유로 나누어 보상기준을 마련하였음.

또한, 애완견판매업의 경우 구입 후 15일을 기준으로 하여 사인이 불분명하더라도 소비자의 중대과실이 아니라면 동종의 애완견으로 교환 또는 환급받을 수 있도록 개정하였으며, 판매업자는 애완견을 판매할 때 분양업자의 성명과 주소, 애완견의 출생일 · 혈통 · 성별 · 색상 · 면역 및 예방접종기록 · 치료기록 및 약품투여 기록, 판매당시의 건강상태, 구입금액과 구입날짜 등을 기록한 서면자료의 교부의무를 신설하였음.

초고속 인터넷통신망 서비스업의 경우 서비스중지 · 장애와 관련한 소비자 피해 보상기준을 강화하였으며, 인터넷콘텐츠업의 경우에는 인터넷교육서비스의 사은품 반환에 대한 보상기준을 마련하였음.

2004년 제11차 개정에서는 유학수속대행업, 어학연수 수속대행업, 숙박업, 고시원운영업, 정수기임대업 등 5개 업종에 관한 보상기준을 추가로 신설하여 소비자 권리를 강화하였음.

또한, 주요 개정 사항으로 도서 · 음반 · 정기간행물 등의 경우 계약의 중도 해지 시 제공받은 사은품에 대해 반환기준을 마련하였고, 청약을 철회할 수 있는 범위에 판매자가 소비자의 동의 없이 임의로 포장을 훼손한 경우도 포함되도록 하여 소비자 피해 보상기준을 강화하였음.

학원 및 평생교육시설 이용 계약 시 수강료와 교재비 등을 따로 분류하지 않아 분쟁이 다수 발생하고 있으므로, 수강 계약 시 사업자가 수강료와 교재비 등을 따로 기재하여 고지하도록 하였고, 파마 · 염색으로 인한 부작용이나 모발손상 등 소비자 피해를 보상하기 위한 기준으로, 기존 피부미용서비스업을 미용업으로 변경하여 모발미용업까지 포괄하여 보상

기준을 적용하도록 하였음.

전화서비스의 경우, 6시간 이상 서비스 중지 또는 장애로 인한 피해발생시 손해배상이 가능하도록 규정을 신설하였으며, 가전제품 · 사무용기기, 전기 통신기자재 등의 경우 구입 후 1개월 이내에 정상적인 사용 상태에서 발생한 성능 · 기능상의 하자로 중요한 수리를 요할 때 제품교환 외에 무상 수리도 가능하도록 하였음.

의복류 · 신발의 경우, 디자인, 색상 불만으로 교환하는 경우 구입가의 90% 이상인 제품으로 교환하고 발생한 차액을 현금으로 정산토록 되어 있는 기존 규정을 구입가의 80% 이상인 제품으로 교환하도록 하향 조정하였음.

여행업의 경우, 여행개시, 여행출발일, 여행요금, 여행경비로 혼용되어있는 용어를 여행개시와 여행요금으로 통일하고, 기간 계산 시 이해하기 쉽도록 괄호 안에 병기하여 명확하게 표기하였음.

이사화물취급사업의 경우, 고의 · 과실로 인한 피해만을 보상요건으로 규정하고 있는 기존 규정을 사업자의 고의·과실에 관계없이 보상할 수 있도록 하고, 사업자의 귀책사유로 인한 운송지연의 경우 약정된 운임의 범위 내에서만 보상토록 되어 있는 기존 규정을 지연으로 인한 직접적인 손해배상을 부담하도록 강화하였음.

또한, 품질보증기간 및 부품보유기간에 대한 별도의 기간을 정하지 않은 경우 적용할 일반적 규정(품질보증기간 1년, 부품보유기간 5년)을 신설하였으며, 계절상품인 보일러의 품질보증기간을 1년에서 2년으로 연장하고 전자제품 · 사무용기기 등의 부품보유기간을 합리적으로 조정하였음.

2005년 제12차 개정에서는 주차장업, 위성방송 및 유선방송, 독서실 운영업, 비만관리업의 4개 업종을 신설하여 전체 123개 업종 559개 품목에 이르는 피해보상규정이 마련되었음.

또한, 공산품 중 자동차 · 가구 · 의복류 · 신발 · 가죽제품, 세탁업, 철도(여객),

자동차대여업, 정수기 등 임대업, 중고전자제품매매업, 중고자동차 매매업 등에 대한 피해보상규정을 일부 개정 보완하였음.
주요 개정내용으로 자동차의 경우, 주행 및 안전도 등에 관련한 중대한 결함과 관련하여 현행 보상기준의 열거조항을 삭제함으로써 중대한 결함의 범위를 확대함.

가구는 제조 및 신제품 인도 시 생긴 흠집에 대한 제품교환 가능 기간을 합리적으로 조정하고, 의복류 · 신발 · 가죽제품은 치수가 맞지 않거나 디자인 · 색상에 불만이 있을 경우 교환 외에 환급도 가능하도록 규정을 강화함.

도서 · 음반은 계약서 미교부로 인한 계약해제 조항을 법령상 계약서 교부 의무가 있는 경우로 제한하는 등 청약철회 관련 규정을 보완하였고, 세탁업의 경우 세탁물 인수증 미교부 시 세탁물 분실에 대한 사업자 책임을 규정하고, 신발류 · 모자에 대한 내용 연수를 마련함.

운수업 중 철도(여객)의 경우, 「철도운송규정 및 국유철도여객 운송규칙」이 폐지됨에 따라 「철도공사 여객운송약관」에 따라 새로운 규정을 마련하였고, 국내선 항공기의 운항시간이 대부분 1시간 이내인 점을 감안하여 운송 불이행 · 지연에 대한 보상기준을 현행 4시간 기준에서 3시간 기준으로 강화함.

정수기 등 임대업의 경우, 사업자의 귀책사유로 인한 장애발생시 계약해지 이외에 계약 지속시의 보상규정을 추가하고, 계약해지 후 사업자의 원상 회복 불이행의 경우 및 허위 · 과장 권유에 의한 이용계약에 대한 보상 기준을 마련하였고, 중고전자제품매매업은 현행 텔레비전, 냉장고, 세탁기로 한정되어 있는 대상품목에 컴퓨터 및 주변기기를 추가하였음.

자동차대여업은 피해 유형 및 보상기준을 보다 세분화하였고, 중고자동차 매매업은 중고자동차에 대한 품질보증규정으로 30일 또는 주행거리

2,000km 이내에 하자가 발생하였을 경우에는 무상 수리 및 수리비 보상이 가능하도록 개정하였음.

애완견 판매업은 애완견 구입 후 15일 이내 질병 발생 시 판매업소 책임하의 회복기간(30일)을 명시하였고, 초고속인터넷통신망서비스업은 계약기간 이내에 서비스가 되지 않는 지역으로 이사할 경우 위약금 없이 계약해지가 가능토록 규정을 보완하였음.

2006년 제13차 개정에서는 가스서비스업, 영화관람업의 2개 업종을 추가하여 전체 125개 업종 561개 품목에 이르는 피해보상규정이 마련되었음.

또한, 초고속인터넷통신망서비스, 애완견판매업, 공연업, LCD 제품, 결혼정보업, 독서실운영업, 가구, 세탁업, 신용카드업, 철도(여객), 의약품 및 화학제품, 인터넷콘텐츠업 등에 관한 피해보상규정을 일부 개정 보완하였음.

가스서비스업의 경우, 전기서비스, 전화서비스 보상규정을 참조하여 '가스 요금 이중신청 또는 소비자의 잘못으로 인한 이중 납부 시에는 환급 또는 차액차감정산' 등의 보상규정을 신설하고, 영화관람업의 경우 '사업자의 귀책사유로 상영이 30분 이상 지연된 경우 입장료 전액 환급' 등의 보상규정을 마련하였음.

주요 개정내용으로는 초고속인터넷통신망서비스의 경우, 계약기간이 자동연장될 시, 고객이 동 계약기간 만료 전 해지요구 시 위약금 없이 계약해지가 가능토록 하였고, 해외이주, 장기유학의 경우 관련자료 제출 시에는 위약금 없이 계약해지(단, 할인 혜택금액은 반납)가 가능토록 규정을 보완하였음.

애완견판매업의 경우, 애완견의 건강 등이 기재된 계약서 발급을 의무화하고 계약서 미교부 시 계약해제(단, 구입 후 24시간 이내)가 가능토록 규정을 보완하였음.

공연업(영화 및 비디오물 상영업 제외)의 경우 연극, 뮤지컬, 콘서트 등

관객의 환급요구 시 소비자가 부담하는 위약금을 축소하고, 공연일 3일전까지는 예매 당일 취소 시 위약금 없이 전액 환급이 가능토록 개정하였음. 한편, 사업자가 계약을 불이행하는 경우에는 입장료 환급 및 입장료의 20%를 배상토록 하는 보상규정을 신설하였음.

LCD제품의 소비가 일상화되고 제품의 기술수준이 안정화됨에 따라 품질보증기간의 확대적용을 통한 소비자 피해구제를 강화하기 위하여 LCD TV, LCD 모니터(단, LCD 노트북 모니터는 제외) 핵심부품인 LCD 패널의 품질보증기간을 1년에서 2년으로 연장하였음. 단, 소비자가 확인 가능한 타이머가 부착된 제품으로 5,000시간을 초과하여 사용한 경우에는 기간이 만료된 것으로 하였음.

2007년 제14차 개정에서는 「소비자 피해보상규정」이 「소비자분쟁해결기준」으로 명칭이 변경되면서 상조업, 결혼준비대행업 등 2개 서비스 업종을 신설하여 전체 127개 업종 561개 품목에 이르는 소비자분쟁해결기준이 마련되었음.

상조업의 경우, 증권 및 약관 미교부 시 계약해제 가능하도록 하였고, 상조상품의 해약환급금 및 회차별 상조적립금, 모집수당 및 관리비 등을 세부적으로 산정할 수 있도록 명확한 기준이 마련되었음.

결혼준비대행업의 경우, 사업자의 귀책사유 및 소비자귀책 사유를 구분하여 계약해제 및 손해배상, 기간별 환급 기준을 마련함.

또한, 소비자분쟁이 증가하고 있는 분야인 PDP TV패널은 보증기간을 2년으로 하고, 공산품 가방류의 보상기준 및 세탁업 가방류의 내용연수를 마련하였으며, 이용형태가 다양화되고 이에 따른 분쟁소지도 증가하고 있는 분야를 중심으로 피해 유형과 보상기준을 명확하게 규정하였음.

정보통신 관련 서비스 분야의 초고속인터넷 통신망 서비스업은 이전지역 상품 품질과 초기 계약 상품 품질 차이에 대한 피해 유형 및 보상기준을 추가하였으며, 위성방송 및 유선방송업은 소비자 동의 없이 계약기간이

자동 연장된 경우에 대한 보상기준을 추가하였음.

택배 및 퀵서비스의 경우, 운송 중 분실 · 파손에 대해 피해 유형과 보상기준을 세분화하고, 배달 지연에 따른 피해 유형과 보상기준을 명확히 하였으며, 중고자동차매매업의 경우 주행거리 조작에 대한 보상기준을 추가하였고 애완동물판매업은 기존 애완견에 한정된 규정에 고양이를 추가하여 애완동물판매업으로 개정하고 구입 후 15일 이내 질병 발생 시 보상기준을 변경하였음.

신용카드업의 경우, 비밀번호 유출에 대한 보상기준을 추가하고, 피해 유형 중 항변권행사가 거절된 경우를 세분화하여 규정하였으며, 의약품 및 화학제품의 경우 함량미달과 단순 수량 부족을 구분하여 단순 수량 부족 시에는 부족 수량을 지급하도록 하였음.

운수업 철도(여객) 보상기준과 공연업, 세탁업, 고시원 운영업 · 학원운영업 및 평생교육시설운영업을 개정하였으며, 자동차정비업의 경우 정비 잘못으로 하자 재발 시 피해 유형을 세분화하였고, 농업용기기는 부품보유 기간을 기존 7년에서 9~14년으로 확대하였음.

2008년 제15차 개정에서는 온라인게임, 내비게이션 등 소비가 급증하는 품목에 대한 기준을 신설하여 전체 127개 업종 563개 품목에 이르는 보상기준이 마련되었음.

가전제품설치업, 외식서비스업, 청소대행서비스업, 온라인게임서비스업, 민간 자격증관련업, 수리 및 수선업(6개 업종)에 대한 새로운 분쟁해결 기준을 신설하였음. 온라인게임서비스업의 경우 보호자 동의 없는 계약의 경우 계약해제가 가능하며 불법프로그램사용 시 계약해지절차에 관한 기준을 마련함.

공연업, 상품권관련업, 세탁업, 숙박업, 어학연수수속대행업, 예식업, 운수업, 공산품, 유학수속대행업, 위성방송 및 유선방송업, 이사화물취급사업, 전자 화폐업, 임대업(정수기 등), 주차장업, 중고전자제품매매업,

중고자동차 매매업(16개 업종)에 대한 품목별 분쟁해결기준을 개정하였음.

특히 공연 업의 경우, 공연일 10일 이전까지 계약해지 시 계약금 전액 환급조항이 추가되었음. 위성방송 및 유선방송업은 소비자 동의 없는 채널 변경, 요금인상에 대한 보상기준을 마련함.

전자제품 및 가구류 등 39개 제품의 품질보증기간 및 부품보유기간을 개정하였음. 품질보증기간의 경우, 전기장판은 기존 1년에서 2년으로 개정하였고 내비게이션과 비데는 1년으로 신설하였음. 그리고 부품보유기간의 경우, 세탁기는 기존 5년에서 7년으로, 가스레인지는 기존 5년에서 6년으로 개정하였음.

2009년 제16차 및 제17차 개정에서는 19개 업종(신설 4건, 개정 15건)의 품목별 보상기준과 39개 제품의 품질보증기간 및 부품보유기간을 제·개정 하였으며, 67개 제품의 내용연수표를 마련하였음.

온라인게임 등 4개 업종에 대한 분쟁해결기준과 19개 제품에 대한 품질 보증 및 부품보유기간을 신설하였음. 온라인게임서비스업의 경우, 아이템 구입 후 7일 이내에는 청약철회가 가능토록 하였으며, 일명 '불법 프로그램' 사용을 이유로 계정압류 등을 하기 위해서는 그 사용여부를 사업자가 입증하는 경우로 한정함.

청소대행서비스업은 청소대행서비스를 3회 이상 상습적으로 지연하는 경우에는 계약해지 및 전체이용요금의 10%를 배상토록 규정함.

공산품, 정수기임대업 등 총 15개 업종에 대한 분쟁해결기준과 20개 품목의 품질보증기간을 개정하였음. 공산품의 경우 현행은 동일 하자가 4회 이상 발생할 경우 교환 또는 환급토록 하고 있으나 3회 이상 동일 하자 발생 시로 개정함. 정수기임대업은 필터교체 및 A/S 지연 시 렌탈 서비스 요금을 감액키로 함. 단, 재발 시에는 위약금 없이 계약해지 가능토록 규정함.

창호공사업은 소비자귀책사유로 인한 계약해지 시 공사착수 이전에는

위약금 10%, 착수 이후에는 실 손해배상토록 규정함.

어학연수수속대행업의 경우, 서류번역, 입학신청서 작성 후 소비자 귀책사유로 인한 계약해지 시에는 전체 수수료의 30%를 위약금으로 지급하도록 규정함.

숙박업의 경우, 위약금 조항을 성수기/비수기로 구분함. 성수기/비수기에 사용예정일로부터 10일 / 2일 전까지 소비자사정에 의한 예약취소 시에는 계약금 전액을 환급하도록 함.

전자지급수단발행업의 경우, 소비자가 잔액에 대한 환급을 요청할 경우, 선불전자지급수단과 전자화폐의 잔액환급기준을 마련함. 선불전자지급수단은 기준금액의 80% 이상 사용 시에는 잔액환급, 전자화폐는 잔액 전체 환급하여야 함.

2010년 제18차 개정에서는 14개 업종(신설 2개, 개정 12개)의 품목별 보상기준과 2개 제품의 품질보증기간 및 부품보유기간을 마련함.

가발 등 2개 업종에 대한 분쟁해결기준과 2개 제품에 대한 품질보증 및 부품보유기간을 마련하였음. 가발의 경우, 소비자 사유로 인한 계약해제 시 제작이전 제품가격의 10% 공제 후 환급, 제작이 진행된 이후는 제작에 소요된 실 손해액 배상하고 제작 완료 후에는 계약해제 불가토록 규정함.

자동차중개관련 소비자 피해가 증가하면서 성능·상태점검 자격이 없는 자 또는 성능 · 상태 점검 장 이외의 장소에서 점검을 받아 성능 · 상태점검 기록부를 교부한 상태에서 하자가 발생한 경우 무상 수리 또는 수리비를 보상하도록 정하고 있음.

어학연수관련업의 경우, 국내어학연수(어학연수수속 대행업 포함)를 신설하여 소비자 사유로 개시 10일 전까지 해제 통보 시 계약금을 위약금으로 하고 개시 1일 전까지 해제 통보 시 총비용의 20% 공제 후 환급, 개시당일 통보 시 총비용의 30% 공제 후 환급토록 하였으며 개시 후에는 총 캠프기간을 기준으로 1/3 경과 전에는 총비용의 2/3에 해당하는

금액 환급, 1/2 경과 전에는 총비용의 1/2에 해당하는 금액 환급, 총 캠프기간의 1/2 경과 후에는 미 환급토록 함.

인터넷콘텐츠업의 경우, 사은품 사용 시 해당 사은품과 동종의 상품으로 반환하거나 동종 상품의 시중가격 또는 계약서상에 기재된 해당 사은품의 가격에서 손율 등에 따른 금액을 지급하고 반환(단, 단순포장개봉은 사은품 사용으로 보지 아니한다)하도록 정함.

시스템에어컨의 경우, 품질보증기간 1년, 부품보유기간을 7년으로 신설하고, LED 제품의 소비가 일상화되고 제품의 기술수준이 안정화됨에 따라 품질보증기간의 확대적용을 통한 소비자 피해구제를 강화하기 위하여 LED TV패널 품질보증기간을 2년으로 규정함.

2011년 제19차 개정에서는 14개 업종(신설 5개, 개정 9개)의 품목별 보상기준을 신설 및 개정하여 전체 142개 업종, 620개 품목별로 소비자가 사업자에게 피해 보상을 요구할 수 있는 불만 유형을 비롯해 물품이나 용역의 품질·가격·표시상의 불일치·거래 조건 등 사실상 소비자와 사업자간에 발생하는 거의 모든 문제를 수용함으로써 소비자가 자신이 입은 피해를 보다 쉽게 보상받을 수 있는 기준을 마련함.

전자제품에 대해서는 부품보유기간을 늘리는 등 소비자의 권익을 증진시키는 방향으로 「소비자분쟁해결기준」을 개정하였음.

주요 개정 내용에는 부품보유기간과 관련하여 부품보유기간 연장, 부품보유기간 기산 시점 명시, 부품보유기간 내에 부품이 없어 제품 수리가 불가능한 경우의 보상금액을 상향하였고, 보상기준 신설의 경우에는 스마트폰, 의료업종(임플란트 시술, 성형 수술, 피부과 시술 및 치료), 소셜커머스, 대리운전, 통신결합상품이 있으며, 기존 기준의 개선으로는 숙박업, 국외여행, 정수기 임대업, 이사화물 취급사업, 초고속 인터넷 통신망 서비스업, 공연업, 사진 현상업, 애완동물 매매, 경비용역업이 있음.

2014년 제20차 개정에서는 23개 업종(신설 3개, 개정 20개)의 품목별 보상기준을 신설 및 개정함.

봉안시설(묘, 당, 탑), 모바일콘텐츠, 컴퓨터소프트웨어 등 5개 품목에 대한 기준을 신설했음. 봉안시설의 경우 계약해지 시 이용기간별 환급율을 규정하여 사업자의 과도한 위약금 청구로 인한 피해를 보상 받을 수 있게 됐음. 모바일콘텐츠의 경우, 사업자가 무료콘텐츠를 일방적으로 유료로 전환하거나 사전 고지 없이 자동결제하면 청구 요금을 환급하도록 했으며, 컴퓨터소프트웨어를 구입한 후 1년 이내에 하자가 발생하면 교환이 가능하도록 기준을 마련함.

한편 32개 품목에 대한 기준을 개정 및 보완했음. 천재지변으로 숙박시설을 이용하지 못한 경우 계약금 전액을 환급받을 수 있도록 개정함. 국제 여객항공의 경우 운항 지연 시간에 따라 소비자가 입게 되는 피해의 정도가 다른 점을 고려하여, 지연 시간에 따른 보상 기준을 세분화하면서 최대 보상액도 상향 조정함. 또한 기존의 '가축사료' 업종명을 '동물사료'로 변경하여 해당 기준이 '반려동물' 사료와 관련된 분쟁에도 적용 가능하도록 범위를 확대했음.

이 밖에 자동차 도장면, 리퍼부품으로 수리한 스마트폰 · TV, 체육용품(라켓 몸체, 헬스기구, 골프채)과 완구, 문구 등 7개 품목의 품질보증기간을 정비했음.

2015년 제21차 개정에서는 결혼준비대행업 계약해지 관련 새로운 보상 기준을 추가함.

사업자의 귀책사유로 인한 계약해제·해지 시 결혼준비대행 개시 이전일 경우 계약금 환급 및 총 대행요금의 10%배상을 기준으로 신설함.

2016년 제22차 개정에서는 자동차 결함 정도에 따른 교환·환급 요건을 완화하고, 온라인·모바일 상품권 등 신유형 상품권의 환급 기준을 개선·신설하였으며, 텔레비전(TV)·냉장고·에어컨 등의 부품 보유 기간을

연장하고, 품목별 부품 보유 기간 기산점을 제조일자로 변경함.

2018년 2월 제23차 개정에서는 항공운수(국내·국제 여객) 관련 보상기준을 강화하고 소상공인 보호(No-Show 방지)를 위한 외식업 위약금 규정 개선, 상품권 등의 상환 및 잔액 환급 기준을 개선함.

표 1-1 : 소비자분쟁해결기준 개정 경과

구 분	제·개정 연월일	개정 주요 내용
제 정	1985.12.31	-
1차 개정	1989.07.14	보상책임자의 범위 확대, 품질보증기간의 기산점 등
2차 개정	1993.03.25	방문판매 및 할부판매에 대해 청약철회권 조항 추가, 자동차 등 5개 업종 48개 품목 추가
3차 개정	1994.07.16	할부구입 물품에 대한 보상기준 개정 등
4차 개정	1996.04.01	가전제품의 부품보유기간 명시 및 품질보증기간 연장, 부동산 중개업 등 6개 업종 추가
5차 개정	1999.03.13	공연업 추가, 유효기간이 경과한 상품권의 상환의무 비율 명시
6차 개정	1999.07.19	일반원칙 중 일부를 제외하고 나머지 조항을 「소비자 보호법」 시행령으로 옮겨 분쟁해결기준의 법적 효력 강화
7차 개정	2000.12.04	택배, 이동통신서비스업 등 5개 업종 추가, 자동차 부품보유 기간 연장(8년)
8차 개정	2001.12.04	인터넷쇼핑몰업, 신용카드업 등 5개 업종 추가
9차 개정	2002.12.31	중고가전제품, 결혼정보업 등 4개 업종 추가
10차 개정	2003.08.01	평생교육시설운영업 추가, 사진현상 및 촬영업의 경우 증명사진 외에 각종 기념사진도 원판을 인도하도록 개정
11차 개정	2004.11.01	유학수속대행업 등 5개 업종 추가, 정기간행물 등의 중도 해지 시 사은품에 대한 반환기준 마련 등
12차 개정	2005.10.01	주차장업 등 4개 업종 추가, 자동차의 중대한 결함 범위를 확대 등 개정
13차 개정	2006.10.16	영화관람업 등 2개 업종 추가, 애완견의 건강 등이 기재된 계약서 발급 의무화 등 개정
14차 개정	2007.10.17	소비자피해보상규정에서 소비자분쟁해결기준으로 명칭 변경, 상조업 등 2개 서비스 업종 추가
15차 개정	2008.02.29	온라인게임, 내비게이션 등 소비가 급증하는 품목 추가
16차 개정	2009.01.16	4개 업종 신설, 39개 제품의 품질보증기간 및 부품 보유기간 제·개정, 67개 제품의 내용연수표 마련
17차 개정	2009.08.21	
18차 개정	2010.01.29	기발 등 2개 업종 추가, 2개 제품에 대한 품질보증 및 부품 보유기간 마련
19차 개정	2011.12.28	스마트폰, 의료업종 등 5개 업종 신설, 전자제품의 부품 보유기간 연장 등
20차 개정	2014.03.21	봉안시설, 모바일콘텐츠 등 3개 업종 신설, 천재지변으로 숙박시설 이용 불가 시 환급 기준 마련 등
21차 개정	2015.12.29	결혼준비대행업 사업자 귀책사유로 인한 계약해지 관련 추가 보상기준 신설
22차 개정	2016.10.26	자동차 교환·환급 기준 완화, 신유형 상품권에 대한 환급 기준 신설, 품목별 부품 보유 기간, 품질 보증 기간 및 내용 연수 등 기준 정비
23차 개정	2018.02.28	항공운송 불이행·지연 등에 대한 보상기준 강화, 외식업 예약부도 위약금 규정 신설·강화하는 등 39개 항목 개선

Ⅱ 소비자의 범위와 구제절차

1. 소비자의 범위

소비자는 사업자가 제공하는 물품이나 용역을 사용(이용)하는 과정에서 피해를 입은 경우, 소비자기본법에 의해 신속하고 공정한 절차에 따라 그 피해를 구제받을 권리를 보장받고 있음(소비자기본법 제55조).

그러나 소비자기본법에 의해 피해구제를 신청할 수 있는 소비자의 범위는 소비자 기본법 제2조 제1호 및 시행령 제2조 규정에 의해 다음과 같이 한정되어 있음.

○ 사업자가 제공하는 물품 또는 용역을 소비생활을 위하여 사용하거나 이용하는 자 또는 생산활동을 위해 사용하는 자로서 다음에 해당하는 자 (소비자기본법 제2조 제1호)

- 제공된 물품이나 용역을 최종적으로 사용하는 자(단, 제공된 물품 등을 원재료 및 자본재로 사용하는 자는 제외)
- 제공된 물품을 농·축산업 및 어업활동을 위하여 사용하는 자(단, 「원양산업발전법」 제6조 제1항에 따라 해양수산부장관의 허가를 받아 원양어업을 하는 자는 제외) (소비자기본법 시행령 제2조)

2. 피해구제 제외 대상

한국소비자원은 소비자 피해를 구제함에 있어 소비자기본법 제35조 제2항 및 동법 시행령 제28조에 의거하여 다음과 같은 경우에는 피해구제 처리 대상에서 제외하고 있음.

○ 국가 또는 지방자치단체가 제공한 물품 등으로 인하여 발생한 피해구제 (소비자기본법 제35조 제2항 제1호)

○ 다른 법률에 따라 소비자기본법 제60조 제1항의 소비자분쟁조정위원회에 준하는 분쟁조정기구가 설치되어 있는 경우, 그 분쟁조정기구에 피해구제가 신청되어 있거나, 이미 그 피해구제 절차를 거친 사항과 동일한 내용의 피해구제 (소비자기본법 시행령 제28조 제1호)

○ 소비자가 한국소비자원에 피해구제를 신청한 후 이와 동일한 내용으로 소비자분쟁조정위원회에 준하는 분쟁조정기구에 피해구제를 신청한 경우의 그 피해구제 (소비자기본법 시행령 제28조 제2호)

3. 피해구제 절차

한국소비자원의 피해구제를 받기 위해서는 먼저 소비자상담센터 (1372번)에 상담 신청이 필요함. 상담직원은 소비자 피해에 대한 적절한 처리방법 등을 안내하고, 당사자와의 원만한 처리가 어렵다고 판단되는 건에 대해서는 한국소비자원에 피해구제를 신청하도록 안내함.

한국소비자원에 접수된 피해구제 신청 건은 피해구제 부서로 이관되어 사건처리 담당직원의 사실 조사가 시작됨. 사실조사는 우선 사업자에게 접수사실을 통보하고 지정된 양식에 의해 해명을 요구하게 됨.

이러한 사실조사와 법률조사를 통해 사업자에게 피해보상을 권고하며, 양당사자가 이를 수용하면 종결 처리됨. 만일 당사자 일방이라도 보상안을 수용하지 않는 경우에는 소비자분쟁조정위원회에 조정을 신청하여 조정결정으로 처리하게 됨(피해구제절차도 그림 1-1 참고).

가. 소비자상담

피해를 입은 소비자는 전화, 서신, 팩스, 인터넷, 방문 등의 다양한 방법을 통해 소비자상담센터에 상담을 신청할 수 있음.

국가(지방자치단체), 소비자단체 또는 사업자도 소비자로부터 피해구제 신청을 받은 때에는 한국소비자원에 그 처리를 의뢰할 수 있음.

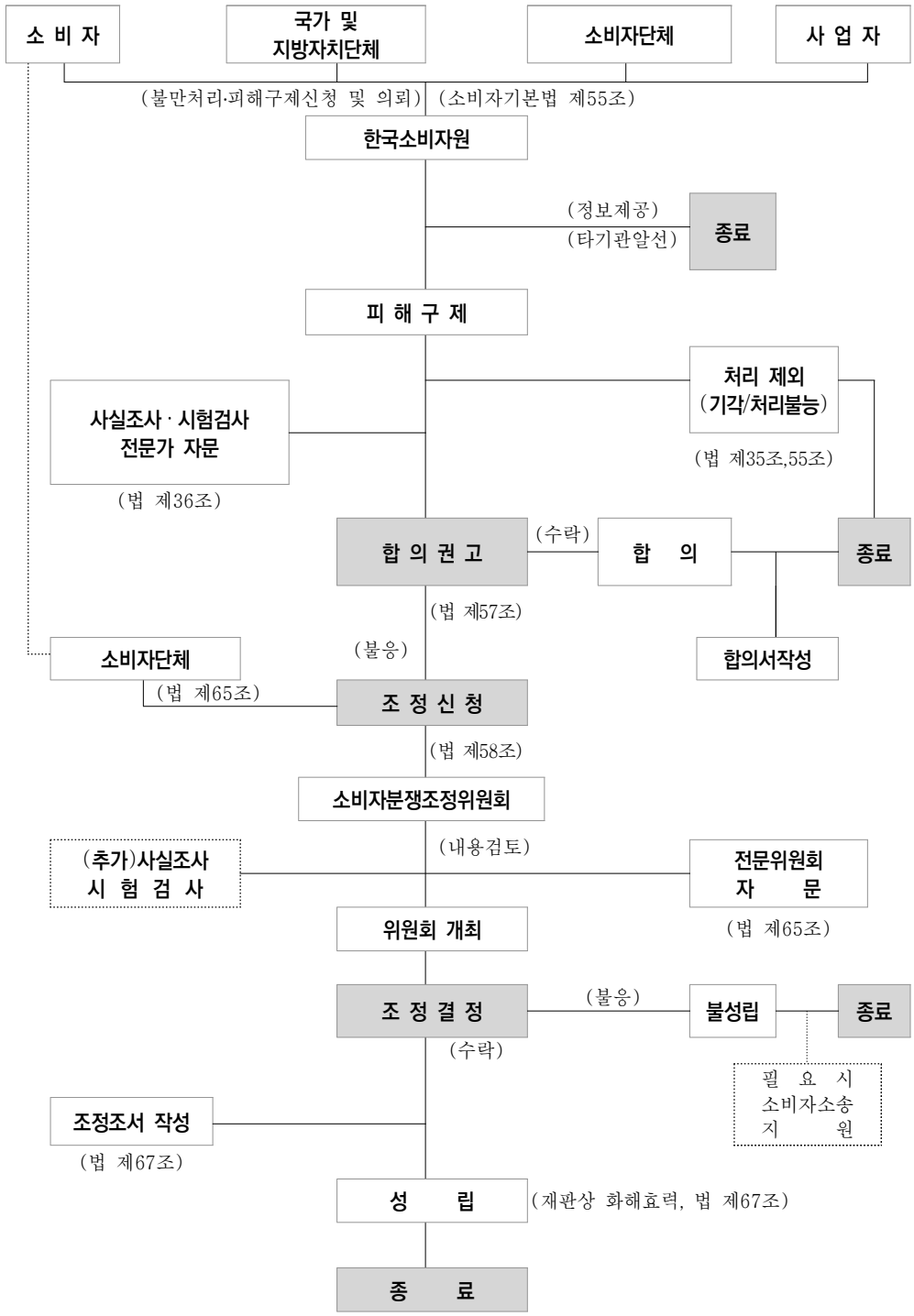
소비자상담센터는 소비자상담 신청 건에 대해 피해구제 접수가 가능한 사건인지 여부를 상담하게 되며, 접수 요건이 충족되지 않는 사건의 경우에는 적절한 정보를 제공함으로써 소비자불만을 처리하거나 타 기관 알선 또는 기타상담 등으로 처리하고, 피해구제 접수 요건이 충족되는 사건에 대해서는 신청인(소비자)과 피신청인(사업자)의 인적사항과 피해사실 등을 확인한 후, 피해구제 신청 사건으로 접수하여 피해구제담당 부서로 이관함.

나. 합의권고

한국소비자원에 대한 피해구제의 신청 또는 의뢰는 서면 또는 전자문서(긴급을 요하거나 부득이한 경우에는 구술 또는 전화도 가능)로 하도록 되어 있으며, 한국소비자원은 소비자로부터 피해구제의 신청을 받은 때에는 지체 없이 사업자에게 서면 또는 전자문서로 그 사실을 통보하여 해명을 요구함.

한국소비자원은 사실조사 및 법률조사를 통해 확인된 내용, 전문위원회의 자문 및 시험검사 결과 등을 종합적으로 검토한 후, 이를 근거로 사업자에게 피해보상을 권고하게 되며, 이러한 합의권고에 대해 분쟁당사자 일방이라도 수용하지 않아 피해구제 신청일로부터 30일 이내(단, 사실조사 과정에서 원인 규명을 위한 전문가 감정 및 자문, 시험검사 등의 사유 발생시 90일까지 기간연장 가능)에 합의가 성립되지 아니할 때에는 지체 없이 소비자분쟁조정위원회에 조정을 신청함.

그림 1-1 : 한국소비자원 피해구제 절차도



다. 분쟁조정

1) 소비자분쟁조정위원회의 구성과 운영

소비자분쟁조정위원회(이하 '조정위원회')는 위원장 1인을 포함한 50인 이내의 위원(상임 2인, 비상임 48인)으로 구성되며, 조정위원회의 업무를 효율적으로 수행하기 위한 자문기구로서 법률, 자동차, 공산품, 보험, 의료 등 46개 분야별 전문위원회를 두고 있음. 조정위원회의 회의는 위원장·상임위원과 위원장이 회의마다 지명하는 5명 이상 9명 이하의 위원으로 구성되는 분쟁조정회의, 2명 이상 4명 이하의 위원으로 구성되는 조정부 회의로 구성됨.

위원장은 회의를 소집하고자 하는 때에 소비자 및 사업자를 대표하는 조정위원을 각 1인 이상 균등하게 포함하여 소집하여야 함.

위원장은 회의개시 3일 전까지 회의일시, 장소 및 부의사항을 정하여 각 위원에게 서면 통지하여야 하며, 조정위원회의 회의는 구성위원 과반수의 출석과 출석위원 과반수의 찬성으로 의결됨.

2) 조정절차

위원장은 소비자기본법 시행령 제54조에 따라 분쟁조정신청을 받은 날로부터 10일 이내의 기간을 정하여 당사자에게 합의를 권고할 수 있으며, 소비자기본법 제66조에 의거 부득이한 사유가 없는 한 조정신청일로부터 30일 이내에 조정결정을 하게 됨. 다만, 당사자의 요구나 원인규명을 위한 시험검사 등 부득이한 사정으로 조정결정 기간이 연장되어야 하는 경우에는 그 사유와 기한을 명시하여 당사자에게 통지하여야 함.

조정위원회는 분쟁조정을 위해 필요한 경우 전문위원회 자문 및 이해관계인, 소비자단체 또는 주무관청의 의견을 청취할 수 있음.

조정위원회는 비공개를 원칙으로 하되 필요한 경우에는 양 당사자가 참석하여 의견을 진술할 수 있고, 최종적으로 내린 조정결정 내용에 대하여 양 당사자에게 서면 통보 후 15일 이내에 수락 여부를 확인하게 됨.

조정결정이 양 당사자에 의해 수락되거나 조정결정 내용을 당사자가 수령한 후 15일 이내에 양 당사자가 수락거부 의사를 서면에 의해 표시하지 않는 경우 조정이 성립되며, 이 경우 조정위원회는 조정서를 작성하여 원본은 위원회가 보관하고 정본은 양 당사자에게 송달함. 성립된 조정결정 내용은 재판상 화해와 동일한 효력을 갖게 됨.

조정위원회의 조정결정에 대해 양 당사자 중 일방이라도 수락 거부 의사를 15일 이내에 서면으로 표시한 경우에는 조정결정이 성립되지 않으며, 이 경우에는 법원에 의한 사법적 구제절차인 민사소송절차에 따라 해결하게 됨.

만약, 조정위원회의 조정결정이 사업자의 수락거부로 조정이 불성립된 건에 대하여 소비자가 민사소송을 원하는 경우에는 한국소비자원은 일정 범위 내에서 '소송지원변호인단'에 소속된 변호사로 하여금 해당 사건의 소송업무를 지원토록 하고 있음.

또한, 조정위원회가 내린 조정결정이 성립은 되었으나, 당사자 일방이 결정내용대로 이행하지 않을 경우에는 대법원 규칙 제1768호 (「각종 분쟁 조정위원회 등의 조정조서 등에 대한 집행문 부여에 관한 규칙」)에 따라 관할법원으로부터 집행문을 부여받아 강제집행을 실시할 수 있음.

3) 집단분쟁조정제도

'집단분쟁조정제도'란 다수의 소비자에게 같거나 비슷한 유형의 피해가 발생한 경우, 소비자분쟁조정위원회에서 일괄적으로 분쟁조정을 할 수 있는 제도를 말함. 집단분쟁조정은 국가, 지방자치단체, 한국소비자원

또는 소비자단체, 사업자가 의뢰하거나 신청할 수 있음. 소비자는 신청자가 될 수 없고 이미 신청된 사건에 당사자로 추가 참여할 수 있음.

집단분쟁조정의 대상은 피해를 입은 소비자의 수가 50인 이상이고, 사건의 중요한 쟁점이 사실상 또는 법률상 공통되어야 함. 원인행위가 법 시행 이전에 발생하였더라도 집단분쟁조정의 요건을 구비한 경우에는 신청이 가능함.

조정위원회는 한국소비자원 홈페이지 및 전국을 보급지역으로 하는 일간 신문에 14일 이상 그 절차의 개시를 공고하여야 함. 이는 동일한 피해를 입은 소비자가 분쟁조정의 당사자로 추가로 참여할 수 있는 기회를 제공함. 그 절차에 참가하려는 소비자는 개시공고기간 내에 서면으로 참가신청을 해야 함.

조정위원회는 집단분쟁조정 절차 개시 공고가 종료한 날로부터 30일 이내에 분쟁조정을 마쳐야 하며, 조정결정된 내용은 즉시 당사자에게 통보되고 당사자가 통보를 받은 날로부터 15일 이내에 분쟁조정의 내용을 수락하거나 수락거부 의사를 서면에 의해 표시하지 않는 경우 조정은 성립됨.

조정이 성립된 경우, 그 조정내용은 "재판상 화해"와 동일한 효력이 있음. 즉 민사소송법상의 확정판결과 동일한 효력이 발생하므로 성립 후 당사자 일방이 이를 이행하지 않는 경우에는 법원(청주지방법원)으로부터 집행문을 부여받아 강제집행을 할 수 있음.

조정위원회는 집단분쟁조정의 내용을 수락한 사업자에게 집단분쟁조정의 당사자가 아니지만 피해를 입은 소비자에 대한 보상계획서를 조정위원회에 제출하도록 권고할 수 있고, 사업자는 권고를 받은 날부터 15일 이내에 권고의 수락 여부를 조정위원회에 통보하여야 함.

4. 피해구제 절차의 종료

한국소비자원에서는 피해구제 절차를 진행하는 과정에서 소비자가 피해구제 신청을 취하한 경우, 피해구제의 이행을 확인한 경우 등 다음과 같은 경우에는 해당 소비자 피해구제 신청 건에 대한 구제절차를 종료할 수 있음.

○ 피해구제 내용의 이행사실을 신청인을 통해 확인한 경우

○ 양 당사자가 합의서를 작성하거나 합의내용이 전화 또는 서면으로 확인된 경우

○ 신청인이 신청을 취하한 경우

○ 신청인으로부터 법원에 소를 제기한 사실을 전화 등으로 확인하거나 피신청인으로부터 서면으로 확인한 경우

○ 피해구제 신청이 이유 없음으로 판명된 경우

○ 처리도중 당사자의 연락불능 등으로 그 처리가 불가능한 것으로 판명된 경우

○ 행정관청의 행위가 선행되지 않으면 피해구제절차를 진행시킬 수 없는 경우

○ 신청인의 행위가 전제되어야 피해구제가 가능하나 신청인이 그러한 행위를 하지 않아 피해구제처리가 불가능한 경우

○ 시험검사 또는 전문가의 자문 등에도 불구하고 원인규명이 불가능한 경우

○ 신청인이 정당한 이유 없이 조사를 거부하거나 허위자료를 제출하거나 신청건의 정확한 처리를 위해 필수적인 자료를 일정기한 내에 제출하지 않는 경우

○ 다른 법률의 규정에 의하여 소비자분쟁조정위원회에 준하는 분쟁조정기구가 설치되어 있는 경우 당해 분쟁조정기구에 피해구제가 신청되어 있거나 이미 그 피해구제 절차를 거친 사항과 동일한 내용의 피해구제인 경우

○ 신청인이 한국소비자원에 피해구제를 신청한 후 이와 동일한 내용으로 소비자분쟁조정기구에 준하는 분쟁조정기구에 피해구제를 신청한 경우의 당해 피해구제

○ 피신청인의 보상내용이 미흡하거나 보상거부 등으로 신청인이 소송 등으로 처리의사를 밝힌 경우

○ 신청인이 같은 내용의 사건을 정당한 사유 없이 반복 신청하여 2회 이상 처리결과를 안내했음에도 3회 이상 반복 신청된 경우

○ 해당 피해구제 신청사건에 대해 수사기관에서 수사가 진행 중인 경우

2017 소비자 피해구제 연보 및 사례집

제2편

피 해 구 제

한국소비자원

Ⅰ 합의권고

Ⅰ-1. 접수 및 처리 결과

1. 접수내역

가. 연간 현황

2017년도 한국소비자원에 38,303건이 피해구제 신청되어 소비자기본법에 의한 피해구제 절차에 따라 처리되었음. 연도별 피해구제 접수 건수를 살펴보면 2015년 33,018건에서 2016년 36,937건으로 11.9% 증가하였으며, 2017년에는 전년대비 3.7% 증가한 38,303건이 접수됨.

표 2-1 : 피해구제 처리 실적 변화 추이

단위 : 건, (%)

구 분	2015년	2016년	2017년
건수	33,018 (0.0)	36,937 (11.9)	38,303 (3.7)

나. 접수 방법

접수방법별 피해구제 접수 건수를 살펴보면 '소비자원 홈페이지'가 12,824건(33.5%)으로 가장 많은 비중을 차지하는 것으로 나타남. 다음으로 '서신' 10,298건(26.9%), '팩스' 8,806건(23.0%), '인터넷' 4,282건(11.2%) '방문' 1,645건(4.3%), '전화' 362건(0.9%), '행복드림' 86건(0.2%)의 순으로 나타남.

표 2-2 : 피해구제 접수방법별 현황

단위 : 건, (%)

구 분	전화	서신	방문	팩스	인터넷*	소비자원 홈페이지	행복** 드림	계
'16년(A)	437 (1.2)	8,756 (23.7)	1,776 (4.8)	10,071 (27.3)	3,701 (10.0)	12,196 (33.0)	-	36,937 (100.0)
'17년(B)	362 (0.9)	10,298 (26.9)	1,645 (4.3)	8,806 (23.0)	4,282 (11.2)	12,824 (33.5)	86 (0.2)	38,303 (100.0)
증감(B-A)	△75	1,542	△131	△1,265	581	628	86	1,366

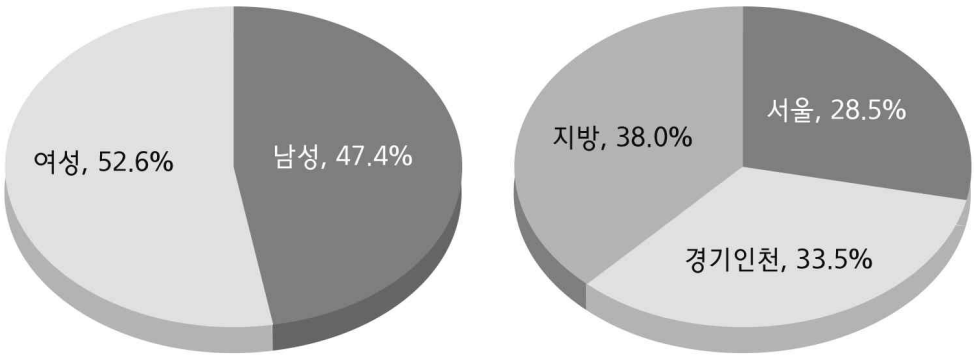
* 1372 소비자상담센터를 통해 접수된 건임.
** 소비자피해구제 종합지원시스템을 통해 접수된 건임.

2. 신청인

가. 연간 현황

2017년 한 해 동안 한국소비자원에 피해구제를 신청한 소비자(이하 '신청인'이함)는 여성 20,144건(52.6%)이 남성 18,159건 (47.4%)보다 다소 많은 분포를 보임. 거주 지역별로는 서울 · 인천 · 경기 등 수도권이 23,744건(62.0%), 수도권 외 지방이 14,559건(38.0%)이었음.

그림 2-1 : 신청인 성별·거주 지역별 현황



나. 변화 추이

신청인 성별 구성을 살펴보면 성비에 큰 차이는 없으나 여성의 비율이 남성에 비해 다소 높은 수준을 보임.

표 2-3 : 신청인 성별 현황

단위 : 건, (%)

구 분	2015년	2016년	2017년
여 성	16,864 (51.1)	19,417 (52.6)	20,144 (52.6)
남 성	16,154 (48.9)	17,520 (47.4)	18,159 (47.4)
계	33,018 (100.0)	36,937 (100.0)	38,303 (100.0)

신청인 거주 지역별로는 인구밀도가 높은 서울·경기·인천 등 수도권 지역이 매년 60%대 이상을 차지하고 있는 것으로 나타남.

표 2-4 : 신청인 지역별 현황

단위 : 건, (%)

구 분	2015년	2016년	2017년
서 울	9,549 (28.9)	10,672 (28.9)	10,930 (28.5)
경기·인천	10,402 (31.5)	12,080 (32.7)	12,814 (33.5)
지 방	13,067 (39.6)	14,185 (38.4)	14,559 (38.0)
계	33,018 (100.0)	36,937 (100.0)	38,303 (100.0)

연령대별로는 경제활동이 활발한 '30대'가 30.1%로 가장 많은 분포를 보였음. 다음으로는 '40대' 21.9%, '20대' 15.7%, '50대' 13.2%의 순으로 나타남.

표 2-5 : 신청인 연령별 현황

단위 : 건, (%)

구 분	10대 이하	20대	30대	40대	50대	60대 이상	불명	합 계
2015년	250 (0.8)	4,690 (14.2)	10,089 (30.6)	6,173 (18.7)	4,068 (12.3)	2,326 (7.0)	5,422 (16.4)	33,018 (100.0)
2016년	365 (1.0)	5,406 (14.6)	10,480 (28.4)	7,143 (19.3)	4,143 (11.2)	2,282 (6.2)	7,118 (19.3)	36,937 (100.0)
2017년	284 (0.8)	6,031 (15.7)	11,525 (30.1)	8,394 (21.9)	5,061 (13.2)	2,813 (7.3)	4,195 (11.0)	38,303 (100.0)

의뢰기관별로 살펴보면, '소비자'가 직접 신청한 건이 29,447건(76.9%)으로 가장 많았으며, 다음으로 '민간소비자단체' 5,193건(13.5%), '중앙행정기관' 3,018건(7.9%), '지방자치단체' 531건(1.4%), '사업자' 101건(0.2%) 등의 순으로 나타남.

표 2-6 : 의뢰기관별 현황

단위 : 건, (%)

구 분	소비자	민간 소비자단체	사업자	중앙 행정기관	지방 자치단체	기타	계
2015년	23,458 (71.1)	6,627 (20.1)	601 (1.8)	1,499 (4.5)	799 (2.4)	34 (0.1)	33,018 (100.0)
2016년	26,884 (72.8)	6,943 (18.8)	198 (0.5)	2,160 (5.8)	751 (2.0)	1 (0.1)	36,937 (100.0)
2017년	29,447 (76.9)	5,193 (13.5)	101 (0.2)	3,018 (7.9)	531 (1.4)	13 (0.1)	38,303 (100.0)

3. 신청요소

가. 신청품목

1) 대분류 품목

가) 연간 현황

2017년 한 해 동안 한국소비자원에 피해구제 접수된 38,303건을 대분류 품목별로 살펴보면, 물품이 19,936건(52.1%)로 가장 많았고 서비스 13,724건(35.8%), 물품관련 서비스 4,643건(12.1%) 순으로 나타남.

표 2-7 : 대분류 품목별 피해구제 접수 현황

단위 : 건, (%)

구 분	물 품	용 역		계
		물품관련서비스	서 비 스	
건 수	19,936(52.1)	4,643(12.1)	13,724(35.8)	38,303(100.0)

* 물품 관련 서비스 : 물품의 이용과정에서 당해 물품의 보관 또는 세탁 등의 서비스를 말함.

나) 변화 추이

품목별 접수 추이를 살펴보면 물품의 비중은 전년 51.1%에서 1%p 증가한 반면, 물품관련서비스의 비중은 12.7%에서 0.6%p, 서비스의 비중은 36.2%에서 0.4%p 감소한 것으로 나타남.

표 2-8 : 대분류 피해구제 신청 변화 추이

단위 : 건, (%)

구 분		2015년	2016년	2017년
물 품		17,222(52.1)	18,889(51.1)	19,936(52.1)
용역	물품관련서비스	3,989(12.1)	4,699(12.7)	4,643(12.1)
	서 비 스	11,807(35.8)	13,349(36.2)	13,724(35.8)
계		33,018(100.0)	36,937(100.0)	38,303(100.0)

2) 중분류 품목

가) 연간 현황

‘물품’ 중에서는 의류 · 섬유신변용품이 7,343건(36.8%)으로 가장 많았고, 다음으로 차량 및 승용물 2,485건(12.5%), 정보통신기기 1,988건(10.0%) 순임.

‘물품 관련 서비스’에는 세탁이 2,361건(50.9%), 운수 · 보관 · 관리가 2,282건(49.1%)이었음. ‘서비스’ 중에서는 문화 · 오락이 4,881건(35.5%), 정보통신 2,468건(18.0%), 보험 1,574건(11.5%), 교육 1,055건(7.7%) 순으로 나타남.

표 2-9 : 중분류 품목별 피해구제 접수 현황

단위 : 건, (%)

물품		용역			
		물품 관련 서비스		서비스	
품목명	건수(비율)	품목명	건수(비율)	품목명	건수(비율)
의류, 섬유신변용품	7,343(36.8)	세탁서비스	2,361(50.9)	문화·오락서비스	4,881(35.5)
차량 및 승용물	2,485(12.5)	운수·보관·관리서비스	2,282(49.1)	정보통신서비스	2,468(18.0)
정보통신기기	1,988(10.0)			보험	1,574(11.5)
가사용품	1,172(5.9)			교육서비스	1,055(7.7)
문화용품	1,101(5.5)			의료서비스	741(5.4)
가구	1,040(5.2)			금융	935(6.8)
주방용품·설비	915(4.6)			보건·위생서비스	562(4.1)
토지·건물 및 설비	790(4.0)			법률·행정서비스	52(0.4)
보건위생용품	817(4.1)			기타서비스	1,456(10.6)
스포츠·레저·취미용품	603(3.0)				
식료품 및 기호품	528(2.6)				
식생활기기	570(2.9)				
농수축산용품	58(0.3)				
광열·수도	32(0.2)				
도서·음반	300(1.5)				
기타상품	194(0.9)				
계	**19,936(100.0)**	**계**	**4,643(100.0)**	**계**	**13,724(100.0)**

나) 변화 추이

(1) 물품

물품 중 의류·섬유신변용품은 매년 40% 내외의 큰 비중을 차지하며 피해구제 접수가 가장 많은 품목임. 이외에도 차량 및 승용물(2,485건, 12.5%), 정보통신기기(1,988건, 10.0%) 등이 소비자 피해가 많은 품목이었음.

표 2-10 : 중분류 물품 피해구제 신청 변화 추이

단위 : 건, (%)

구 분	2015년	2016년	2017년
의류·섬유신변용품	6,829(39.7)	7,846(41.5)	7,343(36.8)
차량 및 승용물	2,278(13.2)	2,333(12.4)	2,485(12.5)
정보통신기기	1,732(10.1)	1,905(10.1)	1,988(10.0)
가사용품	640(3.7)	935(4.9)	1,172(5.9)
문화용품	756(4.4)	889(4.7)	1,101(5.5)
가구	847(4.9)	883(4.7)	1,040(5.2)
주방용품·설비	519(3.0)	776(4.1)	915(4.6)
토지·건물·설비	559(3.2)	698(3.7)	790(4.0)
보건·위생용품	553(3.2)	611(3.2)	817(4.1)
스포츠·레저·취미용품	544(3.2)	608(3.2)	603(3.0)
식생활기기	382(2.2)	419(2.2)	570(2.9)
식료품 및 기호품	1,151(6.7)	461(2.4)	528(2.6)
도서·음반	252(1.5)	261(1.4)	300(1.5)
기타상품	93(0.5)	181(1.0)	194(0.9)
농·수·축산용품	59(0.3)	51(0.3)	58(0.3)
광열·수도	28(0.2)	32(0.2)	32(0.2)
계	**17,222(100.0)**	**18,889(100.0)**	**19,936(100.0)**

⑵ 용역

용역 중에서는 문화 · 오락, 정보통신, 세탁서비스 등이 매년 소비자 피해가 다발하는 품목인 것으로 나타남.

표 2-11 : 중분류 용역 피해구제 신청 변화 추이

단위 : 건, (%)

구 분			2015년	2016년	2017년
용역	물품 관련 서비스	세탁	2,135(53.5)	2,460(52.4)	2,361(50.9)
		운수·보관·관리	1,854(46.5)	2,239(47.6)	2,282(49.1)
		계	**3,989(100.0)**	**4,699(100.0)**	**4,643(100.0)**
	서비스	문화·오락	4,165(35.3)	4,594(34.4)	4,881(35.5)
		정보통신	2,216(18.8)	2,257(16.9)	2,468(18.0)
		보험	1,314(11.1)	1,770(13.3)	1,574(11.5)
		기타서비스	1,307(11.1)	1,527(11.5)	1,456(10.6)
		교육	958(8.1)	1,217(9.1)	1,055(7.7)
		금융	544(4.6)	679(5.1)	935(6.8)
		의료	863(7.3)	762(5.7)	741(5.4)
		보건·위생	402(3.4)	500(3.7)	562(4.1)
		법률·행정	38(0.3)	43(0.3)	52(0.4)
		계	**11,807(100.0)**	**13,349(100.0)**	**13,724(100.0)**

3) 소분류 상위 10대 품목

가) 연간 현황

2017년 한 해 동안 접수된 피해구제 상위 10대 품목을 전체 소분류 품목별로 살펴보면, 세탁서비스가 2,285건으로 가장 많았으며, 다음으로 회원권 2,137건, 신발 2,119건, 간편복 2,043건 등의 순으로 나타남.

물품 중에는 신발과 간편복 외에 통신기기(1,149건), 양복(1,046건), 기타자동차관련업(863건), 승용자동차(828건)등에서 소비자 피해가 많았음.

물품관련서비스 중에는 세탁에 이어 여객운송(1,380건), 화물운송(864건) 순이었으며, 서비스 중에는 회원권 다음으로 이동통신(1,216건), 민영보험(1,103건) 순으로 높게 나타남.

표 2-12 : 피해구제 상위 10대 품목(소분류) 접수 현황

단위 : 건

구분		순위	2015년		2016년		2017년	
			품목	건수	품목	건수	품목	건수
전체		1	간편복	2,616	간편복	2,526	세탁서비스	2,285
		2	회원권	2,472	세탁서비스	2,398	회원권	2,137
		3	세탁서비스	2,099	회원권	2,282	신발	2,119
		4	신발	1,740	신발	2,127	간편복	2,043
		5	이동통신	1,253	여객운송서비스	1,365	여객운송서비스	1,380
		6	통신기기·액세사리	1,067	민영보험	1,310	이동통신	1,216
		7	여객운송서비스	956	이동통신	1,201	통신기기·액세사리	1,149
		8	기타자동차관련업	919	통신기기·액세사리	1,110	민영보험	1,103
		9	화물운송서비스	873	기타자동차관련업	931	여행	1,064
		10	여행	845	여행	931	양복	1,046
물품		1	간편복	2,616	간편복	2,526	신발	2,119
		2	신발	1,740	신발	2,127	간편복	2,043
		3	통신기기·액세사리	1,067	통신기기·액세사리	1,110	통신기기·액세사리	1,149
		4	기타자동차관련업	919	기타자동차관련업	931	양복	1,046
		5	건강·식품	812	양복	861	기타자동차관련업	863
		6	양복	775	승용자동차	778	승용자동차	828
		7	승용자동차	675	컴퓨터·주변기기	753	컴퓨터·주변기기	784
		8	컴퓨터·주변기기	626	기타의류·섬유	702	주방설비	732
		9	가방	580	주방설비	702	기타의류·섬유	700
		10	주방설비	453	가방	645	공조·냉난방기기	670
용역	물품관련서비스	1	세탁서비스	2,099	세탁서비스	2,398	세탁서비스	2,285
		2	여객운송서비스	956	여객운송서비스	1,365	여객운송서비스	1,380
		3	화물운송서비스	873	화물운송서비스	829	화물운송서비스	864
		4	수선·염색	36	수선·염색	62	수선·염색	76
		5	관리	19	관리	30	관리	31
		6	보관	6	보관	15	보관	7
	서비스	1	회원권	2,472	회원권	2,282	회원권	2,137
		2	이동통신	1,253	민영보험	1,310	이동통신	1,216
		3	여행	845	이동통신	1,201	민영보험	1,103
		4	병·의원서비스	812	여행	931	여행	1,064
		5	민영보험	797	방문·통신교육	790	숙박시설	829
		6	방문·통신교육	554	병·의원서비스	706	병·의원서비스	676
		7	유사보험	517	숙박시설	603	방문·통신교육	592
		8	인터넷	466	기타	494	정보이용	573
		9	숙박시설	425	인터넷	478	기타문화·오락	546
		10	알선·중개·번역	392	기타문화·오락	464	인터넷	537

나) 변화 추이

세탁서비스, 회원권, 신발, 간편복은 매년 소비자피해가 다발하는 품목인데, 2017년에도 품목별로 2,000건 이상 접수되면서 여전히 높은 비중을 차지하였음.

물품 중에서는 양복이 2016년 861건에서 2017년 1,046건으로, 공조·냉난방기기가 522건에서 670건으로 증가 추세를 보임.

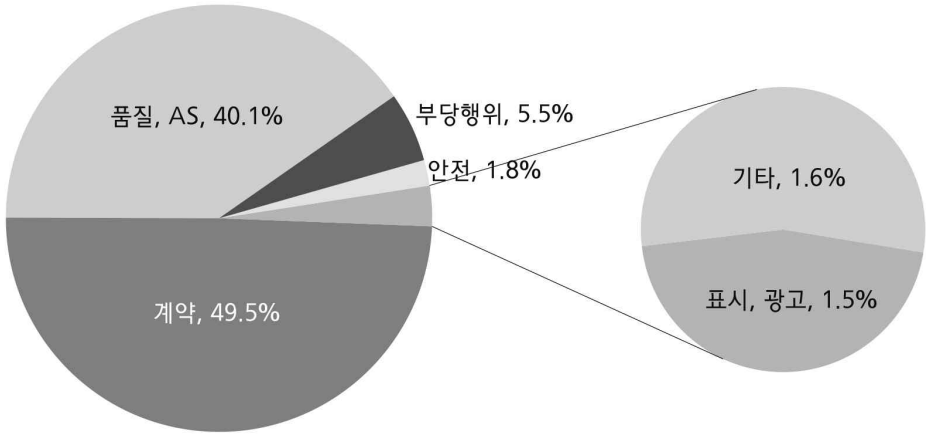
서비스 중에서는 숙박시설이 2016년 603건에서 2017년에는 829건으로, 여행이 931건에서 1,064건으로 증가 추세를 보임.

나. 신청이유

1) 현황

2017년 피해구제 사건의 신청이유를 살펴보면, 계약 관련이 18,978건(49.5%)으로 가장 많았고, 이어서 품질 · A/S 관련 15,375건(40.1%), 부당행위 관련 2,101건(5.5%) 등의 순으로 나타났음.

그림 2-2 : 피해구제 신청이유



2) 변화 추이

계약, 품질 · A/S, 부당행위 관련이 매년 높은 비중을 차지하는 피해유형으로 2017년에도 36,454건(95.1%)이나 접수되었는데 계약 관련은 전년대비 2.9%p 증가하였고, 품질·A/S는 0.6%p 증가하였으나, 부당행위는 3.1%p 감소함.

한편 안전 관련 피해구제 신청이 2015년 615건에서 2016년 835건으로 증가하였으나, 2017년 680건으로 감소함.

반면 가격 · 요금에 대한 피해구제 신청은 2015년 232건에서 2016년 358건으로 증가하였으나, 2017년 339건으로 감소함.

표 2-13 : 신청이유별 현황

단위 : 건, (%)

구 분	2015년	2016년	2017년
계약[1)]	14,894(45.1)	17,226(46.6)	18,978(49.5)
품질 · A/S	13,491(40.8)	14,577(39.5)	15,375(40.1)
부당행위[2)]	2,551(7.7)	3,184(8.6)	2,101(5.5)
안전	615(1.9)	835(2.3)	680(1.8)
표시 · 광고	514(1.6)	433(1.2)	560(1.5)
가격 · 요금[3)]	232(0.7)	358(1.0)	339(0.9)
약관	24(0.1)	166(0.4)	56(0.1)
기타[4)]	697(2.1)	158(0.4)	214(0.6)
계	33,018(100.0)	36,937(100.0)	38,303(100.0)

1) 계약해제 · 해지, 계약불이행, 청약철회, 무능력자계약 등
2) 부당행위, 부당채권추심 등
3) 가격 · 요금, 이자 · 수수료 등
4) 거래관행, 단순문의 · 상담, 법 · 제도 등

다. 판매방법

1) 현황

2017년 피해구제 사건을 판매방법별로 살펴보면, 일반판매가 20,074건(52.4%)으로 특수판매 16,261건(42.5%) 보다 9.9%p 높았음.

특수판매 중에서는 전자상거래가 9,457건(24.7%)으로 가장 많았고, 방문판매 2,255건(5.9%), 기타 통신판매 1,493건(3.9%) 순이었음.

표 2-14 : 판매방법별 현황

단위 : 건, (%)

구 분		2015년	2016년	2017년
일반판매		20,069(60.8)	20,546(55.6)	20,074(52.4)
기타		1,010(3.0)	2,232(6.0)	1,968(5.1)
특수판매	전자상거래	6,502(19.7)	8,165(22.1)	9,457(24.7)
	방문판매	2,255(6.8)	2,494(6.8)	2,255(5.9)
	기타통신판매	1,113(3.4)	1,450(3.9)	1,493(3.9)
	전화권유판매	679(2.0)	767(2.1)	752(2.0)
	소셜커머스(쇼핑)	428(1.3)	716(1.9)	656(1.7)
	모바일거래	-	-	995(2.6)
	TV홈쇼핑	891(2.7)	504(1.4)	569(1.5)
	노상판매	51(0.2)	48(0.1)	60(0.1)
	다단계판매	20(0.1)	15(0.1)	24(0.1)
	소 계	11,939(36.2)	14,159(38.4)	16,261(42.5)
계		33,018(100)	36,937(100.0)	38,303(100.0)

2) 특수판매 품목별 현황

특수판매 16,261건을 품목별로 살펴보면, 물품이 9,168건(56.4%), 서비스가 5,664건(34.8%), 물품 관련 서비스가 1,429건(8.8%)으로 나타남.

중분류별로는 의류·섬유신변용품이 3,140건(19.3%)으로 가장 많았고, 이어서 문화·오락 2,245건(13.8%), 운수·보관·관리 1,299건(8.0%) 순임.

표 2-15 : 특수판매 품목별 변화 추이

단위 : 건, (%)

구 분			2015년		2016년		2017년	
물품		의류·섬유신변용품	2,099	(17.6)	2,850	(20.1)	3,140	(19.3)
		정보통신기기	741	(6.2)	903	(6.4)	954	(5.9)
		차량·승용물	361	(3.0)	331	(2.3)	491	(3.0)
		보건·위생용품	357	(3.0)	396	(2.8)	522	(3.2)
		문화용품	438	(3.7)	541	(3.8)	657	(4.1)
		도서·음반	212	(1.8)	207	(1.5)	241	(1.5)
		가사용품	355	(3.0)	573	(4.0)	688	(4.3)
		스포츠·레저·취미용품	331	(2.8)	372	(2.6)	379	(2.3)
		식료품·기호품	964	(8.1)	300	(2.1)	376	(2.3)
		가구	362	(3.0)	390	(2.8)	561	(3.4)
		주방용품·설비	238	(2.0)	368	(2.6)	504	(3.1)
		식생활기기	168	(1.4)	183	(1.3)	242	(1.5)
		토지·건물·설비	108	(0.9)	181	(1.3)	217	(1.3)
		농·수·축산용품	15	(0.1)	21	(0.1)	21	(0.1)
		광열·수도	3	(0.0)	6	(0.1)	7	(0.1)
		기타상품	64	(0.5)	140	(1.0)	168	(1.0)
		소계	6,816	(57.1)	7,762	(54.8)	9,168	(56.4)
용역	물품 관련 서비스	운수·보관·관리	810	(6.8)	1,201	(8.5)	1,299	(8.0)
		세탁	61	(0.5)	98	(0.7)	130	(0.8)
		소계	871	(7.3)	1,299	(9.2)	1,429	(8.8)
	서비스	정보통신	837	(7.0)	936	(6.6)	1,134	(7.0)
		문화·오락	1,651	(13.8)	1,947	(13.7)	2,245	(13.8)
		보험	487	(4.1)	593	(4.2)	491	(3.0)
		교육	563	(4.7)	778	(5.5)	614	(3.8)
		금융	341	(2.9)	340	(2.4)	613	(3.8)
		보건·위생	59	(0.5)	84	(0.6)	107	(0.6)
		의료	1	(0.0)	4	(0.1)	2	(0.0)
		법률·행정	4	(0.0)	5	(0.1)	7	(0.0)
		기타서비스	309	(2.6)	411	(2.8)	451	(2.8)
		소계	4,252	(35.6)	5,098	(36.0)	5,664	(34.8)
총계			11,939	(100.0)	14,159	(100.0)	16,261	(100.0)

3) 특수판매 신청이유별 현황

특수판매 관련 피해를 신청이유별로 살펴보면 계약 관련 피해가 10,550건(64.9%)으로 가장 많았고, 이어서 품질·A/S 관련 피해가 4,085건(25.1%) 부당행위 관련 671건(4.1%)순으로 나타남.

특히 품질·A/S 관련 피해는 4,085건으로 전년대비 2.7%p 증가한 반면, 부당행위 관련 피해는 671건으로 전년 대비 3.7%p 감소함.

안전 관련 피해는 247건으로 전년 대비 0.4%p 감소했으며, 표시·광고 관련 피해는 463건으로 전년 대비 0.5%p 증가함.

표 2-16 : 특수판매 신청이유별 변화 추이

단위 : 건, (%)

구 분	2015년	2016년	2017년
계약	7,662(64.2)	9,035(63.8)	10,550(64.9)
품질·A/S	2,684(22.5)	3,164(22.4)	4,085(25.1)
부당행위	827(6.9)	1,106(7.8)	671(4.1)
가격·요금	69(0.6)	126(0.9)	141(0.9)
안전	142(1.2)	268(1.9)	247(1.5)
표시·광고	437(3.6)	344(2.4)	463(2.9)
약관	8(0.1)	57(0.4)	31(0.2)
기 타	110(0.9)	59(0.4)	73(0.4)
계	11,939(100.0)	14,159(100.0)	16,261(100.0)

1) 계약해제·해지, 계약불이행, 청약철회, 무능력자계약 등
2) 부당행위, 부당채권추심 등
3) 가격·요금, 이자·수수료 등
4) 거래관행, 단순문의·상담, 법·제도 등

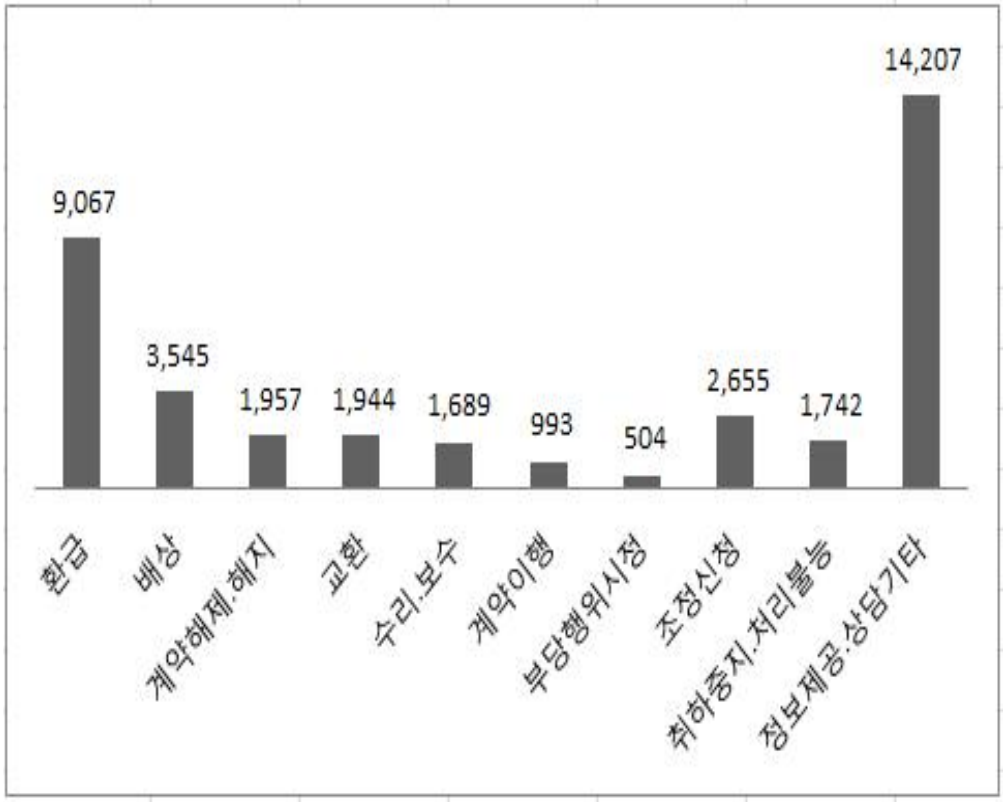
4. 처리 결과

가. 현황

2017년 피해구제 사건 중 합의가 성립된 사건은 19,699건으로 전체사건의 51.4%임. 이 중 '환급'이 9,067건(23.7%)으로 가장 많았고, '배상' 3,545건(9.2%), '계약해제 · 해지' 1,957건(5.1%), '교환' 1,944건(5.1%) 순으로 나타남.

그림 2-3 : 피해구제 처리 결과

단위 : 건



나. 변화 추이

합의성립 사건 중 환급의 경우 2015년 6,690건(20.2%)에서 2016년 7,967건 (21.6%), 2017년 9,067건(23.7%)으로 매년 20% 이상 환급율을 보이고 있음. 한편 합의가 성립되지 않은 사건 중 2,655건을 조정신청 하였는데 이는 전년 대비 2.7%p 감소한 수치임.

표 2-17 : 처리 결과 유형별 변화 추이

단위 : 건, (%)

구 분	2015년	합의 성립	2016년	합의 성립	2017년	합의 성립
환 급	6,690 (20.2)	15,450 (46.8)	7,967 (21.6)	17,366 (47.0)	9,067 (23.7)	19,699 (51.4)
배 상	2,852 (8.6)		3,069 (8.3)		3,545 (9.2)	
계약해제·해지	2,070 (6.3)		2,070 (5.6)		1,957 (5.1)	
교 환	1,512 (4.6)		1,707 (4.6)		1,944 (5.1)	
수리·보수	1,222 (3.7)		1,249 (3.4)		1,689 (4.4)	
계약이행	778 (2.4)		808 (2.2)		993 (2.6)	
부당행위시정	326 (1.0)		496 (1.3)		504 (1.3)	
조정신청	3,692(11.2)		3,547(9.6)		2,655(6.9)	
취하중지·처리불능	1,326(4.0)		1,917(5.2)		1,742(4.6)	
정보제공·상담기타	12,550(38.0)		14,107(38.2)		14,207(37.1)	
계	33,018(100.0)		36,937(100.0)		38,303(100.0)	

다. 품목별 처리결과

품목별 처리결과를 살펴보면, '환급', '교환'으로 합의된 품목은 의류·섬유 신변용품이 각각 2,430건(26.8%), 1,037건(53.3%)으로 가장 많았음. '배상'은 세탁서비스 526건(14.8%)가 가장 많았고, '계약해제 · 해지'는 문화 · 오락서비스 456건(23.3%), '수리 · 보수'는 차량 및 승용물 449건(26.6%)이 가장 많았음.

한편 조정신청이 가장 많았던 품목은 의료서비스로 412건(15.6%)이었으며, 문화·오락서비스가 411건(15.5%)으로 뒤를 이었음.

표 2-18 : 처리 결과별 최다 품목 현황

단위 : 건, (%)

처리결과	건수	최다품목	건수(%)
환 급	9,067	의류·섬유·신변용품	2,430(26.8)
배 상	3,545	세탁서비스	526(14.8)
계약해제 · 해지	1,957	문화·오락서비스	456(23.3)
교 환	1,944	의류·섬유·신변용품	1,037(53.3)
수리 · 보수	1,689	차량·승용물	449(26.6)
계약이행	993	보험	286(28.8)
부당행위시정	504	정보통신서비스	97(19.2)
조정신청	2,645	의료서비스	412(15.6)
취하 · 중지	1,224	보험	180(14.7)
처리불능	517	의류·섬유·신변용품	109(21.1)
정보제공	10,456	의류·섬유·신변용품	2,711(25.9)
상담기타	3,748	문화·오락서비스	728(19.4)

Ⅰ-2. 주요 품목별 처리 현황 및 사례

1. 가구

가. 피해구제 접수 현황

가구 분야의 2017년 피해구제 접수 건은 총 1,040건으로, 2016년 883건 대비 17.8% 증가함.

표 2-19 : 피해구제 접수 현황(가구)

단위 : 건, (%)

구 분	2015년	2016년	2017
건 수	847	883	1,040
증 감	- (-)	36 (4.3)	157 (17.8)

품목별로는 소파 등 의자류가 306건(29.4%)으로 가장 많았고, 다음으로 침대류 232건(22.3%), 책상 · 테이블류 141건(13.6%), 장농류 111건(10.7%), 세트가구류 99건(9.5%) 등의 순으로 나타남.

표 2-20 : 품목별 현황(가구)

단위 : 건, (%)

구 분	의자류	침대류	책상 · 테이블류	장농류	세트 가구류	기타*	계
건 수	306 (29.4)	232 (22.3)	141 (13.6)	111 (10.7)	99 (9.5)	151 (14.5)	1,040 (100.0)

* 가구리폼·수리업, 기타가구 등

나. 피해 유형

피해 유형별로는 도장불량, 색상차이 등 품질·A/S 관련이 546건(52.5%)으로 가장 많았고, 다음으로 계약해제 거부, 과다 위약금 청구 등 계약 관련 피해가 422건(40.6%), 부적절한 표시·광고 관련 피해 35건(3.3%) 등의 순으로 나타남.

표 2-21 : 피해 유형별 현황(가구)

단위 : 건, (%)

구 분	품질·A/S	계약[1]	표시·광고	안전	부당행위	가격·요금[2]	기타[3]	계
건 수	546 (52.5)	422 (40.6)	35 (3.3)	16 (1.5)	12 (1.2)	7 (0.7)	2 (0.2)	1,040 (100.0)

1) 계약해제·해지, 청약철회, 계약불이행 등
2) 가격·요금, 이자·수수료 등
3) 단순문의·상담 등

다. 처리 결과

가구 관련 피해 중 580건(55.8%)이 합의가 성립됨. 이 중 환급이 282건(27.1%)으로 가장 많았고, 다음으로 수리·보수 91건(8.8%), 교환 77건(7.4%), 배상 62건(6.0%) 등의 순으로 나타남.

합의가 성립되지 않은 건 중 정보제공·상담기타로 종결된 건은 300건(28.8%)이었으며, 소비자분쟁조정위원회 조정신청된 경우가 115건(11.1%), 취하중지·처리불능으로 종결된 경우가 45건(4.3%) 이었음.

표 2-22 : 처리 결과별 현황(가구)

단위 : 건, (%)

구 분	합의 성립								정보제공·상담기타	조정신청	취하중지·처리불능	계
	환급	수리·보수	교환	배상	계약해제·해지	계약이행	부당행위시정	소계				
건 수	282 (27.1)	91 (8.8)	77 (7.4)	62 (6.0)	39 (3.8)	20 (1.9)	9 (0.8)	580 (55.8)	300 (28.8)	115 (11.1)	45 (4.3)	1,040 (100.0)

라. 소비자 주의사항

가구 관련 피해 중에는 소파 가죽의 벗겨짐, 장류의 균열, 도장 불량, 냄새 발생 등 품질 관련 피해와 더불어 제품 구입 후 소비자의 변심에 의해 계약해지를 요구하거나, 주문 제품과 다른 제품이 배송되어 반품 요구 시 사업자가 거부하는 사례가 많았음.

그러므로 가구 구입 시에는 꼼꼼히 가격을 비교하고 반드시 구매 계약(주문)서를 작성하여 피해를 예방해야 함.

▶ 계약(주문)서에 품목별 가격 및 제조업체를 반드시 기재

가구는 소비자가 주문한 제품과 색상이나 규격이 다른 제품이 배송될 수 있으므로 계약서에 반드시 주문 제품을 구체적으로 기재함.

또한 여러 품목의 가구를 구입할 경우, 일부 품목을 반품하거나 하자로 보상을 받는 과정에서 가격으로 인한 분쟁이 발생할 수 있으므로 총 가격 외에 개별 품목의 가격도 기재하여야 함.

그리고 주문한 제품과 실제 배송된 제품의 제조업체가 다르다는 피해가 지속적으로 발생하고 있으므로, 계약서 작성 시 제조사 또는 원산지 표시 등 세심한 주의가 필요함.

▶ 전자상거래로 가구를 구입하는 경우

전자상거래 특성상 구매 전 직접 제품 확인이 불가하여 재질 또는 색상 등이 화면과 다를 수 있으므로 주문 전 판매자에게 제품 상태를 꼼꼼히 확인해 봐야 함.

▶ 제품 배송 즉시 품질하자 여부 확인

가구 표면의 흠집은 운송 중에 발생하는 경우도 있지만 사용자의 취급 부주의로 발생할 수도 있으므로 제품 배송 직후에는 반드시 배송기사와 함께 하자여부를 확인하여야 함.

배송기사의 부주의로 바닥재나 출입문 등이 훼손된 경우에는 현장에서 보상을 요구하고 확인서를 교부받아 향후 피해보상에 대비해야 함.

마. 주요 합의권고 사례

▣ 배달 전 해약한 가구의 계약금 환급 요구

사건 개요

o A씨는 2017. 9. 5. 장농 구매 계약 체결 후 624,000원을 신용카드 결제함.
o 이틀 후 변심으로 계약해지를 요구하니, 피신청인은 주문제작 가구라는 이유로 위약금 20%를 요구함.

쟁점 사항

주문제작 가구 계약 취소에 따른 위약금 산정

판단 경위

사업자는 주문제작 가구 주문에 있어 소비자 변심에 의한 해약이므로 총 제품 구입액의 20%를 위약금으로 배상하고 계약을 해지해야 한다고 주장하나, 소비자분쟁해결기준에 따르면, 주문제작형 가구라 할지라도 가구 제작 작업 착수 이전에는 총 제품금액의 10%이내로 위약금을 한정하고 있는바, 제품 구입액의 20%를 위약금으로 공제하겠다는 사업자의 주장은 받아들이기 어렵다고 판단함. 뿐만 아니라 주문형 가구는 소비자의 요청에 의하여 치수와 디자인 등이 변경된 가구로 한정되나 해당 제품은 카탈로그에 안내된 것과 동일한 제품이므로 분쟁해결기준 주문제작형 이외의 가구 기준을 적용하여 위약금을 5%로 산정하는 것이 합당함.

처리 결과

사업자는 소비자에게 총 금액의 5%를 공제한 592,800원을 환급함.

▣ 전자상거래로 구입한 장농세트 청약철회 요구

사건 개요

o B씨는 전자상거래로 2017. 1. 29. 침대를 구입하고 188,800원을 현금 결제함.
o 배송된 제품에서 마찰음 소리가 나는 하자를 발견하고 이의제기 하였으나, 피신청인은 볼트만 조여주고 하자가 아니라고 함.
o 재차 이의제기하니 반품은 받아 줄 수 있으나 반품 배송비를 신청인에게 전가함.

쟁점 사항

전자상거래로 구입한 가구 청약철회 시 반품비 부담 주체

판단 경위

「전자상거래 등에서의 소비자보호에 관한 법률」에 따르면 재화 등의 내용이 표시 광고의 내용과 다르거나 계약내용과 다르게 이행된 경우에는 소비자가 청약철회 할 수 있다고 규정하고 있음.

사업자는 의도치 아니한 마찰음이 발생하는 침대를 하자가 아니라고 주장하나, 가구의 사용과정에서 통상적으로 발생하는 소음으로 볼 수 없는바, 재화의 반환에 필요한 비용은 통신판매업자인 사업자가 부담해야함.

처리 결과

사업자는 소비자에게 구입대금 전액을 환급함.

2. 건강식품

가. 피해구제 접수 현황

건강식품 분야의 2017년 피해구제 접수 건은 93건으로 2016년 95건 대비 2.1% 감소함.

표 2-23 : 피해구제 접수 현황(건강식품)

단위 : 건, (%)

구 분	2015년	2016년	2017년
건 수	812	95	93
증 감	- (-)	△717 (△88.4)	△2 (△2.1)

나. 피해 유형

피해 유형별로는 청약철회 거부 등 계약관련 피해가 40건(43.0%)으로 가장 많았음. 다음으로 품질 · A/S 관련 피해가 22건(23.6%), 광고 내용과 실제 효능이 다른 경우 21건(22.6%), 복용 후 부작용 등 안전 관련 피해가 9건(9.7%) 등의 순으로 나타남.

표 2-24 : 피해 유형별 현황(건강식품)

단위 : 건, (%)

구 분	계약[1]	품질·A/S	광고	안전	부당 행위[2]	계
건 수	40 (43.0)	22 (23.6)	21 (22.6)	9 (9.7)	1 (1.1)	93 (100.0)

1) 계약해제·해지, 위약금, 청약철회, 계약불이행 등
2) 부당행위, 부당채권추심 등

다. 처리 결과

건강식품 관련 피해 중 42건(45.1%)이 합의가 성립됨. 이 중 환급이 20건(21.5%)으로 가장 많았고, 다음으로 배상이 8건(8.6%), 계약해제·해지가 7건(7.5%) 등의 순으로 나타남.

합의가 성립되지 않은 사건 중 정보제공·상담기타로 종결된 건이 49건(52.7%)으로 가장 많았고, 소비자분쟁조정위원회 조정 신청된 건은 1건 있었음.

표 2-25 : 처리 결과별 현황(건강식품)

단위 : 건, (%)

구 분	합의 성립						조정 신청	취하 중자 처리 불능	정보 제공 상담 기타	계
	환급	배상	계약해제·해지	계약 이행 등	교환	소계				
건 수	20 (21.5)	8 (8.6)	7 (7.5)	5 (5.4)	2 (2.1)	42 (45.1)	1 (1.1)	1 (1.1)	49 (52.7)	93 (100.0)

라. 소비자 주의사항

건강식품 관련 소비자 피해는 건강에 대한 관심이 높아지는 시대적 분위기에 맞게 전체 연령대에서 고르게 발생하고 있는 추세임.

소비자가 인터넷 검색 중 건강식품과 관련된 광고 또는 체험담 등을 보고 직접 연락한 후 판매자로부터 구입을 권유받아 충동적으로 구입하는 경우도 다수 발생하고 있음.

충동 계약 후 판매자에게 청약철회를 요구 시 판매자로부터 제품이 훼손되었다는 사유 등으로 철회를 거절당하는 피해가 발생하기도 함.

또한, 건강식품 복용 후 효과가 광고내용과 다르거나 효과가 기대보다

미미하고, 체질에 맞지 않는 등의 사유로 반품 요구 시 반품을 거절하거나 과다한 위약금을 요구하는 사례 역시 지속적으로 발생되고 있음.

건강식품의 경우 기능성과 관련된 내용을 관련기관 (식품의약품안전처)에 신고, 등록하고 있으므로 구입 전 본인에게 필요한 기능성 제품인지 여부를 해당 기관을 통해 확인하는 등 신중을 기해야 함.

▶ 건강식품 계약 관련 주의 사항

개봉 및 복용한 제품은 청약철회 등이 어렵기에 신중하게 판단하여야 하며, 구입 시 판매자가 구두로 약속한 내용은 계약서에 자세하게 기재한 후 증빙자료 등과 함께 보관함.

건강식품 구입계약 후 단순변심 등으로 계약을 철회하고자 할 경우에는 제품을 복용 또는 훼손하지 않은 상태에서 반드시 청약철회 기간 이내에 사업자에게 서면으로 청약철회의사를 통지하고 신용카드로 결제했다면 해당 카드사에도 서면으로 통지하여야 함.

* 방문판매 청약철회기간 : 14일 이내
* 전자상거래 청약철회기간 : 7일 이내

▶ 건강식품 판매 상술 관련 주의사항

사업자들이 계약 후 임의로 제품을 개봉하거나 제품 개봉을 유도한 후, 제품 개봉을 이유로 반품을 거부하거나 과도한 위약금을 청구하는 경우가 많으므로 주의해야 함.

‘무료 제공’ 또는 ‘체험 후 무조건 반품’을 해주겠다고 유인한 뒤 제품 대금을 청구하고 반품을 거부하는 사례도 발생하고 있으므로 계약 체결 시 특약내용에 기재하여 추후 피해를 예방할 필요가 있음.

▶ 건강식품 섭취 관련 주의사항

건강식품은 의약품이 아니므로 특정 질병치료에 효과가 있다는 말을 믿지 말고, 특히 만성적인 질환을 앓고 있거나 현재 복용하는 약물이 있다면

반드시 의사 등 전문가와 상의 후 복용여부를 결정해야 함.

건강식품에 기재된 섭취량을 준수하는 것이 좋음. 과량을 섭취한다고 해서 효과가 커지는 것은 아니며, 과량 섭취 시 오히려 부작용이 발생될 수도 있음.

건강식품 섭취 후 이상증상이 발생되면 즉시 섭취를 중단하고 의료진과 상의해야 하며, 호전반응으로 오인하여 증상을 악화시키는 경우 치료가 어려울 수 있음.

마. 주요 합의권고 사례

▣ 아토피 피부염에 효과가 없는 건강식품 반품 요구

사건 개요

o A씨는 2017. 8. 11. 지인으로부터 아토피 피부염에 효과가 있다는 건강식품 3개월분을 240만원에 구입함.
o 건강식품 복용 중 아토피 피부염에 효과가 없고 부종증상 및 발진 등이 심해져 사업자에게 반품 및 치료비 등의 배상을 요구하였으나 거부함.
o A씨는 부작용으로 인한 치료비 배상과 건강식품 대금 전액에 대한 환급을 요구함.

쟁점 사항

사업자가 아토피 피부염 효과와 관련하여 광고하였는지 여부와 해당 건강식품과 질병발생의 인과관계 성립여부

판단 경위

사업자가 아토피 피부염에 효능이 있다고 판매한 사실을 부인하고 있고, 소비자도 입증자료가 없음. 또한, 부종 등 질병발생 역시 해당 건강식품으로 인한 것인지 확인 불가한 상태임. 다만 소비자가 구입한 건강식품을 지속적으로 복용할 수 있는 상태가 아님을 감안하여 잔여제품을 반품하는 것이 타당해 보임.

처리 결과

양 당사자가 잔여제품에 한해 반품 및 대금을 환급하기로 합의함.

▣ 방문판매로 구매한 건강식품 청약철회 요구

사건 개요

o B씨는 2017. 1. 5. 동네 주민들과 함께 홍보관을 방문하여 사업자로부터 홍삼제품을 398,000원에 7개월 할부로 구입하기로 계약함.
o 사업자가 홍삼제품 상자가 무겁다며 이를 버리고 봉지에 내용물인 홍삼을 담아갈 것을 권유하여 봉지에 홍삼 및 사은품 등을 가지고 왔으며, 다음날 충동구매로 판단되어 청약철회를 하기 위해 홍보관을 방문하였으나 영업이 종료된 상태임.
o A씨는 사업자의 연락처를 수소문하여 청약철회를 요구하였으나 거부함.
o A씨는 건강식품의 반품 등 청약철회를 요구함.

쟁점 사항

방문판매로 건강식품 구입 시 청약철회 요건

판단 경위

방문판매로 건강식품을 구입 시 계약서를 받지 아니한 경우에는 주소를 안 날 또는 알 수 있었던 날부터 14일 이내에 청약철회가 가능함.

처리 결과

청약철회가 가능하기에 조건 없이 반품하고 대금 청구하지 않기로 함.

▣ 무료반품이 가능하다며 판매한 건강식품 반품 요구

사건 개요

o C씨는 2017. 5. 11. 사업자로부터 전화를 받은 후 건강식품 구입을 권유받은 후 건강식품(아연보충제) 3통을 596,000원에 구입함.

o 구입 당시, 한 달 간 복용해보고 효능 및 효과를 느끼지 못할 경우 취소가 가능하다는 안내를 받아 제품을 구입하였으며, 복용해보니 별다른 효과가 없는 것 같아 2017. 6. 1. 사업자에게 남은 제품 반품 및 환급을 요구하였으나 사업자가 이를 거절함.

o C씨는 처음 약속한 내용대로 전액 환급을 요구함.

쟁점 사항

무료반품과 관련된 계약내용의 입증여부

판단 경위

소비자는 복용 후 효과가 없으면 반품이 가능하다고 안내받고 구입하였다고 하나 이와 관련된 입증자료는 없으면, 사업자도 부인하고 있어 이를 근거로 반품을 요구하기는 어려움.

처리 결과

양 당사자가 미 개봉 제품에 한해 반품 및 대금을 환급하기로 합의함.

3. 국내결혼중개

가. 피해구제 접수 현황

국내결혼중개 분야의 2017년 피해구제 접수 건은 250건으로 전년 271건 대비 7.7% 감소함.

표 2-26 : 피해구제 접수 현황(국내결혼중개)

단위 : 건, (%)

구 분	2015년	2016년	2017년
건 수	260	271	250
증 감	- (-)	11 (4.2)	△21 (△7.7)

나. 피해 유형

계약해제·해지 거부, 과도한 위약금 청구, 계약불이행 등 계약 관련 피해가 236건(94.4%)으로 대다수를 차지했고, 다음으로 품질·A/S 8건(3.2%), 부당행위 3건(1.2%) 등의 순으로 나타남.

표 2-27 : 피해 유형별 현황(국내결혼중개)

단위 : 건, (%)

구 분	계약[1]	품질·A/S	부당행위[2]	표시·광고	가격·요금	계
건 수	236 (94.4)	8 (3.2)	3 (1.2)	2 (0.8)	1 (0.4)	250 (100.0)

1) 계약해제·해지, 청약철회, 계약불이행 등
2) 부당채권추심, 부당행위 등

다. 처리 결과

국내결혼중개 관련 피해 중 100건(40.0%)이 합의가 성립됨. 이 중 환급이 80건(32.0%)으로 가장 많았고, 다음으로 계약이행 13건(5.2%), 계약해제·해지 7건(2.8%) 등의 순으로 나타남.

합의가 성립되지 않은 사례 중 소비자분쟁조정위원회에 조정 신청된 경우는 33건(13.2%) 이었음. 이 밖에 소비자가 청구를 취하하거나, 당사자 연락두절에 따라 처리불능 등으로 종결된 경우가 6건(2.4%), 정보제공·상담기타로 종결된 경우가 111건(44.4%) 이었음.

표 2-28 : 처리 결과별 현황(국내결혼중개)

단위 : 건, (%)

구분	합의 성립				조정 신청	취하중지·처리불능	정보제공·상담기타	계
	환급	계약 이행	계약 해제·해지	소계				
건수	80 (32.0)	13 (5.2)	7 (2.8)	100 (40.0)	33 (13.2)	6 (2.4)	111 (44.4)	250 (100.0)

라. 소비자 주의사항

▶ 계약서 작성 시 가입비, 계약기간, 만남횟수 등 약정 내용이 설명한 대로 동일하게 기재되어 있는지 꼼꼼히 확인

계약해지 시 계약서상의 만남 횟수를 환급 기준으로 제시하는 경우가 있으므로, 계약을 체결할 때 가입비, 계약기간은 물론 서비스 만남 횟수 등을 포함한 약정 만남 횟수를 계약서에 기재

▶ 추후 분쟁에 대비해 원하는 만남상대의 객관적 조건을 계약서에 명시하는 한편, 계약서 내용과 설명이 다를 경우 설명 내용을 계약서에 별도로 기재하도록 요구

만남상대에 대한 우선 희망조건(종교, 직업, 학력 등 객관적 내용에 한정)은 가급적 계약서에 명시

약정 기간, 만남 횟수조건 등에 관하여 계약서와 설명이 다른 경우 그 내용을 계약서에 별도로 기재하거나 수정해 달라고 요구하고 수정된 부분에는 양 당사자가 서명할 것

또한 계약내용과 다른 조건으로 만남을 주선하거나, 허위정보를 제공한 경우, 약정 만남에 포함하지 않는다는 내용을 계약서에 기재하고 그러한 사례 발생 시 즉시 이의제기하고 확인서를 받아둘 것

▶ 공정거래위원회에서 승인한 표준약관을 사용하는 업체를 이용

계약 해지 시 자체 약관을 근거로 환급을 거부하거나 소비자에게 불리한 환급규정을 적용하는 업체가 있으므로 가급적 표준약관을 사용하는 업체를 이용

▶ 방문판매, 전화권유판매 등에 의한 충동계약은 기간 내 청약철회 요구

방문판매, 전화권유판매는 계약일로부터 14일 이내, 인터넷 가입이나 20만원 이상 신용카드 할부거래는 계약일로부터 7일 이내에 서면으로 청약철회 요구

마. 주요 합의권고 사례

▣ 관리소홀 및 상대방 정보 오류로 인한 계약 해지

사건 개요

o A씨는 2015. 12. 9. 결혼중개계약(1년간 10회 만남서비스제공 조건)을 체결하고 300만원을 신용카드 3개월 할부로 결제함.
o 2016. 5. 4번째 만남서비스를 받았는데, 매니저는 A씨보다 1살 어리다고 했으나, 실제 만나보니 동갑이었고 이후 만남은 주선되지 않음.
o 같은 해 11월까지 만남주선을 하지 않아 계약해지에 따른 잔여이용료의 환급을 요구하니 업체는 소비자의 사정에 의한 계약해지라며 과도한 위약금을 청구함.
o A씨는 사업자의 귀책으로 인한 해지인 만큼 적정 금액의 환급을 요구함.

쟁점 사항

이 건의 계약해지 사유가 사업자의 귀책사유에 해당하는지 여부

판단 경위

사업자는 소비자의 단순변심이라고 주장하나 2016. 5월부터 약 6개월 간 만남을 주선하지 않았고, 「소비자분쟁해결기준」(공정거래위원회 고시)에서는 결혼중개업자가 3개월 내 1회도 만남을 주선하지 않은 경우에는 사업자의 관리소홀로 보고 있는바, 이 건은 사업자의 귀책사유로 인한 계약해지로 보는 것이 타당함.

처리 결과

계약해지의 귀책사유는 사업자에게 있지만 A씨가 7,8월에는 개인사정으로 매칭을 진행하기 어렵다는 사정을 전달하여 계약의 진행이 일시 중지되었던 점을 감안하여 상호 위약금 부담 없이 잔여이용료 180만원을 환급하는 것에 양 당사자가 합의함.

▣ 만남 개시 전 계약해지에 대한 과도한 위약금 부과

사건 개요

- o B씨는 2017. 4. 19. 결혼중개계약(1년 동안 총 3회 만남 + 무제한서비스)을 체결하고 3,000,000원을 결제함.
- o 가입 상담 시, 신청인은 시간 및 거리문제로 인해 전라도와 광주 지역의 여성을 주선해줄 것을 요청했는데 소개받은 여성은 서울, 경기, 부산 지역의 거주자여서 계약해지를 요구하자 자사 약관에 따라 위약금 70%를 공제한 1,000,000원만 환급된다고 함.
- o B씨는 만남이 개시되지 않은 만큼 적정 금액의 환급을 요구함.

쟁점 사항

피신청인의 계약 불이행 여부 및 만남 개시 이전 적정 환급금의 산정

판단 경위

B씨가 주장하는 '만남상대의 거주지' 계약 부분에 대한 입증이 충분하지 않아 소비자의 귀책으로 인한 계약해지로 봄.

위약금을 70%로 정하고 있는 사업자의 약관은 「소비자분쟁해결기준」(공정거래위원회고시)에서 결혼중개서비스의 만남 개시 전 소비자의 계약해지일 경우 가입비의 80%를 환급하도록 정하고 있는 것과 비교할 때 소비자에게 과도한 위약금을 청구하는 것으로 봄.

처리 결과

사업자가 「소비자분쟁해결기준」에 따라 가입비의 80%를 환급하는 것에 양당사자가 합의함.

4. 금융

가. 피해구제 접수 현황

금융 분야 2017년 피해구제 접수 건은 103건으로 2016년 79건 대비 30.4% 증가함. 증가 원인으로는 기타 금융(가상화폐) 관련 사건이 증가한 것으로 분석됨.

표 2-29 : 피해구제 접수 현황(금융)

단위 : 건, (%)

구 분	2015년	2016년	2017년
건 수	77	79	103
증 감	- (-)	2 (2.5)	24 (30.4)

* 대출, 투자(투자자문(컨설팅) 제외) 기타금융(각종 쿠폰류, 복권, 상품권 제외), 저축, 할부금융, 리스

나. 피해 유형별 현황

피해 유형별로는 부당행위가 62건(60.2%)으로 가장 많았고, 다음으로 계약 관련 분쟁이 39건(37.9%), 가격·요금 관련 분쟁이 2건(1.9%)의 순으로 나타남.

표 2-30 : 피해 유형별 현황(금융)

단위 : 건, (%)

구분	부당행위[1)]	계약[2)]	가격요금[3)]	품질·A/S	법·제도	계
건수	62 (60.2)	39 (37.9)	2 (1.9)	-	-	103 (100.0)

1) 부당채권추심, 부당행위 등
2) 계약해제·해지, 청약철회, 계약불이행 등
3) 가격·요금, 이자·수수료 등

다. 처리 결과

금융관련 피해 103건 중 55건(53.4%)이 합의가 성립되었음. 합의가 성립된 건 중에는 부당행위시정이 29건(28.1%)으로 가장 많았고, 환급 10건(9.7%), 계약이행, 배상이 각 7건(6.8%) 등의 순으로 나타남.

합의가 성립되지 않은 사건의 경우, 사실관계 입증의 어려움 등의 이유로 정보제공 · 상담기타로 종결한 건이 41건(39.8%), 취하중지 · 처리불능의 경우가 7건(6.8%)이었음.

표 2-31 : 처리 결과별 현황(금융)

단위 : 건, (%)

구 분	합의 성립							정보제공·상담기타	취하중지·처리불능	계
	부당행위시정	환급	계약이행	배상	계약해지	교환	소계			
건 수	29 (28.1)	10 (9.7)	7 (6.8)	7 (6.8)	1 (1.0)	1 (1.0)	55 (53.4)	41 (39.8)	7 (6.8)	103 (100.0)

라. 소비자 주의사항

▶ 투자는 본인의 판단에 따라 최종 선택을 하고 투자 결과에 대한 책임 또한 본인이 지는 것이므로 상품 가입 전 투자 목적, 투자 기간, 투자 성향 등에 대해 확인을 하고 알맞은 상품을 선택해야 함.

투자 상품에 가입하기 전, 투자 목적을 분명히 하여 여유자금으로 분산 및 장기 투자를 하는 것이 좋고, 투자 기간, 투자 성향 등을 고려하여 자신에게 적합한 상품을 선택할 필요가 있음.

▶ 금융투자상품 계약 시에는 가입하는 상품에 대해 직원으로부터 중요내용(투자기간, 투자처, 발생 수수료, 원금손실 위험정도 등)에 대해 충분한 설명을 듣고 가입 여부를 결정해야 함.

수익률이 높은 상품이라는 말만 듣고 상품에 가입했다가 예상하지 못한 손실을 보거나, 경우에 따라서는 가격(주가, 유가 등) 변동이나 환율 변동 등으로 인해 상당한 피해를 보는 경우도 적지 않으므로 투자성향 분석 등의 절차를 통해 가입하려는 상품이 자신과 맞는 상품인지, 상품의 위험도는 어느 정도 되는지를 확인해야 함.

가입 상품을 결정한 후에는 직원에게 중요한 내용(투자기간, 투자처, 발생 수수료, 원금손실 위험정도 등)에 대해 설명을 들은 후 계약서를 작성하고, 계약서 작성 시에는 내용을 꼼꼼하게 확인하고 이해가 가지 않는 부분은 직원에게 다시 확인한 후 서명할 필요가 있음. 계약 후에는 계약서 사본, 투자설명서, 약관 등을 반드시 수령하여 추후 계약내용 등의 확인이 필요할 때에 활용할 수 있도록 해야 함.

▶ 리스상품은 제품 등을 구입하지 않고 일정금액을 매월 지불하고 사용할 수 있고 교체가 쉽다는 장점이 있으나, 계약 해지 등의 경우에 구입할 때보다 더 많은 비용이 발생할 수 있으므로 상품 가입 시 유의해야 함.

리스의 경우 초기에 적은 비용이 들어가고 경우에 따라서는 계약을 해지하고 다른 제품으로 교체가 비교적 용이하나, 장기간 사용할 경우 오히려 구입할 때 보다 더 많은 비용이 발생할 수 있고 일정 기한 내에 계약을 해지할 경우 높은 중도해지수수료를 부담해야 하므로 유의해야 함.

리스 계약을 중도에 해지하는 경우 반납, 승계, 양도 등 선택에 따라 중도해지수수료 등 리스이용자가 부담하는 비용이 달라질 수 있음. 특히, 차량 리스 계약을 중도해지 하면서 중고차 매매업체에 리스 계약을 승계하는 경우 리스이용자는 승계수수료만 부담하고, 중도해지수수료는 중고차 매매업체가 부담해야 하나, 중도해지 수수료까지 이용자에게 부담시키는 경우가 있어 주의가 필요함.

따라서 리스계약을 체결할 때에는 이용기간 등을 고려하여 구매 시 발생하는 비용과 리스 이용 시 부담하는 금액을 비교해 보고, 계약 시에는 월 리스료,

중도해지수수료, 계약종료 후 제품인수 조건 등 계약의 중요 내용에 대해 정확하게 확인하는 것이 필요함.

특히, 차량자체의 구입비용뿐만 아니라 리스사의 영업비용(영업사원에게 지급되는 수수료, 취·등록세 등)이 월 리스료에 포함되어 청구되므로, 리스 계약 이전에 리스사측에 이 부분을 문의하여 리스 계약 여부를 결정하는 것이 중요함.

마. 주요 합의권고 사례

▣ 담보물 임의 처분에 따른 보상 요구

사건 개요

o J씨의 부친은 2017.7.26. **전당포를 통해 금반지(5돈)를 담보로 대출 기간 3개월, 대출 이율 월 2.3% 조건으로 총 500,000원을 대출 받음.

o 대출 기간 중 부친의 건강이 악화되어 2017.11.11. 사망하였고, J씨가 계약서를 발견하고 대출 완제 의사를 전달하고 담보물 반환을 요청함.

o **전당포는 대출 만기로 인해 해당 물품을 처분하였다고 하여 J씨는 대출 원리금을 변제하고 남은 잔액에 대해 환급해 줄 것을 요구하였으나 거부함.

쟁점 사항

특약(약정변제일까지 원금과 이자를 상환하지 않는 경우, 별도의 통지 없이 담보물을 처분한다 등)에 따른 담보물을 임의 처분한 경우, 담보물 처분 차액에 대한 사업자의 환급 의무 유무

판단 경위

담보물 처분 전 사전통지나 담보보충 요구는 채무자 보호를 위하여 반드시 필요한 절차라고 할 것이므로 '통지 없이 언제든지 담보물을 처분할 수 있다'는 약관 조항은 고객에게 부당하게 불리하여 공정성을 잃은 조항으로 「약관의 규제에 관한 법률」에 따라 무효라고 볼 여지가 있다고 할 것임.

또한, 담보물 처분비용 등을 공제한 처분가액을 그 피담보채무액(이 사건 대여원리금)에 충당한 후 그 부족액 또는 잔여액에 대하여는 당사자 사이에 정산의무가 발생한다고 봄이 상당하므로(대법원, 2007다11996) 사업자는 담보물 처분 후 원리금을 상환하고 남은 잔액에 대해 채무자의 상속인인 J씨에게 환급함이 상당할 것임.

처리 결과

전당포에서 담보 처분 및 대출 상환 후 남은 잔액을 상속인에게 환급함.

▣ 설명과 달리 과도한 이자를 부과하는 차량 리스계약 해제 요구

사건 개요

o Y씨는 2016.7.26. G리스사와 보증금 20%(12,220,000원) 반환 조건으로 리스 이용계약을 체결함.

o 이후 리스료를 납입하는 과정에서 계약 내용과 다르게 보증금 10%, 선납리스료 10% 조건으로 계약이 체결되어 리스료가 청구된 것을 알게 됨.

o 당초 약정 내용과 다르게 체결된 계약으로 인해 그동안 신청인이 추가로 부담한 리스료(약 5,200,000원)에 대해 배상해 줄 것을 요구함.

쟁점 사항

계약 당시 조건(보증금 반환 비율, 선납리스료 납입 비율 등)과 다르게 계약 내용을 변경한 경우, 이를 계약자에게 설명하고 계약 변경 동의 절차를 거쳤는지 여부

판단 내용

사업자는 계약 전 리스종류, 리스보증금, 리스료, 상환방법, 수수료 등 리스계약 관련 중요 정보를 소비자가 이해할 수 있도록 명확하게 설명할 의무가 있고, 신청인의 동의 없이 보증금 비율을 변경하고 선납리스료를 부과하는 등 계약 당시 설명 내용과 다른 조건으로 이행되었으므로, 계약 내용 미이행 또는 임의 변경으로 인해 신청인이 부담하게 된 리스료에 대해 사업자에게 배상 책임이 있다고 판단됨.

처리 결과

리스사에서 계약 내용과 달리 부과되었던 리스료를 환급함.

5. 농 · 수 · 축산용품

가. 피해구제 접수 현황

농 · 수 · 축산용품 분야의 2017년 피해구제 접수 건은 58건으로 2016년 51건 대비 13.7% 증가했음.

표 2-32 : 피해구제 접수 현황(농·수·축산용품)

단위 : 건, (%)

구 분	2015년	2016년	2017년
건 수	59	51	58
증 감	- (-)	△8 (△13.6)	7 (13.7)

품목별로는 농업용기계가 30건(51.7%), 다음으로는 묘목·모종·종자 14건(24.1%), 농업용 시설자재 7건(12.1%), 농약 3건(5.2%), 비료 3건(5.2%) 등임.

표 2-33 : 품목별 접수 현황(농·수·축산용품)

단위 : 건, (%)

구 분	농업용 기계	묘목·모종 ·종자	농업용 시설자재	농약	비료	축산자재	계
건 수	30 (51.7)	14 (24.1)	7 (12.1)	3 (5.2)	3 (5.2)	1 (1.7)	58 (100.0)

나. 피해 유형

피해 유형별로는 농기계 하자, 묘목 불량 등 품질 · A/S와 관련된 피해가 38건(65.5%), 계약해제·청약철회·계약불이행 등 계약 관련 피해가 14건(24.0%), 부당행위 2건(3.5%), 안전 2건(3.5%) 등의 순이었음.

표 2-34 : 피해 유형별 현황(농·수·축산용품)

단위 : 건, (%)

구 분	품질·A/S	계약[1)]	부당행위	안전	표시광고	계
건 수	38 (65.5)	14 (24.0)	2 (3.5)	2 (3.5)	2 (3.5)	58 (100.0)

1) 계약해제·해지, 계약불이행, 청약철회 등
2) 표시·광고 등

다. 처리 결과

농·수·축산용품 피해 중 24건(41.4%)이 합의가 성립됨. 합의 건 중에는 환급이 11건(19.0%)으로 가장 많았고, 다음으로 배상과 수리·보수가 각각 4건(6.9%) 등의 순이었음.

농작물의 피해 발생에는 실제 투입된 원료 외에 기후나 토양에 따른 환경적인 요인과 농가별 영농방법의 차이에 의한 기술적인 요인 등 여러 가지 복합적인 원인이 작용하여 책임소재 규명이 어려움.

또한 피해가 발생한 직후 농가들의 대응이 미숙하여 소비자피해 현장을 보존하지 못하거나, 농업 전문기관의 원인규명 절차 등을 간과하면서 입증근거를 확보하기 어려워 보상을 요구하기가 쉽지 않음.

합의가 성립되지 않은 사례 중 27건(46.6%)이 정보제공·상담기타로 종결되었고, 취하중지·처리불능 6건(10.3%) 등이 있었음.

표 2-35 : 처리 결과별 현황(농·수·축산용품)

단위 : 건, (%)

구 분	합의 성립						정보제공·상담기타	취하중지·처리불능	조정신청	계
	환급	배상	수리·보수	교환	계약이행	소계				
건 수	11 (19.0)	4 (6.9)	4 (6.9)	3 (5.2)	2 (3.4)	24 (41.4)	27 (46.6)	6 (10.3)	1 (1.7)	58 (100.0)

라. 소비자 주의사항

▶ 구입 농기계에 대한 정보 숙지

농산물 건조기 등 농기계 구입 시 제품에 대한 정보가 부족한 상태에서 판매원의 설명에만 의존하다보니, 품질과 가격 등에 대한 분쟁이 빈번하게 발생하고 있음.

제품을 구입하기 전에 사업자가 제시하는 카탈로그와 제품 안내 설명서 등을 충분히 숙지하고, 구입하려는 제품의 주요 기능 등을 계약서에 명시해야 함. 또한 이와는 별도로 인근 농협 등을 통해 구입하려는 제품에 대한 정보를 확인하며, 만일 문제가 발생하면 농협이나 행정기관, 가족들에게 신속히 알리고 도움을 요청함.

▶ 작물 피해 시 농업관련 전문기관 등을 통한 근거 확보

작물 관련 피해가 발생하면, 상당수 농가들이 과학적이고 체계적인 원인 규명을 위한 노력에 소홀한 경우가 다발하고 있음.

피해 발생 즉시 사업자에게 이의를 제기하고 농업 관련 전문기관 (농촌진흥청, 농업기술센터 등)에도 피해 사실을 통보하여 신속한 원인규명을 요구하는 한편 피해 현장에 대한 보존과 작물의 상태를 비디오, 사진 등으로 촬영해 두고 영농일지를 작성하여 작물 재배의 모든 과정을 기술해 놓는 것이 바람직함.

마. 주요 합의권고 사례

▣ 상품 수령 후 하자 확인된 조립식 비닐하우스에 대한 청약철회 요구

사건 개요

o A씨는 2017. 5. 인터넷을 통해 조립식 비닐하우스를 주문하고 650,000원 지급함.
o 상품을 수령하였으나 일부 부품이 녹슬어 있고 비닐 또한 훼손된 것이 확인됨.
o 제품 품질 하자를 이유로 사업자에게 반품을 요구했으나, 사업자는 품질 불량을 인정하지 않고 환급을 거부함.

쟁점 사항

전자상거래로 구입한 제품의 하자로 인한 반품 시 책임소재

판단 경위

「전자상거래등에 관한 소비자보호에 관한 법률」에 따르면 재화 등의 내용이 표시광고의 내용과 다르거나 계약내용과 다르게 이행된 경우에는 소비자가 청약철회 할 수 있고 이 경우 반품에 소요되는 비용은 사업자가 부담해야 함. 다만, 정상적인 사용 상태에서 발생한 하자로 소비자에게 책임이 있는 사유로 발생한 경우는 제외

처리 결과

사업자가 직접 신청인의 비닐하우스에 내방하여 새 제품을 설치 해주는 것으로 합의함.

▣ 종자의 품종하자에 따른 손해배상 요구

사건 개요

o B씨는 2017. 6. 과수묘목 2년 40주와 초거대향 삽목 1년 120주를 총 2,010,000원에 구입함.
o 상품을 수령하여 강원도에 있는 부친의 땅에 식재하였으나 약 2주 후 묘목에서 싹이 트기 시작했지만 일부 묘목은 아무런 성장 없이 말라 죽음.
o 식재 후 3개월이 지나자 과수묘목은 약 60%, 초거대향은 약 20% 이상 고사하였으며, 이에 사업자에게 묘목에 문제가 있다고 이의제기했으나 배상을 거부함.

쟁점 사항

종자의 품종 불량 여부 및 적정 배상 금액

판단 경위

사업자는 작물의 피해가 토양 여건, 병해충 등 환경적인 요인으로 인한 문제라고 주장하고 있고 소비자는 종자의 품종 하자로 인한 문제임을 주장하는 등 책임소재 규명이 어려우므로 농업 관련 전문기관의 원인규명 절차 등을 참고하여 판단하여야 할 것임.

처리 결과

사업자와 소비자가 종자 구입대금 315,000원을 환급하기로 합의함.

6. 방문 · 통신교육서비스

가. 피해구제 접수 현황

방문 · 통신교육서비스 분야의 2017년 피해구제 접수 건은 총 592건으로, 2016년 790건 대비 25.1% 감소함.

표 2-36 : 피해구제 접수 현황(방문·통신교육 서비스)

단위 : 건, (%)

구 분	2015년	2016년	2017년
건 수	554	790	592
증 감	- (-)	236 (42.6)	△198 (△25.1)

품목별로는 인터넷교육서비스가 553건(93.4%)으로 대다수를 차지함. 특히 인터넷교육서비스는 2015년 497건(89.7%), 2016년 753건(95.3%), 2017년 553건(93.4%)으로 계속 높은 비중을 차지하고 있음.

이 밖에 방문 · 전화교육은 22건(3.7%), 국내 · 외 캠프는 7건(1.7%) 등의 순으로 나타남.

표 2-37 : 품목별 접수 현황(방문·통신교육 서비스)

단위 : 건, (%)

구 분	인터넷 교육서비스	방문·전화 교육	국내 · 외 캠프	기타	계
건 수	553 (93.4)	22 (3.7)	7 (1.2)	10 (1.7)	592 (100.0)

나. 피해 유형

계속 거래가 일반적인 방문 · 통신교육서비스의 주요 피해 유형은 사업자의 계약해제 · 해지 및 청약철회 거부, 과도한 위약금 청구 등 계약 관련 피해가 558건(94.2%)으로 대부분을 차지함. 이 밖에 품질 · AS 11건(1.9%), 표시 · 광고 10건(1.7%) 등이 있었음.

표 2-38 : 피해 유형별 현황(방문·통신교육 서비스)

단위 : 건, (%)

구 분	계약[1]	품질·A/S	표시·광고	부당행위[2]	약관	가격·요금	기타[3]	계
건 수	558 (94.2)	11 (1.9)	10 (1.7)	6 (1.0)	3 (0.5)	1 (0.2)	3 (0.5)	592 (100.0)

1) 계약해제·해지, 청약철회, 위약금, 계약불이행, 무능력자계약 등
2) 부당채권추심, 부당행위 등
3) 단순문의·상담, 거래관행 등

다. 처리 결과

방문 · 통신교육서비스 중 359건(60.6%)이 합의가 성립됨. 이 중 계약해제 · 해지가 176건(29.7%)으로 가장 많았고, 환급이 141건(23.8%), 계약이행 24건(4.1%), 배상 · 교환 15건(2.5%) 등의 순으로 나타남.

합의가 성립되지 않은 사례 중 소비자분쟁조정위원회에 조정 신청된 경우는 38건(6.4%) 이었음. 이 밖에 취하중지 · 처리 불능인 경우가 22건(3.7%), 정보제공 · 상담기타 173건(29.3%) 이었음.

표 2-39 : 처리 결과별 현황(방문·통신교육 서비스)

단위 : 건, (%)

구분	합의 성립						조정 신청	취하 중지·처리 불능	정보 제공·상담 기타	계
	계약 해제·해지	환급	계약 이행	배상·교환	부당 행위 시정	소계				
건수	176 (29.7)	141 (23.8)	24 (4.1)	15 (2.5)	3 (0.5)	359 (60.6)	38 (6.4)	22 (3.7)	173 (29.3)	592 (100.0)

라. 소비자 주의사항

▶ 계약기간, 서비스 내용, 위약금 등 계약서 내용을 꼼꼼히 확인

특약을 이유로 해지를 거부하거나 중도 해지 시 할인 전 정상가로 계산하여 환급하는 경우도 있으므로 특약사항 및 해지 위약금 등에 대해 계약서 내용을 꼼꼼히 확인하고, 구두로 약정하는 내용도 반드시 계약서에 기재

▶ 제공받은 사은품은 중도 해지 시 비용이 청구될 수 있으므로 무료 사은품이라는 말에 현혹되지 말고, 계약서에 사은품 명칭과 가격이 명시되어 있는지 확인할 필요

계약서에 사은품 명칭과 가격 등이 명시되어 있는 불필요한 사은품은 거절

▶ 의무이용기간 설정 약관은 효력이 인정되기 어려움.

1개월 이상 계약인 경우 「방문판매 등에 관한 법률」상 계속거래에 해당되어 언제든 중도 해지가 가능하며, 의무이용기간 또는 일정기간 이내 계약해지 불가라는 약정이 있더라도 「약관의 규제에 관한 법률」에 따라 효력을 인정받기 어려움.

▶ 미성년자가 체결한 계약인 경우에도 부모 등 법정 대리인이 동의한 사실이 있으면 민법에 따라 취소 불가능

성년 연령은 민법상 만 19세이므로 대학 신입생의 경우에도 미성년자 계약 취소가 불가능할 수 있고, 미성년자라 하더라도 부모 등 법정대리인이 동 계약사실을 알고 동의한 경우 취소가 불가능하므로 주의할 필요

▶ 초 · 중 · 고교 교과 관련 인터넷강의 해지 시 위약금 부담 의무 없음.

초·중·고등학교 교과 관련 인터넷강의는 「학원의 설립 · 운영 및 과외교습에 관한 법률」(원격교육시설)의 "교습비 반환기준"에 따라 계약해지 시 위약금 부담의무가 없고, 실제 수강한 부분에 해당하는 금액을 뺀 나머지를 환급받을 수 있음.

마. 주요 합의권고 사례

▣ 자격증시험 강의 청약철회에 따른 환급 요구

사건 개요

o A씨는 2017.12.22. 피신청인이 제공하는 사회복지사 온라인강의를 수강하기로 하고 396,000원을 계좌 이체함.

o 2017.12.27. 강의를 수강하지 않고 전액 환급을 요구하였으나, 피신청인은 내부 규정에 따라 330,000원을 환급해주겠다고 함.

o A씨는 환급규정에 대하여 사전 고지 받은 사실이 없고, 과다한 위약금 공제는 부당한바 환급액 조정을 요구함.

쟁점 사항

강의 수강 전 계약해지 시 공제금액 과다 여부

판단 경위

A씨가 실제 강의를 수강하지는 않았으나, 2017.12.23.부터 서비스 이용이 가능했음에도 수강하지 않은 것이기에 5일간 서비스를 이용했다고 보아야 하며, 피신청인은 적법한 환급규정(「평가인정 학습과정 운영에 관한 규정」)에 따라 환급액을 계산하였고 해당 규정을 홈페이지 하단에 고지한 바, 피신청인의 조치가 부당하다고 볼 수 없음. 그러나 「평생교육법」 적용 가능한 사업자이기에 원만한 합의를 위하여 해당 법 적용하여 환급금액 산정함.

처리 결과

「평생교육법」을 적용하여 사업자가 28,000원을 추가로 환급하는 것에 양당사자가 합의함.

▣ 인터넷교육서비스 중도 해지 시 의무사용기간에 따른 환급불가 조정 요구

사건 개요

o B씨는 2017.11.22. 자녀의 학습을 위해 피신청인과 18개월 간 인터넷교육서비스 이용 계약을 체결하고, 대금 3,168,000원을 신용카드로 12개월 할부 결제함.
o 이후 B씨가 2018.1.2. 피신청인에게 계약해지 및 환급을 요구하자 피신청인은 의무사용기간(9개월) 이내에는 계약해지가 불가하다고 주장함.
o B씨는 관련 법규에 따라 인터넷교육서비스의 계약해지 및 대금 환급을 요구함.

쟁점 사항

인터넷교육서비스 중도해지 시 의무사용기간 인정 여부

판단 경위

1개월 이상 계약인 경우 「방문판매 등에 관한 법률」상 계속거래에 해당되어 동법 제31조에 의거하여 언제든 중도 해지가 가능하며, 의무이용기간 또는 일정기간 이내 계약해지 불가라는 약정이 있더라도 「약관의 규제에 관한 법률」 제9조 제1항에 따라 효력을 인정받기 어려움.

처리 결과

이 사건 계약은 계속거래에 해당되어 소비자는 언제든지 계약을 해지할 수 있으므로 의무사용기간은 인정할 수 없는바, 사업자가 이용요금 및 위약금 10% 공제 후 2,735,400원을 환급하는 것으로 양당사자가 합의함.

7. 보건·위생용품

가. 피해구제 접수 현황

보건·위생용품 분야의 2017년 피해구제 접수 건은 803건으로 2016년 600건 대비 33.8% 증가함.

표 2-40 : 피해구제 접수 현황(보건·위생용품)

단위 : 건, (%)

구 분	2015년	2016년	2017년
건 수	542	600	803
증 감	- (-)	58 (10.7)	203 (33.8)

* 의약품 제외

품목별로는 화장품류가 307건(38.2%)으로 가장 많은 비중을 차지했음. 다음으로는 의료용구가 248건(30.9%), 이·미용기구 116건(14.5%) 시력보조기구 83건(10.3%)등의 순으로 나타남.

표 2-41 : 품목별 현황(보건·위생용품)

단위 : 건, (%)

구 분	화장품류	의료용구	이·미용 기구	시력보조 기구	기타보건 위생용품	계
건 수	307 (38.2)	248 (30.9)	116 (14.5)	83 (10.3)	49 (6.1)	803 (100.0)

나. 피해 유형

피해 유형별로는 품질·AS 관련 피해가 340건(42.4%), 가장 많았음. 다음으로 계약해제·해지 및 청약철회 거부, 과도한 위약금 청구, 무능력자 계약 등 계약 관련 피해가 316건(39.4%), 부작용 발생 등 안전 관련 피해 87건(10.8%), 표시·광고 관련 피해 34건(4.2%) 등의 순으로 나타남.

표 2-42 : 피해 유형별 현황(보건·위생용품)

단위 : 건, (%)

구 분	품질·A/S	계약[1]	안전 관련	표시·광고	부당 행위	가격·요금[2]	기타[3]	계
건 수	340 (42.4)	316 (39.4)	87 (10.8)	34 (4.2)	17 (2.1)	4 (0.5)	5 (0.6)	803 (100.0)

1) 계약해제 · 해지, 청약철회, 계약불이행 등
2) 가격 · 요금, 이자 · 수수료 등
3) 단순문의 · 상담 등

다. 처리 결과

보건 · 위생용품 피해 중 456건(56.8%)이 합의가 성립됨. 이 중 환급이 244건(30.4%)으로 가장 많았으며, 다음으로 배상 71건(8.8%), 교환 47건(5.9%), 계약해제·해지 35건(4.4%), 수리 · 보수 30건(3.7%) 등의 순으로 나타남.

합의가 성립되지 않은 사례 중 정보제공 · 상담기타로 종결된 경우가 257건(32.0%)으로 가장 많았고, 소비자분쟁조정위원회에 조정신청된 경우는 53건(6.6%), 취하중지 · 처리불능이 37건(4.6%) 순으로 나타남.

표 2-43 : 처리 결과별 현황(보건·위생용품)

단위 : 건, (%)

구 분	합의 성립								정보제공 상담 기타	조정 신청	취하 중지· 처리 불능	계
	환급	배상	교환	계약 해제	수리· 보수	계약 이행	부당 행위 시정	소계				
건 수	244 (30.4)	71 (8.8)	47 (5.9)	35 (4.4)	30 (3.7)	25 (3.1)	4 (0.5)	456 (56.8)	257 (32.0)	53 (6.6)	37 (4.6)	803 (100.0)

라. 소비자 주의사항

▶ 화장품 판매업자가 제공하는 각종 혜택에 현혹되지 말고 고가의 화장품 구매에 신중을 기해야 함.

SMS, 전화 권유 및 노상에서 무료마사지·할인혜택 등을 미끼로 영업소로 유도한 후에 고가의 화장품 계약을 권유하는 경우가 많음. 특히 미성년자를 대상으로 계약 후 법적처리, 신용불량 등을 운운하며 법정대리인에게 계약을 추인시키는 피해가 발생하고 있으며, 계약을 취소하려고 해도 제품을 이미 개봉했다는 이유로 거부하는 경우도 있음.

따라서 소비자들은 불필요한 사은품이나 무료 행사 등에 현혹되지 말아야 함. 특히 미성년자 계약은 「민법」에 따라 계약취소가 가능한데, 화장품을 개봉하여 사용하였더라도, 현존하는 한도에서 반환이 가능함. 또한 피부 트러블 등 부작용 발생을 예방하기 위해서는 사용 전 첩포검사(피부반응 테스트) 등을 통해 본인 피부에 적합한지 여부를 판단해야 함. 만일 화장품 성분에 의한 부작용이 발생했다면, 즉시 사업자에게 통보하고, 전문 의료기관의 진단을 받아 소견서, 관련영수증 등 근거를 확보함.

▶ 의료용구(전동휠체어, 안경, 보청기 등) 구매 시 실제 효능 여부를 확인하고 시용해 본 후 본인에게 적합한 제품을 선택함.

의료용구 특성상 이용자 대부분이 과대광고에 현혹되기 쉬운 노인 소비자임. 제품의 품질에 대한 분쟁 발생 시 시험검사를 통해 확인이 가능할 수 있으나, 개별 소비자들이 이를 규명하기는 쉽지 않음.

보청기의 경우 광고와 달리 청력보정 효과가 없다는 피해가 많은데 하자 여부를 확인하기 어려워 원활한 보상이 안 되고 있음. 또한 안경 및 렌즈는 개인 맞춤 제품으로 정확한 하자가 입증되지 않으면 교환이나 환급이 어려운 품목임. 특히 안경점에서 시력 측정 후 안경을 제작하여 문제가 되는 경우가 있는데, 안경 제작 전 안과 전문의에게 진료를 받는 것이 피해 예방에 도움이 됨.

이처럼 제품 구매 전에는 사용 후기 및 효능 등을 꼼꼼히 확인하고 직접 시용해 본 후 본인에게 적합한 기구를 선택하는 것이 바람직함.

마. 주요 합의권고 사례

▣ 방문판매로 구입한 화장품의 청약철회 요구

사건 개요

o A씨는 2017. 2. 14. 전화권유를 받아 화장품을 구입하고 1,200,000원을 지급함.
o 결제 당일 충동구매로 판단되어 즉시 환급을 요청하였으나 사업자는 환급을 거부함.
o 계약 당시에 3일 이내에 환급이 가능하다고 안내받은바 있음.

쟁점 사항

소비자의 청약철회권 인정 여부

판단 경위

「방문판매등에 관한 법률」에 의하면 방문판매는 사업자가 영업소, 대리점 등 사업장 외의 장소에서 소비자에게 권유하여 계약의 청약을 받거나 계약을 체결하여 재화 또는 용역을 판매하는 것을 말함. 동법 제8조 제1항에서는 계약서를 받은 날부터 14일 이내에 청약철회를 할 수 있도록 정하고 있으므로 소비자는 청약철회를 행사할 수 있음.

처리 결과

사업자가 우리 원의 청약철회 권고를 수용하고 1,200,000원을 환급함.

▣ 방문판매로 구입한 의료기기 청약철회 요구

사건 개요

o B씨는 2017. 9. 15. 자택에 방문한 사업자와 상담 후 의료기기를 구입하고 3,490,000원을 신용카드로 할부 결제함.
o 당일 변심으로 반품 및 환급을 요구하고, 의료기기를 반송하였으나, 사업자는 포장개봉을 사유로 환급을 지연함.

쟁점 사항

방문판매 및 할부거래로 구입한 의료기기 변심에 의한 청약철회 가능 여부

판단 경위

「방문판매등에 관한 법률」 제8조(청약철회 등)에 의거 방문판매 또는 전화권유판매로 계약을 체결했을 경우 계약서를 교부받은 날부터 14일 이내, 계약서를 받은 날보다 재화 등이 늦게 공급된 경우 재화 등을 공급받거나 공급이 시작된 날부터 14일 이내에 청약철회 등을 할 수 있음. 아울러, 「할부거래에 관한 법률」 제8조 또한 7일 이내에 청약철회를 보장하는 바, 재화 등의 내용을 확인하기 위하여 포장 등을 훼손한 것이 소비자에게 책임 있는 사유로 재화 등이 멸실되거나 훼손된 경우가 아니므로 청약철회 불가사유에 해당되지 않음.

처리 결과

사업자는 소비자에게 구입대금 전액을 환급함.

8. 보건 · 위생서비스

가. 피해구제 접수 현황

보건 · 위생서비스 분야의 2017년도 피해구제 접수 건은 562건으로, 2016년의 500건보다 12.4% 증가함.

표 2-44 : 피해구제 접수 현황(보건 · 위생서비스)

단위 : 건, (%)

구 분	2015년	2016년	2017년
건 수	402	500	562
증 감	- (-)	98 (24.4)	62 (12.4)

품목별로는 이· 미용 서비스 관련 피해가 460건(81.9%)으로 가장 많았고, 위생서비스 66건(11.7%), 목욕서비스 29건(5.2%), 복지서비스 7건(1.2%) 순으로 나타남.

표 2-45 : 품목별 현황(보건 · 위생서비스)

단위 : 건, (%)

구 분	이·미용 서비스	위생서비스	목욕서비스	복지서비스	계
건 수	460 (81.9)	66 (11.7)	29 (5.2)	7 (1.2)	562 (100.0)

나. 피해 유형

피해 유형별로는 계약해제 · 해지 및 청약철회, 계약불이행, 등 계약 관련 피해가 416건(74.0%)으로 가장 많았음. 다음으로 품질 및 A/S 관련 피해가 94건(16.7%), 안전관련 피해가 23건(4.1%), 부당행위 15건(2.6%), 가격 · 요금 관련 피해가 11건(2.0%) 등의 순으로 나타남.

표 2-46 : 피해 유형별 현황(보건 · 위생서비스)

단위 : 건, (%)

구 분	계약[1]	품질·A/S	안전	부당[2] 행위	가격·요금	표시·광고	기타[3]	계
건 수	416 (74.0)	94 (16.7)	23 (4.1)	15 (2.6)	11 (2.0)	2 (0.4)	1 (0.2)	562 (100.0)

1) 계약해제 · 해지, 청약철회, 계약불이행 등
2) 부당행위, 부당채권추심 등
3) 단순문의 · 상담 등

다. 처리 결과

보건 · 위생서비스 피해 중 253건(45.0%)이 합의가 성립됨. 이 중 환급이 161건(28.6%)으로 가장 많았고, 다음으로 배상 54건(9.6%), 계약해제·해지 25건(4.4%), 계약이행 6건(1.1%), 부당행위시정 3건(0.5%), 수리·보수 및 교환이 각 2건(0.4%) 등의 순이었음.

합의가 성립되지 않은 사례 중 정보제공· 상담기타로 종결된 경우가 244건(43.4%)으로 가장 많았고, 소비자분쟁조정위원회에 조정신청된 경우는 47건(8.4%), 취하중지 · 처리 불능인 경우가 18건(3.2%)으로 나타남.

표 2-47 : 처리 결과별 현황(보건 · 위생서비스)

단위 : 건, (%)

구분	합의 성립								정보제공·상담기타	조정신청	취하중지·처리불능	계
	환급	배상	계약해제·해지	계약이행	부당행위시정	수리·보수	교환	소계				
건수	161 (28.6)	54 (9.6)	25 (4.4)	6 (1.1)	3 (0.5)	2 (0.4)	2 (0.4)	253 (45.0)	244 (43.4)	47 (8.4)	18 (3.2)	562 (100.0)

라. 소비자 주의사항

▶ 계약서에 명시된 해약 · 환급기준, 유효기간 등 계약내용을 꼼꼼히 살피고, 구두로 약정한 내용이나 무료 서비스 등은 계약서에 기록하며 담당자 성명과 서명을 받아두고 반드시 계약서를 교부받아 보관해야 함.

특히, 방문판매나 노상판매 등으로 계약을 체결한 경우는 계약 체결 후 14일 이내에 청약철회가 가능하므로 내용증명우편으로 청약 철회 의사를 명확하게 밝히는 것이 중요함.

▶ 피부 · 체형관리서비스는 대부분 이용대금이 고가이고 1개월 이상의 계속거래인 경우가 많아 사업자의 폐업, 영업양도, 유효기간 만료 등에 따른 계약 불이행에 대비하여 신용카드회사에 할부 항변권을 행사할 수 있도록 현금 보다는 카드할부 결제가 바람직함. 특히 화장품 구입에 따른 무료서비스로 제공되는 계약인지 잘 살펴보아야 하며, 계약서 및 회원관리 카드 작성 시 화장품 구입으로 변형된 계약인지의 여부에 대한 확인이 반드시 필요함.

▶ 신체 부작용이 발생하였을 경우에는 즉시 관리를 중단하고 전문의의 치료를 받아야 하며 손해배상을 요구하기 위해 피해사진 및 의사의 소견서 등 객관적인 입증자료(패치테스트결과서, 치료영수증 등)를 확보하는 것이 중요함.

▶ 서비스 이용 중 화장품을 제공받은 경우, 계약해지 시 화장품을 개봉하였다는 이유로 과도한 위약금을 부담하게 될 수도 있으므로 계약에 확신이 없는 경우 제공받은 화장품을 개봉하지 않도록 함.

▶ 피부 · 체형관리 및 개선을 위해 "~kg 감량 보장", "~% 축소 책임제" 등의 허위 · 과장광고에 현혹되지 말아야 하며, 관리나 시술에만 의존하기 보다는 꾸준한 운동과 적절한 식이요법을 병행하는 것이 바람직함.

마. 주요 합의권고 사례

▣ 소비자 개인 사정으로 중도해지 요구한 피부관리서비스 대금 환급 요구

사건 개요

o A씨는 2016. 11. 노상에서 사업자의 홍보 설명을 듣고 피신청인의 사무실을 방문하여 피부 관리얼굴+바디케어(서비스 두피케어)를 총 20회 받기로 계약하고 8,000,000원을 3차례에 걸쳐 결제함.

o 다음날 1회 관리 받고 거리 문제로 피신청인에게 환급을 요구하였으나, 계속 이용할 것을 권유함.

o 이후 3회째 관리 받고 재차 계약해지에 따른 환급을 요구한바 계약 체결 시 이벤트 상품으로 취소 및 환급 안 된다고 설명하고 소비자가 서명도 했으므로 환급 불가하다고 거절함.

o A씨는 화장품값 등 공제금액에 대해 설명을 듣지 못하였다며 환급을 요구함.

쟁점 사항

소비자 귀책사유로 계약해지한 경우 환급금 산정

판단 경위

소비자 사유로 계약 해지 시 소비자는 해지 일까지의 이용일수(또는 이용횟수)에 해당하는 금액과 총 이용금액의 10%를 부담하도록 정하고 있음. 이 건의 경우 계약 시 소비자의 사정으로 중도해지 시 공제되는 관리서비스 비용과 화장품 가격에 대한 사전고지 및 위약금에 대해 사전고지를 하지 않았으므로 중도해지에 따른 환급 금액 조정이 타당할 것으로 판단됨.

처리 결과

사업자에게 계약 당시 계약서를 교부하지 않고 중도해지 위약금에 대해서도 사전고지하지 않은 과실이 있으므로 소비자분쟁해결기준에 따른 환급을 권고하니

이를 인정하고 이용요금 및 위약금 10%, 화장품 사용에 대한 일부배상 등을 포함하여 3,000,000원을 공제하고 5,000,000원을 환급함.

▣ 매직 스트레이트 펌 시술 후 손상된 머리에 대한 손해배상 요구

사건 개요

o B씨는 2017.8. 매직펌을 하고 50,000원 현금 결제하였는데, 앞머리가 타고 머리의 뿌리가 꺾이는 손상을 입음.
o 사업자를 방문하여 이의 제기하니 앞머리만 매직약을 발라주고 과실이 없다고 함.
o 사업자를 재차 방문하여, 복구 매직 비용 최소 500,000원을 요구하자, 머리가 곱슬이고 염색으로 상해서 그렇다며 배상을 거절함.
o 타 미용실 여러 군데 방문하여 확인한 결과 매직 시술 잘못인 것 같다는 의견임.
o B씨는 사업자 귀책으로 머리카락이 손상되었으므로 이에 대한 배상을 요구함.

쟁점 사항

신체상의 피해가 발생한 경우 사업자의 손해배상 책임 여부

판단 경위

소비자분쟁해결기준의 미용업에 의하면 신체상의 피해가 발생된 경우 사업자의 책임 하에 원상회복하고, 원상회복이 불가능한 경우 손해배상하도록 규정함. 다만 모발 손상 여부에 대해서는 당사자 간 주장하는 내용이 다르므로 전액배상은 어려우나 일정부분 배상이 이루어져야 할 것임.

처리 결과

사업자에게 관련 규정에 따른 배상을 권고한 바 10만원을 배상받는 것으로 양당사자가 합의함.

9. 보일러 및 온수기 설비

가. 피해구제 접수 현황

보일러 및 온수기 설비 분야의 2017년 피해구제 접수 건은 총 162건으로, 2016년 135건 대비 20.0% 증가함.

표 2-48 : 피해구제 접수 현황(보일러 및 온수기 설비)

단위 : 건, (%)

구 분	2015년	2016년	2017년
건 수	112	135	162
증 감	- (-)	23 (20.5)	27 (20.0)

월별로는 1월~2월 및 11월~12월에 가장 많이 접수되었지만 대체로 계절에 관계없이 꾸준히 접수되는 것으로 나타남.

표 2-49 : 월별 접수 현황(보일러 및 온수기 설비)

단위 : 건, (%)

구분	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	계
건수	15 (9.3)	25 (15.4)	11 (6.8)	9 (5.6)	12 (7.4)	5 (3.1)	8 (4.9)	10 (6.2)	11 (6.8)	12 (7.4)	20 (12.3)	24 (14.8)	162 (100.0)

품목별로는 가스보일러 74건(45.7%), 전기보일러 30건(18.5%), 태양열온수기 18건(11.1%), 전기온수기 15건(9.3%), 기름보일러 13건(8.0%) 등의 순으로 나타남.

표 2-50 : 품목별 접수 현황(보일러 및 온수기 설비)

단위 : 건, (%)

구 분	가스 보일러	전기 보일러	태양열 온수기	전기 온수기	기름 보일러	화목 보일러	가스 온수기	연탄 보일러	계
건 수	74 (45.7)	30 (18.5)	18 (11.1)	15 (9.3)	13 (8.0)	8 (5.0)	2 (1.2)	2 (1.2)	162 (100.0)

나. 피해 유형

피해유형별로는 제품 하자 등 품질 · A/S 관련 피해가 110건(67.9%)으로 가장 많고, 계약관련 피해도 40건(24.6%)임. 다음으로 부당행위, 가격 · 요금, 표시 · 광고 관련 피해가 각각 3건(1.9%), 안전 관련 피해 2건(1.2%) 등 순으로 나타남.

표 2-51 : 피해 유형별 현황(보일러 및 온수기 설비)

단위 : 건, (%)

구 분	품질· A/S	계약[1)]	부당 행위	가격· 요금	표시· 광고	안전	기타[2)]	계
건 수	110 (67.9)	40 (24.6)	3 (1.9)	3 (1.9)	3 (1.9)	2 (1.2)	1 (0.6)	162 (100.0)

1) 계약해제 · 해지, 청약철회, 계약불이행 등

2) 단순문의 · 상담 등

다. 처리 결과

보일러 및 온수기 설비 피해 중 합의가 성립된 경우는 81건(50.0%)임. 이 중 수리 · 보수가 28건(17.3%)으로 가장 많았고, 다음으로 환급이 17건(10.5%), 배상이 16건(9.9%) 등의 순이었음.

합의가 성립되지 않은 사례 중 정보제공 · 상담기타 로 처리된 경우는 59건(36.4%)이었으며, 이 밖에 소비자분쟁조정위원회에 조정신청된 건이

12건(7.4%) 등이 있었음.

표 2-52 : 처리 결과별 현황(보일러 및 온수기 설비)

단위 : 건, (%)

구 분	합의 성립								정보 제공·상담 기타	조정 신청	취하 중지·처리 불능	계
	수리·보수	환급	배상	교환	계약 해제·해지	부당 행위 시정	계약 이행	소계				
건 수	28 (17.3)	17 (10.5)	16 (9.9)	7 (4.3)	6 (3.7)	4 (2.4)	3 (1.9)	81 (50.0)	59 (36.4)	12 (7.4)	10 (6.2)	162 (100.0)

라. 소비자 주의사항

보일러의 경우 한 번 설치하면 비용 및 시간적인 측면에서 철거가 어렵고, 제품 결함인지 시공 상 문제인지 원인을 규명하기가 쉽지 않기 때문에 설치 전 보일러 용량 및 에너지효율 등을 꼼꼼히 확인해야 함.

구입 전 시공업체나 제조사가 소비자분쟁해결기준에 표시된 품질보증기간(2년)을 준수하고 있는지, 열효율이나 제품 특성에 대해 비교한 후 선택할 필요가 있음.

또한, 동절기에 많이 사용되고 고장이 발생하는 경우 추위로 인한 불편을 겪어야하기 때문에, 본격적인 사용이 시작되는 겨울 전에 미리 보일러의 상태를 점검할 필요가 있음.

마. 주요 합의권고 사례

▣ 품질보증기간 이내 하자 발생한 가스보일러 무상수리 요구

사건 개요

o A씨는 2016.11.중순 경 가스보일러를 750,000원에 구입함.
o 사용 중 누수가 발생하여 사업자에게 수리를 요청하자 수리가 불가능하여 교환을 해야 하는데 품질보증기간 1년이 경과하여 제품을 새로 구입해야 한다고 주장함.
o A씨는 사업자의 홈페이지에 공지된 품질보증기간이 2년임을 이유로 제품의 무상수리를 요구함.

쟁점 사항

사업자가 구두로 주장하는 품질보증기간과 홈페이지에 공지된 품질보증기간의 차이가 있을 때 인정할 수 있는 품질보증기간

판단 경위

제품의 품질보증기간은 제품 판매 시 교부하는 품질보증서에 기재한 기간을 적용함이 원칙이며, 품질보증서를 교부하지 않거나 품질보증서에 기재하지 않았어도 홈페이지 등을 통해 공지한 경우 그 공지된 기간을 적용함. 공지된 기간이 소비자분쟁해결기준에 규정된 기간보다 짧은 경우는 소비자분쟁해결기준에 규정된 기간을 적용하며, 품질보증서 또는 홈페이지를 통한 공지가 없이 사업자가 구두로만 주장하는 경우에는 인정하기 어려움.

처리 결과

홈페이지에 공지된 품질보증기간 적용을 권고해 수리비의 70%(525,000원)를 사업자가 부담하는 조건으로 합의함.

▣ 구입 후 일주일 안에 하자 발생한 보일러에 대한 피해보상 요구

사건 개요

o B씨는 2017. 2. 전기온수기를 설치하고 650,000원을 지급함.
o 설치 후 약 7일 만에 보일러가 작동하지 않는 하자가 발생해 사업자에게 교환 요구함.
o 사업자는 부품 교환 등 수리는 가능하나 제품 교환은 불가하다고 거부함.

쟁점 사항

품질보증기간 내 하자 발생한 보일러에 대한 배상 책임

판단 경위

품질보증기간 이내에 정상적인 사용 상태에서 발생한 성능·기능상의 하자의 경우에는 일단 무상 수리를 받아야하며, 품질보증기간 이내 동일한 하자에 대해 2회까지 수리하였으나 하자가 재발하는 경우 또는 여러 부위 하자에 대해 4회까지 수리하였으나 하자가 재발하는 경우에는 수리 불가능한 것으로 보고 제품 교환 또는 구입가 환급 가능함.

처리 결과

사업자가 무상 품질보증기간을 1년에서 3년으로 연장해주었으며, 동일한 하자가 재발할 경우 제품을 교환해주겠다고 약속하여 무상수리 받는 것으로 합의함.

10. 보험

가. 피해구제 접수 현황

보험 분야의 2017년 피해구제 접수 건은 1,177건으로 2016년 1,364건 대비 13.7% 감소함.

표 2-53 : 피해구제 접수 현황(보험)

단위 : 건, (%)

구 분	2015년	2016년	2017년
건 수	824	1,364	1,177
증 감	- (-)	540 (65.5)	△187 (△13.7)

보험 중에서도 민영보험은 손해보험 574건(48.8%), 생명보험 529건(44.9%) 등 총 1,103건이 접수되면서 전년 건 대비 207건 감소함. 자동차공제 및 협동조합공제(암, 질병이나 상해 등 건강 · 상해 · 기타공제) 등 공제보험은 74건(6.3%)으로 전년 53건 대비 21건 증가함.

표 2-54 : 보험별 접수 현황(보험)

단위 : 건, (%)

구 분	민영보험			공제보험	기타	계
	손해보험	생명보험	소계			
2016년	685 (50.2)	625 (45.8)	1,310 (96.0)	53 (3.9)	1 (0.1)	1,364 (100.0)
2017년	574 (48.8)	529 (44.9)	1,103 (93.7)	74 (6.3)	-	1,177 (100.0)
증 감	△111 (16.2)	△96 (15.4)	△207 (15.8)	21 (39.6)	△1 (100.0)	△187 (13.7)

나. 피해 유형

피해 유형별로는 부당행위가 678건(57.6%)으로 가장 많았고, 계약 불이행 435건(37.0%), 계약해제 47건(4.0%), 가격 · 요금 6건(0.5%) 등이 있었음.

민영보험 중에는 건강(암 · 기타질병)보험이 552건(46.9%)으로 가장 많았으며, 이어서 자동차보험이 116건(9.9%)이었음.

표 2-55 : 피해 유형별 현황(보험)

단위 : 건, (%)

구 분	보험	부당 행위	계약 불이행	계약 해제	가격· 요금	품질 A/S	기타	계
민영 보험	건강(암. 기타질병)보험	286	246	13	3	-	4	552
	자동차보험	92	16	4	2	-	2	116
	보증보험	-	1	-	-	-	-	1
	상해보험	46	24	2	-	-	-	72
	연금보험	20	13	4	-	-	-	37
	저축성보험	12	3	2	-	-	-	17
	종신보험	57	52	5	1	-	-	115
	변액보험	11	1	5	-	-	-	17
	제조물·생산 및 영업배상보험	14	6	-	-	-	-	20
	화재보험	4	1	2	-	-	-	7
	통합보장보험	54	32	5	-	-	-	91
	교육보험	1	-	-	-	-	-	1
	단체보장보험	4	5	-	-	-	-	9
	여행자보험	5	1	1	-	-	-	7
	실손보험	6	-	-	-	-	1	7
	기타민영보험	20	9	1	-	1	3	34
	소계	632	435	47	6	1	10	1,103
공제보험		46	25	3	-	-	-	74
총계		678 (57.6)	435 (37.0)	47 (4.0)	6 (0.5)	1 (0.1)	10 (0.8)	1,177 (100.0)

다. 처리 결과

민영보험 피해 중 383건(34.7%)이 합의 성립됨. 이 중 계약이행이 242건(21.9%)으로 가장 많았고, 다음으로 부당행위시정 68건(6.2%), 환급 44건(4.0%) 등의 순이었음.

합의가 성립되지 않은 사례 중 소비자분쟁조정위원회에 조정 신청된 경우는 16건(1.5%) 이었음. 이 밖에 취하중지인 경우가 170건(15.4%) 이었으며, 정보제공 · 상담기타 등으로 종결된 경우가 534건(48.4%) 이었음.

표 2-56 : 민영보험 처리결과 현황(보험)

단위 : 건, (%)

구 분	합의 성립						조정신청	취하중지 · 처리불능	정보제공 · 상담기타	계
	계약이행	부당행위시정	환급	배상	교환,· 수리보수	소계				
건 수	242 (21.9)	68 (6.2)	44 (4.0)	27 (2.4)	2 (0.2)	383 (34.7)	16 (1.5)	170 (15.4)	534 (48.4)	1,103 (100.0)

공제보험 피해 중에는 35건(47.3%)이 합의가 성립되었으며, 조정신청 4건(5.4%), 취하중지된 경우가 6건(8.1%), 정보제공 · 상담기타 등으로 종결된 경우가 29건(39.2%) 이었음.

표 2-57 : 공제보험 처리결과별 현황(보험)

단위 : 건, (%)

구 분	합의 성립					조정신청	취하중지· 처리불능	정보제공· 상담기타	계
	계약이행	배상	부당행위시정	환급	소계				
건 수	22 (29.7)	5 (6.8)	5 (6.8)	3 (4.0)	35 (47.3)	4 (5.4)	6 (8.1)	29 (39.2)	74 (100.0)

라. 소비자 주의사항

암 및 기타 질병 등에 대한 보장과 관련한 분쟁은 계속적으로 증가하는 추세임. 특히 질병 치료를 위한 수술 등을 외모 개선 목적이라는 이유로 실손의료비 보험금 지급을 거절하는 경우 주치의 소견서 등을 통해 치료 목적의 의료행위라는 사실을 적극적으로 주장해야 함.

일반적으로 보험 가입 시 보장내용, 면책내용, 보장기간 및 보험료 납입기간 등을 꼼꼼히 확인해야 함. 병력사항 등 계약 전 알릴 의무 사항은 청약서에 직접 기재해야 하고, 보험설계사의 구두 설명은 나중에 부인하면 입증할 수 없어 효력이 없으므로 보험설계사가 약관의 내용보다 과다한 보장이나 고수익을 약속한다면 반드시 서면에 의한 확인서를 받아 놓아야 향후 분쟁을 예방할 수 있음.

보험계약자와 피보험자가 다르고, 피보험자의 사망사고 시 보험금이 지급되는 상품은 보험가입 전 피보험자의 서면동의를 받도록 하고 있으므로 보험가입 전 서면동의를 받지 못했다면 계약이 무효가 되어 보험금 지급이 거절되므로 주의해야함.

또한 보험기간 중 직무 또는 직업이 변경되는 경우 보험사에 알리지 않으면 계약이 해지되거나 보험사고 발생 시 보험금이 감액될 수 있고, 특히 이륜차를 계속적으로 운행한 사실을 보험사에 알리지 않은 상태에서 사고가 발생하면 보험금을 지급받지 못할 수 있음에 유의해야 함.

보험금 청구 및 구비서류를 제출받은 보험회사는 각 보험에서 정한 기간이내(서류접수 후 3영업일, 조사 확인필요 시 10영업일)에 보험금을 지급해야 하며, 기간 내에 지급하지 못할 시에는 이자를 지급해야함. 또한, 보험금 청구권은 3년(2015.3.12.이후 사고)간 행사하지 않으면 소멸시효가 완성되므로 시효종료 전에 청구하는 것이 중요함.

마. 주요 합의권고 사례

▣ 이륜차 사고에 대한 입원의료비 지급 요구

사건 개요

o A씨는 2015. 5. 25. 상해입원의료비 담보가 포함된 보험에 가입하고 유지하던 중 2016. 7. 16. 이륜차 운행 중 사고로 경골 고평부 골절 등의 부상으로 치료를 받고 입원의료비를 청구했으나, 보험사는 A씨가 이륜차의 계속적 사용 사실을 알리지 않은 것은 계약 후 알릴의무 위반이라고 주장하며 보험금 지급을 거절함.

쟁점 사항

계약 후 알릴의무 위반으로 인한 해지권 행사의 제척기간

판단 경위

상법 및 약관에 따르면 계약 후 알릴의무 위반 시 보험사는 그 사실을 안 날로부터 1월내에 한하여 계약을 해지할 수 있음.

처리 결과

보험사가 사고 조사를 통해 A씨의 이륜차 계속 사용 사실을 안 날로부터 1월내에 해지권을 행사하지 않은 사실이 확인되어 우리원 권고에 따라 입원의료비를 지급함.

▣ 직장 유암종에 대한 암보험금 지급 요구

사건 개요

o B씨는 1999. 12. 21. 암진단비가 포함된 보험에 가입하고 유지하던 중 2016. 12. 16. 직장암(C20) 진단으로 암보험금을 청구했으나, 보험사는 가입 시점의 질병분류표가 아닌 질병 진단 시점의 질병분류표를 적용하여 '경계성종양'에 해당하는 보험금만 지급함.

쟁점 사항

보험 기간 중 질병분류 기준이 변경된 경우의 약관 적용

판단 경위

당사자 사이의 합의에 의해 체결된 가입 시점의 보험 약관과 질병분류표에 따라 질병 진단이 이루어지는 것이 타당하고, 만약 보험약관이 구체적이고 명확하지 않으면 보험 약관을 작성한 보험사에 불리하게 해석해야 함.

처리 결과

보험사는 우리 원 지급 권고를 수용하여 16,000,000원을 추가 지급함.

▣ 직업 변경을 이유로 해지된 보험계약 원상회복 요구

사건 개요

- o C씨는 2010. 8. 20. 입시학원 강사로 재직 중 상해후유장해담보가 포함된 보험계약을 체결함.
- o 2016년 7월 보험설계사로 직업이 변경되어 직업 변경 사실을 알리자 보험사는 보험설계사는 해당 보험 상품 가입이 불가능하다고 통보하고 일방적으로 계약을 해지함.

쟁점 사항

학원 강사에서 보험설계사로의 직업 변경이 계약 후 알릴의무 약관 조항에 따른 계약 해지사유에 해당하는지 여부

판단 경위

약관은 직업 또는 직무의 변경으로 위험이 증가된 경우 계약을 해지할 수 있다고 규정하고 있는데, 학원 강사에서 보험설계사로의 직업 변경은 위험의 증가로 보기 어려움.

처리 결과

보험사는 우리 원 권고에 따라 계약을 원상회복 함.

11. 사설 강습

가. 피해구제 접수 현황

사설강습 분야의 2017년 피해구제 접수 건은 403건으로 2016년 382건 대비 5.5%가 증가함.

표 2-58 : 피해구제 접수 현황(사설 강습)

단위 : 건, (%)

구 분	2015년	2016년	2017년
건 수	354	382	403
증 감	- (-)	28 (7.9)	21 (5.5)

품목별로는 일반강습(입시학원 등)이 99건(24.6%)으로 가장 많았고, 다음으로 각종 자격취득강습이 56건(13.9%), 외국어 강습 46건(11.4%), 메이크업강습 13건(3.2%) 등의 순이었음.

표 2-59 : 품목별 접수 현황(사설 강습)

단위 : 건, (%)

구 분	일반강습 (입시학원 등)	각종 자격 취득강습	외국어 강습	메이크업 강습	운전 강습	전산 강습	기타	계
건 수	99 (24.6)	56 (13.9)	46 (11.4)	13 (3.2)	7 (1.7)	1 (0.3)	181 (44.9)	403 (100.0)

나. 피해 유형

계약해제 · 해지 및 청약철회 거부, 과도한 위약금 청구, 계약 불이행 등 계약 관련 피해가 388건(96.3%)으로 대부분을 차지했고, 다음으로 부당행위 7건(1.8%), 표시· 광고 4건(1.0%) 등의 순이었음.

표 2-60 : 피해 유형별 현황(사설 강습)

단위 : 건, (%)

구 분	계약[1]	부당 행위[2]	표시· 광고	품질· A/S	가격· 요금	안전	계
건 수	388 (96.3)	7 (1.8)	4 (1.0)	2 (0.5)	1 (0.2)	1 (0.2)	403 (100.0)

1) 계약해제 · 해지, 청약철회, 계약불이행 등
2) 부당행위, 부당채권추심 등

다. 처리 결과

사설강습 피해 중 211건(52.4%)이 합의가 성립됨. 이 중 환급이 122건(30.3%)으로 가장 많았고, 다음으로 계약해제 78건(19.4%), 계약이행 6건(1.5%) 등의 순이었음.

합의가 성립되지 않은 사례 중 소비자분쟁조정위원회에 조정 신청된 경우는 19건(4.7%)이고, 취하중지 · 처리불능으로 종결된 경우가 29건(7.2%), 정보제공 · 상담기타로 종결된 경우 144건(35.7%) 이었음.

표 2-61 : 처리 결과별 현황(사설 강습)

단위 : 건, (%)

구 분	합의 성립						조정 신청	취하 중지· 처리 불능	정보 제공· 상담 기타	계
	환급	계약 해제	계약 이행	배상	교환	소계				
건 수	122 (30.3)	78 (19.4)	6 (1.5)	4 (1.0)	1 (0.2)	211 (52.4)	19 (4.7)	29 (7.2)	144 (35.7)	403 (100.0)

라. 소비자 주의사항

▶ 계약해지에 대한 의사표시는 분명하게

학원의 경우 「학원의 설립 · 운영 및 과외교습에 관한 법률」에 의거, 실제 수강한 부분에 대한 금액만 공제하고 잔여대금을 환급토록 규정하고 있어서 소비자의 계약해지 요청 시점이 환급금 산정의 중요한 판단 기준이 됨. 따라서 계약해지 의사가 있다면 단순히 수강 도중 수업에 참여하지 않았다는 사실만으로는 해당 시점을 계약해지 의사표시일로 인정받기 어려우므로 계약해지 의사를 서면으로 명확하게 밝히고, 환급신청서 등 계약해지일자를 확인할 수 있는 명확한 입증자료 확보가 필요함.

▶ 등록 시 계약서(수강내용, 수강료, 수강기간 및 특약 등을 반드시 기재)를 작성하고 수강 연기 신청 등의 경우 확인서 청구 필요

계약서가 없으면 정확한 계약내용을 확인하기 어려워 추후 중도해지 또는 계약불이행 등과 관련한 분쟁 발생 시 입증이 곤란하므로 피해를 당하기 쉬움. 따라서 계약 시 수강내용, 수강료 및 수강기간 등의 계약 조건과 학원의 책임, 별도의 특약 등을 계약서나 수강증 등에 명시하고, 수강을 연기 신청한 경우 이에 대한 확인서를 확보하여 피해 발생에 대비하여야 함.

▶ 수강료 지급은 현금보다는 가급적 신용카드로 결제

학원계약은 대부분 장기 계약이고 수강료도 고액인 경우가 많아 학원의 폐업(도산) 및 중도 해지 시 수강료 환급과 관련한 소비자 분쟁해결에 어려움이 있을 수 있음. 따라서 현금 또는 일시불 결제보다 사고 발생 시 항변권행사 등 사후조치가 용이한 신용카드 할부 결제가 바람직함.

마. 주요 합의권고 사례

▣ 방문판매로 계약한 어학교육서비스 청약철회에 따른 환급 요구

사건 개요

o A씨는 2017. 4. 4. 방문판매로 영어회화 교재 및 어학기를 구입하고, 대금 550,000원을 결제함.
o 다음 날 A씨는 청약철회에 따른 환급을 요구하자 사업자는 위약금 70,000원을 내야한다고 함.
o A씨는 위약금에 대한 사전 안내가 없었는바, 청약철회에 따른 환급을 요구함.

쟁점 사항

「방문판매 등에 관한 법률」에 따른 청약철회 해당 여부

판단 경위

「방문판매 등에 관한 법률」 제8조(청약철회등) 제1항에는 방문판매 또는 전화권유판매의 방법으로 재화 등의 구매에 관한 계약을 체결한 소비자는 14일 이내에 그 계약에 관한 청약철회를 할 수 있다고 규정하고 있고, A씨는 계약 다음날 사업자에게 청약철회 의사를 전달한 만큼 이 건의 청약은 철회되었다고 보는 것이 타당함.

처리 결과

사업자가 A씨에게 이 사건 계약 대금 550,000원 전액을 환급함.

▣ 영어학원 중도해지에 따른 환급 요구

사건 개요

o B씨는 2016. 7. 6. 6개월 영어 수강계약을 체결하고 398,000원을 신용카드로 6개월 할부 결제함.
o 2개월 수강 후 같은 해 9. 6. 개인 사정으로 환급을 요구하자, 학원 환불규정상 환급이 불가하다며 양도를 권유함.
o 이후 4개월에 걸쳐 학원 측에 양도처리를 요청하였으나, 처리를 지연하면서 잔여 대금의 50%만 환급 하겠다고 함.
o 신청인은 관련 법규와 기준에 따른 적정 금액의 환급을 요구함.

쟁점 사항

「학원의 설립 · 운영 및 과외교습에 관한 법률」에 따른 적정 환급 금액의 산정

판단 경위

「학원의 설립 · 운영 및 과외교습에 관한 법률」 제18조(교습비등의 반환 등) 제1항에는 학원설립 · 운영자는 학습자가 수강을 계속할 수 없는 경우에는 학습자로부터 받은 교습비를 반환하도록 규정하고 있고 동법 시행령의 '교습비등 반환규정' 에는 교습개시 후 교습기간이 1개월을 초과할 경우 반환사유가 발생한 해당 월의 반환 대상 교습비등(교습기간이 1개월 이내인 경우의 기준에 따라 산출한 금액을 말한다)과 나머지 월의 교습비등의 전액을 합산한 금액을 반환금액으로 규정하고 있는바, 동법에 따라 산정한 금액을 환급하는 것이 타당함.

처리 결과

학원 측에 「학원의 설립 · 운영 및 과외교습에 관한 법률」에 따라 B씨가 수강하지 않은 4개월에 해당하는 265,000원 환급을 권고한바, B씨가 직접 방문하면 카드취소 처리하겠다고 하였으나 B씨는 방문하지 않는 조건으로 환급금에서 10%를 차감한 238,500원의 계좌이체를 요청하였고 학원측도 이에 동의함.

12. 상조서비스

가. 피해구제 접수 현황

상조서비스 분야의 2017년 피해구제 접수 건수는 397건으로 2016년 406건 대비 2.2% 감소함. 상조업체에 대한 등록기준 강화 및 불법행위 단속 강화로 인해 2015년 이후 지속 감소하는 것으로 추정됨.

표 2-62 : 피해구제 접수 현황(상조서비스)

단위 : 건, (%)

구 분	2015년	2016년	2017년
건 수	490	406	397
증 감	- (-)	△84 (△17.1)	△9 (△2.2)

나. 피해 유형

피해 유형별로는 계약해제·해지 및 청약철회 거부, 계약불이행 등 계약 관련 피해가 335건(84.4%)으로 가장 많았고, 다음으로 부당행위 61건(15.4%) 등의 순이었음.

표 2-63 : 피해 유형별 현황(상조서비스)

단위 : 건, (%)

구 분	계약[1]	부당행위	기타[2]	계
건 수	335 (84.4)	61 (15.4)	1 (0.2)	397 (100.0)

1) 계약해제·해지 및 청약철회 거부, 계약불이행 등
2) 단순문의·상담

다. 처리 결과

상조서비스 피해 중 254건(64.0%)이 합의가 성립됨. 이 중 환급이 163건(41.1%)으로 가장 많았고, 다음으로 계약해제 44건(11.1%), 계약이행 22건(5.5%), 배상 21건(5.3%) 등의 순이었음.

합의가 성립되지 않은 건 중 소비자에게 정보제공 또는 상담기타로 처리된 건은 132건(33.2%)이었고, 소비자분쟁조정위원회에 조정 신청한 건은 6건(1.5%), 취하중지 또는 처리불능으로 처리된 경우는 5건(1.3%) 등이었음.

표 2-64 : 처리 결과별 현황(상조서비스)

단위 : 건, (%)

구분	합의 성립						조정 신청	취하 중자·처리 불능	정보 제공·상담 기타	계
	환급	계약 해제	계약 이행	배상	부당 행위 시정	소계				
건수	163 (41.1)	44 (11.1)	22 (5.5)	21 (5.3)	4 (1.0)	254 (64.0)	6 (1.5)	5 (1.3)	132 (33.2)	397 (100.0)

라. 소비자 주의사항

▶ 상조계약 체결 전 중요내용(납입기간, 해지 · 환급기준, 서비스 제공사항 등)을 꼼꼼하게 살펴보고 신중하게 가입여부 결정

상조계약은 서비스 제공 이전에 소비자가 일정기간 동안 대가를 미리 지불해야 하고, 계약기간이 장기간이므로 가입하는 업체를 선정하는데 있어 신중을 기해야 함.

가입 시 좋은 사은품을 준다고 현혹하거나 지인이 부탁한다고 해서 무조건 가입을 결정하지 말고, 가입하려는 업체의 선불식할부거래업 등록 여부, 소비자피해보상보험 가입 여부, 피해다발업체 여부 등을 반드시 확인하고 계약서의 중요내용(납입기간, 해지환급기준, 서비스 제공사항 등) 또한 확인한 후 신중하게 가입여부를 결정하는 것이 필요함.

가입 후에는 계약서, 약관, 피해보상증서 등을 반드시 교부받아 보관해야 함.

▶ 상조계약 이후에는 계약서를 받은 날부터 14일 이내에 청약철회가 가능하므로 충동계약의 경우 해당 기간 내 업체에 반드시 서면(내용증명 등)으로 청약철회 신청

보험과 마찬가지로 상조서비스는 회원들의 불입금으로 관리비와 모집수당 등 운영비를 충당하기 때문에 중도 해약 시에는 자신이 불입한 금액을 제대로 돌려받지 못하는 구조로 설계되어 있음.

따라서 계약 후 충동적으로 가입했다고 판단된다면 청약철회 기간(계약서를 받은 날부터 14일) 내 업체에 서면(내용증명 등)으로 청약철회를 신청해야만 납입한 원금에 대해 돌려받을 수 있음.

▶ 상조계약 이후 다른 업체로 계약을 이전한다는 안내를 받은 경우 이전 조건을 반드시 확인

상조업체가 경영상의 문제로 타 업체에 가입회원을 이관하는 경우가 다발하고 있는데, 계약을 해지할 경우 대부분의 소비자가 이전 업체에 납부한 할부금에 대해서 돌려받지 못하는 경우가 많음.

안내문에 이전에 납부한 할부금을 인정해 준다고는 되어 있으나 이는 계약을 유지하고 추후 서비스(행사) 등을 진행했을 때에만 유효하고 중도에 계약을 해지할 경우 이관 후 납부한 할부금에 대해서만 해지환급금을 지급하는 경우가 대부분임.

따라서 계약조건을 반드시 확인하고 이관여부에 동의해야 하며, 이관에 동의함이 없었음에도 할부금을 출금해가는 경우도 많으므로 할부금 자동이체 현황도 수시로 확인해야함.

▶ 사업자가 임의로 계약을 해지하거나 선수금 축소 신고 후 업체 폐업 등으로 인한 피해 시 보상이 제대로 이루어지지 않거나 보상금액이 축소되는 경우도 있으므로 주의 필요

상조업체는「할부거래에 관한 법률」에 따라 선수금의 50%를 소비자피해 보상 등에 대비하여 공제조합, 은행 등에 예치해야 함.

그러나 사업자가 선수금을 축소 신고하거나 유효한 계약을 해지한 것처럼 신고하여, 소비자 피해보상이 제대로 이루어지지 않는 경우가 발생하고 있음.

따라서 선수금 예치기관에 계약유효 여부 및 납부금액 등을 확인하고 만약 과소신고 되거나 계약이 해지된 것으로 되어 있다면, 상조업체에 이의제기 하고 우리원 등에 도움을 요청해야 함.

마. 주요 합의권고 사례

▣ 해약환급금 지급 지연

사건 개요

o A씨는 2009. 8. 31. B상조와 매월 30,000원씩 총 70회를 납입하기로 하는 상품에 가입함.
o 70회 완납하고 유지 중 상조회사에 확인하는 과정에서 23회부터 70회까지는 C상조에 입금된 것을 알게 됨.
o 2017. 10. C상조에 계약해지 및 환급금 지급 신청을 하고 관련 서류를 제출하였으나, 대기자가 많아 순차적으로 처리해준다며 지연함.

쟁점 사항

상조계약 해지에 따른 상조업체의 해약환급금 지급 의무

판단 경위

「할부거래에 관한 법률」에 따라 C상조는 상조계약이 해지된 날부터 3영업일 이내에 소비자에게 환급해야 함.

처리 결과

법률에 따라 조속히 환급할 것을 권고한바 상조업체에서 해지환급금을 지급함.

▣ 업체 폐업에 따른 해약환급금 지급 불이행

사건 개요

o D씨는 2009. 12. E상조의 상조상품에 가입하고 월 30,000원씩 94회 납입함.
o 2017. 11. 계약 해지 및 해지환급금 지급 요구를 위해 연락하였으나 영업을 중지함.

쟁점 사항

상조업체 폐업 시 해약환급금 지급

판단 경위

관할 지자체에서 E상조의 폐업절차가 완료되면 소비자피해보상보험에 따라 상조공제조합으로부터 납입한 선수금의 50% 보상 가능

처리 결과

E상조와 상조공제조합과의 공제계약이 해지된 것을 확인하여, 상조공제 조합 측에 피해보상금을 환급하도록 권고한바 상조공제조합에서 이를 수용하여 환급함.

13. 세탁서비스

가. 피해구제 접수 현황

세탁서비스(수선 · 염색서비스 제외) 분야의 2017년 피해구제 접수 건은 2,285건으로 2016년 2,398건 대비 4.7% 감소함.

표 2-65 : 피해구제 접수 현황(세탁서비스)

단위 : 건, (%)

구 분	2015년	2016년	2017년
건 수	2,099	2,398	2,285
증 감	- (-)	299 (14.2)	△113 (△4.7)

품목별로는 양복세탁이 1,633건(71.4%)으로 가장 많았고, 다음으로 신발세탁이 308건(13.5%), 한복세탁 47건(2.1%), 피혁세탁 44건(1.9%) 등의 순으로 나타남. 이 밖에 이불, 커튼, 카페트, 가방, 스카프 등 기타 세탁이 253건(11.1%) 임.

표 2-66 : 품목별 현황(세탁서비스)

단위 : 건, (%)

구 분	양복세탁[1)]	신발세탁	한복세탁	피혁세탁	기타	계
건 수	1,633 (71.4)	308 (13.5)	47 (2.1)	44 (1.9)	253 (11.1)	2,285 (100.0)

1) 점퍼, 코트, 바지, 셔츠, 정장 등 서양식 의복

나. 피해 유형

피해 유형별로는 세탁 후 의류 등의 외관손상 · 훼손, 변 · 퇴색, 얼룩발생, 형태변화 등 품질 관련이 1,713건(74.9%)으로 대부분을 차지했음. 이외에 계약해제, 계약불이행 등 계약 관련이 335건(14.7%), AS불만이 226건(9.9%) 등이었음.

표 2-67 : 피해 유형별 현황(세탁서비스)

단위 : 건, (%)

구 분	품질	계약[1]	AS불만	부당 행위	기타[2]	계
건 수	1,713 (74.9)	335 (14.7)	226 (9.9)	8 (0.3)	3 (0.2)	2,285 (100.0)

1) 계약해제, 계약불이행 등

2) 단순문의 · 상담, 약관, 가격 · 요금 등

다. 처리 결과

세탁서비스 피해 중 935건(40.9%)이 합의가 성립됨. 이 중 배상이 508건(22.2%)으로 가장 많았고, 다음으로 환급 177건(7.8%), 교환 156건(6.8%), 수리 · 보수 90건(3.9%) 등의 순이었음.

한편, 전문가 자문 및 시험검사를 거쳤으나 세탁 과실이 확인되지 않아 정보제공 및 상담기타로 종결한 경우가 1,305건(57.1%)으로 가장 많았음.

이 밖에 합의가 성립되지 않은 사례 중 소비자분쟁조정위원회에 조정 신청된 경우가 9건(0.4%)이었으며, 취하중지 · 처리불능으로 종결된 경우가 36건(1.6%) 이었음.

표 2-68 : 처리 결과별 현황(세탁서비스)

단위 : 건, (%)

구 분	합의 성립						조정 신청	취하 중지· 처리 불능	정보 제공 상담 기타	계
	배상	환급	교환	수리· 보수	계약 이행	소계				
건 수	508 (22.2)	177 (7.8)	156 (6.8)	90 (3.9)	4 (0.2)	935 (40.9)	9 (0.4)	36 (1.6)	1,305 (57.1)	2,285 (100.0)

라. 소비자 주의사항

세탁서비스 관련 소비자 피해가 지속적으로 발생하는 것은, 주로 세탁업자가 의류에 표시된 취급주의사항에 대해 명확히 확인하지 않고 부적합한 세탁방법을 진행함으로써 분쟁이 발생함. 또한 세탁물을 인수·인계하는 과정에서 소비자와 세탁업자 사이에 의류의 하자유무 등 현재 상태를 꼼꼼히 확인하고 기록하는 작업이 부족한 것이 세탁 관련 민원 발생과 해결을 어렵게 하는 원인이 되고 있음.

▶ 세탁물 의뢰 시 세탁물의 상태를 꼼꼼히 확인하고, 인수증을 반드시 교부 받을 것

세탁물 관련 분쟁의 대부분은 세탁 전과 후의 제품 상태가 다르다는 점을 소비자와 사업자가 서로 다른 내용을 주장함으로써 발생함. 따라서 세탁 전과 후를 비교할 수 있는 자료가 존재할 경우, 세탁 과실에 대한 입증 및 배상 처리에 있어서 큰 도움을 얻을 수 있음. 세탁업표준약관 (공정거래위원회 표준약관 제10039호) 제2조에 의하면 세탁업자는 세탁물을 인수할 당시에 세탁물의 품명, 수량 및 세탁 요금, 세탁물의 하자 유무 등이 작성된 인수증을 교부하여야 하는 바, 소비자는 세탁물 의뢰 시 세탁업자로부터 인수증을 교부받아 혹시 발생할지도 모르는 세탁 관련 피해에 대비하는 것이 중요함.

또한 소비자분쟁해결기준에 의거 세탁업자는 소비자로부터 세탁물을 인수할 때, 세탁물의 탈색·손상·수축·오점 등의 하자여부를 확인할 의무가 있으므로 소비자가 인수증을 교부받을 때 세탁업자와 함께 의뢰할 세탁물의 하자 여부를 확인하여야 함.

▶ 완성된 세탁물 수령 시 수량 확인 및 하자 유무를 즉시 확인할 것

소비자가 완성된 세탁물을 인수할 때 하자 유무를 즉시 확인하지 않고 장기간 보관 후 세탁물의 하자가 확인된 경우에는 책임소재에 대해 다툼이 발생할 가능성이 높음. 특히 다량의 세탁물을 찾을 때 세탁물 수량 혹은 해당 세탁물의 부자재 여부 등을 확인하지 않고 보관하다가 분실 사실을 인지하였을 경우에는 세탁소 잘못으로 분실되었다는 사실 입증이 불가하므로 반드시 세탁물의 수량을 확인하여야 함.

또한 세탁업 표준약관에 의하면 세탁물을 인도받은 날로부터 6개월이 경과한 경우에는 세탁업자는 세탁물의 하자로 인한 손해배상 책임이 면제됨. 일반적으로 환절기에 다량의 계절의류를 세탁한 후, 옷의 상태를 제대로 확인하지 않고 보관하는 예가 많은데, 해당 의류를 다시 착용할 시점에 하자를 발견하는 경우에는 설령 세탁업자의 과실로 인하여 하자가 발생하였다고 할지라도 손해배상을 청구하는 것이 불가능할 수도 있음. 따라서 세탁물을 수령할 당시에 하자가 발생하지 않았는지를 꼼꼼하게 확인하는 것이 중요함.

▶ 세탁 의뢰 전에 제품의 취급주의 표시를 확인할 것

세탁 후에 탈색, 수축, 표면 경화 등 하자가 발생하는 원인 중 상당수는 해당 의류와 맞지 않는 방법으로 세탁을 진행하였기 때문임. 현재 『전기용품 및 생활용품 안전관리법』((舊)품질경영 및 공산품 안전관리법)에 의거하여 의류를 포함한 가정용 섬유제품은 조성 또는 혼용률, 취급상 주의사항 등을 표기하도록 되어 있는바, 반드시 취급상 주의사항에 표기된 세탁 방법을 먼저 확인한 후 세탁을 의뢰하는 것이 바람직함.

마. 주요 합의권고 사례

▣ 세탁 의뢰 후 충전재 뭉침 현상 발생한 점퍼 배상 요구

사건 개요

o 신청인은 2015. 12월경 구입한 점퍼를 2017. 1월경 세탁업체에 세탁 의뢰함.
o 세탁 후 점퍼를 수령하고 충전재 뭉침 현상이 확인되어 세탁업체에 이의 제기함.
o 세탁업자는 정상 세탁을 주장하며 배상을 거부함.

쟁점 사항

충전재 뭉침에 대한 세탁과실 여부

판단 경위

섬유제품심의위원회에서 심의한 결과 세탁 시 취급 부주의(기계 건조)에 의해 충전재 뭉침 현상이 발생한 것으로 판명됨. 따라서 세탁업체는 원상회복이 불가능할 경우, 점퍼 구입 시기를 기준으로 감가 상각한 금액을 소비자에게 배상하여야 할 것으로 판단됨.

처리 결과

세탁업체에게 심의결과를 설명하고 배상할 것을 권고하자 점퍼 잔존가(구입가격의 40% 상당)를 배상함.

▣ 세탁 의뢰 후 탈색 및 얼룩 발생 된 청바지 배상 요구

사건 개요

- o 신청인은 2017. 4. 22. 구입한 반바지(299,000원)를 같은 해 8월경 세탁업체에게 세탁을 의뢰함.
- o 세탁 후 세탁물을 수령해보니 오른쪽 주머니부분에 탈색이 발생함.
- o 세탁업체는 소비자 과실을 주장하며 배상을 거부함.

쟁점 사항

섬유 손상 원인 및 세탁 과실 여부

판단 경위

섬유제품심의위원회에서 심의한 결과, 세탁업체의 과다세탁에 의한 원단 훼손 및 색상 변화로 판명됨. 소비자분쟁해결기준 세탁업 배상비율표에 의거하여 해당 제품의 내용 연수 및 사용기간에 따른 잔존 가치는 구입대금의 80%로 평가함.

처리 결과

세탁업체에게 심의결과를 설명하고 배상할 것을 권고하자 239,200원을 배상함.

▣ 세탁 의뢰 후 수축된 니트 배상 요구

사건 개요

o 신청인은 2016. 12월경 구입한 150,000원 상당의 셔츠를 착용하던 중 2017.1월경 세탁업체에게 세탁을 의뢰함.
o 세탁물을 수령해보니 수축 현상이 나타나 세탁업체에 이의제기함.
o 세탁업체는 세탁하자를 인정하지 않고 배상을 거부함.

쟁점 사항

셔츠 수축에 대한 세탁과실 여부

판단 경위

섬유제품심의위원회에서 심의한 결과 세탁미숙으로 수분에 의한 변형 현상이 발생한 것으로 판명됨. 따라서 세탁업체는 소비자분쟁해결기준에 의거 배상비율표에 따라 제품 구입시기에 따른 잔존가(구입가의 95%) 배상 책임이 있음.

처리 결과

세탁업체에게 배상할 것을 권고하자 세탁과실을 인정하고 신청인에게 셔츠 잔존가를 지급함.

14. 스마트폰

가. 피해구제 접수 현황

스마트폰 분야의 2017년 피해구제 접수 건은 870건으로 2016년 808건 대비 7.7% 증가함.

표 2-69 : 피해구제 접수 현황(스마트폰)

단위 : 건, (%)

구 분	2015년	2016년	2017년
건 수	697	808	870
증 감	- (-)	111 (15.9)	62 (7.7)

나. 피해 유형

피해 유형별로는, 품질 · A/S 관련 피해가 699건(80.3%)으로 가장 많았음. 다음으로 계약해제 · 해지 및 청약철회 거부 등 계약 관련 피해가 125건(14.4%), 부당행위 17건(2.0%) 등의 순이었음.

표 2-70 : 피해 유형별 현황(스마트폰)

단위 : 건, (%)

구 분	품질·A/S	계약[1]	부당행위[2]	안전	표시·광고	가격요금	약관	기타[3]	계
건 수	699 (80.3)	125 (14.4)	17 (2.0)	10 (1.1)	8 (0.9)	5 (0.6)	1 (0.1)	5 (0.6)	870 (100.0)

1) 계약해제 · 해지, 청약철회, 계약불이행 등
2) 부당행위, 부당채권추심 등
3) 거래관행, 단순문의 · 상담 등

다. 처리 결과

스마트폰 피해 중 410건(47.1%)이 합의가 성립됨. 이 중 수리·보수가 127건(14.6%)로 가장 많았고, 다음으로 환급 102건(11.7%), 교환 91건(10.5%), 배상 48건(5.5%)등의 순이었음.

합의가 성립되지 않은 건 중 정보제공·상담기타로 종결된 경우가 340건(39.1%)으로 가장 많았고, 소비자분쟁조정위원회에 조정신청된 경우는 83건(9.5%), 취하중지·처리불능으로 처리된 경우가 37건(4.3%)이었음.

표 2-71 : 처리 결과별 현황(스마트폰)

단위 : 건, (%)

구 분	합의 성립								정보 제공·상담 기타	조정 신청	취하 중지·처리 불능	계
	수리·보수	환급	교환	배상	계약 해제	계약 이행	부당 행위 시정	소계				
건 수	127 (14.6)	102 (11.7)	91 (10.5)	48 (5.5)	20 (2.3)	12 (1.4)	10 (1.1)	410 (47.1)	340 (39.1)	83 (9.5)	37 (4.3)	870 (100.0)

라. 소비자 주의사항

▶ 제품 수령 후 10일 이내에 제품의 하자 여부 확인

소비자분쟁해결기준은 구입 후 10일 이내에 중요한 수리를 요하는 경우 즉 초기 불량의 경우 제품의 교환 또는 구입가 환급하도록 하고 있어 구입 후 10일 이내에 여러 가지 기능을 사용해보고 하자여부를 확인하는 것이 중요함.

▶ 구입 시 제조사의 보증서 내용을 꼼꼼히 확인

제조사 보증 내용에 따라 원치 않는 중고 부품들로 구성된 재조립 제품을 받게 되는 경우도 있으므로 구입 전 보증서 상세 내용에 대한 확인이 필요함.

▶ 수리를 받을 때마다 수리내역서 수령·보관

소비자분쟁해결기준은 수리이력을 근거로 보상여부를 판단하므로 사업자와 수리 횟수에 대한 다툼이 발생할 경우를 대비하여 수리를 받을 때에는 어떤 부위를 몇 회 수리 받았는지 알 수 있도록 매회 수리 내역서를 받아두는 것이 바람직함.

▶ 충격, 수분에 의해 손상되기 쉬우므로 사용 시 주의 필요

스마트폰은 첨단 기술이 집약된 제품인 만큼 충격이나 수분에 의해 손상되기 쉽고, 소비자의 과실로 제품이 손상되었을 경우에는 보상을 받기 어려우므로 사용상 세심한 주의가 필요함.

마. 주요 합의권고 사례

▣ 구입 후 10일 이내 하자 발생한 스마트폰 환급 요구

사건 개요

o A씨는 2017. 7. 21. 스마트폰 구입 2시간 후부터 액정이 검게 변하는 현상이 나타나 같은 해 7. 24. 제품교환을 요구함.
o 사업자는 제품 하자가 아니라며 교환을 거부함.

쟁점 사항

교환 대상 여부

판단 경위

소비자분쟁해결기준(공산품-스마트폰)에서는 '정상적인 사용 상태에서 발생한 성능 · 기능상의 하자로 중요한 수리를 요하는 사항을 구입 후 10일 이내에 문제 제기' 한 경우에는 제품 교환 또는 구입가 환급으로 보상토록 규정하고 있음.

처리 결과

사업자에게 관련 기준 설명 후 교환 해줄 것을 권고하자 제품을 교환해줌.

▣ 구입 후 여러 가지 하자가 발생한 스마트폰 환급 요구

사건 개요

o B씨는 2016. 4. 8. 스마트폰을 구입함.
o 이후 액정불량, GPS 수신불량 등으로 6회 수리 받았으나 2017. 1. 21. 하자가 다시 재발하여 사업자에게 교환을 요구함.

쟁점 사항

소비자분쟁해결기준의 교환 요건 해당 여부

판단 경위

소비자분쟁해결기준(공산품-스마트폰)에 따르면 정상적인 사용 상태에서 발생한 성능·기능상의 하자에 대하여 구입 후 1개월이 경과한 시점부터 품질보증기간 이내에 문제 제기하였을 경우 무상 수리가 우선이며, 수리 불가능시에는 제품 교환 또는 구입가 환급으로 보상하여야 함. 단, 품질보증기간 이내 동일 하자에 대해 2회까지 수리하였으나 하자가 재발하는 경우 또는 여러 부위 하자에 대해 4회까지 수리하였으나 하자가 재발하는 경우는 수리가 불가능한 경우로 보아 제품교환 또는 구입가 환급이 가능함.

해당 사건의 경우 여러 가지 하자로 4회 이상 수리하였으므로 제품교환 또는 구입가 환급 대상임.

처리 결과

관련 기준에 근거하여 교환 진행하기로 양 당사자가 합의함.

15. 스포츠·레저·취미용품

가. 피해구제 접수 현황

스포츠 · 레저 · 취미용품 분야의 2017년도 피해구제 접수 건은 436건으로, 2016년 439건 대비 3건 감소함.

표 2-72 : 피해구제 접수 현황(스포츠·레저·취미용품)

단위 : 건, (%)

구 분	2015년	2016년	2017년
건 수	392	439	436
증 감	- (-)	47 (12.0)	△3 (△0.7)

* 애완동·식물 제외

품목별로는 스포츠·레저기구·용품이 231건(53.0%)으로 가장 많았고, 다음으로 완구·인형 111건(25.4%), 취미용품 47건(10.8%), 유아용 승용물 26건(6.0%) 등의 순으로 나타남.

표 2-73 : 품목별 현황(스포츠·레저·취미용품)

단위 : 건, (%)

구 분	스포츠·레저기구·용품	완구·인형	취미용품	유아용 승용물	놀이·게임기구	계
건 수	231 (53.0)	111 (25.4)	47 (10.8)	26 (6.0)	21 (4.8)	436 (100.0)

나. 피해 유형

피해 유형별로는 품질 · A/S 관련 피해가 219건(50.2%)로 가장 많았음. 이밖에 계약해제 · 해지 및 청약철회 거부, 계약불이행 등 계약 관련 피해가 163건(37.4%)이었으며, 표시·광고 관련 23건(5.3%), 안전관련 피해 21건(4.8%) 등이 있었음.

표 2-74 : 피해 유형별 현황(스포츠 · 레저 · 취미용품)

단위 : 건, (%)

구 분	품질·A/S	계약[1]	표시·광고	안전	부당행위	가격·요금	기타[2]	계
건 수	219 (50.2)	163 (37.4)	23 (5.3)	21 (4.8)	5 (1.1)	3 (0.7)	2 (0.5)	436 (100.0)

1) 계약해제 · 해지, 청약철회, 계약불이행 등
2) 거래관행, 단순문의 · 상담 등

다. 처리 결과

스포츠 · 레저 · 취미용품 피해 중 235건(53.9%)이 합의가 성립됨. 이 중 환급이 126건(28.9%)으로 가장 많았고, 이어서 수리 · 보수 33건(7.5%), 배상 29건(6.7%), 교환 26건(6.0%) 등의 순이었음.

합의가 성립되지 않은 사례 중 정보제공 · 상담기타로 종결된 경우가 137건(31.4%) 이었으며, 이 밖에 소비자분쟁조정위원회에 조정신청된 경우가 40건(9.2%), 취하중지 · 처리불능으로 종결된 경우가 24건(5.5%)으로 나타남.

표 2-75 : 처리 결과별 현황(스포츠 · 레저 · 취미용품)

단위 : 건, (%)

구 분	합의 성립								정보제공·상담기타	조정신청	취하중지·처리불능	계
	환급	수리·보수	배상	교환	계약이행	계약해제	부당행위시정	소계				
건 수	126 (28.9)	33 (7.5)	29 (6.7)	26 (6.0)	13 (3.0)	4 (0.9)	4 (0.9)	235 (53.9)	137 (31.4)	40 (9.2)	24 (5.5)	436 (100.0)

라. 소비자 주의사항

▶ 배송 받은 즉시 제품 상태를 확인

최근 인터넷쇼핑몰이나 오픈마켓, 해외구매대행을 통하여 구입하는 소비자들이 증가하고 있음. 구입 시 제품의 하자여부를 확인할 수 있는 오프라인매장과는 달리, 온라인으로 제품을 구입할 경우 배송 후에 제품 확인이 가능하므로 수령 즉시 제품 상태를 확인할 필요가 있음.

특히 스포츠·레저·취미용품은 골프채, 텐트 등 고가의 제품이 많아 하자가 발생되면 하자 발생 원인에 대해서 사업자와 소비자간 분쟁이 많이 발생함.

따라서 제품을 사용하기 전에 제품설명서 등을 통해 정상적인 사용방법을 숙지하고 사용하여야 하며, 장기간 사용할 제품의 경우에는 보관방법에 대해서도 별도로 문의할 필요가 있음. 하자 원인의 상당부분이 외부 충격, 보관 소홀 등 사용자 과실로 나타나는 경우도 있으므로 사용 및 보관 시 세심한 주의가 필요함.

▶ 인터넷쇼핑몰 이용 시 약관 및 제품 정보 상세내용 등 반드시 확인

최근 들어 키덜트(Kidult)족이 늘어나면서 드론, 피규어 등과 같은 완구·인형을 인터넷쇼핑몰을 통해 구입하는 소비자가 증가하고 있음.

인터넷쇼핑몰을 통해 상품 구매 시 배송지연, 오배송 등 계약불이행으로 인한 피해가 발생할 수 있으므로 구입 전에 쇼핑몰의 약관, 제품 정보 상세내용, 교환, 반품 및 환불 조건 등을 반드시 확인하여야 함. 특히 안전한 거래를 위하여 가급적 신용카드로 할부 결제하며, 현금 결제 시에는 '에스크로' 또는 '소비자피해 보상보험'에 가입된 업체인지를 확인하는 것이 필요함.

마. 주요 합의권고 사례

▣ 전자상거래로 구입한 텐트 하자에 따른 환급 요구

사건 개요

o A씨는 2017. 8. 전자상거래를 통해 텐트를 390,600원에 구입함.
o 해당 제품을 배송 받아, 바로 사용하는 과정에서 불량임을 확인함.
o 소비자는 하자를 확인하고 사업자에게 환불을 요청했으나, 사업자는 외부에서 사용했기에 수리만 가능함을 주장함.

쟁점 사항

전자상거래로 구입한 제품을 배송 받은 후 발생한 하자의 책임소재 규명

판단 경위

「전자상거래 등에서의 소비자보호에 관한 법률」 제17조에서는 소비자에게 책임이 있는 사유로 재화 등이 멸실되거나 훼손된 경우 청약철회를 할 수 없으나 이러한 규정에도 불구하고 재화 등의 내용이 표시·광고의 내용과 다르거나 계약내용과 다르게 이행된 경우에는 청약철회를 할 수 있으며, 재화 등의 훼손에 대해서 소비자의 책임이 있는지 여부는 사업자가 증명하도록 규정하고 있음.

외부 충격 등 소비자의 객관적 과실을 사업자가 증명하지 못한다면 사업자가 대금을 환급하는 것이 타당함.

처리 결과

관련 법률을 사업자에게 설명하고 환급할 것을 권고하자 사업자가 이에 동의하여 대금을 환급함.

▣ 인터넷쇼핑몰에서 구입한 제품 배송지연으로 인한 환급 요구

사건 개요

- o B씨는 2017. 8. 전자상거래로 1,347,000원 상당의 피규어를 구입 후 구매대금을 신용카드로 결제함.
- o 입고 예정일이 3개월 이상 지났으나, 배송되지 않음.
- o 소비자는 계약취소를 요구하였으나, 사업자가 환급을 거부함.

쟁점 사항

사업자의 재화 등 공급 이행 여부

판단 경위

「전자상거래 등에서의 소비자보호에 관한 법률」 제15조에 의거해 사업자는 소비자가 청약을 한 날부터 7일 이내에 재화 등의 공급에 필요한 조치를 하여야 하고, 재화 등 공급이 어려운 것을 알았을 때 지체 없이 사유를 소비자에게 알리고 환급하거나 환급에 필요한 조치를 하여야 하므로 사업자는 소비자에게 구입대금을 환급하는 것이 타당함.

처리 결과

관련 법률을 사업자에게 설명하고 구입 대금을 환급할 것을 권고한바 사업자가 소비자에게 환급함.

16. 식품(건강식품 제외)

가. 피해구제 접수 현황

식품(건강식품 제외) 분야의 2017년도 피해구제 접수 건은 435건으로 2016년 366건 대비 18.9% 증가함.

표 2-76 : 피해구제 접수 현황[식품(건강식품 제외)]

단위 : 건, (%)

구 분	2015년	2016년	2017년
건 수	339	366	435
증 감	- (-)	27 (8.0)	69 (18.9)

품목별로는 기타식품·기호품이 121건(27.8%)으로 가장 많았고, 빵·과자류가 54건(12.4%), 유란류(가공식품) 47건(10.8%), 과일(가공식품)이 46건(10.6%), 음료 41건(9.4%) 등의 순이었음.

표 2-77 : 품목별 현황[식품(건강식품 제외)]

단위 : 건, (%)

구 분	건 수
기타식품·기호품[1)]	121 (27.8)
빵·과자류	54 (12.4)
유란류·유란류가공식품	47 (10.8)
과일·과일가공식품	46 (10.6)
음료	41 (9.4)
어패류·어패류가공식품	33 (7.6)
곡류·곡류가공식품	27 (6.2)
육류·육류가공식품	27 (6.2)
채소·채소가공식품	23 (5.3)
조미식품	8 (1.9)
주류	5 (1.1)
해조류·해조류가공식품	2 (0.5)
식용종자·식용버섯류	1 (0.2)
계	435 (100.0)

1) 다이어트식품, 담배 등

나. 피해 유형

피해 유형별로는 전자상거래로 구입한 식품 또는 다이어트 식품의 계약해제·해지 및 청약철회 거부 등 계약관련 피해가 199건(45.7%)으로 가장 많았음. 다음으로 품질·A/S관련 피해 151건 (34.7%), 안전 관련 피해가 45건(10.3%), 표시·광고 관련 피해 22건(5.1%) 등의 순으로 나타남.

표 2-78 : 피해 유형별 현황[식품(건강식품 제외)]

단위 : 건, (%)

구 분	계약[1]	품질·A/S	안전	표시·광고	부당행위	가격·요금	기타[2]	계
건 수	199 (45.7)	151 (34.7)	45 (10.3)	22 (5.1)	10 (2.3)	6 (1.4)	2 (0.5)	435 (100.0)

1) 계약해제·해지, 청약철회, 위약금, 계약불이행 등
2) 단순문의·상담 등

다. 처리 결과

합의가 성립된 225건(51.7%)을 처리결과별로 살펴보면 환급이 122건(28.0%)으로 가장 많았고, 다음으로 배상 60건(13.8%), 계약해제 21건(4.8%) 등의 순이었음.

합의가 성립되지 않은 건 중 소비자분쟁조정위원회에 조정 신청한 경우는 18건(4.1%)이고, 정보제공·상담기타로 종결된 건이 171건 (39.4%) 등으로 나타남.

표 2-79 : 처리 결과별 현황[식품(건강식품 제외)]

단위 : 건, (%)

구분	합의 성립							조정신청	취하중지·처리불능	정보제공·상담기타	합계
	환급	배상	계약해제	계약이행	교환	부당행위시정	소계				
건수	122 (28.0)	60 (13.8)	21 (4.8)	12 (2.8)	8 (1.8)	2 (0.5)	225 (51.7)	18 (4.1)	21 (4.8)	171 (39.4)	435 (100.0)

라. 소비자 주의사항

식품의 품질·안전 관련 소비자 피해는 이물질 혼입 및 제품의 부패·변질로 인한 피해가 가장 많이 접수되고 있으나 제품을 구입한 후 보관 또는 개봉하여 섭취하는 과정에 피해가 발생하고 있어 책임소재(생산자, 판매자, 소비자)에 대한 규명이 어려운 실정임.

o 생산자에게 원인이 있는 경우는 제조 설비의 결함이나 생산 공장의 위생관리 미흡에 의해 이물질이 혼입되는 경우임.

o 판매자에게 원인이 있는 경우는 제품 보관 잘못으로 해충이 제품에 침투하거나 보관조건(적재방법, 보관온도 등)의 부적합으로 불량품이 발생하는 수도 있으며, 제품 유통 중 취급부주의로 제품 내용물 및 포장지가 훼손되는 경우도 있음.

o 소비자에게 원인이 있는 경우에는 포장지의 표면에 표기된 제품의 사용용도, 사용방법, 보관방법, 주의사항 등을 준수하지 않아 피해가 발생하고 있음.

▶ 식품의 품질하자 및 소비자 취급부주의 여부에 대한 정확한 규명이 어려워 보상이 어려울 수 있으므로 제품을 구입할 때 내용물을 확인할 수 있는 포장의 경우, 포장을 뜯기 전에 꼼꼼히 살펴볼 필요가 있으며 품질이 의심될 경우 섭취를 하지 말아야 함.

▶ 또한 이물질 발견 시에는 즉시 판매업체 또는 제조업체에 이를 알리는 동시에『식품안전소비자신고센터』에 신고하거나, 국번 없이 '1399'로 전화하면 이물 혼입 조사를 거쳐 원인을 밝히게 됨.

식품사고는 제조업자 및 유통업자의 품질관리 및 위생관리 등을 통해 예방이 가능함. 또한 소비자의 철저한 신고를 통해 관련기관(식품의약품안전처, 해당구청 위생과 등)의 지속적인 관리와 단속이 이루어지도록 하여야 하므로 소비자의 적극적인 행동과 의식제고가 필요함.

마. 주요 합의권고 사례

▣ 이물질(쇠조각)이 혼입된 게맛살로 인한 피해 배상 요구

사건 개요

o K씨는 2017. 4. 10. 식품제조업자가 제조, 판매하는 김밥용 게맛살을 백화점에서 구입(4,980원)하여 당일 저녁 김밥을 싸기 위해 재료를 준비하던 중 게맛살에서 쇠조각이 다량 혼입된 것을 확인하고 식품업자에게 통보함.

o 식품제조업자는 소비자의 자택을 방문하여 제품 일부를 회수하여 식품의약품안전청에 검사를 의뢰하였으나 제조공정과정에서 혼입될 수 없다고 함.

o K씨는 이물질이 혼입된 게맛살로 인한 피해배상을 요구함.

쟁점 사항

이물질 혼입 여부

판단 경위

이 건 게맛살의 이물질(쇳조각) 혼입 원인에 대해서 경기지방식품의약품안전청에서 조사한 결과 제품 제조공정 과정상 혼입된 것으로 보기 어려워 행정지도를 한 것으로 확인됨.

소비자가 주장하는 이물질의 혼입시기 및 원인이 불분명하고 이물질로 인한 피해사실이 입증되지 않아 제품대금 환급 이외 별도 배상은 어려운 것으로 판단됨.

처리 결과

식품 제조업자가 고객관리 차원에서 제품대금 환급을 하겠다고 하였으나 소비자가 거부함.

▣ 피자에 혼입된 이물질로 인한 피해 배상 요구

사건 개요

o O씨는 2017. 7. 20. 소비자가 거주하는 인근 피자매장에서 꽃게 피자세트를 구입(30,300원)하여 먹던 중 내용물속에 이물질이 혼입된 것을 확인하고 사업자에게 이를 통보함.

o 사업자가 O씨 자택을 방문하여 꽃게 껍질이 혼입된 거라며 제품 교환 또는 상품권으로 배상하겠다고 함.

o O씨는 품질 불량인 피자 구입가 환급과 판매중지를 요구함.

쟁점 사항

이물질의 종류 및 혼입원인, 피해발생 여부

판단 경위

이 건 꽃게 피자 제조 공정과정에 피자 원료인 꽃게 껍질이 일부 혼입된 것으로써 식품위생법에서 정한 이물질로는 볼 수 없으나 정상적인 제품으로는 볼 수 없으므로 제품 교환 또는 환급 책임이 피자 생산업자에게 있는 것으로 판단됨.

처리 결과

양당사자 합의에 따라 피자 사업자가 피자 대금 30,000원을 환급함.

▣ 변질된 우유로 인한 치료비 및 일실소득액 배상 요구

사건 개요

- o P씨는 2017. 8. 8. 편의점에서 우유를 구입하여 음용 중 내용물이 변질된 것을 확인하고 편의점에서 제품을 교환 받았으나 이미 섭취한 우유로 인하여 구토와 설사 증세가 나타나 병원에서 치료받음.
- o 제품 유통과정에서 우유가 변질된 것은 인정하지만 치료비 30,000원 외 배상은 불가하다며 거부함.
- o P씨는 치료비와 일실소득액에 대해 피해배상을 요구함.

쟁점 사항

우유의 변질여부와 변질 원인, 우유로 인한 피해발생 사실

판단 경위

이 건 우유가 유통 중 변질된 것에 대해서는 우유 제조업자도 인정하고 있으므로 치료비에 대한 배상 책임이 우유 제조, 판매업자에게 있다 할 것이지만 소비자가 설사와 복통으로 입원 치료를 한 사실이 없으므로 일실소득액에 대한 배상은 어려운 것으로 판단됨.

처리 결과

양당사자 합의에 의해 사업자가 소비자에게 치료비 포함 총 50,000원을 배상함.

17. 신용(체크)카드

가. 피해구제 접수 현황

신용(체크)카드 분야의 2017년 피해구제 접수 건수는 100건으로 2016년 162건 대비 38.3% 감소함.

표 2-80 : 피해구제 접수 현황(신용(체크)카드)

단위 : 건, (%)

구 분	2015년	2016년	2017년
건 수	61	162	100
증 감	- (-)	101 (165.6)	△62 (△38.3)

나. 피해 유형

피해 유형별로는 '약정한 부가·할인서비스 축소·불이행'이 33건(33.0%)으로 가장 많았음. 다음으로 철회·항변이 14건(14.0%), 수수료·연체료·연회비 문제 관련 피해 10건(10.0%) 등의 순으로 나타남.

표 2-81 : 피해 유형별 현황(신용(체크)카드)

단위 : 건, (%)

구 분	건 수
약정한 부가할인서비스 축소·불이행	33(33.0)
철회·항변	14(14.0)
수수료·연체료·연회비 문제	10(10.0)
미사용 대금 청구	9(9.0)
채무면제·유예상품	6(6.0)
카드대금 청구 오류	6(6.0)
일방적인 이용한도 축소·카드정지	6(6.0)
분실·도난에 의한 부정사용 피해	4(4.0)
카드론, 리볼빙	3(3.0)
포인트·마일리지 피해	2(2.0)
기 타	7(7.0)
합 계	100(100.0)

다. 처리 결과

신용(체크)카드 피해 중 57건(57.0%)이 합의가 성립됨. 처리결과로는 환급이 23건(23.0%)으로 가장 많았고, 다음으로 배상과 계약이행이 각 12건(12.0%), 부당행위시정 10건(10.0%) 등의 순이었음.

합의가 성립되지 않은 사례 중 정보제공·상담기타로 종결된 건은 27건(27.0%)이었음.

표 2-82 : 처리 결과별 현황(신용(체크)카드)

단위 : 건, (%)

구분	합의 성립					조정 신청	취하 중자 처리 불능	정보 제공 상담 기타	계
	환급	배상	계약 이행	부당 행위 시정	소계				
건수	23 (23.0)	12 (12.0)	12 (12.0)	10 (10.0)	57 (57.0)	2 (2.0)	14 (14.0)	27 (27.0)	100 (100.0)

라. 소비자 주의사항

▶ 신용(체크)카드 선택에 중요한 기준이 되는 부가서비스는 약관, 상품 설명서 등을 통해 제공 조건을 반드시 확인하고, 이해하기 어려운 내용에 대해서는 카드사에 이를 직접 확인한 후 가입하며, 매월 카드대금 청구서를 반드시 확인하여 할인 · 적립 등 부가서비스가 제대로 제공되고 있는지, 가입하지 않은 서비스 대금이 청구되고 있지는 않은지 확인하는 것이 필요함.

신용카드는 결제 기능 이외에 전월 사용실적에 따라 청구할인, 포인트 적립, 무이자 할부 제공 등 여러 가지 부가서비스를 제공함. 그러나 이러한 서비스를 제공받기 위해서는 일정조건을 충족해야만 하는 경우가 대부분이고 부가서비스 종류에 따라 충족해야할 조건이 까다로운 경우가 있으므로 카드 신규가입 이후에는 제공되는 카드사용 안내문을 확인하는 것이 좋음. 매월 제공되는 카드대금청구서는 결제대금에 대한 안내뿐만 아니라, 할인 및 포인트 적립 내역, 할부 이자 부과, 부가 서비스 이용료 청구 등에 대한 정보가 포함되어 있으므로 이를 꼼꼼히 확인하여 불필요하게 가입된 서비스는 없는지, 청구된 카드대금에는 오류가 없는지 확인하고 발견 즉시 이의제기하여 구제를 신청하는 것이 좋음.

특히, 카드회원을 대상으로 채무면제·유예상품, 크레딧서비스 등 주로 텔레마케팅(TM)을 통해 비대면으로 유료서비스 가입을 권유 하는 경우가 많다 보니 소비자가 서비스 내용에 대해 잘 이해하지 못한 상태에서 가입하는 경우가 많음. 또한, 우편 대신 이메일로 이용 명세서를 수령하는 경우가 많아 이용 내역을 제대로 확인하지 않는 경우가 있고, 이 경우 유료서비스 가입여부에 대해서도 상당 기간이 경과한 이후에 알게 되는 경우가 많으므로 매월 명세서를 꼼꼼히 확인하여 부당한 대금이 청구되고 있지 않은지 확인할 필요가 있음.

▶ 신규카드를 수령하는 즉시 카드 뒷면 서명란에 서명하고, 카드를 사용할 때 마다 동일한 서명을 하도록 하는 등 각별한 주의가 필요함. 카드를 도난 · 분실 하였을 경우에는 그 즉시 카드사에 신고하여 카드이용을 정지하고 경찰서에 신고해야 함. 카드 부정사용 예방을 위해 사용 내역을 바로 확인할 수 있는 카드사의 휴대폰 알림 서비스(SMS)를 이용하는 것이 좋음.

신용(체크)카드는 기명식 카드이기 때문에 반드시 발급한 본인만이 사용하도록 약정되어 있으므로 이를 타인에게 양도하여 발생하는 문제에 대해서는 보상을 받기가 어려우므로 본인 이외에 타인에게 카드를 양도하는 것은 지양해야 함.

카드를 도난·분실 하였을 경우에는 그 사실을 알게 된 즉시 카드사에 연락하여 카드이용을 정지시키고 경찰서에도 신고하여 수사가 진행될 수 있도록 하는 등 추가 피해가 없도록 신속하게 대응해야 함. 이와 함께 부정사용에 대한 보상 정도는 카드 뒷면 서명, 비밀번호 관리 철저, 본인만 사용 하는 등 카드관리 소홀 유무 정도 등에 따라 보상금액이 달라질 수 있으므로 평소 카드 사용 시 뒷면 서명과 동일한 서명을 하고 카드 비밀번호 등이 누설되지 않도록 주의해야 함.

특히, 온라인상에서 신용카드 정보가 유출되어 카드가 부정 사용되는 경우가 다수 발생하고 있으므로 카드번호 및 비밀번호뿐만 아니라, 온라인상에서 본인 확인 수단으로 사용되는 공인인증서 등 보안 수단 관리를 철저히 하여 관련 정보가 해킹 등으로 인해 누설되지 않도록 해야 함. 또한, 해외여행 중 현금인출 또는 카드 결제 시 회원정보가 자신도 모르게 누출되거나 인출기 자체에서 카드가 복제되어 부정사용이 발생하는 경우가 있고, 이 경우 부정사용자가 해외에 소재하고 있어 즉각적인 해결이 어려우며, 해결이 되더라도 국제 브랜드사를 통해 사건이 진행되는 과정에서 많은 시간이 소요되므로 해외 현금 인출 시 보다 세심한 주의가 필요함.

▶ 신용카드를 이용하여 물품 · 서비스 등을 구매하는 경우 할부 결제를 이용하면, 물품 미제공, 제품 하자, 업체 폐업 등 사업자의 채무 불이행 등의 문제가 발생할 경우 카드사에 철회 · 항변을 신청하여 피해를 줄일 수 있음. 또한, 해외 직구 등으로 인한 피해 발생 시 '신용카드 차지백' 서비스를 이용하여 거래대금을 환불 받을 수 있음.

할부계약이 불성립 하거나 구입한 재화 등이 일정기간 이내에 제공되지 않는 경우 등에 대해 할부금의 지급을 거절할 수 있도록 「할부거래에 관한 법률」에 소비자의 철회·항변권을 규정하고 있음. 따라서 신용카드 할부(20만 원 이상의 금액에 대해 2개월 이상의 기간에 걸쳐 3회 이상 납부)로 결제한 경우, 채무불이행 등 업체에 문제가 발생하였을 경우에는 지체 없이 서면으로 카드사에 할부항변을 신청해야 함.

해외직구 등 해외거래 피해 발생 시 '신용카드 차지백 서비스'를 이용할 수 있음. 차지백 서비스는 카드 결제일(전표 접수일)로부터 120일 이내에 서면으로 신용카드사에 신청할 수 있으며, 이 때 소비자의 주장을 입증할 수 있는 거래영수증, 주문내역서, 사업자와 주고 받은 이메일 등의 입증자료를 제출해야 함.

* 차지백(Chargeback) 서비스 : 입금취소 또는 환불을 의미하며, 해외거래 소비자가 사기 의심, 미배송, 가품 의심, 환불 미이행 등의 사유가 있을 경우 카드사에 이미 승인된 거래 취소를 요청하는 서비스

마. 주요 합의권고 사례

▣ 캐시백 이벤트를 강조하며 가입 권유한 리볼빙 수수료 환급 요구

사건 개요

o A씨는 2015. 1. **카드사로부터 그동안 카드 결제를 잘 해 오고 신용도가 좋은 회원들에게 결제 방법을 변경해 주고, 현금 캐시백(5,000원)까지 받을 수 있다는 이벤트 안내 전화를 받음.

o 2017.3. 카드 사용금액이 많이 나와 상세 내역을 확인하던 중 일부결제금액이월약정(리볼빙)으로 인해 통장에 잔액이 충분히 있었음에도 결제금액의 10%만 결제되었고, 이월된 잔액에 대해 15.8%의 수수료가 부과되어 온 사실을 알게 됨.

o **카드사에 그동안 납부한 리볼빙 수수료에 대해 환급해 줄 것을 요구하자, 카드사는 가입 당시 신청인에게 관련 내용을 설명하였고, A씨가 이에 동의하여 서비스가 정상 가입된 것이 녹취를 통해 확인되므로 수수료를 환급해 줄 수 없다고 함.

쟁점 사항

소비자가 일부결제금액이월약정(리볼빙)에 대해 제대로 이해할 수 있도록 카드사가 충분히 설명하였는지 여부

판단 경위

카드사가 전화로 부가서비스에 대해 가입을 권유하는 경우에는 해당 서비스의 중요한 내용(수수료, 주요혜택, 기간 등)에 대해 소비자가 이해할 수 있도록 설명할 의무가 있음. 그러나 카드사는 이러한 내용 보다 캐시백 이벤트를 강조하며 해당 기간 동안만 가입이 가능한 것처럼 안내하였고, 소비자가 별도로 결제비율을 변경(10%→100%)하지 않으면 잔액이 있어도 10%만 결제된다는 중요 내용에 대해 신청인이 이해할 수 있을 정도로 충분히 설명하지 않았으므로 불완전 판매의 소지가 있다고 판단되므로 수수료 전액 환급을 권고함.

처리 결과

카드사가 소비자가 그동안 납부한 수수료에 대해 전액 환급 처리함.

▣ 혜택 고지 미흡으로 적용되지 않은 혜택 보상 요구

사건 개요

o B씨는 2016. 12. 해외 숙박비가 지원(2박 시 1박 무료)되는 카드를 발급받고 연회비(30만원)을 지불하였음.

o 호텔 예약 및 결제 후 상담원과 통화하는 과정에서 카드사를 통해 예약을 해야지만 숙박비가 지원된다고 함.

o B씨는 '상담원을 통해 호텔을 예약하지 않을 경우 숙박비 무료 지원서비스가 제공되지 않는다'는 이용조건에 대해 고지 받지 못했으므로 제공받지 못한 혜택에 대해 보상해 줄 것을 요구함.

쟁점 사항

카드사를 통하지 않고 사이트를 통해 직접 예약한 호텔 이용 건에 대해 혜택을 적용하여 보상해야 하는지

판단 경위

신용카드 할인 서비스는 소비자가 신용카드를 선택하는 중요한 요인으로, 상품 판매 시 카드사는 할인·적립 등 혜택을 안내하는 것은 물론, 혜택이 적용되는 이용 조건에 대하여 소비자에게 정확한 정보를 제공할 필요가 있음. 이 사건의 경우 해당 카드로 해외 숙박을 예약한다고 무조건 혜택이 제공되는 것이 아니라 카드사 상담원을 통해 예약을 해야지만 혜택이 제공되는 것으로 이러한 조건에 대해서는 이용자가 알기 쉽게 고지할 필요가 있음. 또한, 소비자는 카드 혜택을 누리기 위해 높은 연회비를 지불한 만큼 상담원을 통해 예약을 하지 않았음을 이유로 숙박비 지원을 해 주지 않는 것은 부당한 바, 1일 숙박비에 대해 보상할 책임이 있다고 판단됨.

처리 결과

카드사가 1일 숙박비 전액을 보상함.

18. 애완견

가. 피해구제 접수 현황

애완견의 2017년 피해구제 접수 건은 122건으로 2016년 129건 대비 5.4%가 감소함.

표 2-83 : 피해구제 접수 현황(애완견)

단위 : 건, (%)

구 분	2015년	2016년	2017년
건 수	102	129	122
증 감	- (-)	27 (26.5)	△7 (△5.4)

나. 피해 유형

피해 유형별로는 질병(파보·코로나 바이러스, 폐렴, 홍역 등) 발생 등 품질 관련 피해가 62건(50.8%)으로 가장 많았음. 다음으로 구입 시 무보증약정 등을 이유로 애완견이 폐사하여도 보상이 제대로 이뤄지지 않는 등 계약 관련 피해가 50건(41.0%), 부당행위 6건(4.9%) 등의 순이었음.

표 2-84: 피해 유형별 현황(애완견)

단위 : 건, (%)

구 분	품질·A/S	계약[1)]	부당행위	안전	기타[2)]	계
건 수	62 (50.8)	50 (41.0)	6 (4.9)	1 (0.8)	3 (2.5)	122 (100.0)

1) 계약해제·해지, 청약철회, 계약불이행 등
2) 단순문의·상담, 표시·광고 등

다. 처리 결과

애완견 피해 중 31건(25.4%)이 합의가 성립되었는데, 합의 건 중에는 환급이 18건(14.8%)으로 가장 많았고, 배상 6건(4.9%), 교환 5건(4.1%) 등의 순이었음.

합의되지 않은 사건의 경우 정보제공·상담기타로 종결된 경우가 45건(36.9%)으로 가장 많았으며, 소비자분쟁조정위원회에 조정 신청된 경우가 29건(23.8%), 취하중지·처리불능으로 종결된 경우가 17건(13.9%)으로 나타남.

표 2-85 : 처리 결과별 현황(애완견)

단위 : 건, (%)

구분	합의 성립						정보제공·상담기타	조정신청	취하중지·처리불능	계
	환급	배상	교환	계약해제	계약이행	소계				
건수	18 (14.8)	6 (4.9)	5 (4.1)	1 (0.8)	1 (0.8)	31 (25.4)	45 (36.9)	29 (23.8)	17 (13.9)	122 (100.0)

라. 소비자 주의사항

▶ 구입 시 반려동물의 건강상태를 반드시 확인

피부염은 없는지, 눈, 코, 귀와 항문 주위는 청결한지 꼭 확인하고 예방접종 이력이나 구충제의 복용 상태를 확인함.

▶ 소비자분쟁해결기준의 기재사항이 포함된 계약서를 반드시 교부받을 것

무보증 책임 약정이나 환불 불가 등 소비자의 권리를 박탈하는 불리한 조항이 명시된 계약서는 부당약관이므로 계약 체결 시 계약사항을 꼼꼼하게 확인함.

계약서에 소비자분쟁해결기준상 기재사항(①분양업자의 성명과 주소 ②애완동물의 출생일과 판매업자가 입수한 날 ③혈통, 성, 색상과 판매당시의 특징사항 ④면역 및 기생충 접종기록 ⑤수의사의 치료기록 및 약물투여기록 등 ⑥판매당시의 건강상태 ⑦구입 시 구입금액과 구입 날짜)가 명시되어 있는지 확인함.

▶ 판매업자가 등록된 업체인지 확인

동물보호법에 따르면 반려동물판매업자는 반드시 관할 시·군·구에 등록하도록 규정되어 있으며, 미등록 업체에서 구입할 경우 분쟁 발생 우려가 높음.

* 등록업체 확인 : 동물보호관리시스템(www.animal.go.kr)

▶ 구입 후 질병 발생 시 판매처에 즉시 연락

반려동물의 건강에 이상이 생겼을 경우 임의로 동물병원에 가면 추후 질병 발생시점 및 치료비 부담에 대해 다툼이 생길 수 있으므로, 질병 발생 확인 즉시 판매처에 치료를 맡김.

▶ 전자상거래로 반려동물의 식품 · 용품 구입 시 통신판매업 신고업체인지 확인

전자상거래로 반려동물의 식품·용품 구입 후 배송, 품질로 인한 피해 발생 시 통신판매업 미신고 업체는 피해보상이 어려우므로 반드시 공정거래위원회 홈페이지나 관할 지자체에 해당 업체의 통신판매업 신고 여부를 확인하고, 제조사가 불분명하거나 유통기한이 명시되지 않은 제품은 구입하지 않음.

* 통신판매 신고업체 확인 : 공정거래위원회 홈페이지(http://www.ftc.go.kr/)

마. 주요 합의권고 사례

▣ 내장칩이 소실되어 혈통을 확인할 수 없는 수입 애완견 차액 환급 요구

사건 개요

o A씨는 2017. 4. 비숑프리제 암컷을 160만원에 분양받을 당시 비숑프리제는 수입견이며 수입견은 무조건 칩이 내장되어있기 때문에 혈통서는 없다고 안내받은 후 2017년 11월 동물등록을 하러 병원에 방문하였으나 내장된 칩이 없다고 함.

o A씨는 사업자가 혈통서 비용 12만원 중 4만원은 자기가 부담하겠으니 8만원을 부담하라고 하나 애견카페를 통해 알아본 바, 단독 견으로 등록하려는 것 같고 그런 혈통서는 의미 없다고 함.

o A씨는 비용 부담 없이 제대로 된 혈통서 발급 요구 또는 가정견 평균 분양비용(60만원)을 뺀 금액 100만원의 환급을 요구함.

쟁점 사항

수입견에 내장된 칩의 소실 가능성 여부 및 혈통서를 받지 못하는 경우 신청인이 요구하는 환급 금액의 타당성 여부

판단 경위

사업자는 내장된 센서 칩이 없어졌다면 이 건 애완견이 수입종 여부 등을 입증할 방법이 없다고 하면서 엑스레이 상으로 칩이 있는지의 여부는 확인 가능하지만 망가진 칩을 복원하기도 어렵다면서 구입가를 환급하는 방법밖에 없다고 하였으나 A씨가 약 8개월 정도 같이 생활한 이 건 애완견을 인도하고 환급받을 수는 없다고 하여 혈통서를 무상으로 제공하도록 함.

처리 결과

사업자가 혈통서를 무상 제공하기로 함.

▣ 애완견 미용 후 털이 자라지 않는 부작용에 대한 배상 요구

사건 개요

o B씨는 스피츠 강아지 미용 시술을 받은 이후 강아지의 배, 등 부분의 상처와 부분 탈모가 의심스러워 계속 지켜보았으나 1개월이 지나도 호전되지 않고 엉덩이, 목까지 탈모가 확대되어 전문병원에서 Clpping syndrome 진단을 받음.

o 병원에서는 1년 동안 피모 영양제와 비타민을 섭취하면서 지켜봐야하나 1년 후에도 털이 자라지 않는 경우도 있다는 소견을 들어 사업자에게 미용비용 환급 및 사과를 요구하였으나 거절하면서 스피츠 종의 이중모 특수성으로 발생한 것으로 과실책임이 없다고 주장함.

o B씨는 사업자가 Clpping syndrome 및 스피츠 종 특수성에 대한 사전 안내도 없었으므로 미용비용 환급과 애견 피모영양제 비용에 대한 배상(30만원)을 요구함.

쟁점 사항

이 건 부작용이 미용시술 후 발생한 Clpping syndrome 인지 아니면 스피츠 종의 이중모 특수성으로 발생한 것인지의 여부

판단 경위

이 건 애완견의 진료소견서에는 이 건 탈모를 Alopecia "X" 또는 Post clpping syndrome 의증이라고 진단한 점, 자료 확인결과 알로페시아 X 강아지 탈모는 특정 견종에서 나타나는 원인 모를 탈모증으로 포메라니안, 스피츠, 말라뮤트와 같은 견종에서 많이 발생하고 있으며 Post clpping syndrome 은 미용 후에 많이 발생하므로 클리핑 미용 시 신중히 선택해야 한다는 점 등을 고려하여 사업자에게 치료비의 50% 이상 배상을 권고함.

처리 결과

사업자가 합의권고안을 거절하여 조정신청함.

19. 여행

가. 피해구제 접수 현황

여행 분야 2017년 피해구제 접수 건은 1,064건으로 2016년 931건 대비 14.3% 증가함. 여행 중에서도 국외여행이 958건(90.0%)으로 대부분을 차지하였으며, 국내여행은 89건(8.4%)임.

표 2-86 : 피해구제 접수 현황(여행)

단위 : 건, (%)

구 분	2015년	2016년	2017년
건 수	845	931	1,064
증 감	- (-)	86 (10.2)	133 (14.3)

월별 접수 현황을 살펴보면 3분기가 290건(27.3%)으로 가장 많았고, 4분기 274건(25.7%), 1분기 256건(24.1%), 2분기 244건(22.9%) 순으로 나타남.

표 2-87 : 월별 접수 현황(여행)

단위 : 건, (%)

월	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	계
건 수	78	72	106	60	73	111	90	107	93	93	87	94	1,064 (100.0)
	256 (24.1)			244 (22.9)			290 (27.3)			274 (25.7)			

나. 피해 유형

피해 유형별로는 계약해제·해지 및 청약철회 거부, 위약금 과다 청구 등 계약 관련 피해가 920건(86.5%)으로 가장 많았음. 다음으로 품질·A/S 관련 불만이 60건(5.6%), 옵션강요, 가이드 불만 등 부당행위가 53건(5.0%), 안전관련 12건(1.1%) 등의 순이었음.

표 2-88 : 피해 유형별 현황(여행)

단위 : 건, (%)

구 분	계약[1]	품질·A/S	부당행위	안전	가격·요금	표시·광고	기타[2]	계
건 수	920 (86.5)	60 (5.6)	53 (5.0)	12 (1.1)	8 (0.8)	6 (0.6)	5 (0.4)	1,064 (100.0)

1) 계약해제·해지, 위약금, 계약불이행, 청약철회 등
2) 거래관행, 단순문의·상담 등

다. 처리 결과

여행 관련 피해 중 562건(52.8%)이 합의가 성립됨. 배상이 255건(24.0%)으로 가장 많았고, 환급 233건(21.9%), 계약해제 46건(4.3%), 계약이행 14건(1.3%) 등의 순이었음. 합의가 성립되지 않아 소비자분쟁조정위원회에 조정 신청된 건은 73건(6.9%) 이었음. 이 밖에 취하중지·처리불능으로 종결된 경우가 34건(3.2%) 이었으며, 정보제공·상담기타로 종결된 경우가 395건(37.1%) 이었음.

표 2-89 : 처리 결과별 현황(여행)

단위 : 건, (%)

구분	합의 성립							조정 신청	취하 중지·처리 불능	정보 제공·상담 기타	계
	배상	환급	계약 해제	계약 이행	부당 행위 시정	교환/수리·보수	소계				
건 수	255 (24.0)	233 (21.9)	46 (4.3)	14 (1.3)	9 (0.8)	5 (0.5)	562 (52.8)	73 (6.9)	34 (3.2)	395 (37.1)	1,064 (100.0)

라. 소비자 주의사항

▶ 특약사항이 있는 계약 요주의

여행 관련 피해구제의 상당부분이 계약해제와 관련된 위약금 분쟁인데, 특약사항이 있는 계약의 경우 일반 상품보다 훨씬 많은 위약금을 부과하므로 특약사항 및 계약 해제 시 위약금 관련 내용 등을 꼼꼼히 확인하고 신중히 계약하여야 함.

▶ 여행사의 영업보증보험 정상가입 여부 확인 필요

여행업으로 등록한 모든 여행업체는 관광진흥법 제9조, 동법 시행규칙 제18조에 따라 소비자 피해발생 시 보험금을 지급할 것을 내용으로 하는 공제 또는 보험에 필수 가입해야 하나, 보험을 갱신하지 않고 만료된 상태에서 영업을 하거나, 미 가입 상태에서 영업을 하고 있는 경우도 있음. 이는 문제 발생 시 소비자의 피해와 직결될 수 있으므로, 여행 계약을 체결하기 전 여행정보센터(www.tourinfo.or.kr)나 여행사 관할 구청을 통해 계약하려는 여행사의 영업보증보험 정상가입 여부에 대해 확인할 필요가 있음.

▶ 상품내용의 하자 입증자료 확보가 중요

여행 출발 이후 사전 동의 없이 숙박이나 일정이 당초 계획과 다르게 변경된 경우에는 계약서, 일정표 등 증빙자료를 확보해 두어 추후 분쟁에 대비하도록 함.

여행에 하자가 있는 경우 여행자는 여행주최자에게 하자의 시정 또는 대금의 감액을 청구하거나 이에 갈음하여 손해배상 청구 또는 시정 청구, 감액 청구와 함께 손해배상을 청구할 수 있으므로 즉시 시정할 필요가 있는 경우 여행 기간 중 시정을 요청하고, 그렇지 않은 경우 여행 종료일로부터 6개월 내에 행사할 수 있음.

마. 주요 합의권고 사례

▣ 여행자 질병으로 인한 계약해제 및 환급 요구

사건 개요

o A씨는 2016. 4. 27. 대만여행 패키지 상품을 계약하고 여행대금 410만원을 결제함.
o 그러나 여행 출발 전 질병(위암) 진단이 나와 여행이 불가하다는 의사소견서를 제출하고 피신청인에게 여행대금 환급을 요구한바, 피신청인은 위약금이 발생한다며 환급을 거부함.
o A씨는 여행자 질병으로 인한 경우이므로 국외여행표준약관 제15조에 따라 위약금 없이 여행대금 전액 환급할 것을 요구함.

쟁점 사항

여행자의 질병으로 인한 계약해제 시 손해배상 책임 여부

판단 경위

국외여행 표준약관 제15조 제2항의 '질병 등 여행자의 신체에 이상이 발생하여 여행에의 참가가 불가능한 경우' 에 해당하므로 여행자는 손해배상 없이 여행 계약을 해제할 수 있음.

처리 결과

여행자의 질병으로 불가피하게 여행계약을 해제하는 경우 국외여행표준약관에 따라 손해배상액 없이 계약해제할 수 있으나 민법 제674조의3에 따라 여행사에 발생한 손해가 입증될 시 이를 배상하여야 한다고 규정하고 있어, 여행개시 1일 전 계약해제를 요청하면서 여행사에서도 호텔, 항공권 등 손해가 발생한 점이 인정되는 바, 원만한 해결을 위해 실제로 발생한 손해액 제외 후 소비자에게 환급하기로 합의함.

▣ 여행인원수 미달로 취소된 국외여행 배상 요구

사건 개요

o B씨는 일본 패키지 여행상품(2017. 1. 29. 출발) 계약을 체결하고 여행요금 1,920,000원을 지급함.
o 사업자가 출발 당일에 참가자 수 미달이라며 일방적으로 취소를 통보함.
o B씨는 사업자의 일방적인 여행 취소에 따른 배상을 요구함.

쟁점 사항

여행참가자 수 미달로 인한 여행 취소 시 손해배상 범위

판단 경위

공정거래위원회 고시 소비자분쟁해결기준(국외여행)에 따르면 여행사가 최저 여행인원이 충족되지 아니하여 여행계약을 해제하는 경우 여행출발 7일전까지 여행자에게 통지하면 여행요금 환급 외에 따로 배상책임을 묻지 아니하나 기일을 지키지 아니하면 기간 경과에 따른 배상책임을 묻고 있음.

처리 결과

최저모객 미충족으로 인해 여행출발 당일 여행사가 해지통보를 했다는 점은 양 당사자 간 다툼 없는 사실로써 소비자분쟁해결기준을 적용하여 여행사가 여행요금 환급 및 여행요금의 50%를 배상하는 것으로 양 당사자 간 합의함.

20. 의료서비스

가. 피해구제 접수 현황

의료서비스 분야의 2017년 피해구제 접수 건수는 741건으로, 전년 762건 대비 2.8% 감소함.

피해구제 접수 건을 성별로 살펴보면, 여성이 433명(58.4%), 남성이 308명(41.6%)으로 나타남.

표 2-90 : 연도별 피해구제 접수 현황(의료서비스)

단위 : 건, (%)

구 분		2016년		2017년		증 감
건 수		762		741*		△21 (△2.8)
여성	남성	413 (54.2)	349 (45.8)	433 (58.4)	308 (41.6)	

* '의료서비스' 신청 건에 한함(의약품 제외)

거주 지역별로는 '수도권(서울, 경기도, 인천)'이 456건(61.5%)으로 절반 이상을 차지하였고, 그 외 '경상권(경상도, 부산, 대구, 울산)' 156건(21.1%), '충청권(충청도, 대전, 세종)' 72건(9.7%), '전라권(전라도, 광주, 제주도)' 32건(4.3%), '강원도' 23건(3.1%) 순으로 나타남.

표 2-91 : 지역별 피해구제 접수 현황(의료서비스)

단위 : 건, (%)

지역	수도권			경상권				충청권			전라권			강원도	해외 및 기타	계
	서울	경기도	인천	경상도	부산	대구	울산	충청도	대전	세종	전라도	광주	제주도			
건수	216	191	49	62	54	27	13	43	26	3	16	12	4	23 (3.1)	2 (0.3)	741 (100.0)
	456(61.5)			156(21.1)				72(9.7)			32(4.3)					

연령대별로는 '50대'가 173건(23.4%)으로 가장 많았고, 다음으로 '60대' 126건(17.0%), '30대' 118건(15.9%)이었으며, 특히 '60대' 이상의 경우 237건(32.0%)을 차지함.

표 2-92 : 연령대별 피해구제 접수 현황(의료서비스)

단위 : 건, (%)

구 분	10세 미만	10대	20대	30대	40대	50대	60대	70대	80세 이상	불명	계
건 수	11 (1.5)	14 (1.9)	79 (10.7)	118 (15.9)	108 (14.6)	173 (23.4)	126 (17.0)	84 (11.3)	27 (3.6)	1 (0.1)	741 (100.0)
							237(32.0)				

진료과목별로 구분하면, '의료 등'의 분야가 581건(78.4%)을 차지하였고, `치과의료` 127건(17.1%), `한방의료` 33건(4.5%)이며,

'의료 등'을 진료과목별로 세분류하면, '정형외과'가 105건(14.2%), '성형외과' 75건(10.1%), '내과' 69건(9.3%), '신경외과' 66건(8.9%) 등의 순이었음.

표 2-93 : 진료과목별 피해구제 접수 현황(의료서비스)

단위 : 건, (%)

진료과목	의료 등									치과의료	한방의료	계
	정형외과	성형외과	내과	신경외과	피부과	외과	산부인과	안과	기타*			
건 수	105 (14.2)	75 (10.1)	69 (9.3)	66 (8.9)	49 (6.6)	47 (6.3)	29 (3.9)	22 (3.0)	119 (16.1)	127 (17.1)	33 (4.5)	741 (100.0)
	581(78.4)											

* 기타의료서비스 30건, 이비인후과 13건, 흉부외과 11건, 응급의학과 11건, 비뇨기과 9건, 마취통증의학과 8건, 동물병원 등

연령대별 진료과목 현황을 구체적으로 살펴보면, 20~30대는 주로 미용 성형과 관련이 있는 '성형외과·피부과·치과' 관련 분쟁이 많았음.

40대~60대의 경우는 다른 연령에 비해 상대적으로 '정형외과'가 많은 것으로 나타났는데, 이는 관절염 및 추간판탈출증 등의 퇴행성 변화에 따른 질환의 증가와 이에 대한 의료기관의 적극적인 진료와 관련이 있는 것으로 추정됨.

표 2-94 : 연령별·진료과목별 피해구제 접수 현황(의료서비스)

단위 : 건, (%)

구분	치과	정형외과	성형외과	내과	신경외과	피부과	외과	한방	산부인과	안과	기타*	계
10세 미만	2 (18.2)	-	-	-	-	-	-	-	3 (27.3)	- -	6 (54.5)	11 (100.0)
10대	5 (35.8)	1 (7.1)	1 (7.1)	-	-	3 (21.5)	-	1 (7.1)	-	1 (7.1)	2 (14.3)	14 (100.0)
20대	14 (17.7)	4 (5.1)	23 (29.1)	2 (2.5)	2 (2.5)	8 (10.1)	3 (3.8)	6 (7.6)	3 (3.8)	1 (1.3)	13 (16.5)	79 (100.0)
30대	18 (15.3)	7 (5.9)	22 (18.7)	9 (7.6)	5 (4.2)	21 (17.8)	5 (4.2)	8 (6.8)	6 (5.1)	2 (1.7)	15 (12.7)	118 (100.0)
40대	17 (15.7)	13 (12.0)	13 (12.0)	6 (5.6)	7 (6.5)	10 (9.3)	7 (6.5)	4 (3.7)	7 (6.5)	3 (2.8)	21 (19.4)	108 (100.0)
50대	34 (19.6)	31 (17.9)	11 (6.4)	13 (7.5)	25 (14.5)	3 (1.7)	14 (8.1)	5 (2.9)	6 (3.5)	5 (2.9)	26 (15.0)	173 (100.0)
60대	24 (19.0)	24 (19.0)	5 (4.0)	22 (17.4)	13 (10.3)	1 (0.8)	6 (4.8)	6 (4.8)	4 (3.2)	5 (4.0)	16 (12.7)	126 (100.0)
70대	12 (14.3)	21 (25.0)	-	11 (13.1)	12 (14.3)	3 (3.6)	6 (7.1)	2 (2.4)	-	5 (5.9)	12 (14.3)	84 (100.0)
80세 이상	1 (3.7)	4 (14.8)	-	6 (22.2)	2 (7.4)	-	6 (22.2)	1 (3.7)	-	-	7 (26.0)	27 (100.0)
불명	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 (100.0)	1 (100.0)
계	127 (17.1)	105 (14.2)	75 (10.1)	69 (9.3)	66 (8.9)	49 (6.6)	47 (6.3)	33 (4.5)	29 (3.9)	22 (3.0)	119 (16.1)	741 (100.0)

* 기타의료서비스 30건, 이비인후과 13건, 흉부외과 11건, 응급의학과 11건, 비뇨기과 9건, 마취통증의학과 11건 등

처리종결한 피해구제 건을 진료단계별로 살펴보면 '수술' 223건(30.1%)이 가장 많았고, 다음으로 '치료·처치'가 181건(24.4%), '시술' 86건(11.6%), '진단' 76건(10.3%) 순으로써, 주로 침습적인 진료단계인 '수술'에서 소비자 피해가 많은 것으로 나타남.

표 2-95 : 진료단계별 피해구제 접수 현황(의료서비스)

단위 : 건, (%)

진료단계	수술	치료·처치	시술	진단	진료비	주사	투약	검사	기타*	계
건수	223 (30.1)	181 (24.4)	86 (11.6)	76 (10.3)	72 (9.7)	15 (2.0)	14 (1.9)	11 (1.5)	63 (8.5)	741 (100.0)

* 병원관리 · 안전 9건, 자연분만 4건, 마취 2건 등

나. 피해유형

처리종결한 피해구제 건을 피해유형별로 살펴보면 '부작용·악화'가 221건(29.8%)으로 가장 많았고, 다음으로 '사망' 53건(7.2%), '계약관련' 48건(6.5%), '장애' 45건(6.1%), '감염' 32건(4.3%) 순으로 나타남.

표 2-96 : 피해유형별 현황(의료서비스)

단위 : 건, (%)

구 분	부작용·악화	사망	계약관련	장애	감염	효과미흡	오진	장기손상	기타*	계
건 수	221 (29.8)	53 (7.2)	48 (6.5)	45 (6.1)	32 (4.3)	30 (4.0)	29 (3.9)	21 (2.8)	262 (35.4)	741 (100.0)

* 치과, 피부과 · 성형외과 관련 미분류 피해, 한방서비스, 설명미흡 등

다. 처리결과

처리종결한 의료서비스 피해 중 227건(30.7%)이 합의가 되었으며, 이 중 배상이 159건(21.5%), 환급이 68건(9.2%)임.

당사자 합의가 이루어지지 않아 소비자분쟁조정위원회에 신청한 경우는 412건(55.6%) 이었음.

표 2-97 : 처리결과별 현황(의료서비스)

단위 : 건, (%)

구 분	합 의			조정신청	정보제공	취하중지 처리불능	계
	배상	환급	소계				
건 수	159 (21.5)	68 (9.2)	227 (30.7)	412 (55.6)	62 (8.3)	40 (5.4)	741 (100.0)

라. 소비자 주의사항

□ 병·의원서비스 이용 관련 주의사항

▶ 진료 시 의사에게 과거의 병력, 현재 상태 등을 상세히 고지하고 의사의 지시에 따라 충실히 진료를 받으며, 검사결과 등에 대해 설명을 요구한다.

▶ 비급여 시술을 선택할 때는 검증된 시술인지 여부나 질병상태에 따른 적합한 치료방법 및 효과, 급여 여부나 비용 등을 상세히 비교해서 신중하게 결정한다.

▶ 주사부위의 국소적 열감, 발작, 부종, 지속적인 통증 등의 증상은 염증이 의심되는 증상이므로 이러한 증상이 발생하면 의료기관을 방문하여 진찰을 받도록 한다. 무분별한 항생제를 복용할 경우 상태를 악화시킬 수 있다.

▶ 미용성형 수술은 다른 의료행위에 비해 긴급성이나 불가피성이 낮으므로 예상되는 위험이나 부작용, 주의사항 등에 대해 충분히 설명을 듣고 수술 여부를 선택하여야 한다.

▶ 성형 및 피부시술 등 고액의 패키지 시술을 계약하는 경우, 시술의 종류, 횟수, 개별가격, 계약해지 시 위약금 등에 대해 상세히 설명을 듣고 계약을 체결하도록 한다.

□ 치과서비스 이용 관련 주의사항

▶ 구강상태를 건강하게 유지하고 정기적인 치과검진을 받는다.

▶ 저렴한 가격인하나 과도한 이벤트성 광고를 하는 치과병·의원은 피한다.

▶ 치과 진료는 건강보험이 적용되지 않거나 치과 재료에 따라 비용에 차이가 있으므로 시술 전 충분하게 치료방법과 재료에 따른 가격을 비교해 보고, 시술 전 자신의 치아 및 치조골 상태에 따른 정확한 진단을 받아 적합한 치료를 받도록 한다.

▶ 임플란트 시술 전 기존질환 및 약물(고혈압, 당뇨, 골다공증 등)을 복용하고 있는 경우 치과의사에게 알리고 기본적인 치료를 먼저 받도록 한다.

▶ 임플란트 시술 전후 유의사항을 지키고, 이상증상 발생 시 신속히 의료기관을 방문하여 진료를 받도록 한다.

□ 한방서비스 이용 관련 주의사항

▶ 과거병력이나 복용하는 약물 등의 정보를 한의사에게 알려 부작용을 예방한다.

▶ 처방받은 한약의 복용방법 및 부작용, 주의사항(음식물, 다른 약물과의 관계 등)에 대한 설명을 요구하고, 한약을 복용한 후 피로, 위장장애, 황달 등의 이상 징후가 있는 경우, 즉시 복용을 중단하고 진료를 받도록 한다.

▶ 치료효과만을 강조하거나 결과를 보장하는 광고에 주의하도록 한다. 특히 미용목적으로 침 시술 등을 결정하기 전에 치료기간과 치료효과, 주의사항 등을 종합적으로 고려해 결정하도록 한다.

▶ 고액이나 장기간의 한방치료를 받을 경우, 진료 전 필요성 등에 대해 상세한 설명을 요구하고, 치료를 중단할 경우 환급 여부나 환급 범위에 대한 계약서를 작성 보관한다.

마. 주요 피해구제 사례

▣ 장염 오진 및 부적절한 처치로 사망한 데 따른 손해배상 요구(내과)

사건 개요

o A씨(63세)는 10여일 전부터 발생한 복부 통증 및 설사 등으로 병원에 입원하여 장염 진단으로 금식 및 수액치료 등을 받고 퇴원했으나, 증상이 지속되어 퇴원 2일 후 다시 입원해 치료를 받던 중 발열 및 복통, 설사 등 전신상태가 악화되어 다른 병원으로 전원하여 패혈성 쇼크로 치료받던 중 사망함.

쟁점 사항

무결석 담낭염에 대한 조치 지연

판단 경위

입원 이후 장염 의심에 대한 보존적 치료에도 반응이 없었고 혈압저하 등 상태가 악화된 후에야 시행한 복부 CT상 무결석 담낭염이 관찰되었는데, 무결석 담낭염의 경우 담낭 괴저 및 천공 등의 합병증과 사망률이 매우 높게 보고되고 있어 광범위 항생제뿐만 아니라 신속한 수술 혹은 배액술이 필요했으나, CT 상 무결석 담낭염이 확인된 후에도 보존적 치료만 유지하다 퇴원시켰고, 증상이 악화되어 퇴원 2일 만에 재입원했을 때에도 폐렴에 대한 항생제만 변경했을 뿐 배액술 등의 필요한 조치를 제때에 하지 않아 장염이 진행되고 이로 인해 패혈성 쇼크 및 다발성 장기부전으로 사망하게 된 데 대해 책임이 인정됨.

처리 결과

처치지연으로 사망한 데 대해 55,000,000원을 배상함.

▣ 저나트륨혈증 교정 후 중심뇌교수초용해증 발생에 따른 손해배상 요구(내과)

사건 개요

o B씨는 저나트륨혈증 교정을 위한 수액 및 경구약 치료를 받은 이후 심한 구음장애와 의식저하가 발생하여 대학병원으로 전원하였고, 뇌 영상검사 및 뇌파검사 등의 결과 중심뇌교수초용해증, 급성 파종성 탈수초 소견으로 급성기 치료 및 재활치료를 받음.

쟁점 사항

전해질 교정치료의 적정성 및 의식저하 발생과의 인과관계

판단 경위

저나트륨혈증은 일반적인 권고에 따라 아주 천천히 교정해야 하며 혈액검사를 자주 시행하여 약물 투여용량을 적절히 조절해야 하는데, 저나트륨혈증의 급속 교정으로 인해 중심뇌교수초용해증 및 이로 인한 증상이 발생한 것으로 인정됨.

처리 결과

전해질 교정치료 시 주의 및 관찰 소홀에 대하여 45,000,000원을 배상함.

▣ 치핵수술 후 비골신경 손상(장애)에 따른 손해배상 요구(외과)

사건 개요

o C씨(51세)는 2015. 9. 치핵수술을 받은 후 좌측 비골신경 손상에 따른 하지 감각저하 증상이 발생하여 약물치료를 받았으나 호전되지 않았으며, 최종 좌측 총비골신경병증에 의한 노동능력상실율 17%의 장애진단을 받음.

쟁점 사항

치핵수술과 비골신경 손상 발생과의 인과관계 여부

판단 경위

치핵수술 혹은 척추마취 자세로 인해 발생하는 비골신경 손상은 극히 드물고 전체 신경손상도 0.1%로 보고되나, 가능성이 낮더라도 발생할 수 있는 합병증이며, jack-knife position시 하체를 굴곡하는 자세에서 직접적인 압박의 가능성은 낮지만 다리를 고정하는 belt에 의한 압박 가능성 등을 배제할 수 없기 때문에 이를 예방하기 위해 무릎 주위에 눌리는 구조물이 없는지 주의 깊게 관찰하고 하지를 강하게 고정하지 않는 등의 주의가 필요한바, 이 사건 비골신경 손상은 치핵수술 과정에서의 압박 등으로 발생한 것으로 인정됨.

처리 결과

치핵수술 후 발생한 비골신경 손상에 대해 8,000,000원을 배상함.

▣ 액와부 혈관종 수술 후 상완신경총 손상에 따른 손해배상 요구(외과)

사건 개요

o D씨(30대)는 좌측 겨드랑이 혈관종으로 2016. 2. 절제생검수술을 받았으나 수술 직후부터 좌측 손의 근력 및 감각저하 증상이 발생되었고 장기간 재활치료 등을 받았으나 호전되지 않아 2017. 3. 상완신경총 진단 하에 전신노동능력상실률 52%의 장애진단을 받음.

쟁점 사항

수술과 상완신경총 손상과의 인관관계 여부

판단 경위

수술 직후부터 신경손상 증상이 확인된 점으로 볼 때, 신경손상은 수술 중 신경의 견인이나 소작기에 의한 열 손상이 그 원인으로 추정되고, 당시 종양의 크기가 크고 액와정맥 및 상완신경총 주변에 위치하고 있었으므로 수술시 출혈이나 신경손상 등의 합병증 발생 가능성을 염두에 두고 수술 전 MRI 검사 등의 정밀검사를 시행하여 종물의 성상과 범위, 혈관 및 신경과의 관계를 정확하게 확인한 후에 수술을 했어야 하나 신경손상 합병증을 예상하지 못한 채 초음파검사만 시행하고 수술을 시행한 과실이 인정됨.

처리 결과

수술 후 상완신경총 손상이 발생하여 후유장애가 남은데 대해 130,000,000원을 배상함.

▣ 척추골절 진단지연으로 하반신 마비 발생에 따른 손해배상 요구(정형외과)

사건 개요

o E씨는 계단에서 구른 후 발생된 머리와 허리 통증으로 응급실을 방문하여 두부 열상 봉합시술을 받고 귀가하였으나, 다음날 허리 통증 및 서혜부 저린감 등으로 08:30경 응급실을 다시 방문하여 다발성 척추골절 및 흉추 12번 척수손상이 확인되어 유합술을 받았으나 하반신 마비 증상으로 후유장애 진단을 받음.

쟁점 사항

허리 통증에 대한 진단 및 조치 적절성 여부

판단 경위

낙상 직후 극심한 요통을 호소하며 응급실을 방문한 환자에 대해 정확한 신체검진이 이루어지지 않은 점과 최초 응급실 방문시의 단순 방사선 검사 상 흉추 12번 방출성 골절 및 심한 전방추체 압박 등 불안정한 골절 상태가 확인됨에도 불구하고 척추 골절을 진단하지 못하고 환자를 귀가 조치한 진료상 과실이 인정되어 전신노동능력상실률 100% 장애 진단을 받은데 대해 손해배상책임을 지도록 함.

처리 결과

하반신 마비로 장애 진단을 받은데 대해 90,000,000원을 배상함.

▣ 유방보형물교체술 후 거즈잔존에 따른 손해배상 요구(성형외과)

사건 개요

o F씨(38세)는 유방확대술(1차) 후 구형구축으로 보형물교체술(2차)을 받은 후 좌측 절개 부위(겨드랑이) 염증으로 보형물 제거술(3차)과 상처재건술(4, 5차)을 받았으나 유방에서 거즈가 발견되어 2차례의 거즈제거술(6, 7차)을 받았으며, 향후 반흔(9cm 정도) 및 양측 유방 비대칭으로 반흔성형술 등 추가치료가 필요한 상태임.

쟁점 사항

유방성형술 후 거즈 잔존 과실과 지속적인 염증 발생과의 인과관계

판단 경위

유방수술 후 감염과 염증이 지속된다면 이물반응에 의한 감염 및 염증 반응을 배제하기 위해 유방초음파 및 흉부 CT 등의 검사를 시행하여 결과에 따른 적합한 치료를 했어야 하나, 이러한 조치를 소홀히 한 잘못으로 인해 거즈 잔존에 의한 조절되지 않은 염증 지속과 수차례의 수술로 유방에 반흔과 변형이 남은 것으로 인정됨.

처리 결과

수술 후 잔존 거즈로 수년간 수차례의 수술에 대해 20,000,000원을 배상함.

▣ 뇌하수체 조직검사 후 뇌동맥류 파열에 따른 손해배상 요구(신경외과)

사건 개요

o G씨(37세)는 출산 한 달 전부터 시력저하 및 시야결손이 발생하여 출산 후 뇌 MRI 검사 후 뇌하수체 종양 혹은 림프구성 뇌하수체염 의심 소견에 따라 뇌 조직검사를 받았으나 수술 전에 확인되지 않은 뇌동맥류 파열이 확인돼 치료를 받다가 패혈증으로 사망함.

쟁점 사항

뇌하수체 조직검사 전 검사 등 미흡

판단 경위

뇌하수체 종양 수술 전 뇌혈관 검사가 반드시 필요한 검사는 아니더라도 뇌기저부는 매우 복잡하고 위험한 수술부위인 점을 고려할 때, 수술 전 뇌혈관검사를 통해 비파열성 동맥류 등을 파악하여 뇌하수체 종양 수술 전 미리 동맥류에 대한 코일색전술을 시행하는 등 최선의 조치를 하지 않은 점, 수술 중과 수술 후 혈압상승이나 통증 등이 뇌동맥류 파열에 간접적인 영향을 준 것으로 볼 수 있다는 점 등을 고려하여 환자 사망에 대해 일부 손해배상책임을 인정함.

처리 결과

뇌하수체종양제거술 후 뇌동맥류 파열로 사망한 데 대해 미납 진료비 119,705,180원을 감면함.

▣ 임플란트 식립 후 복합치주염 발생에 따른 손해배상 요구(치과)

사건 개요

o H 씨는 하악 우측 큰 어금니 임플란트 시술을 받고 3개월 만에 임플란트 식립 주위 치조골 노출 및 염증으로 치조골성형술을 받았으나 치주염이 진행되어 임플란트를 제거하고 재식립함.

쟁점 사항

임플란트 식립 및 이후 조치의 적정성 여부

판단 경위

임플란트 식립 한 달여 만에 치조골 소실이 진행되고 있는데도 약물투여 및 소독 등의 치료와 함께 구강위생의 중요성에 대해 설명하지 않은 책임이 인정됨.

처리 결과

임플란트 식립 실패로 재식립한 데 대해 임플란트 식립 비용을 배상함.

▣ 왕뜸 시술 후 화상 발생에 따른 손해배상 요구(한방치료)

사건 개요

o I씨는 2016 5. 한의원의 직원으로부터 배꼽 부위에 받은 왕뜸이 넘어지면서 화상이 발생하여 화상연고를 바른 후 거즈를 붙이고 귀가하였고, 다음날 저온 화상(3도, 1%) 진단으로 병원에 입원한 뒤 가피절제술 및 국소피판술을 각 받음.

쟁점 사항

한의사의 주의의무와 책임범위

판단 경위

환자에게 뜸 시술로 인해 발생할 수 있는 위험과 주의사항에 대해 구체적인 설명과 지도를 하지 않은 채 직원에게 왕뜸 치료업무를 일임하고 제대로 관리하지 않음으로써 I씨에게 화상을 입게 하였고, 화상 상처를 확인하고도 연고도포 및 거즈 정도를 처치하는데 그침으로써 화상 상처를 악화시킨 책임이 인정됨.

처리 결과

I씨도 왕뜸이 넘어지지 않도록 주의할 의무가 있고, 의료진에게 도움을 즉시 요청하지 않은 것이 상태 악화에 영향을 미친 점 등을 고려하여 한의사의 책임을 50%로 제한, I씨에게 5,072,000원을 배상함.

21. 의류 및 신변용품

가. 피해구제 접수 현황

의류 및 신변용품 분야의 2017년 피해구제 접수 건은 7,343건으로 2016년 7,846건 대비 6.4% 감소함.

표 2-98 : 피해구제 접수 현황(의류 및 신변용품)

단위 : 건, (%)

구 분	2015년	2016년	2017년
건 수	6,829	7,846	7,343
증 감	- (-)	1,017 (14.9)	△503 (△6.4)

품목별로는 신발이 2,119건(28.9%)으로 가장 많았고, 그 다음으로 간편복이 2,043건(27.8%), 양복 1,046건(14.3%), 가방 576건(7.8%) 등의 순으로 나타남.

표 2-99 : 품목별 현황(의류 및 신변용품)

단위 : 건, (%)

구 분	신발	간편복	양복	가방	액세서리 신변용품	침구류	피혁제품·모피·가죽의류	기타*	계
건 수	2,119 (28.9)	2,043 (27.8)	1,046 (14.3)	576 (7.8)	312 (4.2)	146 (2.0)	131 (1.8)	970 (13.2)	7,343 (100.0)

1) 기타의류 · 섬유, 내의류, 아동복, 옷감, 실, 의류 · 섬유신변용품 대여, 한복 등

나. 피해 유형

피해 유형별로는 제품소재, 변·퇴색, 봉제 불량 등 품질·A/S 관련 피해가 4,985건(67.9%)으로 대부분을 차지함. 다음으로는 계약해제·해지 및 청약철회 거부, 위약금 과다 청구 등 계약 관련 피해가 2,188건(29.8%), 표시·광고와 품질이 다르다는 피해가 95건(1.3%) 등의 순으로 나타남.

표 2-100 : 피해 유형별 현황(의류 및 신변용품)

단위 : 건, (%)

구 분	품질·A/S	계약[1]	표시·광고	부당행위[2]	안전	가격·요금[3]	기타[4]	계
건 수	4,985 (67.9)	2,188 (29.8)	95 (1.3)	33 (0.4)	20 (0.3)	18 (0.2)	4 (0.1)	7,343 (100.0)

1) 계약해제·해지, 청약철회, 위약금, 계약불이행, 무능력자 계약, 약관 등
2) 부당행위, 부당채권추심
3) 가격·요금, 이자수수료 등
4) 거래관행, 단순문의·상담 등

다. 처리 결과

의류 및 신변용품 피해 중 4,148건(56.5%)이 합의가 성립됨. 이 중 제품 대금 등을 환급받은 경우가 2,430건(33.1%)으로 가장 많았고, 다음으로 제품 불량 등에 대한 교환이 1,037건(14.1%), 배상 346건(4.7%), 수리·보수 191건(2.6%) 등이 있었음.

합의가 성립되지 않은 사례 중 소비자분쟁조정위원회에 조정 신청된 경우는 98건(1.3%) 이었음. 이 밖에 취하중지·처리불능으로 종결된 경우가 229건(3.1%)이고, 제품하자 원인규명 곤란 등의 이유로 정보제공·상담기타·로 종결된 경우가 2,868건(39.1%) 이었음.

표 2-101 : 처리 결과별 현황(의류 및 신변용품)

단위 : 건, (%)

구분	합의 성립								조정 신청	취하 중지·처리 불능	정보 제공·상담 기타	계
	환급	교환	배상	수리·보수	계약 이행	계약 해제	부당 행위 시정	소계				
건수	2,430 (33.1)	1,037 (14.1)	346 (4.7)	191 (2.6)	68 (0.9)	67 (0.9)	9 (0.2)	4,148 (56.5)	98 (1.3)	229 (3.1)	2,868 (39.1)	7,343 (100.0)

라. 소비자 주의사항

▶ 직접 매장을 방문하여 구입 시 주의사항

일반 소비자들은 의류 및 신변 용품을 일반 매장에서 직접 살펴보고 구매할 경우 모든 매장의 청약철회 조건이 구입 후 7일 이내로 동일할 것으로 생각하는 인식이 있으나 실질적으로는 개별 매장마다 청약 철회 조건이 다르므로 교환 및 환불 규정을 꼼꼼하게 확인 후 구입하는 것이 바람직함.

▶ 전자상거래로 구입하는 경우

전자상거래로 물품을 구입한 경우 실제로 물품을 배송 받은 날로부터 7일 이내로, 제품이 소비되지 않아 재판매가 가능한 경우, 소비자는 판매자에게 청약철회를 요청할 수 있음.

청약철회는 정해진 기간 내에 판매자가 인지할 수 있는 명확한 방법으로 청약철회를 요청하고, 이 때 반송하는 의류가 훼손되지 않도록 주의하여 반품이 필요함. 또한 혹시 모를 분쟁을 대비하기 위해 반품 관련 의사 표시는 가급적 사진 정보로 저장해 두는 것이 바람직함.

때로는 사업자가 사전에 반품이 불가함을 고지했다거나, 제품의 색상(흰색의류), 세일(할인) 상품이기 때문에 재판매가 불가능하다는 이유로 청약철회를

거부하는 경우도 있을 수 있으나, 이는 「전자상거래 등에서의 소비자보호 지침」에서 청약철회 방해 행위에 해당하고 「전자상거래 등에서의 소비자 보호에 관한 법률」상 청약철회 제한 사유에 해당하지 아니하므로 청약철회를 요구할 수 있음.

▶ 취급 시 주의사항

의류 및 신변용품의 경우 적절한 세탁 및 보관 관리를 통해 착용 중 발생하는 마모, 변색 등의 현상을 지연시킬 수 있음. 특히, 최근에는 원단 가공방법이 다양해짐에 따라 원단 고유의 특징에 따른 일반적인 세탁 방법과는 다른 방식으로 세탁하여야 하는 경우가 있을 수 있으므로 의류 구입 후 제조사가 표시한 「취급주의 사항 및 세탁 표시」를 숙지하고, 세탁 취급표시대로 주의하여 세탁해야 함.

또한, 최근에 보급되고 있는 건조기 사용 시, 뜨거운 바람에 의해 의류가 수축될 소지가 있어 세탁하려고 하는 의류가 건조기(기계건조) 사용 가능한 의류인지 취급표시를 확인하는 주의가 필요함.

마. 주요 합의권고 사례

▣ 수입 티셔츠 세탁 후 프린트 갈라지고 탈락하여 보상 요구

사건 개요

o C씨는 2017. 11. 895,000원 상당의 수입 티셔츠를 구입하고 착용 한 뒤 동년 12월 세탁소에 세탁을 맡겼으나 앞면 프린트가 갈라지고 탈락함.
o 세탁업자는 세탁 하자를 인정하지 않고 보상을 거부함.

쟁점 사항

티셔츠 원단 하자 여부 및 세탁업자의 세탁 부주의에 의한 훼손 여부

판단 경위

섬유제품심의위원회 심의 결과, 제품의 프린트 코팅 내구성 부족하여 정상적인 착용 및 세탁과정에서 균열 및 탈락 현상 발생한 것으로써 품질상의 하자로 판단되어 제조·판매자에게 배상 책임이 있는 것으로 판단됨.

처리 결과

수입·판매업자에게 심의 결과 설명 후 소비자분쟁해결기준에 의거한 제품 교환을 권고하자 동종 브랜드의 동종 가치 타 의류로 교환처리 함.

▣ 세탁 후 변색된 흰색 롱패딩 점퍼 보상 요구

사건 개요

o L씨는 2017. 11월경 이 사건 흰색 롱패딩 점퍼를 330,000원에 구입하여 착용함.
o 2017.12월경 세탁업자에게 세탁 의뢰하였으나 세탁 후 전체적으로 색상이 변색됨.
o 세탁업자는 세탁 하자를 인정하지 않고 보상을 거부함.

쟁점 사항

세탁 과실 여부 및 패딩 점퍼 원단의 염색성 미흡 여부

판단 경위

섬유제품심의위원회 심의 결과, 안감에 사용된 소재의 염색성이 미흡하여 정상적인 착용 및 세탁과정에서 하자 발생한 것으로써 제조·판매업자에게 보상 책임이 있으며 제품의 품질보증 기간이 경과되지 않았으므로 의류 구입가 전액에 대한 보상을 해야 할 것으로 판단됨.

처리 결과

해당 의류 제조·판매업자에게 심의 결과 설명 후 배상할 것을 권고하자 의류 구입가 전액 환급함.

▣ 전자상거래로 수영복 구입 후 환급 요구

사건 개요

o J씨는 2017. 1. 전자상거래로 수영복을 주문하고 23,500원을 결제함.
o 1.29일까지 배송되지 않아 확인하니 아직 '배송 전' 상태라고 표시되어 계획된 여행에서 사용 불가능 할 것 같아 사업자에게 청약철회를 요구하였으나, 사업자는 해외 배송을 이유로 환불을 거부함.

쟁점 사항

전자상거래로 구입한 상품의 배송 전 청약철회 시 환급 요건

판단 경위

국내 통신판매사업자로 등록되어 있는 경우 국내 「전자상거래 등에서의 소비자보호에 관한 법률 시행령」 제18조 2항에서 통신판매업자는 재화 등을 반환받은 날로부터 3영업일 이내의 구입 대금을 환급하여야 하는 것으로 기재되어 있는 바, 본 사안과 같이 소비자가 미처 제품을 배송 받지 못한 경우라면 청약철회를 요구한 그 날부터 3영업일 이내라고 해석할 수 있는 것으로 판단됨. 또한 사업자는 이 사건 제품이 해외에서 배송된 상품임을 이유로 환불을 거부하나 '구매대행' 방식의 주문이 아닌 이상 제품의 제작이 해외에서 이루어지고 있다는 사유만으로 청약철회가 제한 될 사유로 생각되지 않음.

처리 결과

사업자에게 해당 법령 설명 후 조속한 제품 대금의 반환을 권고하자 소비자에게 제품 구입가를 환급함.

22. 이동전화서비스

가. 피해구제 접수 현황

이동전화서비스 분야의 2017년 피해구제 접수 건은 1,144건으로 2016년과 비슷함.

표 2-102 : 피해구제 접수 현황(이동전화서비스)

단위 : 건, (%)

구 분	2015년	2016년	2017년
건 수	1,141	1,141	1,144
증 감	- (-)	- (-)	3 (0.3%)

나. 피해 유형

계약 시 약정한 지원금을 미지급하거나 계약해제 · 해지를 거부하는 등 계약 관련 피해가 791건(69.2%)으로 가장 많았음. 한편 부당채권추심 등의 부당 행위가 157건(13.7%)이었으며, 품질 · A/S 관련 피해가 147건(12.9%), 가격·요금 23건(2.0%) 등의 순으로 나타남.

표 2-103 : 피해 유형별 현황(이동전화서비스)

단위 : 건, (%)

구 분	계약[1]	부당 행위[2]	품질·A/S	가격·요금[3]	표시·광고	약관	기타[4]	계
건 수	791 (69.2)	157 (13.7)	147 (12.9)	23 (2.0)	5 (0.5)	4 (0.4)	15 (1.3)	1,144 (100.0)

1) 계약해제·해지, 청약철회, 위약금, 계약불이행, 무능력자 계약 등
2) 부당채권추심, 부당행위 등
3) 가격·요금, 이자·수수료 등
4) 거래관행, 단순문의·상담, 법·제도 등

다. 처리 결과

이동전화서비스 피해 중 577건(50.4%)이 합의가 성립됨. 그 중 환급이 142건(12.4%)으로 가장 많았고, 배상 141건(12.3%), 계약해제 138건(12.1%), 계약이행 67건(5.9%) 등의 순으로 나타남.

합의가 성립되지 않아 소비자분쟁조정위원회에 조정 신청된 경우는 74건(6.5%) 이었음. 이 밖에 취하중지·처리불능으로 종결된 경우가 46건(4.0%)이었으며, 정보제공·상담기타로 종결된 경우가 447건(39.1%) 이었음.

표 2-104 : 처리 결과별 현황(이동전화서비스)

단위 : 건, (%)

구 분	합의 성립								조정 신청	취하 중자 처리 불능	정보 제공 상담 기타	계
	환급	배상	계약 해제	계약 이행	부당 행위 시정	교환	수리 보수	소계				
건 수	142 (12.4)	141 (12.3)	138 (12.1)	67 (5.9)	53 (4.6)	25 (2.2)	11 (0.9)	577 (50.4)	74 (6.5)	46 (4.0)	447 (39.1)	1,144 (100.0)

라. 소비자 주의사항

▶ 약정 기간 등 계약서 기재사항을 주의 깊게 확인할 것

이동전화서비스 가입 시 요금 체계, 약정 방식 등이 다양하여 판매사 직원의 설명에만 의존할 경우 피해를 입을 우려가 높으므로 소비자는 설명이 부족하여 이해가 안 될 경우 이해가 될 때까지 자세한 설명을 요구하고, 소비자가 선택한 약정 기간, 단말기 대금 납부방식, 부가서비스 등이 계약서에 기재되어 있는지 주의 깊게 확인하여야 함.

▶ 파격적인 계약조건은 계약서에 모두 명시할 것

가입 시 인터넷 검색 등을 통해 사전조사 후 판매사 직원의 안내와 비교해 보아야 보다 유리한 계약을 체결할 수 있고, 단말기 무료지급 등 파격적인 조건들을 제시할 경우 실제로 그런 것인지 꼼꼼히 따져보고 구체적으로 계약서에 명시하도록 요구해야 사후 분쟁에 대비할 수 있음.

▶ 요금청구서 내역을 꼼꼼히 확인할 것

개통 직후 이동통신사 고객센터에 본인의 계약사항이 정확히 등록되었는지 확인하고, 요금청구서 내역을 수시로 점검하여 계약내용대로 이행되고 있는지를 이중 점검하는 것이 필요함.

▶ 명의도용 방지를 위해 '가입제한' 등록을 신청할 것

명의도용을 방지하려면 이동통신 사업자에게 '가입제한' 등록을 신청하고, 피해 발생 시 이동통신 사업자에게 신고하여 가입 당시 본인 확인 여부에 대한 소명과 함께 요금청구 취소를 요구하고, 특히 명의대여로 휴대폰이 개통될 경우 제3자가 '대포폰'으로 악용하여 추후 거액의 요금이 청구될 수 있으므로 각별한 주의가 요구됨.

마. 주요 합의권고 사례

▣ 해지 누락으로 발생한 이동전화서비스 통신요금 환급 요구

사건 개요

o A씨는 2010. 7. 통신사와 이동전화서비스 계약을 체결하여 이용 중 2012. 9. 대리점을 통해 이 사건 이용계약을 해지하고, 번호이동을 신청하였는데, 이 사건 이용계약 해지 신청이 접수되지 않아 2012. 9.부터 2017. 9.까지 매월 16,870원이 출금된 것을 확인함.

o 신청인은 출금된 통신요금 전액 환급을 요구함

쟁점 사항

해지 누락으로 인한 이동전화서비스 요금 배상 가능 여부

판단 경위

신청인이 해지요청 사실이 확인되는 증빙자료 등을 제시하지 못할 경우 이용내역이 없더라도 환급을 요구하기 어려움. 또한 신청인이 주소 변경 등에 대하여 사업자에게 고지하고 요금 청구 내역을 확인했어야 할 것이나 이를 소홀히 함으로써 손해가 확대되었다고 볼 수 있음.

처리 결과

사업자는 요금청구서가 반송되고 있음을 인지하고도 별도의 조치를 취하지 않은 점, 청구내역으로 미루어 신청인이 이용하지 않은 사실을 알 수 있는 점 등을 고려할 때 신청인의 손해에 대하여 사업자도 일부 책임을 부담함이 상당하다고 보아 양 당사자가 각각 손해액의 50%씩 부담하는 것으로 합의함.

▣ 부당한 영업으로 체결된 이동전화서비스 계약해지 및 위약금 환급 요구

사건 개요

o B씨는 2016. 10. 22. 판매점에서 36개월 할부로 휴대전화를 구입하고 개통하면서 약정기간 중 24개월이 경과하면 잔여 12개월 할부금을 지원받기로 함.
o 그러나 판매점이 통신사에 제출한 계약서에는 잔여 할부금 지원 약정 내용이 포함되지 않은 사실을 확인하고 개통 후 7일 이내 청약철회를 요구하였으나 통신사가 이를 거부함.
o 신청인은 위약금 없는 계약해지를 요구함.

쟁점 사항

부당한 영업으로 체결된 이동통신서비스 계약해지 가능 여부

판단 경위

통신사가 지원금 지급에 대하여 이를 지원하도록 유도하였다고 보기 어렵고 판매점이 통신사에 잔여 지원금 약정이 기재되지 않은 계약서를 제출하였기 때문에 통신사가 이러한 약정 내용을 알면서 계약을 체결했다는 특별한 사정이 없는 한 위 약정에 따른 이행 의무가 있다고 보기 어려움. 그러나 통신사는 계약의 직접 당사자로서 계약 체결 과정에서 발생할 수 있는 손해나 위험으로부터 소비자를 보호할 신의칙상 보호의무를 부담한다고 봄이 상당하고, 영업행태를 관리·감독할 의무가 있는데 이를 게을리하여 신청인이 손해를 입었다고 볼 수 있으므로 배상 책임이 있음.

처리 결과

신청인은 지원금 지급 약정이 일반적인 거래 형태에서 벗어난 이례적인 것임을 알고도 과다한 지원금을 입금 받는 조건으로 계약을 체결한 잘못이 있으나, 상호 양보를 통해 신청인이 기 납부한 위약금을 환급하는 것으로 조정함.

23. 이사운송서비스

가. 피해구제 접수 현황

이사운송서비스 분야의 2017년 피해구제 접수 건은 467건으로, 2016년 454건 대비 2.9% 증가함.

표 2-105 : 피해구제 접수 현황(이사운송서비스)

단위 : 건, (%)

구 분	2015년	2016년	2017년
건 수	485	454	467
증 감	- (-)	△31 (△6.4)	13 (2.9)

이사 종류별로는 포장이사서비스가 424건(90.8%)으로 절대 다수를 차지함.

표 2-106 : 이사종류별 접수 현황(이사운송서비스)

단위 : 건, (%)

구 분	포장이사서비스	일반이사서비스	반포장이사서비스	계
건 수	424 (90.8)	30 (6.4)	13 (2.8)	467 (100.0)

나. 피해 유형

피해 유형별로는 이사 도중 이삿짐이 파손되거나 훼손된 피해가 285건(61.0%)으로 가장 많았음. 다음으로 이사당일 계약취소 등 계약위반 94건(20.1%), 분실 31건(6.7%), 부당요금 15건(3.2%) 등의 순으로 나타남.

표 2-107 : 피해 유형별 현황(이사운송서비스)

단위 : 건, (%)

구 분	파손훼손	계약위반	분실	부당요금	기타	계
건 수	285 (61.0)	94 (20.1)	31 (6.7)	15 (3.2)	42 (9.0)	467 (100.0)

다. 처리 결과

이사운송서비스 관련 피해 중 197건(42.2%)이 합의가 성립됨. 이 중 배상이 155건(33.2%)으로 가장 많았고, 다음으로 환급 23건(5.0%), 수리보수 11건(2.4%) 등의 순이었음.

합의가 성립되지 않아 정보제공 · 상담기타로 종결된 경우가 174건(37.3%)이었음. 이 밖에 소비자분쟁조정위원회에 조정신청된 경우는 73건(15.6%), 취하중지 · 처리불능인 경우가 23건(4.9%) 건으로 나타남.

표 2-108 : 처리 결과별 현황(이사운송서비스)

단위 : 건, (%)

구분	합의 성립								정보제공 상담 기타	조정 신청	취하 중자 처리 불능	계
	배상	환급	수리·보수	교환	부당행위 시정	계약 해제	계약 이행	소계				
건수	155 (33.2)	23 (5.0)	11 (2.4)	2 (0.4)	2 (0.4)	2 (0.4)	2 (0.4)	197 (42.2)	174 (37.3)	73 (15.6)	23 (4.9)	467 (100.0)

라. 소비자 주의사항

▶ 이사업체의 화물자동차운송주선사업 허가 및 보험 가입 여부 확인

화물자동차운송주선사업 허가 여부는 해당 지역 화물운송주선협회에 문의하거나 이삿짐 견적 또는 계약 시 화물운송주선사업 허가증 사본 제시를 요구하고, 전국화물자동차운송주선사업연합회가 운영하는 사이트(www.kffa.or.kr)나 모바일 앱 '이사허가업체'를 검색해 볼 수 있음.

그리고 이사화물배상책임보험이나 적재물배상보험 가입 여부도 확인해야 추후 배상받기가 수월할 수 있음. 무허가 업체는 정부의 허가를 득하지 않고 이사화물을 취급하며, 보통 소형화물차량을 소유하고 있거나 차량

소유 없이 일용직 인부만을 고용한 후 이삿짐을 취급하는 사업자로, 이삿짐 파손, 분실 등의 피해가 발생할 시 책임소재를 규명하기가 어려워 피해보상을 받기 어려울 수 있음.

▶ 이사업체 선정에 신중을 기하고 계약서는 필히 작성

최소 세군데 이상 이사업체를 통해 견적을 받아 선정하고, 전화나 온라인으로 받은 견적은 실제 금액과 차이가 날 가능성이 있으므로 방문 견적을 받는 것이 좋음. 너무 낮은 이사 금액을 제시하는 업체는 이사 당일 추가 요금을 요구하거나, 적은 작업인원을 투입하는 경우가 있으므로 주의가 필요함.

이사 계약서는 반드시 작성하고 이사업체의 상호명, 주소 등 사업자정보를 확인하며, 이사 날짜와 도착 시각, 작업인원수, 차량크기, 에어컨 설치와 사다리차 이용 여부, 그 외 특약사항을 구체적으로 기재해 놓아야 분쟁 발생 시 해결이 수월함.

▶ 이사 피해 발생 당일에 사실확인서 발급 필요

이사업체에 의해 이삿짐이 파손 또는 훼손될 때 현장에서 책임자에게 피해에 대한 사실 확인서를 받아두어야 배상받기가 수월하고, 만약 이사업체가 돌아간 후에 발견했다면 확인 즉시 파손 상태를 사진으로 남기고 이사업체에는 2주 이내(상법 제146조제1항)연락하여 배상을 요구함. 또한, 파손 물품은 피해 배상이 완전히 이루어질 때까지 보관하고 이사업체가 합당한 배상을 하지 않을 경우에는 소비자상담센터(1372)에 도움을 요청함.

마. 주요 합의권고 사례

▣ 포장이사 중 파손된 이삿짐에 대한 배상 요구

사건 개요

o A씨는 2017. 7. 포장이사 계약을 체결하고 1,300,000원을 지급함.
o 포장이사 도중 작업자의 부주의로 붙박이장 이전 설치 시 틈새가 벌어지고 도어 4곳의 도장이 벗겨짐.
o A씨는 이사 중 훼손된 붙박이장에 대해 배상을 요구함.

쟁점 사항

포장이사 중 작업자의 부주의로 도장 등 벗겨짐에 대한 사업자의 책임 여부

판단 경위

사업자가 포장이사 중 작업자의 부주의로 도장 등 벗겨짐에 대하여 주의를 해태하지 아니하였음을 증명하지 못하고 있어 사업자에게 보상 책임이 있다고 봄.

처리 결과

사업자는 포장이사 과정에서 부주의 책임을 인정하고 100,000원 배상함.

▣ 포장이사 중 고장난 냉장고의 수리비 배상 요구

사건 개요

o B씨는 포장이사 계약하고 1,110,000원을 지불함.
o 2017. 7. 이사 완료 후 냉장고에 전원이 들어오지 않아 사업자에게 연락하고 냉장고 제조사에서 수리 받음.
o B씨는 사업자의 과실로 고장 난 냉장고의 수리비 요구함.

쟁점 사항

이사 당일 고장 난 냉장고에 대한 사업자의 책임 여부

판단 경위

사업자가 포장이사 중 작업자의 부주의로 발생한 냉장고 전원고장에 대하여 주의를 해태하지 아니하였음을 증명하지 못하고 있어 사업자에게 보상 책임이 있다고 봄.

처리 결과

사업자는 포장이사 과정에서 부주의 책임을 인정하고 수리비 70,000원 배상함.

24. 자동차(승용자동차)

가. 피해구제 접수 현황

승용자동차 분야의 2017년 피해구제 접수 건은 828건으로 2016년 778건 대비 6.4% 증가함.

※최근 수입자동차 보급이 증가함에 따라 수입차 피해구제 건수도 꾸준히 증가 추세('15년 236건 → '16년 289건 → '17년 304건)

표 2-109 : 피해구제 접수 현황(승용자동차)

단위 : 건, (%)

구 분	2015년	2016년	2017년
건 수	675	778	828
증 감	- (-)	103 (15.3)	50 (6.4)

차종별로 중형승용차가 481건(58.1%)으로 가장 많았고, 대형승용차 232건(28.0%), 소형승용차 34건(4.1%) 등의 순이었음.

표 2-110 : 품목별 현황(승용자동차)

단위 : 건, (%)

구 분	중형 승용차	대형 승용차	소형 승용차	기타*	계
건 수	481 (58.1)	232 (28.0)	34 (4.1)	81 (9.8)	828 (100.0)

* 경승용차, 다목적승용차, 기타승용차

나. 피해 유형

피해 유형별로는 품질 · A/S가 685건(82.7%)으로 가장 많았고, 계약해제 · 해지 및 계약불이행 등 계약 관련이 75건(9.1%), 부당행위 22건(2.7%) 등의 순임.

승용자동차의 품질 · A/S 피해는 품질보증기간 이내 잦은 고장 또는 동일 하자에 대해 여러 번 수리를 반복하는 사례가 많았음.

계약 관련 피해는 인도 전 계약해지 등을 요청하였으나 사업자가 이를 이행하지 않아 발생한 사례가 많았음.

표 2-111 : 피해 유형별 현황(승용자동차)

단위 : 건, (%)

구 분	품질·A/S	계약[1]	부당행위	안전	표시·광고	가격·요금[2]	기타[3]	계
건 수	685 (82.7)	75 (9.1)	22 (2.7)	17 (2.0)	3 (0.4)	1 (0.1)	25 (3.0)	828 (100.0)

1) 계약해제·해지, 청약철회, 계약불이행 등
2) 가격·요금, 이자·수수료 등
3) 단순문의·상담 등

다. 처리 결과

승용자동차 관련 피해 접수 828건 중 527건(63.6%)이 합의되었으며, 처리결과별로 살펴보면 수리 · 보수가 287건(34.7%)으로 가장 많았고, 다음으로 배상 126건(15.2%), 환급 40건(4.8%)등의 순임.

합의되지 않아 소비자분쟁조정위원회에 조정 신청된 건은 828건 중 39건(4.7%)이었음. 이 밖에 취하중지 · 처리불능이 26건(3.2%)이었으며, 정보제공 · 상담기타로 종결된 건이 236건(28.5%)임.

표 2-112 : 처리 결과별 현황(승용자동차)

단위 : 건, (%)

구분	합의 성립								조정 신청	취하 중자·처리 불능	정보 제공·상담 기타	계
	수리·보수	배상	환급	교환	계약 이행	부당 행위 시정	계약 해제	소계				
건수	287 (34.7)	126 (15.2)	40 (4.8)	37 (4.5)	21 (2.5)	11 (1.3)	5 (0.6)	527 (63.6)	39 (4.7)	26 (3.2)	236 (28.5)	828 (100.0)

라. 소비자 주의사항

신차 구매 시, 인도하기 전 이미 외판부위 판금 혹은 도장수리 등 외관 상태에 이상이 있거나 품질에 하자가 있을 수 있으므로 차량 인수 전이나 인수 즉시 차량상태를 꼼꼼히 확인하고, 이상이 있을 경우 소비자 분쟁해결기준에 따라 차량인수 후 7일 이내에 이의를 제기하여야 보상받을 수 있음.

차량 결함이나 하자 등을 이유로 교환이나 구입가 환급 요구 시 정비 받은 이력을 입증하지 못해 적절한 보상을 받지 못하는 경우가 있으므로 정비사업자로부터 자동차점검 · 정비명세서를 받아 챙겨두는 습관이 필요함.

또한, 품질 하자 등으로 보증수리를 요구할 경우 보증기간 내라고 할지라도 소비자의 과실로 인해 보증수리를 받지 못하는 경우가 발생하는데, 보증 제외 혹은 보증 예외 규정 등 품질보증서 보증내용과 자동차 취급 설명서에 대해 꼼꼼히 파악하여 숙지할 필요가 있음.

수입차의 경우 생산국에서 국내로 운송하는 기간이 장기 소요되고 수입 후에도 야적장에서 보관하는 과정에서 차량이 훼손되는 등 하자가 발생할 수 있어 차량인수 시 꼼꼼하게 살펴야 하고, 구매 후 유지 관리 및 수리·점검 등을 위한 제반시설 부족과 고비용으로 어려움을 겪을 수 있으므로 인근지역에 제반시설 존재여부와 유지보수 비용에 대해 사전에 검토해 볼 필요가 있음.

마. 주요 합의권고 사례

▣ 주행 중 시동꺼짐 발생한 차량 교환 요구

사건 개요

o K씨는 2017. 2. 수입차를 구입하여 운행하던 중 서스펜션 경고등, TPMS(타이어 공기압 경고장치) 경고등 등 여러 하자로 점검 및 수리 받음.
o 수리 및 부품 교환을 받았으나 동일 하자 재발함.
o 이에 대해 사업자에게 차량 교환을 요구함.

쟁점 사항

주행 중 각종 경고등 점등이 소비자분쟁해결기준에 의거한 차량 교환 범위에 해당되는지 여부

판단 경위

소비자분쟁해결기준에 의하면 동일하자에 대해 3회까지 수리하였으나 재발하였을 경우, 주행 및 안전도 등과 관련한 중대한 결함이 발생하여 동일하자에 대해 2회까지 수리하였으나 하자가 재발하거나, 중대한 결함과 관련된 수리 기간이 누계 30일(작업일수 기준)을 초과할 경우(차령 12개월 이내), 제품 교환 또는 필수 제비용을 포함한 구입가 환급을 받을 수 있음.

처리 결과

이 사건은 차량의 경우 서스펜션 및 TPMS 경고등 점등 현상이 수리하였음에도 불구하고 반복적으로(4회) 일어났고, 출고일 기준 12개월 이내의 차량으로 소비자분쟁해결기준에 의거해 차량 구입가를 환급받음.

▣ 수리되지 않는 제동장치(후륜) 고장 차량 교환 요구

사건 개요

- o A씨는 2017.5. 차량을 구입하고 사용 중 뒷브레이크에서 이음이 발생하여 제조사로부터 점검을 받았고 브레이크 디스크 및 패드의 간섭으로 이음이 발생하는 것으로 진단 받은 뒤 캘리퍼 교환, 리어액슬 심 댐퍼 등의 수리를 받음.
- o 이후에도 이음이 발생하여 3차례 수리 받았으나 동일하자 발생함.
- o 이에 대해 사업자에게 차량 교환을 요구함.

쟁점 사항

하자내역과 수리 횟수가 소비자분쟁해결기준에 의거 차량 교환 사유 해당 여부

판단 경위

소비자분쟁해결기준에 의하면 동일하자에 대해 3회까지 수리하였으나 재발하였을 경우, 주행 및 안전도 등과 관련한 중대한 결함이 발생하여 동일하자에 대해 2회까지 수리하였으나 하자가 재발하거나, 중대한 결함과 관련된 수리 기간이 누계 30일(작업일수 기준)을 초과할 경우(차령 12개월 이내), 제품 교환 또는 필수 제비용을 포함한 구입가 환급을 받을 수 있음.

전문위원 자문을 통해 후륜 브레이크에서 디스크와 패드가 편간섭 및 상시간섭이 발생하여 이음이 발생하는 것을 확인하였고, 사업자의 수리조치는 소음 완화효과는 있으나 근본 하자는 개선시키지 못하는 상태임을 확인함.

처리 결과

이 사건 차량의 경우 보증기간 내에 수리 3회 후 하자가 개선되지 않은 바, 사업자에게 근본대책 및 형평성에 맞게 보상 할 것을 권고하였고 분쟁해결기준에 의거해 소비자는 차량 교환 받음.

25. 자동차대여

가. 피해구제 접수 현황

자동차 대여분야의 2017년 피해구제 접수 건은 290건으로 2016년 259건 대비 12.0% 증가함.

표 2-113 : 피해구제 접수 현황(자동차대여*)

단위 : 건, (%)

구 분	2015년	2016년	2017년
건 수	226	259	290
증 감	- (-)	33 (14.6)	31 (12.0)

* 승용자동차

나. 피해 유형

피해 유형별로는 부당행위가 110건(37.9%)으로 가장 많고, 계약해제 · 해지 및 청약철회 거부, 계약불이행 등 계약 관련이 72건(24.8%), 품질·A/S 불만 68건(23.5%) 등의 순임.

부당행위 관련 피해는 대여한 자동차가 사고발생시 사업자가 수리비 및 휴차료를 과다하게 청구하거나 사고의 경중과 관계없이 동일한 금액의 면책금을 청구하는 사례가 많았음.

계약 관련 피해는 계약 후 이용대금의 부당한 청구나 이용하지 않은 요금을 청구하여 발생한 피해로 예약 후 취소할 경우 취소수수료 등에 대해 명확히 할 필요가 있고, 이용과정에서 사고처리, 차량관리 등 준수할 사항을 지키지 않아 페널티가 부과되는 피해가 발생하고 있음. 차량의 훼손 등 상태와 관련한 피해도 상당히 발생하고 있음.

표 2-114 : 피해 유형별 현황(자동차대여)

단위 : 건, (%)

구 분	부당행위[1]	계약[2]	품질·A/S	가격·요금[3]	품질	약관	거래관행	기타[4]	계
건 수	110 (37.9)	72 (24.8)	68 (23.5)	10 (3.5)	9 (3.1)	9 (3.1)	1 (0.3)	11 (3.8)	290 (100.0)

1) 부당행위, 부당채권추심 등
2) 계약해제·해지, 청약철회, 계약불이행 등
3) 가격·요금, 이자·수수료 등
4) 단순문의·상담 등

다. 처리 결과

자동차대여 관련 피해 접수 290건 중 139건(47.9%)이 합의되었고, 처리결과별로 살펴보면 환급이 80건(27.6%)으로 가장 많았으며, 다음으로 배상 40건(13.8%), 부당행위시정 11건(3.8%)등의 순임.

합의가 성립되지 않아 소비자분쟁조정위원회에 조정 신청된 경우는 8건(2.8%)이었음. 이 밖에 정보제공 · 상담기타로 종결된 건이 127건(43.8%)이었으며, 취하중지 · 처리불능이 16건(5.5%)이었음.

표 2-115 : 처리 결과별 현황(자동차대여)

단위 : 건, (%)

구분	합의 성립								조정신청	취하중지·처리불능	정보제공·상담기타	계
	환급	배상	부당행위시정	계약이행	수리·보수	계약해제	교환	소계				
건 수	80 (27.6)	40 (13.8)	11 (3.8)	7 (2.4)	1 (0.3)	-	-	139 (47.9)	8 (2.8)	16 (5.5)	127 (43.8)	290 (100.0)

라. 소비자 주의사항

▶ 자동차 대여 시 추가비용을 지불해 ‘자기차량손해보험’에 가입하면 소비자 귀책사유로 인한 렌터카 손상이나 사고 발생 시 보험처리를 받을 수 있으나 ‘자기차량손해보험’에 가입하지 않고 렌터카를 운행하다

사고가 발생하면 수리비 및 수리 기간 동안 발생된 휴차 보상금, 차량 감가상각비용 등 과다한 배상을 부담하게 될 수도 있으므로 계약 시 사고가 발생할 경우를 대비해 추가비용을 지불하더라도 '자기차량손해 보험'에 가입함.

▶ 렌터카를 이용하다가 사고가 발생하면 사고의 정도나 보험 금액 등에 따라 면책금을 차등해서 청구하게 되므로, 계약서에 사고의 경중과 관계없이 일률적으로 '동일한 금액의 면책금'을 청구하는 조항이 있는지 확인함.

* 렌터카 사업자는『자동차손해배상보장법』에 따라 의무적으로 자동차종합보험(대인배상, 대물배상, 자기신체사고)에 가입된 차량을 렌트해 주도록 되어 있음.

▶ 차량 외부에 흠집이 있거나 손상이 있는 차량을 사용하다 반납할 경우, 기존 흠집이나 손상을 소비자 과실로 전가하는 경우가 있을 수 있으므로 렌터카를 인도받기 전에 차량 외부에 흠집이 있는지 확인하고, 이상이 있는 경우에는 사진을 찍고 그 내용을 계약서에 반드시 적어둠.

*『자동차대여표준약관』제12조(점검표 작성 등)에 의하면 렌터카 사업자는 계약서에 첨부된 점검표대로 일상점검과 차체외관, 기본공구의 적재, 연료량 등을 확인한 후에 렌터카를 인도해주어야 함.

▶ 자동차대여업 소비자분쟁해결기준을 보면 '사용 개시일로부터 24시간 전 취소 통보 시' 예약금 전액을 환급해 줘야 함에도 이를 거부당한 경우가 많으므로 계약서에 명시된 예약 취소 및 중도 해지 시의 환급 규정을 반드시 확인하고 지나치게 과다한 위약금을 부과하거나 소비자에게 불리하게 규정되어 있는 경우 신중하게 계약함.

▶『자동차대여표준약관』에 의하면 렌터카 반납 시 잔여 연료의 과·부족분에 대해 사업자와 소비자가 상호 정산하도록 되어 있으므로 렌터카 이용 전 이를 확인해야 함.

마. 주요 합의권고 사례

▣ 사고수리비 과다 청구

사건 개요

o J씨는 2017. 7. ○○렌터카 차량을 대여하여 사용 중 단독사고가 발생하였으나, 사업자는 뒷범퍼와 트렁크 파손을 사유로 수리비, 휴차료, 감가상각비를 포함하여 총 482만원을 청구함.

o 청구금액이 과다하다고 판단하여 소비자분쟁해결기준에 의거한 조정을 요구함.

쟁점 사항

수리비 및 휴차료 적정성 여부

판단 경위

수리 부분과 관련 없는 수리항목이 견적서에 책정된 점, 공정거래위원회에서 고시한 자동차대여표준약관에서 휴차료를 일일대여요금의 50%를 기준으로 산정하고 있는 점 등을 종합적으로 고려함.

처리 결과

사업자가 수리비 및 휴차료 관련 청구 금액을 235만원으로 감액하기로 합의함.

▣ 휴차료 과다 청구

사건 개요

o J씨는 2017. 3. ○○렌터카 차량을 대여하여 사용 후 반납하였으나 사업자는 차량에 긁힌 흠집을 이유로 수리비 및 휴차료(4일치 49만원)를 청구함.

o 수리비 및 휴차료가 과다하다고 판단하여 소비자분쟁해결기준에 의거한 조정을 요구함.

쟁점 사항

수리비 및 휴차료 적정성 여부

판단 경위

공정거래위원회에서 고시한 자동차대여표준약관에 따르면 휴차료는 일일대여요금의 50%를 기준으로 산정하고 있음

처리 결과

사업자가 자동차대여표준약관에 준하여 휴차료(3일치 44만원)를 환급하기로 합의함.

▣ 예약금 환급 거부

사건 개요

o J씨는 2017. 5. ○○렌터카 차량을 2017. 7. 이용할 것을 예약하고 98,880원을 입금함.
o 예약 이틀 후 예약 취소를 요청했으나 사업자는 환불 규정에 따라 10%를 공제한 88,990원을 환급함.
o 소비자분쟁해결기준에 의거한 전액 환급을 요구함.

쟁점 사항

사용 전 24시간 이내 취소 시 예약금 환급 범위

판단 경위

소비자분쟁해결기준과 자동차대여표준약관에 의하면 사용개시일로부터 24시간 이내 취소 통보 시에는, 예약금 전액을 환급하도록 규정함.

처리 결과

소비자가 예약금 전액을 환급 요구함에 따라, 사업자가 남은 예약금을 환급해 주기로 합의함.

26. 자동차 수리·점검

가. 피해구제 접수 현황

자동차 수리·점검 분야의 2017년 피해구제 접수 건은 227건으로 전년 273건 대비 16.8% 감소함.

표 2-116 : 피해구제 접수 현황(자동차 수리·점검)

단위 : 건, (%)

구 분	2015년	2016년	2017년
건 수	203	273	227
증 감	- (-)	70 (34.5)	△46 (△16.8)

나. 피해 유형

피해 유형별로는 품질·A/S불만 관련 피해가 182건(80.2%)으로 가장 많았음. A/S불만 주요 사례로는 정비사업자로부터 정비·점검을 받은 후 보증기간 이내에 하자 재발, 정비 중 부품파손, 고장 진단 오류, 수리기간 지연 등이 있었음.

이어서 부당행위 관련 피해가 25건(11%)이었으며, 부당행위 관련 피해 내용은 정비업자가 견인된 사고 차량에 대해 사전 협의 없이 임의로 분해·정비 후 수리비를 과다 청구, 작업 과실을 인정하지 않는 등의 경우임.

표 2-117 : 피해 유형별 현황(자동차 수리·점검)

단위 : 건, (%)

구 분	품질 A/S	부당행위[1]	계약[2]	가격·요금	안전	기타[3]	계
건 수	182 (80.2)	25 (11.0)	10 (4.5)	6 (2.6)	3 (1.3)	1 (0.4)	227 (100.0)

1) 부당행위, 부당채권추심 등
2) 계약불이행, 계약해제, 위약금 등
3) 단순문의·상담 등

다. 처리 결과

자동차 수리·점검 관련 피해 중 111건(48.9%)이 합의가 성립됨. 이 중 배상이 38건(16.8%)으로 가장 많았고, 다음으로 수리·보수가 35건(15.4%), 환급이 28건(12.3%) 등의 순으로 나타남.

배상은 자동차 수리가 고지한 수리완료일보다 지연되거나 수리가 불량한 경우에 배상하는 경우이며 환급은 수리비를 과다 청구하거나, 과잉 정비, 차주 동의 없이 임의수리, 수리하지 않은 비용을 청구하는 등의 문제로 사업자가 소비자에게 환급하는 경우임.

합의가 성립되지 않은 사례 중 소비자분쟁조정위원회에 조정 신청된 경우는 3건(1.3%)임. 이 밖에 정보제공·상담기타로 종결된 경우는 102건(44.9%), 소비자가 취하중지하거나 처리불능으로 종결된 경우가 11건(4.9%) 이었음.

표 2-118 : 처리 결과별 현황(자동차 수리·점검)

단위 : 건, (%)

구 분	합의 성립							조정 신청	취하 중자·처리 불능	정보 제공·상담 기타	계
	배상	수리 보수	환급	부당 행위 시정	계약 이행	교환	소계				
건 수	38 (16.8)	35 (15.4)	28 (12.3)	7 (3.1)	2 (0.9)	1 (0.4)	111 (48.9)	3 (1.3)	11 (4.9)	102 (44.9)	227 (100.0)

라. 소비자 주의사항

▶ 자동차 점검 · 정비 견적서와 명세서를 각각 받아 보관함.

자동차 점검·정비 견적서를 통해 수리하기 전 수리할 범위와 소요되는 예상수리비(부품값, 공임비), 수리기간 등을 가늠할 수 있으며, 수리비 과다청구나 과잉정비, 수리지연 등의 피해를 예방하기 위해서 점검·정비 견적서를 받아 보관해야 함.

▶ 차량 인수 시 수리가 잘 되었는지 꼼꼼히 확인하고 하자가 재발하거나 이상이 있을 경우 보증수리를 요구함.

정비업체에서 차량을 인수할 때에는 정상적으로 수리가 잘 되었는지, 고장난 부분은 없는지 차량을 꼼꼼히 확인하고 이상이 있을 경우에는 보증수리를 요구해야 함. 자동차관리법 및 소비자분쟁해결기준에 따르면 정비업소에서 수리한 후 정비 잘못으로 인해 고장이 재발한 경우 최소 1개월에서 최대 3개월 이내에 무상으로 수리를 요구할 수 있음.

▶ 교체되는 부품이 정품인지 중고 재생품인지 확인함.

지나치게 저렴한 가격을 제시하는 정비업체는 중고 재생부품으로 교체하는 경우가 있으므로, 정비업체의 말에 현혹되지 말고 교체되는 부품이 정품인지 중고 재생품인지 꼼꼼히 확인해야 함.

▶ 최소 두 군데 이상의 정비업체에서 견적서를 받아 비교해 봄.

부품비 또는 공임비는 정비업체마다 다소 차이가 있으므로 최소 두 군데 이상의 정비업체에서 견적서를 받아 금액이 적정한지 비교한 후 수리를 의뢰함.

마. 주요 합의권고 사례

▣ 차량 수리 불량에 대한 재수리 요구

사건 개요

o K씨는 2017. 7. 31. 차량 접촉사고로 정비사업자에게 수리 의뢰하여 수리 완료 후 차량을 인도받음.
o 차량을 정비공장에서 출고하는 과정에서 ABS, EPS, 브레이크 등의 경고등이 점등되어 사업자에게 이의제기하니 재수리를 거부함.
o K씨는 수리불량에 대한 완벽한 수리를 요구함.

쟁점 사항

사업자의 수리불량 책임 여부

판단 경위

수리 직후 소비자가 수리상태를 확인하였고 차량 수리 불량을 양측이 확인한 바 소비자분쟁해결기준상 차량 수리 후 최종정비일로부터 한 달 이내(차령 3년이상일 경우)에 수리부위에 하자가 재발한 경우 무상 수리토록 권고하고 있음.

처리 결과

사업자가 수리 불량을 인정하고 타 업체에서 수리한 비용을 배상함.

▣ 차량 CNG 개조 후 시동꺼짐으로 인한 개조 비용 전액 환급 요구

사건 개요

o K씨는 차량의 연료를 CNG(천연가스연료)로 개조 후 시동꺼짐과 엔진 부조현상 발생함.
o 사업자에게 수리 및 점검 의뢰하여 켈리브레이션 및 튜닝시스템 업그레이드 받았으나 하자가 개선되지 않음.
o K씨는 하자가 개선되지 않는 CNG 원상복구 및 비용을 환급 해줄 것을 요구함.

쟁점 사항

사업자의 개조작업 및 정비 과실 책임 여부

판단 경위

이 사건 차량의 이상 현상이 최초 발생한 뒤 사업자에게 점검을 받은 뒤 동일 하자가 계속 재현되었고, 사업자 매뉴얼 상 할 수 있는 수리 조치를 다 취해보았으나 개선되지 않은 점 등을 종합적으로 고려해볼 때, 사업자의 부품 개조작업 및 수리에 하자가 있음이 상당함.

처리 결과

사업자가 개조작업 및 정비 과실을 인정하였으나 개조 비용 전액을 환급하기 어렵다고 하여 당사자간 합의에 따라 원상복구 및 사용기간(1년)을 정액감가 상각한 비용을 환급함.

27. 자동차용품

가. 피해구제 접수 현황

자동차용품 분야의 2017년 피해구제 접수 건은 340건으로, 2016년 334건 대비 1.8% 증가함.

표 2-119 : 피해구제 접수 현황(자동차용품)

단위 : 건, (%)

구 분	2015년	2016년	2017년
건 수	415	334	340
증 감	- (-)	△81 (△19.5)	6 (1.8)

품목별로는 차량용 블랙박스가 178건(52.3%)으로 가장 많았는데 전년 184건 대비 6건 감소했음.

다음으로는 기타자동차용품이 109건(32.1%), 차량내비게이션이 48건(14.1%)을 차지함.

표 2-120 : 품목별 현황(자동차용품)

단위 : 건, (%)

구 분	차량용 블랙박스	차량용 내비게이션	유아용 안전의자	기타 자동차용품	계
건 수	178 (52.3)	48 (14.1)	5 (1.5)	109 (32.1)	340 (100.0)

* 원격시동경보기, 스노우체인 등

나. 피해 유형

피해 유형별로는 품질·A/S가 188건(55.3%)으로 가장 많았음. 다음으로 계약 관련이 118건(34.7%), 표시광고가 12건(3.5%) 등의 순으로 나타남.

표 2-121 : 피해유형별 현황(자동차용품)

단위 : 건, (%)

구 분	품질·A/S	계약[1]	표시·광고	부당행위	안전	가격·요금	기타[2]	계
건 수	188 (55.3)	118 (34.7)	12 (3.5)	6 (1.8)	6 (1.8)	2 (0.6)	8 (2.3)	340 (100.0)

1) 계약해제·해지, 청약철회, 계약불이행 등
2) 단순문의·상담 등

다. 처리 결과

자동차용품 피해 중 197건(57.9%)이 합의가 성립됨. 이 중 환급이 61건(17.9%)으로 가장 많고, 이어서 계약해제 39건(11.5%), 배상 34건(10.0%), 수리·보수 26건(7.6%) 등의 순이었음.

합의가 성립되지 않은 사례 중 소비자분쟁조정위원회에 조정신청된 경우는 7건(2.1%)임. 이 밖에 정보제공 · 상담기타 로 종결된 경우가 110건(32.4%), 취하중지 · 처리불능으로 종결된 경우가 26건(7.6%)이었음.

표 2-122 : 처리 결과별 현황(자동차용품)

단위 : 건, (%)

구 분	합의 성립								조정신청	취하중자 처리불능	정보제공 상담기타	계
	환급	계약해제	배상	수리·보수	교환	계약이행	부당행위시정	소계				
건 수	61 (17.9)	39 (11.5)	34 (10.0)	26 (7.6)	16 (4.7)	15 (4.4)	6 (1.8)	197 (57.9)	7 (2.1)	26 (7.6)	110 (32.4)	340 (100)

라. 소비자 주의사항

▶ 차량용품 계약 시 사은품을 제공해준다거나, 신용카드 할인 혜택을 통해 실질적으로 무료로 계약하는 것과 동일하다는 사업자의 설명에 현혹되지 않고 계약 내용을 꼼꼼히 살펴야함.

▶ 방문판매 또는 전화권유판매의 경우 사업자의 구두 설명과 계약서 상 계약 내용이 다를 수 있으므로 반드시 계약서를 요구하고 확인해야 함.

▶ 방문판매사업자로 신고된 업체인지 확인함.

계약서에 방문판매업 신고번호, 사업자등록번호, 전화번호, 사업장 소재지, 대표자 이름 등 정보가 기재되어 있는지 확인해야 함. 특히 계약서에 전화번호(특히 휴대폰 번호), 상호만 있는 판매사업자는 피해 발생 시 연락 두절로 보상을 받기 어려울 수 있으므로 가급적 계약하지 않아야 함. 방문판매사업자 신고 여부는 공정거래위원회 홈페이지(www.ftc.go.kr) 또는 판매사업자의 주소지 관할 시·구청에 문의하면 알 수 있음.

▶ 계약 시, 청약철회 또는 계약해지 등에서의 절차나 환급금액이 명시되어 있는지 확인하고, 불리한 약관은 없는지 살펴야 함.

방문판매의 경우 계약서 등에 제품정보 및 청약철회 등 소비자보호에 관한 사항이 허술하게 고지되는 경우가 많으므로 계약조건, 청약철회 조건, 계약금액 등 중요한 내용을 꼼꼼히 확인하고 "언제든지 해약 가능" 등 구두로 별도 약정한 내용은 반드시 특약사항으로 명시해야 함.

▶ 14일 이후 계약 내용과 관계없이 청약철회가 불가하다거나, 계속거래 계약임에도 계약해지가 불가하다는 등의 약관은 효력이 없을 가능성이 있으므로 서면으로 청약철회 등의 의사를 전달해야 함.

▶ 사업자에게 신용카드를 주거나, 개인정보를 제공할 경우 임의로 결제할 수 있으므로 주의해야 함.

마. 주요 합의권고 사례

▣ 페이백 적용되지 않은 블랙박스 관리서비스 계약 해지 요구

사건 개요

o A씨는 2017. 5. 22. 전화권유로 차량용 블랙박스 관리서비스 계약을 체결하고 이용대금 198만원을 신용카드로 결제함.

o 계약당시 페이백(총 금액의 5%) 조건으로 계약을 체결하였으나, 미 이행에 따라 위약금 없는 계약해지를 요구함.

쟁점 사항

페이백 미제공으로 위약금 없는 계약해지가 가능한지 여부

판단 경위

방문판매 등에 관한 법률 상 소비자는 계속거래계약 등에서 계약기간 내에 언제든지 계약을 해지할 수 있음.

계약해지가 사업자의 책임 없는 사유에 의한 것일 경우, 위약금을 청구할 수 있으나, 본 건 계약해지는 체결 당시 약속한 페이백 서비스를 제공하지 않은 사업자에게 책임이 있는 것으로 판단

처리 결과

사업자는 해당 제품을 반품 받고 소비자에게 위약금 없이 환급함.

▣ 차량용 블랙박스 하자에 따른 구입가 환급요구

사건 개요

o A씨는 2017. 2. 차량용 블랙박스를 구입하여 사용함.
o 화면이 정지되는 현상으로 2017년 3월 1차 수리 받았으나, 이후에도 동일한 현상이 발생하여 3차례 수리 받았으나 하자가 재발함.
o A씨는 동일 하자가 재발하여 더 이상 제품의 정상적인 사용이 어려운 바, 구입가 환급을 요구함.

쟁점 사항

동일 하자가 품질보증기간 이내 3회 수리하였음에도 불구하고 반복 될 시, 소비자분쟁해결기준에 의거 구입가 환급 대상이 되는지 여부

판단 경위

품질보증기간 이내에 정상적인 사용 상태에서 발생한 성능 기능상 하자의 수리불가능 시 제품교환 또는 구입가 환급을 해주도록 되어 있음.

품질보증기간 이내에 동일하자에 대해 2회까지 수리하였으나 하자가 재발하는 경우 또는 여러 부위 하자에 대해 4회까지 수리하였으나 하자가 재발하는 경우는 수리 불가능한 것으로 보아 구입가 환급 받을 수 있음.

처리 결과

사업자는 해당 제품을 반품 받고 소비자에게 블랙박스 구입대금을 환급함.

▣ 화면 하자 있는 내비게이션 청약 철회 요구

사건 개요

o L씨는 2017. 12. 온라인 거래를 통해 사업자와 내비게이션을 구입하는 계약을 체결하고 대금 197,000원(신용카드 일시불)을 지급함.
o 제품을 수령하여 확인한 결과 내비게이션 우측 상단에 마치 깨진 것처럼 하얗게 보이는 증상을 확인하여 구입가 환급을 요구함.

쟁점 사항

반품 비용 없는 청약 철회 가능한지 여부

판단 경위

내비게이션 화면의 본 건 증상은 초기 하자 있는 내비게이션으로 판단할 수 있고, 「전자상거래 등에서의 소비자보호에 관한 법률」에 의거, 소비자는 반품비용 없이 청약철회 할 수 있음.

처리 결과

사업자는 내비게이션을 반품받고, 신용카드 매출 취소(197,000원) 처리함.

28. 자동차 중개서비스

가. 피해구제 접수 현황

중고자동차 중개·매매 분야의 2017년 피해구제 접수 건은 244건으로 2016년 300건 대비 18.7% 감소함.

표 2-123 : 피해구제 접수 현황(자동차 중개서비스)

단위 : 건, (%)

구 분	2015년	2016년	2017년
건 수	367	300	244
증 감	- (-)	△67 (△18.3)	△56 (△18.7)

나. 피해 유형

피해 유형별로는 품질·A/S가 160건(65.6%)으로 가장 많고, 계약해제·해지 및 청약철회 거부 등 계약 관련이 32건 (13.1%), 부당행위 30건(12.3%) 등의 순임.

품질·A/S 피해는 중고자동차 성능·상태점검기록부의 주요장치 항목(원동기, 변속기, 동력전달, 조향, 제동, 전기 등)과 자기진단사항(원동기, 변속기)이 양호로 표기되어 있는데 실제 차량의 성능과 상태가 다른 '성능불량'이 가장 많았고, 사고차량을 무사고로 고지하거나 사고부위를 축소하여 고지한 '사고차량 점검 부실', 보험개발원 카히스토리(www.carhistory.or.kr) 조회 또는 정비업소에서 확인된 '침수차량 미고지' 등임.

계약관련 피해는 판매사업자가 자동차 이전등록 신청을 위하여 자동차를 양수한 자로부터 미리 받은 수수료 또는 이전등록 신청에 소요된 실제비용 간에 차액이 있는 경우에는 이전등록 신청일로부터 30일 이내에 양수인에게 그 사실을 통지하고 차액 반환을 해줘야 함에도 이를 하지 않은 '제세공과금 미정산' 등임.

표 2-124 : 피해 유형별 현황(자동차 중개서비스)

단위 : 건, (%)

구 분	품질·A/S	계약[1]	부당행위[2]	가격·요금	표시광고	기타[3]	계
건 수	160 (65.6)	32 (13.1)	30 (12.3)	7 (2.9)	5 (2.0)	10 (4.1)	244 (100.0)

1) 계약불이행, 계약해제, 위약금 등
2) 부당행위, 부당채권추심 등
3) 단순문의·상담 등

다. 처리 결과

중고자동차 중개 · 매매 관련 소비자피해 중 123건(50.4%)이 합의가 성립됨. 배상이 64건(26.3%)으로 가장 많았고, 이어서 환급 37건(15.2%), 수리 · 보수 11건(4.5%) 등의 순으로 나타남.

합의가 성립되지 않은 사례 중 소비자분쟁조정위원회에 조정 신청된 경우는 7건(2.9%)이었음. 이 밖에 정보제공 · 상담기타로 종결된 경우가 100건(41.0%), 취하중지·처리불능으로 종결된 경우가 14건(5.7%) 이었음.

표 2-125 : 처리 결과별 현황(자동차 중개서비스)

단위 : 건, (%)

구 분	합의 성립								조정신청	취하중지·처리불능	정보제공·상담기타	계
	배상	환급	수리보수	부당행위시정	계약이행	계약해제	교환	소계				
건 수	64 (26.3)	37 (15.2)	11 (4.5)	3 (1.2)	3 (1.2)	3 (1.2)	2 (0.8)	123 (50.4)	7 (2.9)	14 (5.7)	100 (41.0)	244 (100.0)

라. 소비자 주의사항

▶ 자동차등록증과 자동차등록원부를 열람하여 차량의 소유관계, 용도, 가압류 등에 대한 정보를 확인함.

자동차등록원부를 통해 판매자가 차량의 소유자인지, 차량 범칙금 미납으로 가압류가 되어 있는지, 렌터카로 사용된 차량을 자가용차량으로 부활한 차량인지 등의 정보 확인을 통하여 사전에 피해를 예방할 수 있음.

▶ 성능점검기록부 점검내용만 믿지 말고 직접 차량을 시운전해보고 외관과 내부에 이상이 있는지를 확인함.

시운전을 통해 핸들의 떨림은 없는지, 차체가 한쪽으로 쏠리는 현상은 없는지, 소음상태는 어떤지 등을 면밀히 점검함.

차량외관의 도장 면이 고르지 않고 색상이 다른 경우에는 사고로 인한 수리이력이 있는 차량으로 감가요인이 발생될 수 있음.

차량내부의 오염 여부를 확인하고 특히 침수차량인 경우에는 안전벨트 등에 흙탕물 흔적이 있으므로 차량 구석구석에 모래나 진흙, 녹슨 흔적이 있는지 확인함.

▶ 중고차 사고이력정보인 보험개발원 카히스토리를 통해 사고 또는 침수 이력이 있는지를 확인함.

보험개발원 카히스토리는 사고 또는 침수차량의 보험처리 정보 조회가 가능함.

▶ 시세보다 지나치게 저렴한 가격의 차량은 허위매물이거나 사고 또는 침수차량인 경우가 많으므로 꼼꼼히 확인함.

▶ 중고차 계약 시 반드시 관인계약서로 작성함.

중고차 딜러가 매매상사 소속의 직원인지를 확인하고 계약서는 시·도조합에서 발행한 계약서인지 확인함.

마. 주요 합의권고 사례

▣ 사고 이력 허위 고지한 중고 자동차 배상 요구

사건 개요

o K씨는 2017. 8. 5. 중고차매매업자로부터 중고차를 1,350만원에 구입할 당시 자동차양도증명서(자동차매매업자거래용) 사고이력에 '사고이력 없음'으로 표시되어 있었음.
o 2017.9.29. 보험개발원의 '중고차 사고이력정보 보고서'를 통해 사고이력이 수차례 존재하는 차량임을 확인함.
o 사고이력 허위고지에 따른 손해배상을 요구함.

쟁점 사항

중고차매매업자가 사고차량을 무사고로 판매하였는지 여부

판단 경위

중고차매매업자는 이 사건 차량의 상태나 사고 이력을 확인하여 매수인에게 이 사건 차량에 대한 정확한 정보를 제공하여 매수인에게 매수여부 및 매수조건에 관하여 선택할 수 있는 기회를 보장할 수 있도록 하여야 함에도 이를 다하지 못한 잘못이 있음.

이 사건 차량 우측에서 충격으로 에어백 고장 발생 확인 및 제3의 성능상태 점검을 통해 사고차량으로 확인된 바, 사고 차량을 고지하지 않은 경우에 해당하므로 중고차매매업자는 구입가 환급 또는 손해배상 책임이 있음.

처리 결과

중고차매매사업자는 100만원을 배상함.

▣ 주행거리 조작된 중고차 배상 요구

사건 개요

o L씨는 2016.11.16. 중고차매매업자로부터 중고차를 500만원에 구입할 당시 중고자동차 주행거리가 66,355km 임을 확인함.

o 2017.7.21. L씨는 자동차 점검 중 자동차등록원부를 받아본 결과 2012.3.14. 주행거리계 고장으로 수리 받으면서 10,907km 주행거리가 0km로 변경된 사실을 확인함.

o L씨는 주행거리 조작에 대해 1km 당 10원 가량의 배상을 요구함.

쟁점 사항

주행거리 조작 인지 여부

판단 경위

정비업소 확인 시 주행거리가 조작된 사실이 확인되고, 중고차매매사업자 또한 주행거리 조작에 대해 부인하지 않고 있으며, 소비자분쟁해결기준(중고자동차 매매업 관련)에 주행거리 조작의 경우 해약 또는 주행거리 조작에 따른 손해배상을 하도록 되어 있음.

처리 결과

중고차매매업자는 10만원을 환급함.

29. 주택 · 건물

가. 피해구제 접수 현황

주택·건물 분야의 2017년 피해구제 접수 건은 140건으로 2016년 162건 대비 13.6% 감소함.

표 2-126 : 피해구제 접수 현황(주택 · 건물)

단위 : 건, (%)

구 분	2015년	2016년	2017년
건 수	137	162	140
증 감	- (-)	25 (18.2)	△22 (△13.6)

품목별로는 아파트가 102건(72.8%)으로 대부분을 차지했으며, 다음으로 오피스텔이 19건(13.6%) 접수됨.

표 2-127 : 품목별 현황(주택 · 건물)

단위 : 건, (%)

구 분	아파트	오피스텔	단독/다가구	기타	계
건 수	102 (72.8)	19 (13.6)	4 (2.9)	15 (10.7)	140 (100.0)

나. 피해 유형

피해 유형별로는 하자보수 지연 등의 계약불이행 및 계약해제 거부 등 계약 관련 피해가 76건(54.3%)으로 가장 많았음. 다음으로, 시공하자 등 품질 · A/S 관련 피해가 46건(32.9%), 표시광고 8건(5.7%) 등의 순이었음.

표 2-128 : 피해 유형별 현황(주택 · 건물)

단위 : 건, (%)

구 분	계약[1)]	품질·A/S	표시·광고	부당행위	안전	약관	이자·수수료	계
건 수	76 (54.3)	46 (32.9)	8 (5.7)	6 (4.3)	2 (1.4)	1 (0.7)	1 (0.7)	140 (100.0)

1) 계약해제 · 해지, 계약불이행 등

다. 처리 결과

주택 · 건물 피해 중 65건(46.4%)의 합의가 성립됨. 이 중 수리 · 보수가 23건(16.4%)으로 가장 많았고, 계약이행 12건(8.6%), 환급 11건(7.9%), 계약해제 8건(5.7%) 등의 순이었음.

합의가 성립되지 않은 사례 중 정보제공 · 상담기타로 종결된 경우가 53건(37.9%)으로 가장 많았으며, 소비자분쟁조정위원회에 조정신청된 경우는 16건(11.4%), 취하중지 · 처리불능으로 종결된 경우가 6건(4.3%)임.

표 2-129 : 처리 결과별 현황(주택·건물)

단위 : 건, (%)

구분	합의 성립								정보제공·상담기타	조정신청	취하중지·처리불능	계
	수리·보수	계약이행	환급	계약해제	배상	교환	부당행위시정	소계				
건수	23 (16.4)	12 (8.6)	11 (7.9)	8 (5.7)	6 (4.3)	3 (2.1)	2 (1.4)	65 (46.4)	53 (37.9)	16 (11.4)	6 (4.3)	140 (100.0)

라. 소비자 주의사항

▶ 하자 발생 시 사업자에게 신속하게 내용증명우편 통보

결로, 누수 등 주택 하자는 원인을 파악하기가 쉽지 않고 사업자가 주택 하자담보책임 기간 경과를 이유로 책임을 회피하는 경우가 있으므로, 하자가 발생하는 즉시 사업자에게 내용증명우편으로 통보하는 것이 바람직함.

* 하자란 공사상 잘못으로 인하여 균열, 침하, 파손, 들뜸, 누수 등이 발생하여 건축물 또는 시설물의 안전상, 기능상 또는 미관상의 지장을 초래할 정도의 결함을 말함.

▶ 시공 상태와 광고 및 계약내용 일치 여부 확인

실제 시공 상태가 견본주택의 설비나 배포된 카탈로그 등 광고 및 계약 내용과 다르다는 분쟁이 꾸준히 발생하고 있음. 이 경우 분양사업자는 카탈로그 광고에 대해 “소비자의 이해를 돕기 위한 참고 이미지”라는 표시를 했기 때문에 과실이 없다는 주장을 하는 경우가 많음.

따라서 소비자는 견본주택 및 카탈로그의 화려한 모습에만 현혹되어 분양 신청을 하지 않도록 주의하고, 실제 주택에 반영되는 내용이 무엇인지 꼼꼼히 확인해야 함.

또한, 국가의 정책 등에 의해 결정될 내용을 허위로 광고하여 유인행위를 한 경우 손해배상 청구가 가능하므로, 분양 당시 광고 내용 등을 증빙자료로 보관하는 것이 바람직함.

마. 주요 합의권고 사례

▣ 분양대행사 직원의 잘못된 정보 제공으로 계약한 아파트 계약금 환급 요구

사건 개요

- o A씨는 용산 소재 주상복합아파트를 2,000만원만 지불하고 계약하면 이후 분양권을 전매해 1~2천 만원의 수익이 발생한다는 내용을 전화로 설명듣고 적금을 해약하여 2천 만원을 입금한 후 직원에게 가급적 빨리 전매해 달라고 부탁하자, 2천 만원은 1차 계약금이고, 2차 계약금 1억 6천 만원을 지급해야 전매가 가능하다고 함.
- o A씨는 사업자가 계약서상 공급액 1,814,700,000원의 10%인 181,470,000원을 지급해야만 계약해지나 전매가 가능하다고 주장하나 계약당시 이와 같은 내용을 듣지 못함.
- o A씨는 사업자의 잘못된 정보제공으로 계약을 체결한 것이므로 이 사건 계약의 해제 및 2,000만원의 환급을 요구함.

쟁점 사항

소비자가 사업자로부터 설명을 들었다고 하는 내용에 대한 입증 여부 및 동 내용에 대한 입증이 어려운 경우 이 사건 계약의 해제 사유가 되는지의 여부

판단 경위

사업자는 이 사건 계약과 관련해서는 법적으로 문제가 없다고 하나 소비자가 사업자의 전매 및 매매 차익과 관련한 설명을 듣지 않은 상태에서 18억 이상이나 되는 이 사건 아파트에 대한 분양계약을 체결하기는 쉽지 않았을 것으로 추정함.

처리 결과

사업자가 선납한 금액 20,000,000원을 환급함.

▣ 선납한 아파트 분양금에 대해 과소 계상된 할인금액 환급 요구

사건 개요

o B씨는 아파트 분양 계약을 체결하고, 계약당일 계약금을 납부함.
o 이후 중도금 및 잔금일부를 선납하였으나 사업자가 선납할인료 계산방식을 잘못 적용하여 과소 환급함에 따라 B씨가 사업자에게 수차례 시정을 요구하였으나 거부함.
o B씨는 사업자의 선납할인료 계산방식에 대한 불공정거래 시정 및 128,000원의 추가 환급을 요구함.

쟁점 사항

중도금 및 잔금 일부를 선납한 경우와 중도금 및 잔금 전부를 선납한 경우 차등 적용하는 할인율의 정당성 여부

판단 경위

사업자는 선납할인료 계산방식이 잘못된 것이 아니라 완납한 경우와 일부 납부한 경우에 적용하는 기준금액이 상이하여 발생한 것이며 기준금액의 적용에 상이한 부분에 대해서는 인지하고 있으나 당사의 지침대로 처리한 것이라고 하나 사업자가 선납할인료를 계산함에 있어 기준금액을 달리 적용하는 것은 소비자에게 혼선을 초래할 수 있다고 판단됨.

처리 결과

사업자가 과소계상분 128,000원을 환급함.

30. 초고속인터넷서비스

가. 피해구제 접수 현황

초고속인터넷서비스 분야의 2017년 피해구제 접수 건은 380건으로, 2016년 371건 대비 2.4% 증가함.

표 2-130 : 피해구제 접수 현황(초고속인터넷서비스)

단위 : 건, (%)

구 분	2015년	2016년	2017년
건 수	347	371	380
증 감	- (-)	24 (6.9)	9 (2.4)

나. 피해 유형

계약해제 · 해지 및 청약철회, 거부, 과도한 위약금 청구 등 계약 관련 피해가 289건(76.1%)으로 가장 많았음. 다음으로 부당채권 추심 등의 부당행위가 55건(14.5%)이었고, 인터넷 속도 저하나 접속 불량 등 품질 · A/S 관련 26건(6.8%), 가격·요금 5건(1.3%) 등의 순이었음.

표 2-131 : 피해 유형별 현황(초고속인터넷서비스)

단위 : 건, (%)

구 분	계약[1]	부당 행위[2]	품질· A/S	가격· 요금	표시· 광고	기타[3]	계
건 수	289 (76.1)	55 (14.5)	26 (6.8)	5 (1.3)	1 (0.3)	4 (1.0)	380 (100.0)

1) 계약해제 · 해지, 위약금, 계약불이행 등
2) 부당행위, 부당채권추심 등
3) 단순문의 · 상담 등

다. 처리 결과

초고속인터넷서비스 피해 중 287건(75.5%)이 합의가 성립됨. 이 중 계약해제가 114건(30.0%)으로 가장 많았고, 다음으로 환급 83건(21.8%), 배상 57건(15.0%), 부당행위시정과 계약이행이 각각 16건(4.2%) 등의 순으로 나타남.

합의가 성립되지 않은 사례 중 소비자분쟁조정위원회에 조정 신청된 경우는 13건(3.4%) 이었음. 이 밖에 취하중지 · 처리불능인 경우가 14건(3.7%) 이었으며, 정보제공 · 상담기타로 종결된 경우가 66건(17.4%) 이었음.

표 2-132 : 처리 결과별 현황(초고속인터넷서비스)

단위 : 건, (%)

구 분	합의 성립							조정 신청	취하 중자· 처리 불능	정보 제공· 상담 기타	계
	계약 해제	환급	배상	부당 행위 시정	계약 이행	수리 보수	소계				
건 수	114 (30.0)	83 (21.8)	57 (15.0)	16 (4.2)	16 (4.2)	1 (0.3)	287 (75.5)	13 (3.4)	14 (3.7)	66 (17.4)	380 (100.0)

라. 소비자 주의사항

▶ 계약해지 누락, 위약금 부당 청구 등 피해 주의

통신결합상품(인터넷 + 유선 전화 + 휴대폰 + TV 등)과 관련하여 의무사용기간(약정기간) 만료 시 이를 소비자에게 제대로 고지하지 않아 해지가 안 되거나, 소비자가 서비스 불가 지역으로 이주하여 계약해지를 요구하는 것임에도 과다한 위약금 청구 문제 등 사업자의 부당행위로 인한 소비자 피해가 다발하고 있어 사후 분쟁에 대비하여 계약 종료 시까지 계약서를 잘 보관할 필요가 있음.

▶ 결합상품 계약 시 계약 내용을 철저히 살펴보고 서비스 해지 신청 후에도 해지 여부 반드시 확인

서비스 가입 시 계약내용(월 이용요금, 의무사용기간, 중도 해지 위약금, 할인율 등)을 반드시 확인하고, 중도 해지 후에도 요금이 부당하게 인출될 수 있으므로 사업자에게 해지신청 서류를 제출한 후 해지가 완료되었는지 확인하며, 요금이 자동 이체되도록 설정한 경우에는 자동 이체를 해지해야 부당한 요금 인출을 막을 수 있음.

▶ 해당 통신사 서비스 불가지역 이전 시 위약금 조정

계약기간 이내에 건물주의 반대로 서비스 이전설치가 불가능한 경우, 해외 이민 등으로 서비스 이용 중 중도해지를 요청하는 경우 발생되는 위약금의 50% 면제가 가능하고, 이전지역 상품의 속도가 초기 계약 상품 속도의 50%에 미치지 못할 경우에는 위약금 조정이 가능하므로 해외이주, 전입신고서 등 근거 서류를 구비하고, 서비스 품질 및 가능여부에 대해 사업자에게 확인을 거쳐 피해를 예방할 필요가 있음.

마. 주요 합의권고 사례

▣ 이전 설치 불가한 초고속인터넷서비스 해지에 따른 위약금 청구 취소 요구

사건 개요

o A씨는 IPTV 및 초고속인터넷서비스 계약을 체결하여 이용 중, 2017.1.15. 거주지 이전에 따라 이전 설치를 요구함.
o 사업자는 A씨의 주소지가 서비스 설치 불가 지역으로 곧바로 이전 설치가 어렵고, 선로 공사가 2개월 이내 완료 예정으로 기다릴 것을 권유하며, 약정기간 내 계약해지 시 위약금이 발생한다고 함.
o A씨는 서비스 이전 설치 불가 지역에 따른 위약금 없는 계약해지를 요구함.

쟁점 사항

거주지 이전 설치 불가에 따른 계약해지 시 위약금 청구 타당성 여부

판단 경위

신청인이 거주지 이전에 따라 이용 중이던 사업자의 인터넷서비스를 이전 설치해 달라고 요청 하였으나, 사업자의 설치 불가 지역으로 이전 설치가 불가한 것이 확인되었고, 이로 인한 계약해지 요청 시 약정 기간 내 해지했다는 이유로 위약금을 청구하는 것은 부당하다고 봄.

처리 결과

사업자가 이전 설치 불가 사유에 따른 위약금 없는 계약해지를 인정하며 기존 신청인에게 청구된 위약금 220,000원을 면제하고 계약해지하기로 함.

▣ 초고속 인터넷 서비스 해지 누락으로 청구된 요금의 환급 요구

사건 개요

o B씨는 2002.8.29. 초고속인터넷서비스 이용계약을 체결하여 이용 중, 2008.5.22. 이사를 하게 되어 유선 상으로 계약해지 신청 이후 2016.12.23. 사업자로부터 구 주소지의 회선작업 진행에 대한 동의가 필요하다는 연락을 받고 확인해보니 이 사건 계약이 해지되지 않아 그동안 이용 요금이 계좌에서 자동이체로 출금된 사실을 알게 됨.

o B씨는 계약해지 신청 후 2008.5.~2017.8.까지 자동이체로 출금된 금액 전액을 환급 요구함.

쟁점 사항

해지누락에 대한 책임소재와 당사자의 과실 비율

판단 경위

신청인이 주민등록등본 주소지 이전 사실로 보아 이사로 인해 2008.5.22. 이 사건 계약을 해지하였고 더 이상 유지할 수 없었던 사정이 인정된다고 볼 수 있으며, 이로 인하여 피신청인의 인터넷서비스를 이용하지 않았을 것 또한 충분히 인정됨. 따라서 피신청인은 신청인의 계약해지 요청에 따른 수락을 하지 않은 과실이 있어 부당하게 인출한 이용 요금에 대하여 반환해야할 것이나, 신청인 또한 상당 기간 동안 이용 요금이 자동 이체되고 있는 사실을 확인하지 않은 과실도 일부 있다고 할 것임.

처리 결과

양 당사자간 과실상계 비율을 각 50%로 하고 현재까지 청구된 금액의 50%인 1,351,000원을 신청인에게 환급함.

31. 컴퓨터 및 주변기기

가. 피해구제 접수 현황

컴퓨터 및 주변기기 분야의 2017년도 피해구제 접수 건은 784건으로 2016년 753건 대비 4.1% 증가함.

표 2-133 : 피해구제 접수 현황(컴퓨터 및 주변기기)

단위 : 건, (%)

구 분	2015년	2016년	2017년
건 수	626	753	784
증 감	- (-)	127 (20.3)	31 (4.1)

품목별로는 노트북컴퓨터가 265건(33.8%)으로 가장 많았음. 다음으로 태블릿PC 93건(11.9%), 컴퓨터 수리 91건(11.6%), 퍼스널 컴퓨터 64건(8.2%), 프린터 52건(6.6%) 등의 순으로 나타남.

표 2-134 : 품목별 현황(컴퓨터 및 주변기기)

단위 : 건, (%)

구 분	노트북 컴퓨터	태블릿 PC	컴퓨터 수리	퍼스널 컴퓨터	프린터	기타*	계
건 수	265 (33.8)	93 (11.9)	91 (11.6)	64 (8.2)	52 (6.6)	219 (27.9)	784 (100.0)

* 기타: 데스크탑모니터, 프린터잉크, 소프트웨어, 마우스, 외장하드, 기타 컴퓨터 · 주변기기 등

나. 피해 유형

피해 유형별로는 품질 · A/S불만 관련 피해가 484건(61.7%)으로 가장 많았음. 다음으로 계약불이행, 계약해제 등 계약 관련 피해 239건(30.5%), 표시광고 20건(2.6%) 등의 순으로 나타남.

표 2-135 : 피해 유형별 현황(컴퓨터 및 주변기기)

단위 : 건, (%)

구분	품질·A/S	계약[1]	표시·광고	부당행위	가격·요금[2]	안전	기타[3]	계
건수	484 (61.7)	239 (30.5)	20 (2.6)	19 (2.4)	12 (1.5)	6 (0.8)	4 (0.5)	784 (100.0)

1) 계약해제·해지, 청약철회, 계약불이행 등
2) 가격·요금, 이자수수료 등
3) 단순문의 · 상담, 법 · 제도 등

다. 처리 결과

컴퓨터 및 주변기기 관련 피해 중 386건(49.2%)이 합의가 성립됨. 이 중 환급이 175건(22.3%)으로 가장 많았고, 이어서 수리 · 보수 94건(12.0%), 교환 55건(7.0%), 배상 34건(4.3%), 계약이행 14건(1.8%), 계약 해제 10건(1.3%) 등의 순으로 나타남.

합의가 성립되지 않은 사례 중 소비자분쟁조정위원회에 조정신청된 경우는 83건(10.6%)이었음. 그 밖에 정보제공 · 상담기타로 종결된 경우가 279건(35.6%), 취하중지 · 처리불능으로 종결된 경우가 36건(4.6%)이었음.

표 2-136 : 처리 결과별 현황(컴퓨터 및 주변기기)

단위 : 건, (%)

구분	합의 성립								조정신청	정보제공·상담기타	취하중지·처리불능	계
	환급	수리·보수	교환	배상	계약이행	계약해제	부당행위시정	소계				
건수	175 (22.3)	94 (12.0)	55 (7.0)	34 (4.3)	14 (1.8)	10 (1.3)	4 (0.5)	386 (49.2)	83 (10.6)	279 (35.6)	36 (4.6)	784 (100.0)

라. 소비자 주의사항

최근 노트북 등 컴퓨터 관련 제품을 전자상거래로 구입하는 소비자가 증가하고 있는 가운데, 전자상거래로 제품 구입 시 실물 확인에 한계가 있으므로 구입 전 제품설명 확인, 판매자 문의 등을 통해 사양, 디자인, 제품 구성, 품질보증기간 등을 꼼꼼히 확인하여 구입하는 것이 바람직함.

제품 수령 후 포장을 개봉하거나 전원을 켜는 등 제품 상태를 변형시키는 경우 단순변심에 따른 청약철회가 거부될 수 있으므로, 포장 개봉 전 포장지 상에 기재된 표시사항을 반드시 확인하여 본인이 주문한 제품이 맞는지 확인하는 것이 필요함.

최근 컴퓨터 및 주변기기, 노트북 등의 수리를 판매처가 아닌 일반 수리 사업자에게 의뢰하는 소비자가 증가하고 있는 가운데, 수리 후 계약 내용대로 이행하지 않는 경우에 대비하여 수리 내용 및 비용 등 계약 내용을 꼼꼼히 확인하여 의뢰하는 것이 바람직함.

마. 주요 합의권고 사례

▣ 전자상거래로 구입한 노트북 컴퓨터의 청약철회 요구

사건 개요

o A씨는 2017. 3. 인터넷 쇼핑몰에서 노트북 컴퓨터를 구입 후 895,000원을 신용카드 할부 결제함.
o 이틀 후 제품을 배송 받았으나 키보드 배열이 시중의 제품과 다르고 동봉된 부속품도 만족스럽지 않아 사업자에게 반품 요청했으나 포장 개봉을 이유로 거절함.
o A씨는 노트북컴퓨터 반품 요청 및 신용카드 매출 취소를 요구함.

쟁점 사항

전자상거래로 구입한 컴퓨터의 포장 개봉 시 청약철회 제한 여부

판단 경위

「전자상거래 등에서의 소비자보호에 관한 법률」 제17조에서는 재화 등을 공급받은 날부터 7일 이내에는 청약철회를 할 수 있도록 정하고 있으며, 재화 등의 내용을 확인하기 위하여 포장 등을 훼손한 경우는 청약철회의 제한 사유에 해당하지 않음.

처리 결과

사업자가 신용카드 매출취소를 완료함.

32. 택배화물 운송서비스

가. 피해구제 접수 현황

택배화물 운송서비스 분야의 2017년 피해구제 접수 건은 336건으로, 2016년 306건 대비 9.8% 증가함.

표 2-137 : 피해구제 접수 현황(택배화물 운송서비스)

단위 : 건, (%)

구 분	2015년	2016년	2017년
건 수	322	306	336
증 감	- (-)	△16 (△5.0)	30 (9.8)

나. 피해 유형

운송물 파손 · 훼손이 133건(39.6%)으로 가장 많았음. 이어서 운송물의 분실이 132건(39.3%), 배송지연 등 계약위반 21건(6.2%), 부당요금 6건(1.8%) 등의 순으로 나타남.

표 2-138 : 피해 유형별 현황(택배화물 운송서비스)

단위 : 건, (%)

구 분	파손·훼손	분실	계약위반	부당요금	기타	계
건 수	133 (39.6)	132 (39.3)	21 (6.2)	6 (1.8)	44 (13.1)	336 (100.0)

다. 처리 결과

택배화물 운송서비스 피해 중 208건(61.9%)이 합의가 성립됨. 내용을 살펴보면 배상이 168건(50.0%)으로 가장 많았으며, 환급 31건(9.2%), 계약이행 6건(1.8%) 등의 순이었음.

합의가 성립되지 않아 정보제공 · 상담기타로 처리된 경우가 85건(25.3%)으로 가장 많았고, 소비자분쟁조정위원회에 조정신청된 경우는 27건(8.0%)이었음. 이 밖에 소비자가 취하중지하거나 처리불능인 경우가 16건(4.8%)으로 나타남.

표 2-139 : 처리 결과별 현황(택배화물 운송서비스)

단위 : 건, (%)

구분	합의 성립							정보제공·상담기타	조정신청	취하중지·처리불능	계
	배상	환급	계약이행	계약해제	수리·보수	교환	소계				
건수	168 (50.0)	31 (9.2)	6 (1.8)	1 (0.3)	1 (0.3)	1 (0.3)	208 (61.9)	85 (25.3)	27 (8.0)	16 (4.8)	336 (100.0)

라. 소비자 주의사항

▶ 운송장은 직접 작성해서 배송 완료 시까지 보관

운송장은 택배 사고 발생 시 손해배상을 요구할 수 있는 중요한 근거자료이므로 소비자가 직접 작성해야 하고, 교부된 운송장은 운송물 배송이 완료될 때까지 보관해야하며, 운송장에 물품의 종류, 수량, 가격을 정확히 기재해야함. 운송장에 물품 가액을 기재하지 않은 경우에는 손해배상 한도액은 50만원으로 제한되고, 물품 가액에 따라 할증요금을 지급하는 경우의 손해배상한도액은 각 운송가액 구간별 운송물의 최고가액이 됨.

▶ 수하인 부재 시 물품을 분실했다면, 택배업체의 조치가 적절했는지를 확인

택배서비스 표준약관에 따르면, 택배업체는 운송물의 인도 시 수하인으로부터 인도 확인을 받아야 하고, 수하인의 대리인에게 운송물을 인도하였을 경우에는 수하인에게 그 사실을 통지해야 함.

택배업체는 수하인의 부재로 인하여 운송물을 인도할 수 없는 경우에는 수하인에게 운송물을 인도하고자 하는 일시, 사업자의 명칭, 문의할 전화번호, 기타 운송물의 인도에 필요한 사항을 기재한 서면인 '부재중 방문표'로 통지한 후 사업소에 운송물을 보관하도록 한다는 조치가 적절히 취해졌는지를 확인하여 사업자의 책임 여부를 가려야할 것임.

▶ 택배 운송물 인수 즉시 파손 또는 변질 여부 확인

택배로 운송물을 인수할 때에는 반드시 택배 직원이 보고 있는 현장에서 개봉하여 파손, 변질 여부 등을 확인하고, 문제가 있으면 택배 직원에게 사고확인서를 받고 피해에 대한 배상을 요구하며, 사고품은 배상이 완료될 때까지 별도로 보관해 두어야 함. 운송물의 파손이나 훼손 시 택배 사업자의 손해배상책임은 운송물을 수령한 날로부터 14일 이내에 택배 사업자에게 통지하지 않으면 소멸한다는 점을 염두에 두어야 함.

마. 주요 합의권고 사례

▣ 택배 의뢰한 물품 분실로 인한 배상 요구

사건 개요

o A씨는 2017. 1. 침대용품을 지인에게 배송 의뢰함.
o 사업자는 운송과정에서 물품이 분실된 것을 인정했으나 배상을 회피함.
o A씨는 분실된 물품을 찾아주거나, 운송장에 기재된 물품가격 630,000원 배상을 요구함.

쟁점 사항

택배 물품 분실에 대한 사업자의 책임

판단 경위

택배 및 퀵서비스업의 소비자분쟁해결기준에 의하면 운송 중 전부 또는 일부 멸실된 때에는 운임 환급 및 운송장에 기재된 운송물의 가액을 기준으로 산정한 손해액을 지급하도록 규정하고 있음.

처리 결과

사업자는 우리원의 권고에 따라 신청인의 침대용품 구매 영수증 확인 및 감가상각 후 구입가 630,000원의 50%인 315,000원을 배상함.

▣ 택배배송 중 파손된 태블릿PC 배상 요구

사건 개요

o B씨는 2017. 8. 중고거래로 태블릿 PC를 425,000원에 구매 후 배송 의뢰함.
o 배송 전 판매자로부터 파손되지 않은 사진 및 운송장번호를 받음.
o 이틀 후 택배를 수령하여 열어보니 태블릿 PC가 파손되어 있어 판매자에게 연락을 하였으나 판매자는 제대로 보냈기 때문에 택배사의 잘못이라고 함.
o B씨는 사업자에게 태블릿 PC에 대한 배상을 요구함.

쟁점 사항

택배 물품 파손에 대한 사업자의 책임

판단 경위

사업자가 운송물의 수령, 인도, 보관과 운송에 관하여 주의를 게을리 하지 아니하였음을 증명하지 못하고 있어 운송물 파손으로 인한 손해를 배상할 책임이 있다고 봄.

처리 결과

사업자는 택배 운송 과정 중 부주의 책임을 인정하고 수리비 280,000원을 배상함.

33. 학습교재

가. 피해구제 접수 현황

학습교재 분야의 2017년 피해구제 접수 건은 178건으로, 2016년 146건 대비 21.9% 증가함.

표 2-140 : 피해구제 접수 현황(학습교재)

단위 : 건, (%)

구 분	2015년	2016년	2017년
건 수	135	146	178
증 감	- (-)	11 (8.1)	32 (21.9)

품목별로는 학습지가 151건(84.8%)으로 가장 많았고, 다음으로 어학교재 8건(4.5%), 자격증 교재 8건(4.5%), 유아용교재 7건(3.9%) 등의 순으로 나타남.

표 2-141 : 품목별 현황(학습교재)

단위 : 건, (%)

구 분	학습지	어학교재	자격증교재	유아용교재	기타	계
건 수	151 (84.8)	8 (4.5)	8 (4.5)	7 (3.9)	4 (2.3)	178 (100.0)

나. 피해 유형

피해 유형별로는 계약해제 · 해지 및 청약철회 거부, 과도한 위약금 청구, 무능력자 계약, 계약불이행 등 계약 관련 피해가 167건(93.8%)으로 가장 많았음. 이 밖에 품질·A/S관련 5건(2.8%) 등이 있었음.

표 2-142 : 피해 유형별 현황(학습교재)

단위 : 건, (%)

구 분	계약[1)]	품질·A/S	부당 행위	표시·광고	가격·요금	계
건 수	167 (93.8)	5 (2.8)	3 (1.7)	2 (1.1)	1 (0.6)	178 (100.0)

1) 계약해제·해지, 청약철회, 계약불이행, 등

다. 처리 결과

학습교재 피해 중 92건(51.6%)이 합의가 성립됨. 이 중 환급과 계약해제가 각 40건(22.5%)으로 가장 많았고, 다음으로 계약이행 6건(3.4%), 배상 4건(2.2%) 등의 순이었음.

합의가 성립되지 않은 사례 중에서는 정보제공 · 상담기타로 종결된 경우가 56건(31.5%)으로 가장 많았고, 소비자분쟁조정위원회에 조정 신청된 경우는 19건(10.7%), 취하중지 · 처리불능인 경우가 11건(6.2%) 이었음.

표 2-143 : 처리 결과별 현황(학습교재)

단위 : 건, (%)

구분	합의 성립							정보제공·상담기타	조정신청	취하중자·처리불능	계
	환급	계약해제	계약이행	배상	부당행위시정	수리·보수	소계				
건수	40 (22.5)	40 (22.5)	6 (3.4)	4 (2.2)	1 (0.5)	1 (0.5)	92 (51.6)	56 (31.5)	19 (10.7)	11 (6.2)	178 (100.0)

라. 소비자 주의사항

▶ 계약체결 시 계약서를 받고 계약 내용을 꼼꼼히 확인할 것

계약의 내용(시간, 횟수, 기간, 학습방법 등)이 구체적으로 명시되어 있는지 확인하고 판매자가 구두로 약속한 내용은 계약서에 기재한 후 성명과 서명을 받아두고 계약서는 계약이 종료될 때까지 반드시 보관

사은품이 있는 경우는 품명과 가격 등 관련 사항을 계약서에 반드시 기재

▶ 사업자와의 특약사항은 계약서 등에 기록하여 둘 것

계약서에 기록되어 있지 않은 사업자와의 합의사항은 계약서에 기록하거나 별도의 문서에 기록하고 날인을 받는 등 입증근거를 확보해야 추후 분쟁발생시 주장이 가능

▶ 계약해지 의사표시는 내용증명 우편으로 신속하게 통보할 것

학습교재는 주로 방문판매 또는 전화권유판매를 통해 이루어지는 경우가 많은데, 방문판매 또는 전화권유 판매는 14일, 전자상거래 등 통신판매는 7일 이내 청약철회가 가능하며 1개월 이상 계속거래의 경우 소비자가 원하는 때 언제든지 계약을 해지할 수 있으나 소비자가 구두로 계약해지를 통보하였을 때에는 일부 사업자가 해지시점을 소비자에게 불리하게 적용하는 경우가 있으므로, 계약해지는 신속하게 내용증명 우편으로 의사를 표시

▶ 영업사원에게 개인정보를 함부로 제공하지 말 것

대학생, 특히 신입생들을 대상으로 학교 강의실 등에서 자격증교재, 어학교재 견본 등을 제공하면서 14일 이후 계약여부를 결정해도 된다며 신청서 등에 서명을 받거나 개인정보를 파악한 후 집으로 교재를 배송하고 일방적으로 대금을 청구하는 사례가 있음.

전화권유 또는 방문판매원 등에게 개인정보 (이름, 주소, 전화번호,

카드번호 등)를 함부로 알려주거나 충동계약을 하지 않도록 주의하고, 구입의사가 없다면 14일 이내에는 청약철회가 가능하므로 즉시 청약철회 의사를 서면(내용증명우편)으로 통보

마. 주요 합의권고 사례

▣ 중도해지한 학습지 위약금 조정 요구

사건 개요

o A씨는 2017. 5. 12개월 간 자녀 학습지 계약을 체결하고 월 70,000원씩 납부하기로 하고 93,000원 상당의 사은품을 받음.
o 같은 해 12월 사업자에게 계약의 해지를 요구하자 위약금을 청구함.
o A씨는 위약금이 과다하다며 위약금 조정을 요구함.

쟁점 사항

학습지 중도해지에 따른 적정 위약금 청구 범위

판단 경위

소비자분쟁해결기준에 따라 미경과 계약기간 구독료의 10%에 해당하는 금액을 위약금으로 부담해야 하며 사은품의 경우 제품에 훼손이 없는 경우 반환, 제품에 훼손이 있는 경우 해당 사은품과 동종의 상품으로 반환하거나 동종 상품의 시중가격 또는 계약서상에 기재된 해당 사은품의 가격에서 계약 유지 기간만큼 정액감가상각하고 나머지 금액을 배상하여야 함.

처리 결과

소비자는 미경과 계약기간의 구독료의 10%를 위약금으로 하고 사은품은 사용하여 위약금과 사은품 대금을 사업자에게 지급하고 계약해지함.

▣ 학습지 계약해지 시 과도한 위약금 요구

사건 개요

o B씨는 2017. 3. 방문판매원의 권유로 학습지 구독 계약을 체결하고 이틀 후 스마트 기기를 배송 받은 후 스마트 기기의 문제로 정상적인 사용이 불가하여 계약해지를 요구하니 위약금 860,000원을 요구함.
o B씨는 위약금 없는 계약해지를 요구함.

쟁점 사항

학습지 구독계약 해지 시 위약금 부담 여부

판단 경위

방문판매법에 의거 청약철회 가능한 14일 이내에 신청인이 계약해지를 요구한 사실이 인정되고 사용을 하지 않은 사실이 인정되어 위약금 없이 청약 철회가 가능함.

처리 결과

사업자가 소비자의 계약해지 요청을 받아들여 위약금 없이 계약을 해지함.

34. 항공여객운송서비스

가. 피해구제 접수 현황

항공여객운송서비스 분야의 2017년 피해구제 접수 건은 1,252건으로 2016년 1,262건 대비 0.8% 감소함.

표 2-144 : 피해구제 접수 현황(항공여객운송서비스)

단위 : 건, (%)

구 분	2015년	2016년	2017년
건 수	900	1,262	1,252
증 감	- (-)	362 (40.2)	△10 (△0.8)

나. 피해 유형

계약해제 · 해지 및 청약철회 거부, 위약금 과다 청구, 운송불이행 · 지연으로 인한 계약 불이행 등 계약 관련 피해가 1,087건(86.9%)으로 가장 많았음. 다음으로 품질 · A/S가 59건(4.7%), 부당행위가 49건(3.9%) 등의 순이었음.

표 2-145 : 피해 유형별 현황(항공여객운송서비스)

단위 : 건, (%)

구 분	계약[1]	품질·A/S	부당행위	가격요금[2]	안전관련	표시·광고	약관	기타[3]	계
건 수	1,087 (86.9)	59 (4.7)	49 (3.9)	21 (1.7)	9 (0.7)	8 (0.6)	8 (0.6)	11 (0.9)	1,252 (100.0)

1) 계약해제 · 해지, 청약철회 등
2) 가격 · 요금, 이자수수료 등
3) 단순문의 · 상담, 거래관행 등

다. 처리 결과

항공여객운송서비스 중 444건(35.4%)이 합의가 성립됨. 이 중 환급이 256건 (20.4%)으로 가장 많았고, 다음으로 배상 144건(11.5%), 부당행위 시정 21건(1.7%), 계약이행 11건(0.9%) 등의 순이었음.

합의가 성립되지 않은 건 중에서는 정보제공 · 상담기타로 종결된 경우가 588건(47.0%)으로 가장 많았고, 소비자분쟁조정위원회에 조정신청된 경우는 186건(14.9%), 취하중지 · 처리불능인 경우가 34건(2.7%) 있었음.

표 2-146 : 처리 결과별 현황(항공여객운송서비스)

단위 : 건, (%)

구분	합의 성립								정보제공·상담기타	조정신청	취하중지·처리불능	계
	환급	배상	부당행위시정	계약이행	계약해제	교환	수리·보수	소계				
건수	256 (20.4)	144 (11.5)	21 (1.7)	11 (0.9)	6 (0.4)	5 (0.4)	1 (0.1)	444 (35.4)	588 (47.0)	186 (14.9)	34 (2.7)	1,252 (100.0)

라. 소비자 주의사항

▶ 항공권 구매 시

항공사별 항공운임 총액과 기타 조건을 비교하고, 항공사 환불규정을 꼼꼼히 확인한 후 구입함.

특히 특가 항공권은 일반 항공권에 비해 저렴한 대신 환불 제약 조건이 많으므로 신중히 구입하여야 함.

▶ 출발 전

갑작스런 항공운항 일정 변경에 대비해 출발일 전에 항공사 또는 여행사를 통해 운항일정을 반드시 확인하고, 이메일이나 전화번호 등 연락처를 예약정보에 기입하도록 함.

▶ 공항에서

발권, 수하물 위탁, 보안검색 및 탑승까지 충분한 시간 확보를 위해 국제선을 이용하는 소비자는 최소 출발 2시간 전 공항에 도착하도록 하고, 특히 연휴 또는 여름 휴가철 등 성수기에는 3시간 전에 공항에 도착해야 함.

▶ 도착 후

위탁수하물을 확인하고 수하물 분실·파손 시에는 도착공항 항공사 수하물팀 및 고객센터에 즉시 분실·파손 사실을 접수하고 확인증을 수령하도록 함.

마. 주요 합의권고 사례

▣ 항공기 운송지연에 대한 배상 요구

사건 개요

o A씨는 2017. 2. 인천공항을 출발할 예정이던 일본 오사카행 항공편이 3시간 지연 출발하여 배상을 요구함.

o 그러나 항공사는 예견하지 못한 정비 등 불가항력적인 사유로 인한 지연이었다며 배상을 거부함.

쟁점 사항

항공기 정비가 예견할 수 없는 불가항력적 사유에 해당되는지 여부

판단 경위

항공사는 평소에 이 사건 항공기 정비를 충실히 하였으나 예견하기 어려운 문제 발생으로 불가피하게 정비를 하기 위해 여객운송이 지연되었다고 주장하나 이를 입증할만한 자료를 제시하지 못하고 있고, 또한 운송지연으로 인한 여객의 손해를 경감시키기 위한 합리적인 조치를 다하였다고 보기 어렵다고 보이는 바, 항공사는「상법」제907조 제1항에 따라 손해배상책임을 부담하는 것이 타당함.

처리 결과

소비자분쟁해결기준에 따라 지연된 해당 구간 운임의 10% 배상함.

▣ 출발 91일 이전 취소한 항공권 취소수수료 환급 요구

사건 개요

o B씨는 2017. 1. A항공사의 인천-일본 왕복항공권 3매를 579,000원에 구입 후 개인 사정으로 출발 91일 이전에 취소하였으나 A항공사는 취소수수료로 180,000원을 공제하고 지급함.

o 이에 B씨가 A항공사에게 환불수수료 면제를 요구하였으나, 자사 약관에 따라 불가하다며 거부함.

쟁점 사항

전자상거래로 항공권 구입 후 출발 91일전 취소한 항공권 취소수수료 부과 타당성 여부

판단 경위

공정거래위원회는 2016. 9. 28. 국내항공사의 국제선 취소수수료 약관에 대하여 고객의 취소시기에 상관없이 일률적으로 취소수수료를 부과하는 것은 「약관의 규제에 관한 법률」 제8조에 위반하는 불공정 약관이라고 판단하여 각 항공사에게 약관을 시정하도록 하였고 항공사들은 출발 이전에 항공권을 취소하는 경우 취소수수료를 부과하지 않도록 약관을 시정한바 이에 비추어 항공사는 소비자에게 기 부과된 환불수수료를 반환함이 타당함.

처리 결과

항공사에게 관련 내용을 설명하자 항공사가 기 부과된 환불수수료를 환급함.

35. 회원권

가. 피해구제 접수 현황

회원권 분야의 2017년 피해구제 접수 건은 2,137건으로 2016년 2,282건 대비 6.4% 감소함.

표 2-147 : 피해구제 접수 현황(회원권)

단위 : 건, (%)

구 분	2015년	2016년	2017년
건 수	2,472	2,282	2,137
증 감	- (-)	△190 (△7.7)	△145 (△6.4)

회원권 중에서도 헬스장ㆍ휘트니스센터가 1,529건(71.6%)으로 가장 많았음. 다음으로 콘도회원권 390건(18.2%), 할인회원권 39건(1.8%), 골프회원권 33건(1.5%) 등의 순이었음.

표 2-148 : 종류별 접수 현황(회원권)

단위 : 건, (%)

구 분	휘트니스센터	콘도회원권	할인회원권	골프회원권	종합체육시설회원권*	레저.이벤트회원권	수영장회원권	기타	계
건 수	1,529 (71.6)	390 (18.2)	39 (1.8)	33 (1.5)	28 (1.3)	25 (1.2)	25 (1.2)	68 (3.2)	2,137 (100.0)

* 테니스장스쿼시회원권 포함

나. 피해 유형

사업자의 계약해제 · 해지 거부 등 계약 관련 피해가 2,087건(97.7%)으로 대부분을 차지했고, 다음으로 품질 · A/S 15건(0.7%), 부당행위와 안전 관련이 각각 11건(0.5%) 등의 순이었음.

표 2-149 : 피해 유형별 현황(회원권)

단위 : 건, (%)

구 분	계약 관련[1]	품질·A/S	부당 행위[2]	안전 관련	가격·요금	약관	표시·광고	기타[3]	계
건 수	2,087 (97.7)	15 (0.7)	11 (0.5)	11 (0.5)	3 (0.1)	2 (0.1)	2 (0.1)	6 (0.3)	2,137 (100.0)

1) 계약해제·해지, 청약철회, 위약금, 계약불이행, 무능력자 계약 등
2) 부당행위, 부당채권추심 등
3) 단순문의·상담 등

다. 처리 결과

회원권 관련 피해 중 1,109건(51.9%)이 합의가 성립됨. 이 중 환급이 798건(37.4%)으로 가장 많았고, 다음으로 계약해제 248건(11.6%), 계약이행 42건(2.0%) 등의 순으로 나타남. 합의가 성립되지 않아 소비자분쟁조정위원회에 조정 신청된 경우는 162건(7.6%)이었음. 이 밖에 취하중지 · 처리불능인 경우가 120건(5.6%) 이었으며, 정보제공 · 상담기타로 처리된 경우가 746건(34.9%) 이었음.

표 2-150 : 처리 결과별 현황(회원권)

단위 : 건, (%)

구 분	합의 성립						조정 신청	취하 중지·처리불능	정보제공·상담기타	계
	환급	계약 해제	계약 이행	배상	부당 행위 시정	소계				
건 수	798 (37.4)	248 (11.6)	42 (2.0)	16 (0.7)	5 (0.2)	1,109 (51.9)	162 (7.6)	120 (5.6)	746 (34.9)	2,137 (100.0)

라. 소비자 주의사항

▶ 헬스 · 휘트니스 회원권

헬스, 휘트니스(필라테스, 요가 등 포함) 등 스포츠시설 이용 계약 시 계약서의 내용(특히 중도해지 시 환불기준, 휴회, 사은품 가격 등)을 꼼꼼히 확인하고, 사본을 반드시 요청하여 교부받아야 함.

값이 싸다고 충동적으로 장기간 약정할 경우 사업자가 폐업하거나 다른 사업자에게 영업을 양도하면 더 이상 이용을 할 수 없거나 불이익을 감수해야 하는 등 오히려 피해가 커질 수 있으므로 충동적인 장기간 계약은 자제하는 것이 좋고, 대금 지급은 신용카드 3회 이상 할부로 결제하는 것이 좋음.

사은품 제공받는 경우, 중도해지 시 사은품 가격이 얼마가 공제되는 것인지 확인하고, 불필요한 사은품일 경우 거절하는 것이 좋음.

중도 해지 시에는 신속히 계약해지 의사표시를 사업자에게 내용증명으로 통보하고(사후 입증이 가능함), 신용카드 할부 결제의 경우 해당 신용카드사에도 통보하여 잔여 할부금 지급 거절의사를 표시해야 함.

▶ 콘도회원권

방문판매로 콘도회원권을 계약하는 경우, 방문판매원이 구두 상으로 약정한 특약 사항(1년 후 관리비 전액 반환, 양도가능 등)을 반드시 계약서에 표시해줄 것을 사업자에게 요청하는 것이 좋음.

방문판매 또는 전화권유판매로 계약을 체결했을 경우 「방문판매 등에 관한 법률」 제8조(청약철회 등)에 의거 계약서를 교부받은 날부터 14일 이내, 계약서를 받은 날보다 재화 등이 늦게 공급된 경우 재화 등을 공급받거나 공급이 시작된 날부터 14일 이내, 재화 등의 내용이 표시광고의 내용과 다르거나 계약 내용과 다르게 이행된 경우에는 재화 등을 공급받은 날부터 3개월 이내, 그 사실을 안 날 또는 알 수 있었던 날부터 30일 이내에

청약철회 등을 할 수 있음.

그러나 소비자가 청약철회기간 이내에 청약철회를 요구할 경우 사업자가 이를 수용할 것처럼 시간을 지연시켜 청약철회 기간을 넘기게 한 후 나중에 기간이 지났음을 이유로 청약철회를 거부하는 경우가 있으므로 청약철회를 할 경우에는 추후 입증이 가능한 내용증명우편으로 명확한 의사표시를 하는 것이 좋음.

또한, 소비자가 관련 법률에 따라 계약의 해지를 요구할 경우에도, 사업자는 부도나 재정 악화 등 경영상의 어려움을 이유로 보증금의 환급을 지연하는 경우가 있으므로 계약체결 시 신중하게 결정해야 함.

▶ 할인회원권

방문판매 또는 전화권유판매로 이루어지는 할인회원권 계약의 경우, 판매업자가 할인 혜택을 과장되게 설명하여 실제 회원권 계약으로 인한 할인 혜택보다 소비자가 지급하는 대금이 과도하여 발생되는 분쟁이 다수이므로, 소비자는 가입하기 전에 계약서 내용을 꼼꼼히 살펴보아야 함.

방문판매 또는 전화권유판매 방식으로 회원권 계약이 이루어지는 경우 계약일로부터 14일 이내에 청약철회가 가능하므로, 충동 구매했거나 실제 계약 내용이 설명 받은 바와 상이한 경우, 기간 내 내용증명우편을 발송하여 청약철회 의사를 밝혀야 함. 청약철회 기한이 경과된 이후라도 회원제 방식의 거래인 경우에는 약정기간 이내에는 언제든지 계약해지를 요구할 수 있음.

마. 주요 합의권고 사례

▣ 방문판매로 계약한 콘도회원권 청약철회 요구

사건 개요

o A씨는 2016. 12. 30. 방문판매로 피신청인의 콘도회원에 입회계약을 체결함 (5,000,000원, 신용카드 일시불).
o 2017. 1. 13. 개인변심으로 피신청인에게 청약철회를 요구하는 내용증명을 발송했으나, 피신청인은 청약철회 기간 경과로 불가하다며 거부함.
o A씨는 관련 법률에 의한 청약철회를 요구함.

쟁점 사항

신청인 청약철회 의사표시의 효력 여부

판단 경위

「방문판매법」 제8조(청약철회 등)에 의거 방문판매 또는 전화권유 판매로 계약을 체결했을 경우 계약서를 교부받은 날로부터 14일 이내에 청약철회를 할 수 있고, 청약철회 등을 서면으로 하는 경우에는 청약철회 등의 의사를 표시한 서면을 발송한 날에 그 효력이 발생함. 또한, 민법 제157조(기간의 기산점)의 초일 불산입 원칙에 따라 이 건 계약의 청약철회는 유효함.

처리 결과

피신청인이 「방문판매법」에 따른 신청인의 청약철회를 받아들여 전액 환급함.

▣ 헬스장 개인 PT계약 해지에 따른 환급 요구

사건 개요

o B씨는 2017. 4. 3. 피신청인과 1:1 개인트레이닝 계약을 체결함(50회, 1,500,000원, 계좌이체).
o 18회 트레이닝 후 B씨는 2017. 6. 12. 피신청인에게 계약해지 의사를 밝히고, 잔여 횟수에 대한 환급을 요구했으나, 피신청인은 계약서의 환불불가 문구를 이유로 거부함.
o B씨는 관련 법률에 의거 환급을 요구함.

쟁점 사항

계속거래의 환불불가 약관 효력 여부

판단 경위

피신청인은 계약서에 환급이 불가능하다는 규정에 대해 설명하고 서명을 받았음을 이유로 환급이 불가능함을 주장하나 이는 「방문판매법」 제31조(계약의 해지)에 반하는 계약사항으로 동법 제52조(소비자 등에게 불리한 계약의 금지)에 의거 효력이 없다고 볼 것이므로 환급이 가능함. 그러므로, 피신청인은 위약금 10%와 18회 이용대금을 제외한 잔여 이용대금을 환급함이 타당함.

처리 결과

피신청인이 관련 기준과 법률에 의거한 합의권고를 수용하여 위약금 10%와 기 이용대금을 제외한 810,000원을 환급함.

Ⅱ 분쟁조정

1. 분쟁조정위원회 개최 현황

2017년 소비자분쟁조정위원회는 지방위원회 32회를 포함하여 총 92회의 위원회를 개최함.

* 지방위원회 개최 : 부산 5회, 대구 6회, 광주 6회, 대전 6회, 울산 1회, 경기 2회, 강원 2회, 충북 2회, 전북 1회, 경남 1회

2. 분쟁조정사건 접수 현황

가. 접수 현황

2017년에는 일반분쟁조정사건 2,790건과 집단분쟁조정사건 5건이 접수되었음.

최근 3년간 분쟁조정 접수건수를 살펴보면, 일반분쟁조정사건은 2015년 3,771건, 2016년에는 3,655건, 2017년에는 2,790건으로 전년대비 865건(23.7%)이 감소함. 집단분쟁조정사건은 2015년 3건, 2016년에는 5건, 2017년 5건임.

표 2-151 : 분쟁조정사건 접수 현황

단위 : 건, (%)

구 분	2015년		2016년		2017년	
	일반	집단	일반	집단	일반	집단
건 수	3,771	3	3,655	5	2,790	5
증감률	24.0	△70.0	△3.1	66.7	△23.7	-

나. 성별 현황

일반분쟁조정사건 2,790건 중 성별로는 「남성」 1,361명(48.8%), 「여성」 1,429명 (51.2%)이 접수한 것으로 나타남.

표 2-152 : 일반분쟁조정사건 성별 현황

단위 : 건, (%)

구 분	2015년		2016년		2017년	
	남성	여성	남성	여성	남성	여성
건 수	1,902	1,869	1,833	1,822	1,361	1,429
비 율	50.4	49.6	50.2	49.8	48.8	51.2
계	3,771		3,655		2,790	

다. 지역별 현황

일반분쟁조정사건 2,790건 중 지역별로 「서울」이 932건(33.4%)으로 가장 많았음. 다음으로 「경기」 820건(29.4%), 「부산」 242건(8.7%), 「인천」 171건(6.1%), 「경남」 143건(5.1%), 「울산」 70건(2.5%), 「강원」 52건(1.9%) 등의 순이었음.

표 2-153 : 일반분쟁조정사건 지역별 현황

단위 : 건, (%)

지 역	2015년	2016년	2017년	
	건수(비율)	건수(비율)	건수(비율)	증감건수
서 울	1,183(31.4)	1,256(34.4)	932(33.4)	▲324
부 산	274(7.3)	206(5.6)	242(8.7)	36
대 구	121(3.2)	77(2.1)	41(1.5)	▲36
인 천	241(6.4)	260(7.1)	171(6.1)	▲89
광 주	67(1.8)	57(1.6)	44(1.6)	▲13
대 전	75(2.0)	89(2.4)	49(1.7)	▲40
울 산	81(2.1)	46(1.3)	70(2.5)	24
경 기	1,097(29.1)	1,127(30.8)	820(29.4)	▲307
강 원	88(2.3)	73(2.0)	52(1.9)	▲21
충 북	53(1.4)	43(1.2)	22(0.8)	▲21
충 남	37(1.0)	63(1.7)	38(1.3)	▲25
전 북	72(1.9)	67(1.8)	44(1.6)	▲23
전 남	45(1.2)	47(1.3)	31(1.1)	▲16
경 북	93(2.5)	58(1.6)	44(1.6)	▲14
경 남	171(4.5)	134(3.7)	143(5.1)	9
제 주	54(1.4)	29(0.8)	33(1.2)	4
세 종	6(0.2)	7(0.2)	5(0.2)	▲2
해외 및 기타	13(0.3)	16(0.4)	9(0.3)	▲7
계	3,771(100.0)	3,655(100.0)	2,790(100.0)	▲865

라. 신청 기관별 현황

일반분쟁조정사건의 조정신청 기관별 현황을 살펴보면, 「한국소비자원」이 2,785건(99.8%)으로 대부분임. 이외에 「지방자치단체」 3건(0.1%), 「소비자단체」 2건(0.1%)임.

「한국소비자원」의 조정신청건수는 2,785건으로 2016년 3,634건 대비 849건 감소함. 한편 「지방자치단체」의 조정신청건수는 3건으로 2016년 19건 대비 16건이 감소하였고 「소비자단체」의 조정신청건수는 2건으로 2016년보다 1건이 증가하였음.

표 2-154 : 일반분쟁조정사건 조정신청 기관별 현황

단위 : 건, (%)

구 분	2015년	2016년	2017년	
	건수(비율)	건수(비율)	건수(비율)	증감건수
한국소비자원	3,759(99.7)	3,634(99.4)	2,785(99.8)	△849
소비자단체	2	1	2	1
지방자치단체	10	19	3	△16
중앙행정기관	-	1	-	△1
계	3,771(100.0)	3,655(100.0)	2,790(100.0)	△865

집단분쟁조정사건은 「한국소비자원」에서 5건 조정신청하였으며 그 외 기관에서의 신청은 없었음.

마. 품목별 현황

일반분쟁조정사건의 품목별 접수 현황을 살펴보면 「의료서비스」가 521건(18.7%), 「문화 · 오락서비스」 423건(15.2%), 「운수 · 보관 · 관리서비스」 310건(11.1%), 「정보통신기기」 198건(7.1%), 「기타서비스」 161건(5.8%) 등의 순으로 나타남.

집단분쟁조정사건의 품목별 접수현황을 살펴보면, 「운수 · 보관 · 관리서비스」 관련 사건이 1건, 「차량 · 승용물」 관련 사건이 1건, 「기타」가 3건 등의 순으로 나타남.

표 2-155 : 집단분쟁조정사건의 품목별 접수 현황

단위 : 건

구 분	토지·건물 및 설비	운수·보관·관리 서비스	차량 및 승용물	기타[1]	합계
2015년	3	-	-	-	3
2016년	4	1	-	-	5
2017년	-	1	1	3	5
증감	△4	-	1	3	-

1) 인터넷강의 1건, 유아매트 2건으로 해당품목에 대한 코드 내역이 없어 기타로 표시

3. 분쟁조정사건 처리 현황

가. 처리 현황

처리기준으로 일반분쟁조정사건 중 1,122건이 성립되었으며, 신청 이유가 없어 기각된 사건이 391건임.

이 밖에 「신청취하」 383건, 당사자에게 연락이 되지 않는 등으로 종결된 「처리불능」 132건, 당사자의 소송제기 등으로 인한 「처리중지」 17건 등이 있음.

표 2-156 : 일반분쟁조정사건 처리 현황[1)]

단위 : 건, %

구분	처리종료									상정대기중	성립율[2)]	합계
	조정결정				기타							
	성립	불성립	기각[3)]	성립기간중	취하	중지	불능	분쟁조정회의이송	기타[4)]			
접수기준	501	289	181	237	196	6	46	142	10	1,182	63.4	2,790
처리기준	1,122	569	391	221	383	17	132	153	10	0	66.4	2,998

1) 2017년 접수된 건 중 2018년 진행 중인 건이 있어 추후 변동 가능('18. 1. 31.기준)
2) 조정성립율 : {성립건수÷(성립건수+불성립건수)}×100
3) 신청인의 조정신청 내용이 이유 없다고 인정되어 조정하지 아니한 건을 말함.
4) 기타, 이첩이나 각하된 건을 말함.

나. 조정성립율 현황

□ 전체 성립율 현황

분쟁조정위원회에서 조정결정 처리된 일반분쟁조정사건 중 1,691건의 성립 여부가 결정됨.

이 중 양당사자가 조정결정을 수락하여 성립된 사건이 1,122건으로 66.4%의 성립율을 보이면서 전년 75.5% 대비 9.1%p 감소한 것으로 나타남.

표 2-157 : 일반분쟁조정사건 성립율 현황[1)]

단위 : 건, %

구 분	성립 (성립율[2)])	불성립	기 각	분쟁회의이송	계
2012년	1,170		169	185	1,524
	869 (74.3)	301			
2013년	1,603		275	99	1,977
	1,368 (74.2)	476			
2014년	2,067		354	92	2,513
	1,556 (75.3)	511			
2015년	2,430		432	133	2,995
	1,712 (70.5)	718			
2016년	2,129		458	131	2,718
	1,607 (75.5)	522			
2017년	1,691		391	153	2,235
	1,122 (66.4)	569			

1) 2017년 접수된 건 중 2018년 진행 중인 건이 있어 추후 변동 가능('18. 1. 31.기준)
2) 조정성립율 : {성립건수÷(성립건수+불성립건수)}×100

□ 품목별 성립율 현황

분쟁조정위원회에서 조정결정 처리된 일반분쟁조정사건 2,998건 (처리일자 기준) 중 품목별 성립율을 살펴보면, '금융' '광열·수도' 100.0%, '가사용품' 83.7%, '세탁서비스' '보건위생용품' 83.3% 등의 순으로 나타남.

표 2-158 : 품목별 성립율 현황[1)]

단위 : 건, %

구분	성립(성립율)[2)]	불성립	기각	성립 기간중	기타[3)]	합계
금융	5(100.0)	0	0	1	2	8
광열,수도	1(100.0)	0	1	1	2	5
가사용품	41(83.7)	8	15	4	22	90
세탁서비스	5(83.3)	1	0	0	1	7
보건,위생용품	20(83.3)	4	16	4	5	49
의류,섬유 신변용품	34(82.9)	7	3	6	14	64
주방용품,설비	32(82.1)	7	4	6	3	52
기계류기타물품	7(77.8)	2	3	0	2	14
식생활기기	13(76.5)	4	14	3	9	43
정보통신기기	61(76.3)	19	42	14	34	170
기타서비스	88(71.0)	36	9	16	42	191
정보통신서비스	48(69.6)	21	25	9	22	125
문화,오락서비스	258(69.5)	113	45	49	122	587
가구	45(68.2)	21	11	4	31	112

구분	성립(성립율)[2]	불성립	기각	성립 기간중	기타[3]	합계
문화용품	32(68.1)	15	20	2	14	83
농,수,축산용품	2(66.7)	1	0	0	0	3
식료품,기호품	4(66.7)	2	2	1	3	12
법률,행정서비스	2(66.7)	1	1	0	1	5
보건,위생서비스	29(64.4)	16	2	5	32	84
차량 · 승용물	33(62.3)	20	8	5	13	79
교육서비스	26(61.9)	16	10	13	29	94
운수,보관, 관리서비스	129(59.2)	89	49	50	70	387
의료서비스	148(57.6)	109	81	18	186	542
토지, 건물 및 설비	21(56.8)	16	11	4	10	62
스포츠,레저, 취미용품	17(56.7)	13	10	4	16	60
도서,음반	5(50.0)	5	1	0	8	19
보험	16(41.0)	23	8	2	2	51
합 계	1,122(66.4)	569	391	221	695	2,998

1) 2017년 접수된 건 중 2018년 진행 중인 건이 있어 추후 변동 가능('18. 1. 31.기준)
2) 조정성립율 : {성립건수÷(성립건수+불성립건수)}×100
3) 신청취하, 처리중지, 처리불능, 분쟁조정회의 이송, 기타 등 조정 전 처리된 사건

2017 소비자 피해구제 연보 및 사례집

부 록

피해구제 통계표(2015~2017년)

한국소비자원

피해구제 통계표(2015~2017년)

품 목				건 수		
대분류	중분류	소분류	세분류	2015년	2016년	2017년
물품				17,222	18,765	19,936
	식료품 및 기호품			1,151	461	528
		곡류·곡류가공식품		21	23	27
			쌀	6	3	2
			보리	0	0	0
			밀	0	0	0
			조	0	0	0
			수수	0	0	0
			옥수수	0	2	8
			밀가루	0	0	0
			보릿가루	0	0	0
			미싯가루	0	0	0
			콩류	0	0	0
			팥	2	0	0
			땅콩	0	1	2
			두부	0	1	1
			콩가루	0	0	1
			국수	1	0	0
			모밀국수	0	0	0
			냉면	0	0	1
			마카로니	0	0	0
			스파게티	0	0	0
			당면	0	0	1
			만두피	0	0	0
			봉지면	2	5	3
			용기면	2	1	1
			기타 곡류 및 곡류가공식품	8	10	8
		채소·채소가공식품		19	21	23
			감자	0	1	0
			고구마	4	3	6
			배추	3	4	5
			상추	0	0	1
			시금치	0	0	0
			무	1	0	1
			당근	2	0	0
			양파	0	0	0

품 목				건 수		
대분류	중분류	소분류	세분류	2015년	2016년	2017년
			오이	0	0	0
			호박	0	0	1
			토마토	0	6	0
			가지	0	0	0
			딸기	0	0	0
			참외	2	1	0
			수박	0	0	1
			단무지	0	0	1
			콩나물	0	0	0
			숙주나물	0	0	0
			고사리	0	0	0
			도라지	0	0	0
			김치	1	3	3
			기타 채소·채소가공식품	6	3	4
		어패류·어패류가공식품		26	28	33
			선어(생선)	5	4	8
			게	3	5	6
			새우	0	2	1
			오징어	0	0	1
			문어	0	0	0
			낙지	0	0	1
			성게	0	0	0
			해삼	0	0	0
			멍게	0	1	0
			굴	3	0	2
			조개	0	0	0
			마른오징어	0	0	0
			마른멸치	0	0	1
			북어	1	0	0
			굴비	1	0	1
			어란염장품	0	0	0
			조림식품	1	0	0
			어포	0	1	0
			어패류훈제품	0	0	0
			어패류젓갈	0	1	0
			어묵	2	2	1
			어육소시지	0	0	1
			기타 어패류·어패류가공식품	10	12	10

품 목				건 수		
대분류	중분류	소분류	세분류	2015년	2016년	2017년
		육류·육류가공식품		27	30	27
			쇠고기	4	4	1
			돼지고기	0	1	0
			닭고기	0	1	1
			쇠고기포장육	4	3	3
			돼지고기포장육	1	2	2
			닭고기포장육	1	2	2
			햄	4	1	3
			소시지	0	0	4
			베이컨	0	0	0
			기타 육류·육류가공식품	13	16	13
		유란류·유란류가공식품		35	34	47
			우유	23	18	29
			분유	8	12	16
			버터	0	1	0
			치즈	1	1	1
			달걀	3	1	1
			메추리알	0	0	0
			오리알	0	0	0
			기타 유란류·유란류가공식품	0	1	0
		해조류·해조류가공식품		3	2	2
			미역	0	0	0
			다시마	0	0	0
			우뭇	0	0	0
			한천	0	0	0
			해초조림	0	0	0
			김	0	0	1
			기타 해조류·해조류가공식품	3	2	1
		과일·과일가공식품		31	36	46
			사과	5	5	5
			배	4	0	1
			감귤	5	5	7
			감	0	0	2
			복숭아	1	2	1
			포도	0	0	2
			바나나	1	0	2

품 목				건 수		
대분류	중분류	소분류	세분류	2015년	2016년	2017년
			파인애플	0	0	0
			밤	0	2	2
			호두	0	0	1
			잣	0	1	0
			곶감	0	1	3
			마른대추	0	0	0
			건포도	0	0	0
			혼합견과류	0	0	3
			기타 과일 및 과일가공식품	15	20	17
		식용종자·식용버섯류		3	3	1
			참깨	0	0	0
			들깨	0	0	0
			유채	0	0	0
			송이버섯	1	1	0
			영지버섯	0	0	0
			표고버섯	0	0	0
			양송이	0	0	0
			기타 식용종자·식용버섯류	2	2	1
		빵·과자류		31	42	54
			한과류	1	0	0
			떡류	1	3	4
			화채류	0	0	0
			빵	2	3	5
			케이크	0	5	7
			파이	0	0	0
			피자	0	0	3
			비스켓	1	0	0
			캔디	0	1	4
			초콜릿	2	4	5
			껌	0	0	0
			스낵과자	12	7	10
			아이스크림	6	3	5
			빙과	0	0	1
			기타 빵·과자류	6	16	10
		음료		30	28	41
			홍차	0	0	1
			녹차	0	2	1

품 목				건 수		
대분류	중분류	소분류	세분류	2015년	2016년	2017년
			커피	15	9	9
			코코아	0	0	0
			사이다	0	1	1
			콜라	0	0	1
			스포츠음료	0	1	1
			쥬스	4	0	0
			농축과즙	0	2	2
			요구르트	1	2	1
			칼피스	0	0	0
			먹는샘물	3	7	10
			기타 음료	7	4	14
		주류		2	9	5
			탁주	0	0	0
			약주	0	0	0
			청주	0	0	0
			맥주	0	2	4
			포도주	1	2	0
			사과주	0	0	0
			샴페인	0	0	0
			소주	1	0	0
			위스키	0	1	0
			브랜디	0	0	0
			진	0	0	0
			보드카	0	0	0
			기타주류	0	4	1
		조미식품		8	10	8
			참기름	0	0	0
			콩기름	0	1	0
			옥수수기름	0	0	1
			들기름	1	0	0
			마아가린	0	0	0
			쇼트닝	0	0	0
			간장	0	1	1
			된장	4	2	1
			고추장	0	0	0
			식초	0	1	0
			소스	0	0	0
			마요네즈	1	0	0
			케찹	0	0	0
			쨈	1	0	0
			카레	0	1	0

품 목				건 수		
대분류	중분류	소분류	세분류	2015년	2016년	2017년
			고춧가루	0	0	1
			후춧가루	0	0	0
			고추	0	0	0
			마늘	0	0	1
			생강	0	0	0
			후추	0	0	0
			소금	1	0	0
			깨소금	0	0	0
			설탕	0	0	1
			물엿	0	1	0
			포도당	0	0	0
			인공감미료	0	0	0
			베이킹파우더	0	0	0
			죽염	0	0	0
			벌꿀	0	1	0
			향신료	0	0	0
			기타 조미식품	0	2	2
		건강식품		812	95	93
			수삼	0	0	0
			건삼	0	0	0
			인삼엑기스	0	0	0
			인삼차	0	0	0
			소맥배아유	0	0	0
			홍화유	0	0	0
			알로에	1	0	0
			종자유	0	0	0
			동물성유지 건강식품	0	0	0
			어유	0	0	0
			간유	0	0	0
			클로렐라	0	0	0
			다시마	0	0	0
			영지	0	0	0
			송이	0	0	0
			야채효소	0	0	0
			현미효소	0	0	0
			파충류가공품	0	0	0
			벌꿀	0	0	0
			로얄제리	0	0	0
			비타민씨	0	0	0
			구연산	0	0	0

품 목				건 수		
대분류	중분류	소분류	세분류	2015년	2016년	2017년
			죽염	0	0	0
			꽃가루	0	0	0
			인삼제품	2	1	3
			뱀장어유제품	0	0	0
			배아유제품	1	0	0
			스쿠알렌제품	0	0	0
			EPA·DHA제품	0	0	0
			효소함유제품	1	0	0
			자라제품	0	0	0
			영양보충용제품	0	4	2
			화분제품	2	4	0
			홍삼제품	13	7	13
			효모제품	0	0	0
			유산균함유제품	0	0	2
			스피루리나제품	0	0	0
			감마리놀렌산함유	0	0	0
			복분자제품	2	1	0
			배아제품	0	0	0
			포도씨유제품	0	0	0
			식물추출물발효제품	1	0	0
			버섯제품	0	0	1
			매실추출물제품	0	0	0
			키토산함유제품	1	0	0
			키토올리고당함유	0	0	0
			글루코사민함유	0	0	0
			프로폴리스추출제품	1	0	0
			천마제품	0	2	0
			백수오제품	659	3	1
			기타건강식품	128	73	71
		기타 식품·기호품		103	100	121
			이유식	0	2	0
			병원식	0	0	1
			환자식	1	0	0
			즉석조리식품	0	0	3
			찬류	0	0	0
			묵류	0	0	0
			궐련	0	0	0
			파이프담배	0	0	0

품 목				건 수		
대분류	중분류	소분류	세분류	2015년	2016년	2017년
			담배	17	12	5
			전자담배	0	0	24
			다이어트식품	44	36	37
			꽃·화초·화환	9	17	19
			기타 식품류	32	33	32
	식생활기기			382	419	570
		냉장·냉동기기		179	226	312
			냉장고	105	134	213
			김치냉장고	67	88	91
			냉동고	5	2	4
			기타 냉장냉동기기	2	2	4
		조리기기·기구		199	187	253
			전기밥솥	4	8	14
			전기압력밥솥	26	30	22
			전기보온밥솥	0	2	0
			가스곤로	0	0	0
			전기곤로	0	0	0
			석유곤로	1	3	0
			가스오븐	1	0	1
			전기오븐	2	0	8
			전자레인지	3	7	12
			전기오븐레인지	11	11	7
			가스레인지	13	6	12
			인덕션레인지	0	0	23
			휴대용가스레인지	0	1	0
			전기냄비	1	0	0
			전기프라이팬	3	0	6
			토스터기	0	1	2
			핫플레이트	7	13	5
			믹서기	19	17	24
			주서기	3	0	2
			그라인더	0	1	4
			커피밀	0	0	0
			커피메이커	12	14	23
			전기포트	9	7	13
			카터기	0	0	0
			훈제기	0	0	0
			녹즙기	2	1	2
			냄비	36	28	15

품 목				건 수		
대분류	중분류	소분류	세분류	2015년	2016년	2017년
			압력솥	10	5	6
			찜통	1	0	2
			밥솥	1	1	4
			프라이팬	10	5	15
			튀김기	0	2	2
			기름제조기	1	1	1
			홍삼제조기	4	0	0
			기타 조리기기·기기	19	23	28
		기타 식생활기기		4	6	5
			식기세척기	0	0	0
			식기건조기	0	0	0
			기타 식생활기기	4	6	5
	주방용품·설비			519	723	915
		식탁용품		35	35	39
			사기그릇	4	4	6
			유리,크리스탈그릇	4	8	9
			플라스틱그릇	0	1	2
			금속그릇	0	0	1
			그릇세트	7	4	2
			상	3	1	0
			커피세트	1	2	1
			컵	4	7	10
			수저,젓가락	3	0	0
			나이프·포크	1	0	2
			주전자	3	4	2
			밥통	0	0	0
			쟁반	0	0	0
			기타 식탁용품	5	4	4
		보온·보냉기기		11	14	17
			온장고	0	0	0
			보온병	7	5	6
			아이스박스	0	2	0
			냉수통	0	3	1
			보온도시락	1	0	3
			기타 보온·보냉기기	3	4	7
		부엌소모품		8	5	4
			전기칼·칼갈이	1	2	1

품 목				건 수		
대분류	중분류	소분류	세분류	2015년	2016년	2017년
			호일	0	0	0
			랩	1	0	0
			냅킨	0	0	0
			기타 부엌소모품	6	3	3
		유아용식생활용품		12	20	123
			우유병	0	0	0
			소독기	3	1	1
			기타 유아용 식생활용품	9	19	122
		주방설비		453	649	732
			쌀통	1	2	0
			식기세척기	4	4	5
			식기건조기	1	1	3
			김칫독	0	0	1
			쓰레기통	3	1	4
			정수기	29	0	44
			쓰레기압축기	22	8	12
			오존살균기	0	0	0
			연수기	8	5	14
			연수기대여	0	0	10
			정수기대여(렌트)	328	550	555
			싱크대	39	52	68
			김치통	0	0	1
			기타주방설비	18	26	15
	가사용품			640	935	1,172
		재봉·세탁·청소용품		139	150	274
			재봉틀	1	3	1
			가위	1	0	0
			바늘	0	0	0
			전기세탁기	76	79	149
			탈수기	1	0	1
			전기의류건조기	2	4	22
			세탁물건조용품	2	0	4
			전기다리미	0	1	0
			스팀다리미	5	12	1
			다림질대	0	0	0
			전기진공청소기	43	45	84
			카페트청소기	0	0	0
			전기마루닦이	0	0	0

품 목				건 수		
대분류	중분류	소분류	세분류	2015년	2016년	2017년
			수동청소기	4	3	4
			기타재봉·세탁·청소용품	4	3	8
		세정제 및 탈취제류		20	35	20
			세탁용합성세제	10	8	15
			세탁용고형비누	0	0	0
			부엌용합성세제	2	11	0
			부엌용비누	0	0	0
			화장실용세정제	0	0	0
			욕실용세정제	1	1	1
			탈취제	1	4	0
			표백제	0	2	2
			방습제	0	1	0
			기타 세정제·탈취제	6	8	2
		공조·냉난방기기		340	522	670
			룸에어컨	100	147	254
			선풍기	8	18	26
			환풍기	2	3	2
			가습기	8	21	14
			제습기	7	4	7
			공기청정기	19	78	67
			전기스토브	2	2	6
			오븐류	1	2	1
			전기팬히터	5	9	14
			전기카페트	1	0	0
			전기담요	0	3	0
			전기요	8	3	8
			레인지후드	5	2	4
			온풍기	2	6	5
			전기장판	61	43	52
			팬코일 (이동식에어컨)	6	7	11
			가스스토브	1	3	0
			가스팬히터	2	3	14
			가스에어컨	14	45	49
			석유스토브	1	0	0
			석유팬히터	3	0	2
			라디에이터	0	0	0
			전기온수장판	60	86	84
			시스템에어컨	13	18	24

품 목				건 수		
대분류	중분류	소분류	세분류	2015년	2016년	2017년
			기타 공조·냉난방기기	11	19	40
		조명기기		43	61	54
			전등·전구	23	23	16
			형광등	1	0	1
			전기스탠드	6	7	3
			샹들리에	0	0	0
			LED램프	1	0	12
			할로겐램프	0	0	0
			기타 조명기기	12	31	22
		가정용공구		8	20	22
			톱	1	5	1
			망치	0	0	0
			펜치	0	0	0
			스패너	0	0	0
			드라이버	0	2	1
			전기납땜인두	0	0	0
			사다리	2	2	1
			공구세트	4	1	9
			기타 가정용공구	1	10	10
		가사장비품		57	72	90
			카페트	9	8	10
			돗자리	1	0	2
			발	0	0	0
			커텐	22	24	25
			칸막이용커텐	0	0	0
			블라인드	11	15	21
			테이블카바	0	0	0
			소파카바	1	3	3
			거울	2	7	4
			자물쇠	0	0	2
			도어클로우저	2	1	0
			테스터	0	0	0
			저울	1	0	3
			온도계	0	0	1
			습도계	0	0	0
			체중계	0	2	3
			소화기	0	0	0
			소화용양동이	0	0	0

품 목				건 수		
대분류	중분류	소분류	세분류	2015년	2016년	2017년
			가스누설경보기	0	0	0
			휴대용방범부저	0	0	0
			피난용구	0	0	0
			충전제	0	1	0
			의류방충제	1	0	0
			세면용구유니트	0	0	0
			휴지걸이	0	0	0
			전원코드	1	0	0
			전기어댑터	0	0	2
			전원타이머	0	0	0
			전기충전기	5	3	10
			변압기	0	0	0
			기타가사장비품	1	8	4
		기타가사용품		33	75	42
			주거용접착제	0	1	3
			비닐테이프	0	0	0
			비누통	0	0	0
			양복솔	0	0	0
			옷걸이	5	5	7
			문패	0	0	0
			가스호스	0	0	0
			물호스	2	1	3
			분무기	0	1	2
			성냥	0	0	0
			라이터	2	2	1
			재떨이	0	0	0
			손톱깍기	1	0	0
			기타가사용품	23	65	26
	가구			847	883	1,040
		장농류		99	86	111
			옷장	25	20	29
			이불장	4	1	5
			장식장	17	12	10
			찬장	0	0	0
			책장·서가	15	15	20
			신발장	0	2	3
			찻장	0	0	0
			서랍장	27	34	40
			기타장류	11	2	4
		책상·테이블류		102	114	141
			책상	18	18	17

품 목				건 수		
대분류	중분류	소분류	세분류	2015년	2016년	2017년
			탁자	3	3	0
			식탁	62	59	88
			응접테이블	4	11	8
			기타 책상·테이블류	15	23	28
		의자류		268	272	306
			의자	48	45	53
			소파	209	222	241
			벤치	2	1	0
			기타의자류	9	4	12
		침대류		160	186	232
			침대	125	148	159
			건강침대(흙·돌)	17	14	20
			소파베드	5	2	3
			선반침대	2	2	2
			스프링매트리스	0	0	11
			라텍스매트리스	0	0	18
			기타침대류	11	20	19
		세트가구류		92	87	99
			가구세트	76	77	85
			식당세트	0	0	0
			응접세트	1	0	0
			주방세트	2	1	8
			침실세트	0	0	0
			기타세트가구류	13	9	6
		가구리폼 · 수리업		2	1	0
			가구리폼 ·수리	2	1	0
		기타가구		124	137	151
			문갑	1	0	0
			화장대	13	9	12
			서안	0	0	0
			경대	0	0	0
			TV대	4	6	7
			전화대	0	0	0
			기타가구	106	122	132
	광열·수도			28	27	32
		전기		5	32	4
			전기	2	4	2
			기타전기	3	4	2

품 목				건 수		
대분류	중분류	소분류	세분류	2015년	2016년	2017년
		가스		18	14	16
			도시가스	15	12	15
			프로판가스·용기	1	2	0
			부탄가스·용기	0	0	1
			기타가스류	2	0	0
		석유류		1	0	0
			휘발유	0	0	0
			등유	1	0	0
			경유	0	0	0
			기타석유류	0	0	0
		수도		0	1	1
			수돗물	0	1	1
			기타수도물	0	0	0
		기타 에너지		4	9	11
			전지	3	3	4
			연탄	0	1	0
			알콜	0	0	0
			장작	0	1	0
			기타연료	1	4	7
	의류·섬유신변용품			6,829	7,779	7,343
		한복		22	23	28
			남성용한복	2	0	0
			여성용한복	15	12	19
			어린이용한복	4	10	8
			기타 한복관련용품	1	1	1
		양복		775	861	1,046
			신사복세트	54	42	53
			신사복상의	25	14	12
			신사복하의	83	45	38
			숙녀복세트	7	8	16
			숙녀복상의	14	11	44
			숙녀복하의	5	5	15
			코트	359	378	444
			원피스	213	345	389
			교복	8	9	30
			기타 신사복세트	7	4	5
		간편복		2,616	2,526	2,043
			점퍼, 자켓,	1,058	1,031	902

품 목				건 수		
대분류	중분류	소분류	세분류	2015년	2016년	2017년
			사파리			
			스웨터	56	67	105
			셔츠	531	387	144
			캐주얼바지	521	562	454
			스커트	55	55	64
			스포츠웨어	156	199	175
			블라우스	102	149	128
			기타간편복	137	76	71
		아동복		66	78	86
			아동복	20	33	44
			유아복	35	31	37
			유아용피복품	8	5	0
			기타아동복	3	9	5
		내의류		131	203	127
			남성용내의류	23	40	13
			여성용내의류	83	111	84
			아동용내의류	10	20	12
			가운, 잠옷류	4	2	4
			기타내의류	11	30	14
		모피·가죽의류		117	137	131
			모피, 모피의류	34	51	51
			무스탕	25	24	14
			천연피혁의류	3	8	14
			합성피혁의류	4	6	7
			기타모피 ·가죽의류	51	48	45
		옷감·실		3	26	5
			한복지	1	0	0
			양복지	1	24	2
			양장지	0	0	0
			실	1	0	1
			복식재료 (단추·지퍼 등)	0	0	2
			기타옷감·실	0	2	0
		침구류		132	175	146
			이불,요	63	91	83
			이불, 침대카바	15	25	20
			매트	25	29	14
			베개	14	7	16
			방석	3	5	5
			보료	0	0	0

품 목				건 수		
대분류	중분류	소분류	세분류	2015년	2016년	2017년
			기타침구류	12	18	8
		신발		1,740	2,060	2,119
			신사화 (구두·부츠 등)	117	223	242
			숙녀화 (구두·부츠 등)	196	460	376
			운동화	8	31	766
			아동화	637	834	94
			등산화	61	60	58
			샌들. 슬리퍼	129	224	355
			전문스포츠화 (축구화,골프화등)	16	16	32
			테니스화	2	3	1
			마라톤화	0	0	0
			농구화	1	3	0
			생활패션화 (슬립온.아쿠아슈즈, 장화, 작업화 등)	0	0	97
			기타신발·용품	573	206	98
		가방		580	645	576
			학생용가방	6	18	16
			쌕·배낭	1	2	4
			핸드백	155	97	160
			사무용가방	4	9	7
			여행용가방	26	21	38
			운동용가방	4	0	2
			기타가방	384	498	349
		액세서리·신변용품		318	317	312
			보석·귀금속	84	85	112
			넥타이핀, 커프버튼	0	1	0
			벨트	44	33	34
			지갑	100	111	77
			모자	33	34	38
			우산	3	7	2
			기타신변용품	54	46	49
		의류·섬유신변용품대여		28	26	24
			의상대여	22	24	23
			신변용품 · 액세서리대여	6	2	1
		기타 의류·섬유		301	702	700

품 목				건 수		
대분류	중분류	소분류	세분류	2015년	2016년	2017년
			타올	3	4	6
			손수건	0	0	0
			앞치마	2	0	1
			넥타이	7	3	3
			머플러	15	23	29
			기타의류·섬유	274	672	661
	보건·위생용품			553	611	817
		의약품		11	11	14
			감기약	0	0	0
			진통제	0	1	0
			소화제	0	0	0
			외피용약	0	2	1
			피부병약	0	0	0
			안약	0	1	0
			위장약	0	0	0
			해열제	0	0	0
			관장약	0	0	0
			영양강장제	0	0	2
			비타민제	1	0	6
			소독살균제	2	2	1
			한약	0	0	0
			동물약품	1	0	0
			피임약	0	0	0
			기타약품	7	5	4
		의료용구		142	168	248
			의료용구대여	1	3	7
			전기맛사지기	4	11	16
			저주파치료기	1	0	2
			사우나복	0	0	0
			자기매트리스	3	1	2
			자기목걸이	1	3	2
			자기반창고	0	0	0
			이온수기	4	1	3
			체온계	3	9	8
			혈압계	2	5	1
			보청기	21	30	18
			피임용품	0	0	0
			생리용품	1	0	53
			의족	1	2	0

품 목				건 수		
대분류	중분류	소분류	세분류	2015년	2016년	2017년
			이온치료기	0	0	0
			휠체어	0	2	5
			성기능향상기기	12	11	18
			안마의자	49	36	51
			기타의료용구	39	54	62
		시력보조기구		70	72	83
			안경·안경테	41	45	59
			콘텍트렌즈·용품	3	4	4
			선글라스	1	22	20
			시력회복기	25	0	0
			기타 시력보조기구	0	1	0
		일반화장품		183	177	213
			세안류	0	1	1
			마사지류	2	6	8
			화장수류	0	0	0
			영양크림류	7	3	5
			영양오일류	1	2	2
			팩류	6	5	6
			파우더	1	1	1
			파운데이션	1	3	2
			메이크업베이스	0	0	0
			립스틱	4	3	6
			볼연지	0	0	0
			매니큐어	1	3	3
			아이라이너	1	2	0
			아이섀도	0	0	2
			마스카라	0	0	0
			아이메이크업 리무버	0	0	0
			화장품세트	62	43	59
			기타 일반화장품	97	105	118
		기타 화장품		57	54	94
			샴푸	12	9	26
			헤어린스	2	1	0
			헤어크림	2	2	2
			헤어스프레이	1	0	2
			염색제	14	12	17
			비듬제거제	0	0	0
			파마약	1	2	3

품 목				건 수		
대분류	중분류	소분류	세분류	2015년	2016년	2017년
			목욕용오일	0	0	0
			바블바스	0	0	1
			바디클렌저	1	1	3
			면도용로션	0	0	0
			면도용크림	1	0	2
			면도용비누	0	0	0
			보건위생용품 세트	0	0	0
			어린이용화장품	2	1	2
			화장비누	1	1	4
			치약	0	11	4
			선탠·선스크린 화장품	4	2	4
			탈모제	3	0	5
			발모제	4	1	2
			방취제	0	0	0
			향수	7	9	12
			보건위생용품 기타	2	2	5
		이·미용기구		57	84	116
			인조속눈썹	0	1	2
			쌍꺼풀용기구	0	0	0
			헤어드라이어	4	4	10
			전기고데	2	3	0
			가발	12	18	25
			헤어브러시	1	0	0
			가정용이발기구	0	1	0
			면도기	3	7	5
			전기면도기	3	13	14
			칫솔	0	2	2
			전기구강세정기	3	0	2
			전동칫솔	4	6	4
			기타 이·미용기구	25	29	52
		기타 보건·위생용품		33	45	49
			모기향	2	2	2
			에어졸살충제	0	0	1
			초음파방충기	0	1	0
			의치용품	0	0	0
			미용화장지	0	0	0
			화장지	0	3	1

품 목				건 수		
대분류	중분류	소분류	세분류	2015년	2016년	2017년
			입욕제	0	0	1
			물티슈	1	0	2
			체력측정기	0	1	0
			방향제	4	4	7
			기저귀	0	0	17
			기타 보건·위생용품	26	34	18
	차량 및 승용물			2,278	2,333	2,485
		승용자동차		675	778	828
			경승용차	16	38	31
			소형승용자동차	54	23	34
			중형승용자동차	416	489	481
			대형승용자동차	181	222	232
			승용겸화물자동차	2	1	0
			다목적승용차	2	3	38
			기타 승용차	4	2	12
		승합자동차		37	29	24
			소형승합자동차	8	8	5
			중형승합자동차	24	19	14
			대형승합자동차	4	2	5
			특수승합자동차	0	0	0
			기타 승합자동차	1	0	0
		화물자동차		19	21	21
			소형화물자동차	18	19	21
			중형화물자동차	0	2	0
			대형화물자동차	1	0	0
			특수화물자동차	0	0	0
			기타 화물자동차	0	0	0
		특수자동차·중장비		0	0	0
			특수자동차	0	0	0
			중장비	0	0	0
			기타 특수자동차·중장비	0	0	0
		이륜자동차		39	55	125
			오토바이	31	31	36
			원동기부착자전거	5	23	85

품 목				건 수		
대분류	중분류	소분류	세분류	2015년	2016년	2017년
			기타 이륜자동차	3	1	4
		자동차부품·소모품		85	111	133
			타이어	51	58	69
			휠	3	4	4
			후사경	0	0	1
			라이트	2	0	0
			와이퍼	0	0	1
			브레이크	0	0	0
			에어백	1	1	1
			축전지	0	4	3
			연료절감기	0	0	0
			썬루프	0	0	0
			클러치	0	0	0
			오일류	2	1	1
			필터류	0	2	0
			기타 자동차부품	26	41	53
		자동차용품		415	334	340
			유아용안전의자	3	6	5
			카에어컨	0	0	0
			카오디오·스테레오	3	5	2
			자동차용소화기	0	0	0
			스노우체인	0	3	0
			원격시동경보기	2	2	3
			카TV	0	0	0
			스키캐리어	0	0	0
			보수제	0	0	1
			세정제	1	0	1
			수리공구	0	1	0
			차량내비게이션 (자동항법장치)	75	51	48
			차량용블랙박스	245	184	178
			기타자동차용품	86	82	102
		자전거		74	50	80
			일반자전거	46	35	48
			어린이자전거	2	0	6
			기타자전거	10	4	19
			자전거타이어	2	1	1
			기타자전거용품	14	10	6

품 목				건 수		
대분류	중분류	소분류	세분류	2015년	2016년	2017년
		기타 승용물		15	24	71
			보트	2	2	2
			항공기	1	0	0
			기타승용물	12	22	69
		기타 자동차관련업		919	931	863
			중고자동차중개·매매	367	300	244
			자동차검사	0	2	0
			자동차수리·점검	203	273	227
			자동차견인	18	13	13
			자동차대여(렌트)	226	259	290
			자동차주유	26	18	15
			자동차세차	47	25	39
			자동차주차장	31	41	31
			폐차·구조변경 등 기타	1	0	4
	문화용품			756	889	1,101
		카메라·사진용품		119	80	94
			카메라	65	46	55
			비디오카메라	23	15	18
			카메라부품·용품	24	15	20
			공필름·비디오테이프	0	2	0
			기타사진용품	7	2	1
		시계류		156	236	208
			시계	150	226	193
			시계부품·용품	3	4	9
			기타시계류	3	6	6
		광학제품		1	2	2
			망원경	0	1	1
			현미경	0	1	1
			기타광학제품	1	0	0
		악기		31	24	24
			피아노	6	9	8
			바이올린	0	1	0
			첼로	0	0	0
			플루트	1	0	0
			기타(악기)	5	5	7

품 목				건 수		
대분류	중분류	소분류	세분류	2015년	2016년	2017년
			피리	0	0	0
			악기용품	7	2	3
			조율서비스	0	0	0
			기타악기·용품	12	7	6
		사무용품		17	21	29
			노트·수첩·앨범등	1	4	2
			필기용구	4	8	7
			기타사무용품	12	9	20
		음향기기		105	93	142
			라디오	2	2	0
			카세트라디오	1	1	1
			휴대용미니카세트	0	0	2
			오디오세트	7	9	4
			레코드플레이어(재생)	0	1	0
			CD플레이어	0	0	3
			테이프레코더(녹음)	4	1	2
			튜너	0	0	0
			앰프	3	3	3
			스피커	17	18	16
			헤드폰	47	49	59
			마이크	4	1	4
			가요반주기	0	0	0
			MP3플레이어	6	2	5
			MD플레이어	0	0	0
			블루투스스피커	0	0	22
			기타음향기기	14	6	21
		영상기기		293	400	569
			TV	224	312	476
			CCTV	13	40	34
			VCR	0	0	0
			VTR겸용TV	0	0	0
			PMP	2	0	4
			모니터	24	26	24
			위성방송수신세트	1	1	2
			DVD플레이어	3	0	2
			홈씨어터시스템	3	0	1
			영상게임기	3	1	7
			기타영상기기	20	20	19

품 목				건 수		
대분류	중분류	소분류	세분류	2015년	2016년	2017년
		기타 문화용품		34	33	33
			그림	8	5	4
			액자	8	5	7
			병풍	0	0	0
			어항	2	3	3
			공예품	1	1	0
			기타문화용품	15	19	19
	도서·음반			252	261	300
		학습교재		135	146	178
			유아용교재	24	20	7
			어학교재	12	16	8
			학위취득용교재	1	2	0
			자격증교재	12	3	8
			학습지	78	100	151
			기타교재	8	5	4
		서적·인쇄물·음반		108	108	119
			사전	0	0	0
			전집물	17	23	23
			단행본	20	13	27
			잡지	16	9	10
			신문	21	8	13
			녹화음반·테잎	1	0	3
			CD,LD,DVD (영화·음악·게임)	14	24	14
			기타서적음반류	19	31	29
		도서·음반대여업		9	7	3
			도서·음반대여(렌트)	9	7	3
	정보통신기기			1,732	1,905	1,988
		통신기기·액세서리		1,067	1,110	1,149
			유선전화기	2	2	2
			무선전화기	3	2	0
			유무선겸용전화기	0	0	0
			휴대폰(2G)	156	72	19
			스마트폰	697	808	870
			무선호출기	0	0	0
			소형무전기	1	2	0
			통신기기주변장치	177	195	138
			PDA단말기	0	1	1

품 목				건 수		
대분류	중분류	소분류	세분류	2015년	2016년	2017년
			인터넷전화기	4	1	2
			통신기기케이스	0	0	43
			보조배터리	0	0	24
			액정보호필름	0	0	7
			셀카봉	0	0	3
			기타통신기기	27	27	40
		컴퓨터·주변기기·소프트웨어		626	753	784
			퍼스널컴퓨터	35	50	64
			노트북컴퓨터	229	261	265
			컴퓨터모니터	25	39	38
			프린터	39	40	52
			키보드	8	12	14
			마우스	10	15	11
			보안기	0	0	0
			컴퓨터수리	31	72	91
			프린터잉크	16	29	13
			CD롬드라이버	0	0	0
			하드디스크 드라이버	10	7	6
			컴퓨터·주변기기 대여	0	2	1
			그래픽카드	2	10	15
			모뎀	0	0	0
			메인보드	6	8	11
			CPU	1	0	1
			메모리	7	8	9
			스캐너	0	3	4
			비디오카드	0	2	1
			USB	8	5	8
			사운드카드	1	0	2
			외장하드	12	14	10
			인터넷공유기	5	3	9
			소프트웨어	9	19	31
			태블릿PC	135	109	93
			기타컴퓨터·주변기기	37	45	35
		사무용기기		39	42	55
			복사기	1	1	2
			팩시밀리	2	0	0

품 목				건 수		
대분류	중분류	소분류	세분류	2015년	2016년	2017년
			복합기	24	27	30
			타자기	0	0	0
			워드프로세서	0	0	0
			신용카드조회기	0	2	5
			금전등록기	0	0	0
			전자수첩	1	3	0
			전자사전	3	3	5
			소형전자계산기	3	2	2
			사무용기기대여(렌트)	1	1	4
			기타 사무용기기	4	3	7
	스포츠·레저·취미용품			544	608	603
		스포츠·레저 기구·용품 등		194	215	231
			야구용품	1	2	1
			테니스용품	2	0	1
			물안경	3	3	2
			비치파라솔	1	5	6
			서핑보드	0	2	0
			스키용품	4	1	4
			수상스키	0	1	1
			행글라이더	0	0	0
			패러글라이더	0	0	0
			텐트	34	27	36
			버너	3	3	5
			코펠	1	1	0
			낚시용품	21	13	18
			볼링용품	0	0	1
			골프용품	29	23	26
			트레이닝기구	9	3	15
			총기	0	1	1
			레포츠장비대여(렌트)	1	7	8
			기타스포츠·레져 기구·용품	85	123	106
		취미용품		31	31	47
			서예용품	0	0	0
			회화·공예용품	0	0	1
			애완동식품용품	21	23	33

품 목				건 수		
대분류	중분류	소분류	세분류	2015년	2016년	2017년
			기타취미용품	10	8	13
		애완동·식물		152	169	167
			애완견	102	129	122
			애완동물기타	14	18	16
			애완곤충	0	0	0
			애완식물 (화분·분재)	2	3	8
			애완고양이	34	19	21
		완구·인형		119	150	111
			작동완구	30	39	45
			조립완구	26	38	16
			장난감꽃불	0	3	1
			장난감총	0	5	1
			모형완구	42	31	17
			완구.인형대여 (렌트)	3	0	1
			기타완구·인형	18	34	30
		유아용승용물		31	20	26
			유모차	22	4	13
			유아용삼륜차	2	2	0
			보행기	0	0	1
			기타 유아용승용물	7	14	12
		놀이·게임기구		17	23	21
			그네	1	0	0
			시소	0	0	0
			미끄럼틀	0	2	0
			전자게임기구	11	16	16
			기타 놀이·게임기구	5	5	5
	토지·건물 및 설비			559	698	790
		토지설비		15	25	29
			택지설비	0	0	0
			묘지설비	13	24	27
			농지·산림설비	1	0	0
			기타토지설비	1	1	2
		주택·건물		137	162	140
			단독·다가구주택	3	8	4
			아파트	108	116	102
			연립주택	1	1	1

품 목				건 수		
대분류	중분류	소분류	세분류	2015년	2016년	2017년
			다세대주택	1	5	1
			오피스텔	13	15	19
			기타주택·건물	11	17	13
		건축자재		51	45	55
			커튼레일	3	1	1
			도어	1	2	5
			도어체크	0	0	0
			도어록	9	12	14
			플로어힌지(경첩)	0	0	0
			창호유리	7	9	7
			서터	0	0	0
			합판	1	0	0
			바닥널판	1	0	0
			쪽매마루판	0	0	2
			페인트	4	4	6
			블록	0	0	0
			벽돌	0	0	1
			타일	4	1	2
			석고보드	0	0	0
			벽지·바닥재	8	9	9
			배관재료	2	1	1
			기타건축자재	11	6	7
		공조·냉난방시스템 설비		6	6	7
			공조시스템	0	0	0
			냉난방시스템	2	5	2
			기타냉난방시스템	4	1	5
		보일러·온수기설비		112	135	162
			기름보일러	11	10	13
			가스보일러	49	64	74
			전기보일러	9	13	30
			연탄보일러	0	0	2
			가스온수기	1	1	2
			전기온수기	10	9	15
			태양열온수기	24	31	18
			화목보일러	8	7	8
			기타 급탕시스템	0	0	0
		위생설비		43	56	91

품 목				건 수		
대분류	중분류	소분류	세분류	2015년	2016년	2017년
			욕실설비	17	20	30
			세면설비	2	1	4
			화장실설비	8	11	12
			비데대여	0	0	25
			비데	16	21	17
			기타위생설비	0	3	3
		옥외장비·설비		7	15	12
			차고	1	0	0
			대문	1	3	0
			담장	1	0	0
			정원수	0	1	1
			기타 옥외장비·설비	4	11	11
		방재·방범설비		2	9	17
			집중방범·방재 설비	0	1	8
			화재경보장치	0	0	0
			방범경보장치	0	1	3
			기타 방재·방범설비	2	7	6
		가스·급·배수설비		10	21	18
			저수조	0	0	0
			수도꼭지	2	5	2
			우물펌프	1	5	5
			가스관	0	0	0
			가스전	0	0	0
			기타가스 및 급·배수설비	7	11	11
		전기 및 승강설비		2	4	4
			전기스위치	1	2	0
			콘센트	0	0	1
			전기배선	0	1	1
			승강설비	0	1	1
			기타 전기·승강설비	1	0	1
		부동산임대차·중개		18	24	14
			가옥임대차	0	2	1
			토지임대차	0	0	0
			임대아파트	7	4	5
			상가·오피스텔 임대	0	1	0

품 목				건 수		
대분류	중분류	소분류	세분류	2015년	2016년	2017년
			부동산중개	10	14	6
			기타 부동산임대차	1	3	2
		주거관리설비		13	16	19
			인터폰	3	5	1
			비디오폰	0	1	1
			홈오토매이션기기	0	0	0
			기타 주거관리설비	10	10	17
		인테리어설비		143	180	222
			새시설비	10	7	17
			도배공사	8	9	13
			도색공사	4	3	4
			바닥재·마루공사	9	10	15
			발코니확장공사	3	2	0
			기타 인테리어설비	109	149	173
	농·수·축산 용품			59	47	58
		농업용기계		21	27	29
			동력경운기	0	0	1
			농업용트랙터	1	5	5
			콤바인	4	0	3
			이앙기	0	1	0
			육묘파종기	0	0	0
			동력예취기	1	1	0
			동력살분무기	0	0	0
			탈곡기	0	0	0
			양수기	0	1	0
			절단기	0	0	0
			도정기	2	1	1
			제초기	2	7	4
			농업용난방기	1	0	0
			농산물건조기	0	2	3
			농기계수리업	1	1	2
			기타 농업용기계	9	8	10
		농업용시설자재		5	8	7
			농업용비닐	3	6	1
			비닐포트(pot)	0	0	0
			하우스용PVC	0	0	0

품 목				건 수		
대분류	중분류	소분류	세분류	2015년	2016년	2017년
			하우스용철골	0	0	1
			예초기	0	0	0
			기타 농업시설자재	2	2	5
		농약		6	4	3
			제초제	1	0	0
			살충제	0	0	0
			살균제	0	2	0
			기타농약	5	2	3
		비료		0	1	1
			비료	0	0	0
			성장촉진제	0	1	1
			퇴비	0	0	0
			기타 비료	0	0	0
		묘목.모종.종자		21	7	14
			묘목.모종	6	4	7
			종자	2	2	3
			종균	0	0	0
			기타종묘·종자	13	1	4
		축산자재		1	0	4
			착유기	0	0	1
			포유기	0	0	0
			사료배합기	1	0	0
			급수기	0	0	0
			가축사료	0	0	3
			기타축산용품	0	0	0
		어업용품		4	0	0
			어선	1	0	0
			어선용기계 ·장치	2	0	0
			어업용기구	0	0	0
			구명장비·소방 설비	1	0	0
			기타어업용품	0	0	0
		기타 농업용자재		1	0	0
			플라스틱묘판	0	0	0
			농업용호스	1	0	0
	기타 상품			93	181	194
		기계		1	2	1
			공작기계	0	0	0
			정비기계	0	0	0

품 목				건 수		
대분류	중분류	소분류	세분류	2015년	2016년	2017년
			공업용기계	1	2	1
		영업기계		0	0	0
			영업용기계	0	0	0
		기타물품		92	179	193
			가축	0	0	0
			자동판매기	1	1	3
			원석	0	0	0
			박스(포장용)	1	2	1
			기타미분류상품	90	176	189
물품 관련 서비스				3,989	4,699	4,643
	세탁 서비스			2,135	2,460	2,361
		세탁서비스		2,099	2,398	2,285
			한복세탁	56	55	47
			양복(서양식 의복)세탁	113	960	1,633
			피혁세탁	12	63	44
			신발세탁	189	325	308
			기타 세탁서비스	1,729	995	253
		수선·염색서비스		36	62	76
			의류수선	26	56	66
			의류염색	2	0	0
			기타 수선·염색서비스	8	6	10
	운수·보관·관리서비스			1,854	2,239	2,282
		여객운송서비스		956	1,365	1,380
			철도여객운송 서비스	14	28	37
			버스여객운송 서비스	24	39	52
			택시여객운송 서비스	2	4	3
			항공여객운송 서비스	900	1,262	1,252
			선박여객운송 서비스	9	8	10
			전세자동차운송 서비스	0	0	3

품 목				건 수		
대분류	중분류	소분류	세분류	2015년	2016년	2017년
			항공권	0	1	1
			대리운전	6	23	19
			기타 여객운송서비스	1	0	3
		화물운송서비스		873	829	864
			일반이사운송 서비스	18	26	30
			포장이사운송 서비스	458	419	424
			반포장이사운송 서비스	9	9	13
			용달화물서비스	3	2	3
			노선화물운송 서비스	0	0	0
			택배화물운송 서비스	322	306	336
			항공화물운송 서비스	40	41	36
			철도화물운송 서비스	0	0	0
			선박화물운송 서비스	9	14	15
			꽃배달서비스	0	0	0
			퀵서비스	3	2	2
			기타 화물운송서비스	11	10	5
		보관서비스		6	15	7
			보관함보관 서비스	0	0	0
			창고보관서비스	0	1	1
			주차서비스	0	1	1
			기타 보관서비스	6	13	5
		관리서비스		19	30	31
			공동주택관리 서비스	3	2	2
			건물관리서비스	0	0	0
			경비.관리서비스	9	23	26
			기타관리서비스	7	5	3
서비스				11,807	13,348	13,724
	금융			544	679	935

품 목				건 수		
대분류	중분류	소분류	세분류	2015년	2016년	2017년
		대출		25	22	18
			대부(사채)업체대출	5	1	2
			보증보험대출	0	0	0
			부동산담보대출	2	6	0
			연대보증대출	0	0	1
			예금.보험담보대출	1	4	2
			주택자금대출	4	6	3
			학자금대출	1	1	0
			기타대출	8	1	5
		리스		18	14	10
			자동차리스	18	14	10
			기타물품리스	0	0	0
		저축		10	22	9
			외화예·적금	1	1	1
			원화예·적금	6	15	7
			주택마련예.적금(부금)	1	2	0
			기타예·적금	2	4	1
			현물(금기타)	0	0	0
		카드		79	184	120
			교통카드	11	15	17
			신용카드	59	150	92
			전화카드	0	0	1
			체크카드	2	12	8
			기타카드	7	7	2
		투자		214	225	483
			신탁	1	0	0
			주식	4	2	2
			채권	0	1	1
			투자자문(컨설팅)	207	213	475
			펀드	1	4	1
			기타투자상품	1	5	4
		할부금융		10	8	5
			가전제품(할부금융)	3	0	1
			자동차(할부금융)	6	8	4
			기타상품	1	0	0
		기타금융		188	204	290
			각종쿠폰류	70	82	77

품 목				건 수		
대분류	중분류	소분류	세분류	2015년	2016년	2017년
			(무료통화권포함)			
			복권	2	1	0
			부당채권추심	4	0	2
			상품권	108	108	104
			전당포	0	0	2
			신유형상품권	0	0	56
			기타금융상품	4	13	49
	보험			1,314	1,770	1,574
		민영보험		797	1,310	1,103
			건강(암.기타 질병)보험	380	491	552
			교육보험	4	6	1
			단체보장보험	0	10	9
			변액보험	16	39	17
			보증보험	0	1	1
			상해보험	74	99	72
			여행자보험	3	9	7
			연금보험	59	53	37
			자동차보험	93	183	116
			저축성보험	17	31	17
			제조물.생산 및 영업배상보험	14	30	20
			종신보험	39	118	115
			통합보장보험	13	150	91
			화재보험	6	8	7
			실손보험	0	0	7
			기타민영보험	79	82	34
		유사보험		517	460	471
			공제보험	25	53	74
			상조서비스	490	406	397
			기타유사보험	2	1	0
	정보통신 서비스			2,216	2,257	2,468
		전신·우편		6	3	5
			전보·전신환	0	0	0
			우편	0	0	0
			기타정보통신	6	3	5
		유선전화		13	11	15
			국내전화	11	8	9
			국제전화	2	3	6

품 목				건 수		
대분류	중분류	소분류	세분류	2015년	2016년	2017년
		이동통신		1,253	1,201	1,216
			무선호출서비스	0	0	0
			이동전화서비스	1,141	1,141	1,144
			기타이동통신	112	60	72
		정보이용서비스		376	454	573
			PC통신서비스	0	0	0
			인터넷서비스	1	0	1
			전화이용서비스	5	4	8
			인터넷정보이용서비스	111	150	170
			인터넷게임서비스	118	114	99
			모바일정보이용서비스	26	48	57
			모바일게임서비스	96	124	221
			기타정보이용서비스	19	14	17
		방송서비스		101	106	97
			공중파방송	1	0	0
			위성방송	17	5	8
			케이블TV	27	30	21
			유선방송	52	67	66
			기타방송서비스	4	4	2
		광고서비스		1	4	25
			방송광고	0	0	0
			신문광고	0	1	1
			기타매체광고	1	3	24
		인터넷서비스		466	478	537
			초고속인터넷	347	371	380
			IPTV	22	27	39
			인터넷전화	25	17	28
			무선인터넷	24	22	43
			기타인터넷기반서비스	48	41	47
	교육서비스			958	1,217	1,055
		학교교육서비스		32	29	45
			유치원	1	3	0
			초·중·고등학교	0	0	0
			대학·대학원	6	5	5

품 목				건 수		
대분류	중분류	소분류	세분류	2015년	2016년	2017년
			어린이집(놀이방)	0	1	0
			기타 교육서비스	25	20	40
		사설강습서비스		354	382	403
			일반강습 (입시학원등)	100	98	99
			외국어강습	38	42	46
			메이크업강습	10	5	13
			전산강습	7	8	1
			운전강습	7	15	7
			각종자격증취득 강습	40	73	56
			공부방이용	0	0	0
			기타 사설강습서비스	152	141	181
		방문·통신교육서비스		554	790	592
			방문교육	29	16	17
			전화교육	5	4	5
			인터넷교육 서비스	497	753	553
			국내외캠프	13	11	7
			기타방문·통신 교육서비스	10	6	10
		자격시험		18	16	15
			국가자격능력시험	0	1	1
			민간자격능력시험	5	6	2
			영어자격능력시험	6	5	6
			언어자격능력시험 기타	0	0	3
			자격시험기타	7	4	3
	문화·오락 서비스			4,165	4,594	4,881
		여행		845	931	1,064
			국내여행	70	62	89
			국외여행	759	860	958
			기타여행	16	9	17
		숙박시설		425	603	829
			호텔	117	180	286
			여관(모텔)	9	26	66
			펜션	142	173	201
			콘도	16	19	26

품 목				건 수		
대분류	중분류	소분류	세분류	2015년	2016년	2017년
			민박기타	3	2	4
			기타숙박시설	138	203	246
		관람·감상		125	221	188
			연극관람	2	1	3
			영화관람	33	49	58
			스포츠관람	14	11	26
			각종공연관람	76	124	94
			미술전시관람	0	0	0
			기타관람·감상	0	36	7
		회원권		2,472	2,282	2,137
			콘도회원권	669	562	390
			골프회원권	68	75	33
			종합체육시설 회원권	156	51	28
			수영장회원권	15	16	25
			테니스장·스쿼시회원권	6	1	2
			레저·이벤트 회원권	32	47	25
			할인회원권	47	30	39
			헬스장휘트니스센터	1,364	1,403	1,529
			기타회원권	115	97	66
		사진촬영·처리		74	93	117
			사진촬영	72	89	113
			현상·인화	2	4	4
		기타 문화·오락시설이용		224	464	546
			스포츠시설이용	113	342	395
			레저시설이용	32	42	57
			유통시설이용	55	43	46
			공공시설이용	7	7	9
			기타문화·오락 시설이용	17	30	39
	의료서비스			863	762	741
		병·의원서비스		812	706	676
			산부인과	34	29	29
			정형외과	130	133	105
			외과	75	50	47
			내과	112	88	69
			신경외과	73	58	66
			안과	34	27	22
			성형외과	76	60	75

품 목				건 수		
대분류	중분류	소분류	세분류	2015년	2016년	2017년
			이비인후과	21	13	13
			피부과	58	42	49
			비뇨기과	32	26	9
			소아청소년과	11	6	7
			방사선종양학과	1	0	0
			정신과	2	4	2
			신경과	7	7	8
			흉부외과	11	15	11
			재활의학과	2	3	6
			마취통증학과	1	11	8
			영상의학과	1	2	3
			진단검사과	1	0	1
			가정의학과	1	2	2
			치과	108	104	127
			응급의학과	16	16	11
			기타병의원서비스	5	10	6
			결핵과	0	0	0
		한방서비스		29	32	33
			한방진료	3	2	0
			한의원	26	30	33
			기타 한방서비스	0	0	0
		약국서비스		3	0	2
			약국	3	0	2
		수의서비스		6	6	6
			동물병원	6	6	6
		유사의료서비스		0	0	0
			유사의료	0	0	0
		기타 의료서비스		13	18	24
			기타의료서비스	13	18	24
	보건·위생 서비스			402	500	562
		이·미용서비스		338	428	460
			이용서비스	1	2	9
			미용서비스	119	168	168
			피부·체형관리 서비스	176	204	232
			기타 이·미용서비스	40	48	42
			애완동물이·미용서비스	2	6	9

품 목				건 수		
대분류	중분류	소분류	세분류	2015년	2016년	2017년
		목욕서비스		33	20	29
			공중목욕탕	26	13	23
			온천탕	0	0	0
			기타목욕서비스	7	7	6
		위생서비스		29	45	66
			쓰레기수거	0	0	0
			건물청소서비스	24	37	55
			하수도위생서비스	2	3	6
			기타 위생서비스	3	5	5
		복지서비스		2	7	7
			아동복지	0	0	0
			노인복지	2	6	7
			기타 복지서비스	0	1	0
	법률·행정서비스			38	43	52
		행정서비스		0	3	6
			주거환경	0	0	0
			세무	0	0	0
			교통	0	0	0
			형사	0	0	0
			병무	0	0	0
			법률	0	0	0
			노동	0	0	0
			기타 행정서비스	0	3	6
		법률서비스		32	36	41
			변호서비스	17	24	27
			법무서비스	13	10	8
			대서서비스	0	0	0
			행정서비스	0	0	1
			기타 법률서비스	2	2	5
		기타 전문서비스		6	4	5
			공인회계서비스	0	0	1
			세무서비스	0	0	0
			변리서비스	1	0	1
			감정평가서비스	0	0	2
			손해사정서비스	0	0	0

품 목				건 수		
대분류	중분류	소분류	세분류	2015년	2016년	2017년
			관세서비스	0	0	0
			기타 전문서비스	5	4	1
	기타서비스			1,307	1,526	1,456
		관혼상제		296	238	239
			예식서비스	144	151	139
			장의관련서비스	1	3	8
			결혼준비대행 서비스	69	68	73
			기타 예식관련서비스	14	14	17
			기타관혼상제	68	2	2
		가사서비스		30	39	22
			가정부·파출부	2	5	1
			산후조리원	23	28	15
			기타 가사서비스	5	6	6
		음식서비스		225	247	236
			외식	192	218	191
			식사배달	14	16	31
			출장요리	0	0	0
			기타음식관련 서비스	19	13	14
		알선·중개·번역서비스		392	426	409
			직업안내	0	1	1
			국내결혼중개	260	271	250
			국제결혼중개	26	25	23
			부업알선	3	6	11
			취업·이민알선	23	25	46
			국내연수알선	0	0	0
			해외연수알선	10	17	12
			해외유학 ·이민알선	52	58	49
			번역·통역서비스	1	6	2
			기타 알선·중개·번역서비스	17	17	15
		사설학습실		76	82	95
			고시원이용	72	78	88
			독서실이용	4	4	7
			공부방이용	0	0	0
		기타 서비스		288	494	455

품 목				건 수		
대분류	중분류	소분류	세분류	2015년	2016년	2017년
			대리점계약	0	1	0
			컴퓨터소프트웨어개발	5	13	7
			운명감정서비스	0	1	1
			홍신소	0	1	0
			감정서비스	2	0	0
			물품가격·지수품질표시	0	0	0
			공병	1	1	0
			자료문의	0	0	0
			인쇄서비스	5	21	22
			복사서비스	0	0	0
			미분류컨설팅	10	8	20
			어린이집(놀이방)	0	0	0
			미분류대여(렌트)	131	275	266
			미분류수리가공	18	20	11
			중고전자제품매매업	0	0	5
			기타 미분류서비스	116	153	123

2017 소비자 피해구제 연보 및 사례집

인 쇄 / 2018년 3월 31일
발 행 / 2018년 3월 31일
발행인 / 한국소비자원 원장 직무대행 김재중
인쇄인 / (사)한국장애인 유권자연맹 인쇄사업부 ☎ 02-325-1585

발 행 / 한국소비자원
주 소 / 27738 충북 음성군 맹동면 용두로 54(두성리 600)
인터넷 / www.kca.go.kr
전 화 / 피해구제국(Tel.043-880-5771~7)
등 록 / 제3-348호(1991년 5월 17일)